

Informe al Congreso de la Nación

Banco Central de la República Argentina

Año 2002

Banco Central de la República Argentina

Mayo 2004

ISSN: 0325-0261

Edición de 600 ejemplares

Reconquista 266

Capital Federal, Argentina

CP: C1003ABF.

Tel.: 4348-3500

www.bcra.gov.ar

Señor Presidente de la Honorable Cámara de Senadores
Señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados
Señores Senadores
Señores Diputados

Cumpliendo con el artículo 10 de la Carta Orgánica del Banco Central, elevamos el informe de actividades que ha desarrollado esta Institución durante el año 2002. Si bien mi gestión durante ese dificultoso período fue muy breve, asumí como Presidente de esta entidad el 11 de diciembre de 2002, preparamos con el máximo empeño este documento donde se detallan todas las actividades vinculadas a la operatoria corriente de esta Institución.

Para explicar el accionar del BCRA y los cambios que se produjeron en el sistema financiero durante ese año, realizamos un breve análisis de la evolución de la economía argentina, la incidencia de la economía mundial en el desarrollo económico local, y fundamentalmente se ahonda sobre el comportamiento del sistema financiero durante 2002 y los cambios normativos más significativos, tanto aquellos dispuestos por esta Institución como los que fueron impulsados desde el Ministerio de Economía y el Poder Ejecutivo Nacional que tuvieron efectos directos e indirectos en el sistema financiero.

La crisis política, social y financiera local, desencadenada en diciembre de 2001, generó durante 2002 una de las recesiones económicas más profundas que se puedan encontrar en la historia del país. La inversión cayó 36,4%, el consumo privado bajó 14,1%, y aunque las exportaciones netas tuvieron un buen comportamiento, no alcanzó para evitar una significativa contracción del PBI que en solo 12 meses se contrajo 10,9%. La crisis de confianza acentuada a fines de 2001 se tradujo en un abandono de los activos domésticos, llevando al Gobierno a imponer importantes restricciones sobre el retiro de efectivo del sistema bancario e implementar severos controles al movimiento de capitales. La sucesión de medidas adoptadas potenció el abandono de los activos domésticos y la moneda local se vio fuertemente debilitada.

Estos acontecimientos marcaron el comienzo de un importante cambio en la responsabilidad de esta Institución. Con la salida del sistema de convertibilidad que rigió desde marzo de 1991 hasta el 6 de enero de 2002, el Congreso Nacional devolvió al Banco Central de la República Argentina el manejo de la política monetaria con el objetivo fundamental de preservar el valor de la moneda y con ella, la estabilidad de precios de todos los bienes de la economía se convirtió en un desafío permanente. Se utilizaron y crearon todos los instrumentos que se consideraron pertinentes para alcanzar ese objetivo y cumplir con una de las funciones primarias que se establece para cualquier Banco Central del mundo: el de preservar el poder adquisitivo de la población, que no es otra cosa que mantener el valor de la moneda doméstica. Por eso en esta oportunidad el informe que se acompaña especifica en detalle el programa monetario seguido durante el año, las intervenciones en el mercado cambiario, la política de emisión de Letras del Banco Central (LEBAC), las licitaciones, el detalle de la cartera de estos títulos, la política con la cual se administraron las reservas internacionales, las principales transacciones que se realizaron con ellas, y la emisión monetaria en un contexto de demanda de dinero creciente.

Respetando los lineamientos habituales con los cuales se viene elaborando este informe, se podrá encontrar el detalle del sistema de pagos, las reestructuraciones realizadas en el sistema financiero, las actuaciones en materia judicial, y el Balance General de esta entidad al fin del período.

Alfonso Prat Gay

Índice

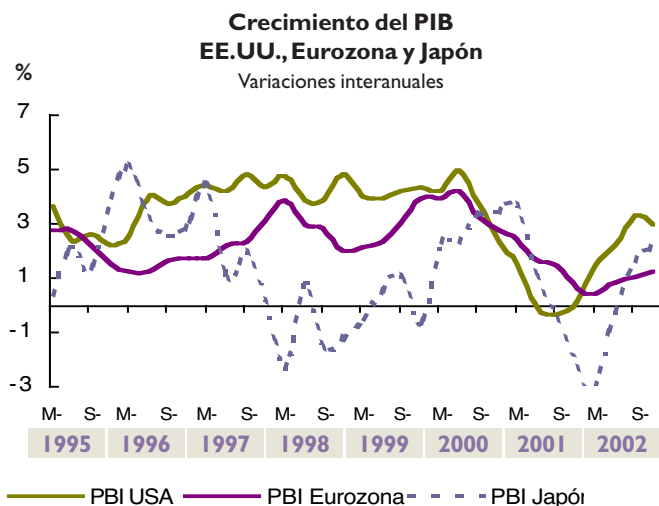
I. LA ECONOMÍA INTERNACIONAL	4
II. LA ECONOMÍA ARGENTINA	6
1. INTRODUCCIÓN A LOS CAMBIOS EN EL RÉGIMEN MONETARIO Y FINANCIERO.....	9
2. LA MACROECONOMÍA.....	13
EVOLUCIÓN ANUAL.....	13
DINÁMICA DURANTE EL AÑO	14
RESULTADO DEL MERCADO CAMBIARIO	15
3. EL MERCADO DE CAPITALES.....	18
EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS	18
MERCADO DE BONOS Y ACCIONES	19
INVERSORES INSTITUCIONALES	21
4. PRINCIPALES DESARROLLOS MONETARIOS.....	22
BASE MONETARIA AMPLIA Y RESERVAS INTERNACIONALES	22
AGREGADOS MONETARIOS.....	23
TASAS DE INTERÉS	26
5. SISTEMA BANCARIO.....	27
SITUACIÓN PATRIMONIAL	28
FINANCIACIONES Y CALIDAD DE LA CARTERA CREDITICIA	21
RENTABILIDAD	34
III. POLÍTICA Y RÉGIMEN PRUDENCIAL	39
1. RÉGIMEN NORMATIVO.....	39
CAMBIOS EN LAS OPERACIONES ACTIVAS Y PASIVAS DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS DISPUESTAS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL CONGRESO DE LA NACIÓN: APLICACIÓN DEL BCRA	39
CAMBIOS EN LA REGULACIÓN PRUDENCIAL	48
2. POLÍTICAS DE MONITOREO DEL SECTOR BANCARIO.....	49
B: BONOS	50
A: AUDITORÍA.....	50
S: SUPERVISIÓN	51
I: INFORMACIÓN	52
C: CALIFICADORAS	53
IV. ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO	55
1. EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO.....	55
2. REESTRUCTURACIÓN DE ENTIDADES.....	55
MARCO NORMATIVO	55
ARTÍCULO 35 BIS DE LA LEY DE ENTIDADES FINANCIERAS	56
SEGURO DE DEPÓSITOS	57
TRANSFERENCIA EN PROPIEDAD FIDUCIARIA (LEY DE FIDEICOMISOS)	57
ENTIDADES REESTRUCTURADAS O EN PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN	57
3. CONTROL DE OPERACIONES ESPECIALES.....	60
MARCO NORMATIVO	60
INVESTIGACIONES	60
V. ADMINISTRACIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES	63
1. COMPOSICIÓN DE LA CARTERA.....	63
2. PRINCIPALES TRANSACCIONES REALIZADAS CON LAS RESERVAS EN 2002.....	63
RENDIMIENTO DE LAS RESERVAS	64
VI. INSTRUMENTOS DE POLÍTICA MONETARIA	65
1. PROGRAMA MONETARIO 2002.....	65
2. MERCADO CAMBIARIO.....	66
OPERATORIA DEL BCRA EN EL MERCADO CAMBIARIO	66
3. EMISIÓN DE LETRAS DEL BANCO CENTRAL.....	68
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE LEBAC	68
EVOLUCIÓN DE LA CARTERA DE LEBAC	69
VII. SISTEMA DE PAGOS	73
1. MEDIOS DE PAGOS.....	73

MEDIO ELECTRÓNICO DE PAGOS	73
OTRAS ACCIONES	74
2. COMPENSACIÓN DE LOS MEDIOS DE PAGO.....	74
3. BILLETES Y MONEDAS.....	75
EMISIÓN Y CIRCULACIÓN MONETARIA	75
TESORERÍA	75
TESOROS REGIONALES	76
LABORATORIO Y CLASIFICACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE NUMERARIO	77
NUMISMÁTICA	77
VIII. ACTUACIONES JUDICIALES DEL BANCO CENTRAL	79
1. ASUNTOS JUDICIALES EN LO INSTITUCIONAL.....	79
2. ASUNTOS JUDICIALES EN LO FINANCIERO.....	80
JUICIOS EJECUTIVOS DE RECUPERO DE CARTERA CEDIDA EN GARANTÍA DE LA ASISTENCIA CREDITICIA BRINDADA POR EL BCRA A ENTIDADES FINANCIERAS	79
JUICIOS POR PROCESOS DE QUIEBRA Y DE INTERVENCIÓN JUDICIAL DE ENTIDADES FINANCIERAS	79
ACTUACIÓN EN LOS COMITÉS DE ACREEDORES CONSTITUIDOS EN LOS PROCESOS DE QUIEBRA DE EX-ENTIDADES	79
3. ASUNTOS JUDICIALES EN LO PENAL.....	80
PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS PENALES	80
OPERACIONES INUSUALES Y/O SOSPECHOSAS EN EL MARCO DE LA LEY 25.246	80
PEDIDOS DE ALLANAMIENTOS POR PRESUNTAS INFRACCIONES AL RÉGIMEN PENAL CAMBIARIO	80
PRONUNCIAMIENTOS JUDICIALES	81
SENTENCIAS CONDENATORIAS	81
4. ASISTENCIA ADMINISTRATIVA JUDICIAL.....	81
SECTOR ADMINISTRATIVO	81
SECTOR COMUNICACIONES JUDICIALES AL SISTEMA FINANCIERO	82
SECTOR DE TAREAS PERICIALES Y DE CONSULTORÍA TÉCNICA	82
5. LIQUIDACIÓN DE ENTIDADES.....	82
IX. OTRAS ACTIVIDADES DEL BANCO CENTRAL	83
1. CRÉDITO DEL BANCO CENTRAL A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS.....	83
ASISTENCIAS FINANCIERAS POR ILIQUIDEZ	83
ADELANTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL	83
PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA: MYPES II	84
RESTANTES LÍNEAS DE CRÉDITO	84
CONTRATOS DE FIDEICOMISO DONDE EL BANCO CENTRAL ES BENEFICIARIO	85
RECUPERO DE CRÉDITOS	85
2. RELACIONES INTERNACIONALES.....	86
MERCOSUR	86
CONVENIO DE PAGOS Y CRÉDITOS RECÍPROCOS	87
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL	87
OTROS TEMAS	88
3. BIBLIOTECAS.....	89
ANEXO 1. BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002	91
ANEXO 2. RENOVACIÓN DE AUTORIDADES EN EL DIRECTORIO DEL BCRA	129

I. La Economía Internacional

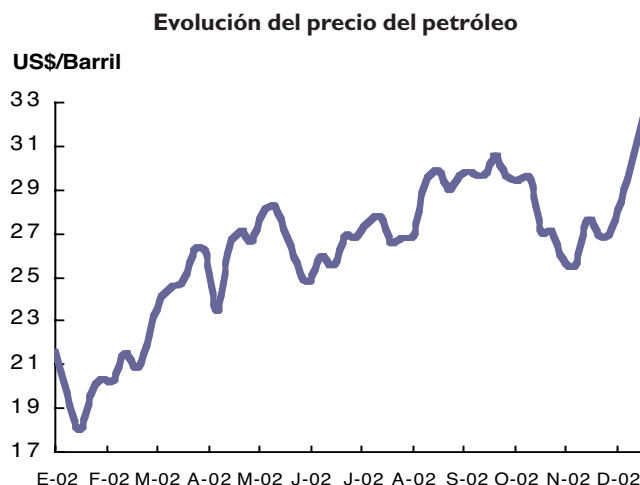
El aislamiento de la Argentina de los mercados de crédito internacionales luego de declararse la cesación de pagos de la deuda pública a fines de 2001, determinó que durante 2002 la marcha de la economía mundial fuese una variable de menor importancia relativa al definir un escenario para analizar la coyuntura local. No obstante, algunos desarrollos en aquel ámbito continuaron guardando cierta relevancia en el comportamiento de las variables monetarias y financieras domésticas.

El escenario internacional se caracterizó por un bajo crecimiento de la economía mundial, que alcanzó al 3% anual. Hubo una leve aceleración en las tasas de crecimiento de los países desarrollados, aunque impulsada básicamente por EE.UU. que registró un aumento en su Producto Interno Bruto (PIB) de 2,4% luego de haber crecido 0,3% en 2001. En cambio, los países de la zona del Euro y Japón desaceleraron su crecimiento desde 1,5% y 0,4% en 2001 a 0,9% y 0,2% en 2002. El mayor crecimiento lo tuvieron las economías en desarrollo con un aumento promedio de 4,6% en el PIB, luego de crecer 4,1% en 2001. Este dinamismo estuvo explicado por las economías asiáticas, que estuvieron impulsados por sus exportaciones de alta tecnología, ya que América Latina cayó en promedio 0,1%.



La moderada recuperación de la producción mundial fue desigual a lo largo de 2002: se aceleró durante los primeros meses liderado por los países asiáticos, pero se desaceleró en la segunda parte del año con el menor dinamismo de la economía norteamericana. EE.UU. había mostrado una performance firme en el primer trimestre: el gasto en bienes de consumo permanecía sólido, la inversión en inventarios se reestablecía y el empleo privado comenzó a recomponerse lo que dejó un crecimiento anualizado de 5%. Pero este auspicioso desarrollo inicial se desaceleró hacia mediados de año. Las dudas sobre la transparencia en el manejo de las principales empresas repercutió negativamente en la confianza de los inversores y la tensión geopolítica (principalmente la situación en Irak) incrementó la incertidumbre sobre las perspectivas económicas. Los precios de las acciones declinaron, mientras que los mercados de deuda corporativa se tornaron menos líquidos y los márgenes de riesgo se ampliaron. Las empresas una vez más se volvieron reticentes a invertir o contratar personal, causando caídas en la producción industrial y el

empleo. En ese contexto, la Reserva Federal redujo en noviembre la tasa de referencia en 0,5 p.p. (0,25 p.p. más de lo esperado por el mercado) ubicándola en 1,25%. Igualmente, y aunque las preocupaciones sobre la realidad patrimonial de las empresas parecían disiparse, hacia fines de 2002 la economía permanecía débil. Además, la situación en Irak, la desestabilización política en Venezuela y la tensión en Corea del Norte, mantuvieron la incertidumbre de los inversores e impulsaron un aumento en el precio del petróleo.



Desde el punto de vista del balance de pagos, los países desarrollados continuaron atrayendo fondos. El déficit de la cuenta corriente de esas economías alcanzó a US\$ 217,2 miles de millones en el año, aunque sólo EE.UU. explica ese comportamiento con un déficit de US\$ 503,4 miles de millones, del cual 41% fue financiado por Europa y Japón.

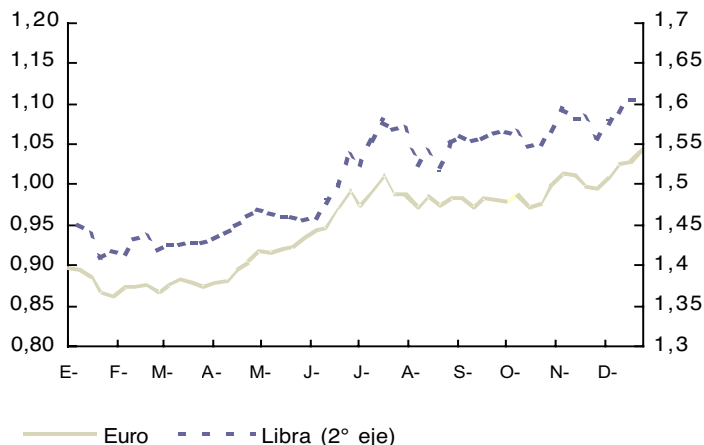
EEUU y la zona Euro continuaron aplicando una política monetaria expansiva en 2002, aunque sus políticas divergieron a lo largo del año. Mientras que la Reserva Federal redujo las tasas de interés de referencia una vez, llevándolas a fin de año al nivel más bajo de las últimas cuatro décadas, el Banco Central Europeo (ECB) también mantuvo su tasa de referencia durante gran parte del año (en niveles de 3,25%), ya que la inflación se ubicaba por encima de su objetivo máximo de 2%, pero terminó recortándola en 0,5 p.p. en diciembre cuando la economía de la zona del euro parecía estar amesetándose. Por último, las tasas de interés japonesas de corto plazo se mantuvieron en valores cercanos a cero.

El dólar continuó su camino alcista durante enero, cuando parecía que la economía norteamericana iba a liderar la recuperación global. Pero a partir del segundo trimestre se depreció fuertemente tras las preocupaciones suscitadas por los problemas contables que sufrieron las empresas cotizantes en bolsa y la baja en su tasa de ganancia. A su vez, los analistas de mercado comenzaron a manifestar preocupación por el creciente déficit de cuenta corriente de la principal economía mundial y su influencia negativa sobre el valor de su moneda. Sin embargo, el dólar rebotó a mediados de año, cuando empeoró la situación de otras grandes economías, en particular de la zona del euro. Finalmente, el dólar volvió a perder posiciones en el último trimestre, producto de la intensificación de las tensiones geopolíticas y ante el eventual costo que sufriría



la economía norteamericana por las secuelas de los conflictos bélicos. De esta manera, y dado el diferencial de tasas existente entre las fijadas por la Fed y el ECB, se verificó una apreciación del Euro a partir de mediados de año alcanzando una suba de 18% frente al dólar en 2002.

Evolución de las principales monedas (2002)



La volatilidad de los mercados bursátiles se sintió durante el año con los temores generados por la quiebra de Enron y recién hacia el último trimestre del año comenzaron a recuperarse los precios de los activos. El desarrollo de los mercados financieros norteamericanos se caracterizó por una caída neta en los precios de las acciones y en las tasas de interés de largo plazo, reflejada en períodos de alta volatilidad en los mercados. El optimismo de los inversores sobre la evolución esperada de la economía estadounidense presionó hacia arriba los tipos de interés de largo plazo en el primer trimestre de 2002. Este optimismo se diluyó mientras se daban a conocer nuevos indicadores económicos que no resultaban lo suficientemente auspiciosos. Los escándalos contables y el recrudecimiento de las tensiones en Medio Oriente también afectaron los niveles de las tasas de interés. Reflejando la estabilidad que tuvo la tasa de referencia a lo largo del año, las tasas de corto plazo se mantuvieron casi sin cambios, a excepción del mes de noviembre, cuando acompañando al recorte efectuado por la Reserva Federal las tasas de corto plazo descendieron levemente. Por su parte, las tasas de medio y largo plazo, declinaron 1,5% en el año. A su vez, como consecuencia de los sucesivos cambios que sufrieron las expectativas de recuperación de la economía, los mercados accionarios de EE.UU. presentaron considerables fluctuaciones en los precios de los activos financieros. La alta volatilidad también se vio influida por las caídas de las ganancias corporativas y las dudas que surgieron acerca de la calidad y la transparencia de los balances contables de las empresas. La disminución anual de los valores de las acciones superó la caída de los dos años anteriores. El índice Standard and Poor's 500 tuvo un descenso para todo el año de 23,5%, mientras que el índice Dow Jones arrojó una caída de 16,7% y el índice Nasdaq se contrajo 31,5%.

La economía brasileña, principal socio comercial de Argentina, mantuvo una débil performance durante el año acusando el impacto de la crisis local, la incertidumbre generada por el

cambio de gobierno y la salida de capitales de los países emergentes hacia activos de menor riesgo. El real se devaluó 41% desde 2,3 reales por dólar a principios de año a 3,9 en el pico de la crisis, para terminar 2002 en 3,5 reales por dólar. El riesgo país creció en poco más de 580 puntos básicos (p.b.) en el año, alcanzando 1.450 p.b. a fin del período. El aumento del tipo de cambio se reflejó en un incremento en los precios minoristas (IPC-A) de 12,5% y en los precios mayoristas, llevando nuevamente a elevar las tasas de interés hasta 25% anual en diciembre de 2002. La devaluación del Real y el aumento en las tasas generaron la necesidad de un mayor ajuste fiscal dado el incremento en el monto de intereses de la deuda pública, y una reducción del déficit de cuenta corriente impulsado por el mayor superávit comercial.

Principales Indicadores de la Economía Mundial

Total porcentual de variación anual	Proyectado				
	2000	2001	2002	2003	2004
Producto mundial	4.8	2.4	3.0	3.2	4.1
Principales países Industrializados	3.9	1.0	1.8	1.8	2.9
Estados Unidos	3.8	0.3	2.4	2.6	3.9
Zona Euro	3.5	1.5	0.9	0.5	1.9
Japón	2.8	0.4	0.2	2.0	1.4
Países en desarrollo	5.7	4.1	4.6	5.0	5.6
Brasil	4.4	1.4	1.5	1.5	3.0
Precio al consumidor					
Mundo	4.6	4.2	3.5	3.9	3.2
Economías desarrolladas	2.2	2.2	1.5	1.8	1.3
Estados Unidos	3.4	2.8	1.6	2.1	1.3
Zona Euro	2.1	2.4	2.3	2.0	1.6
Japón-0.9	-0.7	-0.9	-0.3	-0.6	
Economías en desarrollo	5.8	5.8	5.9	5.9	4.9
Brasil	7.0	6.8	8.4	15.0	6.2
Resultado Fiscal/PIB					
Mundo2	-1.0				
Economía desarrollada	0.2	-0.9	-2.3	-2.3	-3.1
Estados Unidos	2.1	0.7	-2.2	-4.3	-4.2
Zona Euro	-0.4	-1.5	-2.0	-2.4	2.3
Japón	-7.2	-6.7	-6.3	-6.1	-5.4
Economías en desarrollo	-3.2	-3.8	-3.8	-3.3	-3.1
Brasil2	-3.6	-3.5	-4.4	-3.5	-3.3
Cuentas Corrientes/PIB					
Economías desarrolladas	-0.9	-0.8	-0.7	-0.9	-0.8
Estados Unidos	-4.2	-3.9	-4.6	-5.1	-4.7
Zona Euro	-0.5	0.2	0.9	0.8	0.8
Japón	2.5	2.1	2.8	2.9	2.9
Economías en desarrollo	1.2	0.5	1.4	1.1	0.4
Brasil	-1.2	-4.6	-1.7	-0.8	-1.0
Tasa de Interés de Referencia (% anual)3					
Estados Unidos (Fred Funds)	6.50	1.75	1.25	1.00	-
Zona Euro (Main Refinancing Operation)	4.75	3.25	2.75	2.00	
Brasil (Selic)	15.75	19.00	25.00	20.00	-
Tipo de Cambio3					
Zona Euro (/US\$)	1.1	1.1	1.0	0.9	-
Japón (Yen/US\$)	114.4	131.7	118.8	111.5	-
Brasil (R\$/US\$)	2.0	2.3	3.5	2.9	-
Precios de Bienes Básicos (var. % anual)					
Petróleo	57.0	-14.0	2.8	14.2	-10.5
Bienes básicos (excluyendo petróleo)	1.8	-4.0	0.65.0	2.4	

1-Gobierno Central

2-Sector Público Nacional no Financiero. Fuente Latin Focus Consensus Forecast

3-Fin del período. Para 2003 datos a septiembre

Fuente: World Economic Outlook, September 2003.

II.I. La Economía Argentina

I. Introducción a los cambios en el régimen monetario y financiero¹

Hacia el último trimestre de 2001, la aceleración en la fuga de depósitos obligó al Gobierno a establecer un esquema de restricciones al retiro de efectivo de los bancos. Conocido como «corralito²», este esquema fue complementado con un conjunto de restricciones al movimiento de capitales. En un entorno económico fuertemente deteriorado y de profundo malestar social, estas medidas desencadenaron una crisis institucional que llevó a la dimisión del entonces presidente, y a la asunción de un mandatario interino, que al momento de asumir, el 23 de diciembre, declaró la suspensión del pago de la deuda externa³.

Iniciado 2002, el Congreso sancionó la Ley 25.561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario. Mediante esta ley se abandonó el régimen de Convertibilidad facultando al Poder Ejecutivo (PE) a establecer el sistema que determinase la nueva relación entre el peso y las monedas extranjeras y autorizando al Banco Central de la República Argentina (BCRA) a intervenir en el mercado cambiario, utilizando para ello sus propios recursos o emitiendo los pesos necesarios, determinado además que sus reservas serían afectadas en todo momento al respaldo de la base monetaria.

Esta ley fue reglamentada por el decreto 71/02, que declaró el inminente establecimiento de un mercado de cambios oficial y otro de cambios libre cuya actividad sería reglamentada por el BCRA. Estos dos mercados iniciaron su actividad a partir del 11 de enero (Com. «A» 3425), luego de una serie de feriados bancarios y cambiarios. En el mercado oficial el cambio se establecía a una paridad fija de \$1,40 por dólar. Allí se cursaban en forma exclusiva determinadas transacciones debidamente encuadradas o autorizadas por el BCRA⁴. El resto de las operaciones se cursaban por el mercado libre, donde se admitía la oportuna intervención de la autoridad monetaria. Este esquema cambió a partir del 8 de febrero, cuando se estableció un mercado único y libre de cambios (Decreto 260/02).

La Resolución 6/02 del Ministerio de Economía (ME), emitida a principio de año, presentó una primer versión del Régimen de Reprogramación de Depósitos para plazos fijos en pesos y todos los depósitos en moneda extranjera. Dentro de este esquema se le daba a los titulares de cuentas a la vista en dólares la opción de convertir a razón de \$1,40 por cada dólar sus saldos a una cuenta en pesos, con diferente tratamiento según se tratase de personas físicas o jurídicas. Se estableció además la posibilidad de constituir nuevas imposiciones en efectivo de libre disponibilidad, quedando la constitución de depósitos en moneda extranjera restringida a los plazos fijos. Este régimen fue modificado repetidas veces hasta llegar a su versión definitiva, permitiéndose entretanto diversas desafectaciones.

A fines de enero, con la sanción de la Ley 25.562, se modificó la Carta Orgánica del BCRA, enfatizando sus facultades para implementar una política monetaria independiente.

Además de establecer nuevos criterios para el otorgamiento de adelantos y redescuentos, para asistir a entidades financieras con problemas de iliquidez transitoria, se establecieron límites a los adelantos transitorios que el BCRA podría hacer al Gobierno Nacional. Adicionalmente, se disponía que el BCRA debía informar oportunamente su programa monetario anual, incluyendo metas de inflación y la variación total de dinero proyectada (art. 3 de la Carta Orgánica del BCRA). Con periodicidad trimestral, o cada vez que se previesen desvíos significativos respecto de las metas informadas, se deberían hacer públicas las causas del desvío y la nueva programación⁵.

A fines de enero se sancionó la ley 25.563 de Concursos y Quiebras, que afectaba a las entidades financieras en el riesgo de contraparte y la posibilidad de recupero de las deudas del sector privado en mora. Tras declarar emergencia productiva y crediticia hasta fines de 2003, el artículo 16 de esa ley estipulaba la suspensión durante 180 días corridos de las ejecuciones judiciales y extrajudiciales y del trámite de medidas cautelares sobre aquellos bienes que resulten indispensables para la continuidad de las actividades del deudor. Hacia mediados de mayo esta ley fue modificada por la ley 25.589, y en septiembre se prorrogó el plazo de suspensión de estas ejecuciones por otros 90 días corridos (ley 25.640).

A principio de febrero se sancionó otra norma fundamental: a partir del decreto 214/02 y su reglamentario (320/02) se estableció la conversión a pesos de todas las obligaciones de otorgar sumas de dinero expresadas en moneda extranjera, con ciertas excepciones puntuales⁶. Una característica de esta conversión fue su carácter asimétrico: mientras que las deudas se pesificaban a \$1 por dólar, los depósitos lo hacían a \$1,40.

.....
1. Dada la importancia de los cambios implementados a inicios de 2002 en el régimen monetario y financiero, y en tanto su instrumentación se vio complementada por diversas modificaciones al marco jurídico y normativo que ayudan a explicar la evolución del sistema financiero a lo largo de ese año, es necesario esbozar una síntesis de estas modificaciones para contextualizar el análisis que se desarrollará en este Informe. La descripción detallada de las diferentes modificaciones se realizará en la sección sobre los cambios normativos (Sección III.1), donde se hará especial hincapié en su aplicación por parte del Banco Central. No es el objetivo de esta sección ahondar en los efectos de las modificaciones al plexo normativo sobre la evolución del sistema financiero. Este tipo de análisis se presentará en las secciones II.4 y II.5.

2. Decreto 1570/01 y 1606/01.

3. La cesación transitoria del pago de los servicios de la deuda pública fue introducida formalmente en el artículo 6° de la Ley de Presupuesto 2002 (25.565), según el cual el ME iniciaría las gestiones para reestructurar la deuda pública, para adecuar los servicios a las posibilidades de pago del Gobierno Nacional; durante el tiempo que demandase llegar a un acuerdo, se establecía que el Poder Ejecutivo, a través del ME podría diferir total o parcialmente los pagos de los servicios de la deuda pública para atender las funciones básicas del Estado Nacional. Hacia abril la Resolución 73/02 del ME dispondría la postergación de los pagos de servicios de la deuda pública nacional hasta el 31 de diciembre de 2002, planteando diversas excepciones.

4. Para mayores detalles acerca de la normativa correspondiente al mercado cambiario se sugiere consultar el apartado exclusivamente dedicado a tal tema en el capítulo III.

5. Una síntesis de las características del Programa Monetario diseñado para el año 2002 se desarrolla en la sección VI.1.

6. Decretos N° 410/02, 704/02, 992/02 y 1267/02.



Una vez convertidos a pesos, tanto los préstamos como los depósitos serían actualizados por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), reflejando la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). A mediados de año, a través de los Decretos 762 y 1242/02, se exceptuaria del ajuste CER a determinados préstamos otorgados originalmente en dólares a personas físicas, que pasaron a ser ajustados según la evolución del Coeficiente de Variación Salarial (CVS). Adicionalmente, el Decreto 214 autorizó (durante la vigencia de la Ley 25.561) al BCRA a conceder asistencias por iliquidez a entidades cuya solvencia se encontrase afectada.

Otro punto importante incorporado por el Decreto 214 y su modificatorio fue la suspensión por 180 días del cumplimiento de medidas cautelares y de la ejecución de sentencias en los procesos judiciales generadas por las disposiciones dictadas a raíz del decreto 1570/01, manteniéndose ciertas excepciones de carácter humanitario. Este punto debió ser reforzado por diversas normativas que en la práctica resultaron poco efectivas para desacelerar la liberación de fondos a través de medidas cautelares («amparos»), manteniéndose entonces la incertidumbre para las entidades financieras sobre las erogaciones a enfrentar. Eso repercutió en la política de liquidez de los bancos y, como consecuencia de sus mayores necesidades de asistencia, sobre la efectividad de la política monetaria del BCRA.

Finalmente, dada la pesificación de los depósitos en los términos del Decreto 214, el 6 de febrero la Resolución 46/02 del ME estableció el cronograma definitivo de repago para los depósitos reprogramados. Junto con este nuevo cronograma se estableció la posibilidad de retirar mensualmente la totalidad de los haberes depositados en cuentas de sueldo y de haberes previsionales, dejando para el resto de las cuentas a la vista un límite de extracción. Adicionalmente, la Resolución 46/02 permitió la constitución de depósitos a plazo fijo en pesos con fondos provenientes de cuentas corrientes y de cajas de ahorro en pesos. La constitución de nuevos depósitos fue alentada posteriormente por otros cambios normativos.

A través del Decreto 471/02 la pesificación fue extendida al endeudamiento en dólares asumido por el Sector Público Nacional, Provincial y Municipal siempre y cuando el mismo se rigiese bajo la ley Argentina. Los montos, pesificados a \$1,40 por cada dólar de deuda, fueron posteriormente ajustables por CER, con un esquema de tasas máximas de interés.

Una vez determinada la conversión a pesos y el Régimen de Reprogramación de depósitos, quedaba pendiente la concreción de un canje de depósitos reprogramados por títulos públicos. En tanto se contemplase el otorgamiento de títulos en moneda extranjera, un canje permitiría a los depositantes recuperar sus acreencias en la moneda original, adecuando el esquema de repago a las posibilidades existentes en un entorno de emergencia pública nacional. La importancia del canje se magnificaba en la medida que los flujos de liberación de fondos por medio de amparos continuaban siendo altos, a pesar de los cambios legislativos implementados para restringirlos. El avance hacia la concreción del canje fue demorándose hasta

fin de mayo, cuando se presentó la propuesta definitiva mediante el Decreto 905/02.

A través de este canje optativo, los tenedores de depósitos reprogramados pudieron elegir cancelarlos total o parcialmente por títulos de deuda pública nacional en pesos con capital ajustable por CER o en dólares. A cambio de los saldos no canjeados se recibirían certificados representativos (CEDRO). El decreto 905/02 introdujo además el mecanismo de compensación para las entidades financieras por la conversión de activos y pasivos a moneda local en forma asimétrica: se efectivizaría con el mismo tipo de títulos ofrecidos a los ahorristas⁷.

Los signos de una gradual estabilización del sistema permitieron avanzar en la liberalización de restricciones en el uso de fondos para ayudar a consolidar esa incipiente mejora y evitar el apoderamiento de activos líquidos por parte de los ahorristas de mayor envergadura a través de medidas cautelares autosatisfactorias. Así, el 19 de septiembre el Decreto 1836/02 plantearía un segundo canje de depósitos reprogramados, ampliando las alternativas ofrecidas al incorporar posibilidades como la disposición de dinero en efectivo y la recepción de Letras de Plazo Fijo emitidas por las entidades con una opción de conversión a moneda original emitida por el Gobierno.

Por último, hacia fin de año, se logró concretar la liberación de las restricciones existentes al retiro de fondos de cuentas a la vista; la Res. 668/02 determinó la libre disponibilidad de las cuentas a la vista a partir del 2 de diciembre de 2002. La menor presión registrada sobre el sistema financiero y la ausencia de efectos negativos de la liberación de fondos sobre el mercado cambiario en este nuevo escenario, permitieron avanzar en forma complementaria en la relajación de otro grupo de controles impuestos por el Decreto 1570/01: las restricciones para la transferencia de capitales al exterior.

.....
7. Las alternativas ofrecidas, el procedimiento de suscripción de los bonos a entregar por los bancos y el mecanismo de compensación se detallan en la sección III.1, y los resultados del canje en la sección II.4.



Principales cambios del marco normativo y legal			
Tema	Norma	Fecha	Descripción
Introducción de restricciones al retiro de efectivo ("Corralito")	Decreto 1570/01	01-Dic-01	Restricciones a las extracciones en efectivo y a las transferencias al exterior; prohibición de la exportación de moneda extranjera.
	Decreto 1606/01	05-Dic-01	Excepciones al Decreto 1570/01.
Emergencia pública y modificación del esquema monetario y financiero	Ley 25.561	06-Ene-02	Emergencia pública. Modificación de Ley de Convertibilidad. Conversión a pesos y reestructuración de determinadas obligaciones.
	Ley 25.562	08-Ene-02	Modificación de la Carta Orgánica del BCRA. Modificación a la Ley de Entidades Financieras.
	Decreto 71/02	10-Ene-02	Reglamentación Ley 25.561. Tipo de cambio mercado oficial (\$1.40). Condiciones para la conversión a pesos y reprogramación de determinadas deudas.
	Decreto 71/02	10-Ene-02	Mercado de cambios oficial y mercado de cambios libre (Com "A" 3425).
	Decreto 260/02	08-Feb-02	Mercado único y libre de tipo de cambio.
Pesificación	Decreto 214/02	04-Feb-02	Pesificación (asimétrica) de todas las obligaciones de dar sumas de dinero en moneda extranjera
	Decreto 320/02	15-Feb-02	Alcances de la pesificación.
	Decreto 410/02	08-Mar-02	Excepciones a la pesificación.
			Reglamentación del alcance de la pesificación. Ajuste CER. Tasas máximas para obligaciones de pago periódico
	Com."A" 3507	13-Mar-02	Pesificación de la deuda pública regida por la ley argentina. Tasas de interés aplicables.
Reprogramación de Depósitos	Decreto 471/02	13-Mar-02	Pesificación de la deuda pública regida por la ley argentina. Tasas de interés aplicables.
			Cronograma de Vencimientos del Reprogramados de los Depósitos (primer versión).
	Res.61/02 M.E.	10-Ene-02	Nuevas imposiciones en dólares exclusivamente en forma de plazo fijo.
	Com."A" 3426	10-Ene-02	Reprogramación de depósitos (primer versión).
	Res.9/02 M.E.	11-Ene-02	Modificación del Cronograma de Vencimientos del Reprogramados.
	Res. 10/02 M.E.	11-Ene-02	Excepciones a la Reprogramación a ser dictadas por el BCRA.
	Res. 18/02 M.E.	18-Ene-02	Modificación del Cronograma de Vencimientos Reprogramados.
			Modificación del Cronograma de Vencimientos Reprogramados; desafectaciones para pago de sueldos, impuestos, financiacines, etc.
	Res.23/02 M.E.	22-Ene-02	Desafectación de depósitos reprogramados: traspaso de \$7.000 a cuentas a la vista.
	Com. "A" 3443	22-Ene-02	Desafectación de depósitos reprogramados: traspaso de \$7.000 a cuentas a la vista.
	Com "A" 3446	24-Ene-02	Excepciones a la reprogramación; casos especiales
	Res.46/02 M.E.	07-Feb-02	Nuevo Cronograma de Vencimientos Reprogramados (cronograma definitivo).
	Res 10/02 M.E.	13-Mar-02	Desafectaciones para el pago de obligaciones con el Estado.
CANJE I	Com. "A" 3644	25-jun-02	Ofertas de mejoras a la reprogramación de depósitos.
	Decreto 905/02	01-jun-02	Canje I de reprogramados por BODEN.
	Res. 81/02 M.E.	13-jun-02	Canje I. Procedimiento. Deducciones. Licitación de BODEN US\$ 2005.
	Com."A" 3637	15-jun-02	Instrumentación Canje I. Complementada por Com. "A" 3656 (CEDROS).
			Aclaraciones Canje I. Oferta de mejoras al repago de CEDROS.
	Res.92/02 M.E.	18-jun-02	Tipo de cambio para la suscripción de BODEN Licitación Canje I. Cancelación de adelantos
	Res.238/02 M.E.	02-Ago-02	con BODEN 2007 recibido en compensación.
			Uso de BODEN: compra de inmuebles fiscales, vehículos y maquinarias. Modificada por
	Res.303/02 M.E.	15-Ago-02	Res. 327/02 y Res. 670/02 M.E.
CANJE II	Com "A" 3690	12-Ago-02	Cancelación de préstamos con CEDROS (modificada por Com. "A" 3724).
	Decreto 1836/02	17-Sep-02	Modifica mecanismo de suscripción de bonos por parte de las entidades.
	Decreto 1836/02	17-Sep-02	Liberación de CEDROS por hasta \$7.000 (o \$10.000). Canje II (BODEN y Letras de Plazo Fijo)
	Com. "A" 3740	20-Sep-02	Canje II (modificada por Com. "A" 3757 y 3778).
	Decreto 2167/02	29-Oct-02	Modificaciones al Canje II. Extensión del plazo para la liberación de efectivo.
Levantamiento de restricciones al retiro de fondos	Res. 558/02 M.E.	31-Oct-02	Prórroga plazo para opción por títulos (hasta el 12 de diciembre).
	Res. 743/02 M.E.	13-Dic-02	Prórroga plazo para opción por títulos (hasta el 12 de marzo de 2003).
Levantamiento de restricciones al retiro de fondos	Res. 559/02 M.E.	31-Oct-02	Ampliación del margen de extracción de efectivo.
	Com."A" 3791	11-Nov-02	Ampliación del margen de extracción semanal (a \$500).
	Res.668/02 M.E.	25-Nov-02	Liberación de cuentas a la vista (apertura del "Corralito").

NOTA: todas las normas se datan según su fecha de publicación en el Boletín Oficial excepto los Comunicados del BCRA fechados al momento de su emisión.



Principales cambios del marco normativo (continuación)			
Tema	Norma	Fecha	Descripción
CER y CVS	Decreto 214/02	04-Feb-02	Pesificación (asimétrica) de todas las obligaciones de dar sumas de dinero en moneda extranjera
	Com. "A" 3507	13-Mar-02	Reglamentación del alcance de la pesificación. Ajuste CER. Tasas máximas para obligaciones de pago periódico.
	Decreto 762/02	07-May-02	Excepciones al CER; coeficiente CVS.
	Decreto 1242/02	15-Jul-02	Excepciones al CER: normas reglamentarias. Tasa de int. aplicable. Metodología de cálculo del CVS.
	Ley 25.642	19-Sep-02	Prórroga del ajuste por CER para deudas menores a \$400.000.
	Com. "A" 3762	07-Oct-02	Reglamentación de excepciones al CER.
Concursos y Quiebras	Ley 25.563	15-Feb-02	Emergencia productiva y crediticia hasta el 10 de diciembre de 2003. Suspensión durante 180 días corridos de las ejecuciones judiciales y extrajudiciales.
	Ley 25.589	16-May-02	Modifica Ley 25.563
	Ley 25.640	11-Sep-02	Prórroga por 90 días corridos de la suspensión de ejecuciones
Medidas cautelares (amparos)	Decreto 214/02	04-Feb-02	Suspensión durante 180 días del cumplimiento de medidas cautelares.
	Decreto 320/02	15-Feb-02	Modifica redacción de Decreto 214/02.
	Ley 25.587	26-Abr-02	Restricción de medidas cautelares (Ley "Antigoteo").
	Decreto N° 1316/02	24-Jul-02	Suspensión durante 120 días hábiles del cumplimiento y la ejecución de medidas cautelares y sentencias definitivas, excepto casos de excepción.
Adelantos y redescuentos para atender situaciones de iliquidez	Ley 25.562	08-Ene-02	Modificación de la Carta Orgánica del BCRA. Asistencia por iliquidez mayor al patrimonio de una entidad en casos de excepción.
			Autorización del otorgamiento de adelantos y redescuentos a entidades con solvencia
	Decreto 214/02	04-Feb-02	afectada durante la vigencia de la Ley N° 25.561
	Com. "A" 3524	22-Mar-02	Redescuentos y adelantos. Interés aplicable. Prohibición de participar en licitaciones de LEBAC.
	Com. "A" 3565	16-Abr-02	Redescuentos y adelantos. Interés aplicable. Capitalización.
	Com. "A" 3607	13-May-02	Asistencias por iliquidez: capitalización del 100% de los intereses.
	Com. "A" 3623	04-Jul-02	Asistencias prorrogadas o renovadas: interés aplicable.
	Com. "A" 3748	27-Sep-02	Prórroga del vencimiento de asistencias vigentes hasta enero de 2003; tasa de interés aplicable. Límites al crecimiento del activo.
Compensación a entidades	Decreto 905/02	01-Jun-02	Bono compensación y bono cobertura.
	Com. "A" 3650	28-Jun-02	Cálculo de la compensación
	Decreto 2167/02	29-Oct-02	Suscripción del bono cobertura.
	Com. "A" 3805	15-Nov-02	Modificaciones Decreto 2167/02. Cambio en el cálculo de la compensación.
Nuevas colocaciones	Com. "A" 3485	22-Feb-02	Plazos fijos a 7 días.
	Com. "A" 3527	25-Mar-02	Plazos fijos a 7 días. Depósitos en dólares constitutibles y liquidables en pesos.
	Res. 52/02 M.E.	16-Abr-02	Cuentas a la vista en moneda extranjera para casos de excepción.
	Decreto 905/02	01-Jun-02	Sistema libre de depósitos a la vista
	Com. "A" 3660	12-Jul-02	Depósitos con cláusula CER
	Com. "A" 3682	02-Ago-02	Cuentas a la vista de libre disponibilidad
Efectivo mínimo y Aplicación de Recursos Provenientes de cuentas a la vista	Com. "A" 3498	01-Mar-02	Nuevo régimen unificado de Efectivo Mínimo
	Com. "A" 3549	27-Mar-02	Modificación Efectivo Mínimo
	Com. "A" 3550	27-Mar-02	Posición cuatrimestral Efectivo Mínimo: nov-01/feb-02
	Com. "A" 3597	03-May-02	Modificación Efectivo Mínimo
	Com. "A" 3598	03-May-02	Aplicación mínima de recursos provenientes de obligaciones a la vista en pesos
	Com. "A" 3674	26-Jul-02	Aplicación Mínima: Bono 9% 2002 (modificada por Com. "A" 3698)
	Com. "A" 3732	13-Sep-02	Modificación de exigencia. Menor tasa de integración para plazos fijos. Derogación de la exigencia por incremento de depósitos. Aplicación de exigencia de Aplicación Mínima a plazos fijos.
	Com. "A" 3824	27-Nov-02	Posición bimestral diciembre 2002/enero 2003. Deducciones.
Clasificación de cartera y previsionamiento			Flexibilización clasificación de deudores dic-01 y ene-02 (aumento en 31 días del plazo de mora
	Com. "A" 3418	03-Ene-02	admitido de categorías 1 y 2)
	Com. "A" 3463	07-Feb-02	Flexibilización de la clasificación para enero y febrero
	Com. "A" 3630	10-jun-02	Flexibilización de la clasificación para el período marzo-junio 2002
	Com. "A" 3815	21-Nov-02	Flexibilización de la clasificación y previsionamiento para julio-agosto 2002

NOTA: todas las normas se datan según su fecha de publicación en el Boletín Oficial, excepto los Comunicados del BCRA, fechados al momento de su emisión



2. La macroeconomía⁸

La crisis política, social y financiera local desencadenada en diciembre de 2001, derivó en una caída del Producto Interno Bruto (PIB) y en niveles de pobreza de inusitada magnitud durante 2002. Esta situación se produjo luego de casi tres años en que los sucesivos intentos por mejorar la solvencia del Estado no tuvieron el éxito pretendido para revertir la fase negativa del ciclo, potenciando el derrumbe de la economía que acumulaba hasta entonces una caída de 15,6% desde los niveles máximos alcanzados en el segundo trimestre de 1998.

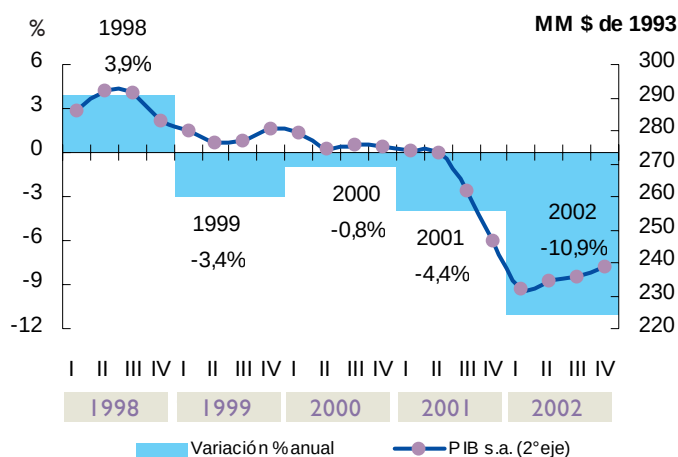
La crisis de confianza acentuada a fines de 2001 se tradujo en una disminución de los activos domésticos, llevando al Gobierno a imponer importantes restricciones sobre el retiro de efectivo del sistema bancario ("corralito") e implementar controles al movimiento de capitales. A partir de ese momento, la sucesión de medidas adoptadas generaron un aumento en la incertidumbre que potenció el abandono de los activos domésticos y la caída de la actividad económica en los primeros meses de 2002. Recién hacia el tercer trimestre del año comenzó a observarse una normalización de las variables financieras -que se analizará con detalle en las próximas secciones- y el inicio de la recuperación del nivel de actividad económica.

2.1. Evolución anual

La evolución de la economía real doméstica para todo 2002 puede caracterizarse según los siguientes desarrollos:

- a) Una devaluación nominal del peso del 70%, un aumento en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 40,9% y un aumento en el Índice de Precios al por Mayor (IPIM) del 118,2%. Esta dinámica se tradujo en una depreciación real de la moneda del 55% (considerando el tipo de cambio multilateral a partir de la canasta de exportaciones y utilizando como deflactor los precios al consumidor) y una reversión en los precios relativos de la economía del 50% (considerando el cociente entre la canasta de bienes y servicios relevados por el IPC, como variable proxy de la relación entre los bienes transables y los no transables). En este caso la no autorización para aumentar las tarifas de los servicios públicos potenció el cambio en los precios relativos;
- b) Una contracción en el PIB real de 10,9%. Esa caída estuvo impulsada por la significativa disminución de la inversión que alcanzó al 36,1% junto con una reducción de 14,1% en el consumo privado y de 5,1% en el consumo público. La tasa de inversión, que antes de la recesión se ubicaba en 20% del PIB, se redujo a sólo 12% del PIB en 2002. Sin embargo, el buen comportamiento de las exportaciones netas evitó un mayor derrumbe del nivel de actividad. Desde el punto de vista de la oferta, el comportamiento anual de los sectores productores de bienes y de servicios fue similar con caídas de 11,4% y 9,2% respectivamente;
- c) Un superávit de cuenta corriente de 9,5% del PIB, explicado por el superávit récord de la balanza comercial de bienes y servicios que alcanzó en el período a 16,8% del PIB, produc-

Evolución del PIB



to básicamente de la caída a la mitad de las importaciones de bienes y servicios. Cabe recordar que la metodología del Balance de Pagos registra los intereses en base devengado por lo que los intereses vencidos y no pagados de la deuda pública y privada quedan registrados en la cuenta corriente como tales y su financiamiento se contabiliza como atrasos en la cuenta financiera. En el último año los intereses devengados y no pagados ascendieron a US\$ 4.333 millones, por lo que el superávit de la cuenta corriente "efectivo" (considerando los intereses en base al criterio de lo percibido) hubiera sido mayor en 4,1 puntos porcentuales (p.p.) del PIB;

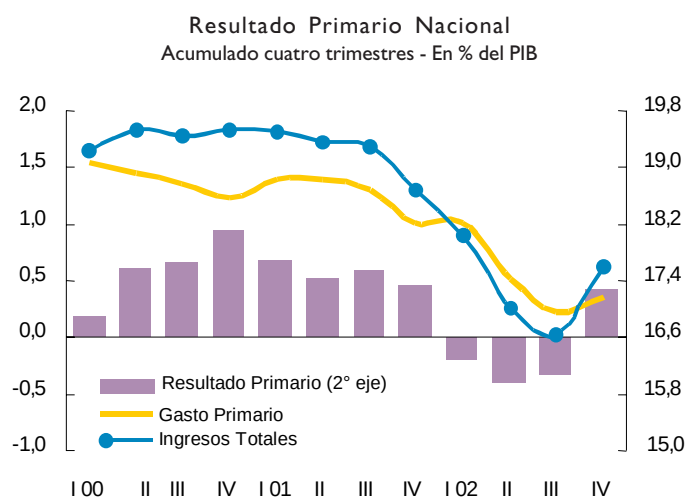
- d) Una salida de capitales de 12,8 p.p. del PIB, 11,8 p.p. a través de la cuenta capital y financiera del balance de pagos y otro 1,6 p.p. no identificable registrado en la cuenta errores y omisiones, de la cual 3,9 p.p. se financió directamente con caída en las reservas internacionales. Casi la totalidad de esta salida está originada en la cuenta financiera del sector privado que transfirió al exterior US\$ 12.097 millones en el año, que se suman a los US\$ 12.817 millones de 2001;
- e) Una importante recuperación de las finanzas públicas, tanto nacionales como provinciales, como se explicita a continuación:
 - e.1. Por un lado, el déficit del Sector Público Nacional no Financiero (SPNF), en base caja y sin privatizaciones, alcanzó los \$4.554 millones, 48% más bajo que el desequilibrio registrado en 2001 (\$ 8.780 millones) e incluso 13% menor al déficit promedio anual registrado durante el período 1995-2001 (\$ 5.205 millones). A pesar que la mayor parte del ajuste fue originado por la reducción en \$3.365 millones sobre los pagos de interés de la deuda pública, el sector público nacional logró mejorar su superávit primario. El resultado primario alcanzó \$2.256 millones en el año y exhibió un aumento de \$861 millones sobre el resultado obtenido en 2001. Medido como porcentaje del PIB, el superávit primario también mostró una importante recuperación y alcanzó 0,7% del producto en 2002, refle-

8. Incluye la sección 4 del "Boletín Monetario y Financiero", Edición Anual 2002.



jando una mejora de 0,6 p.p. con respecto a los registros de 2001. La recuperación del resultado primario estuvo impulsada, principalmente, por el crecimiento de los ingresos que aumentaron \$4.627 millones, mientras que el gasto primario sólo aumentó \$3.824 millones. En mayor medida, el aumento del gasto nominal fue producto del incremento del gasto social y en particular de la implementación del plan social de Jefas y Jefes de Hogar al que se destinaron \$2.294 millones en el año. Es importante señalar que a pesar del aumento nominal del gasto primario durante 2002 se produjo un importante ajuste en términos reales que alcanzó 1,4 p.p. del PIB.

e.2.- Las finanzas provinciales también registraron una significativa mejora y el déficit se redujo en \$4.723 millones lo que significó una caída de 74% en el año. El desequilibrio provincial alcanzó sólo \$1.641 millones, el nivel más bajo registrado desde 1992. La importante reducción del déficit provincial estuvo, en mayor medida, explicada por la buena performance del resultado primario, que mejoró en \$3.775 millones (95,4%) con relación a 2001 y alcanzó un déficit de sólo \$192 millones. En términos del PIB esta mejora fue de 1,5 p.p. del producto ya que el resultado primario provincial exhibió un déficit de 1,6% del PIB durante 2001. La retracción del déficit primario fue originada tanto por el aumento de los ingresos totales (principalmente por las mejoras en las regalías hidrocarburíferas y en los recursos tributarios propios) como por la disminución del gasto primario nominal en \$1.419 millones. Esta reducción estuvo concentrada en los gastos salariales (\$635 millones) y en las partidas destinadas a inversión pública (\$509 millones). La reducción del gasto primario nominal potenció el fuerte ajuste real del gasto provincial que cayó 2,2 p.p. del PIB en 2002 y alcanzó sólo 10,4% del PIB.



f) Un incremento en los indicadores de pobreza, que se produjo por el doble efecto del aumento en la tasa de desempleo -que alcanzó en octubre de 2002 al 17,8% (21,2% sin contabilizar el aumento en los planes sociales por la implementación del plan Jefas y Jefes de Hogar)- y por la caída de 24% en salario real (31% si se usa como deflactor los precios de la Canasta Básica utilizados para medir los indicadores de pobreza).

2.2. Dinámica durante el año

A pesar de la brusca contracción experimentada durante 2002, la dinámica a lo largo del año no fue homogénea. Resulta útil distinguir tres etapas bien diferenciadas. Durante el primer trimestre la situación macro se caracterizó por un marcado nivel de inestabilidad económica y financiera. En el segundo trimestre -y tal como se analizará en las próximas secciones-, el BCRA se abocó al diseño e implementación de una política monetaria activa destinada a apuntalar cierto grado de estabilidad financiera, observándose recién al finalizar este período los indicios de lo que serían algunos de los efectos positivos de ese conjunto de medidas. Así se llega a la segunda mitad del año con una singular estabilidad para las principales variables macroeconómicas como el tipo de cambio, la inflación y la tasa de interés que se profundizó hacia fines de 2002, así como la vuelta de los depósitos al sistema financiero.

Primera Etapa

Durante los primeros tres meses de 2002 el comportamiento de la economía continuó sujeto a los fuertes cambios institucionales que se sucedieron por entonces, algunos de ellos con origen a fines de 2001. Habiéndose declarado la cesación de pagos de la deuda pública, con el posterior colapso de la Convertibilidad, y luego de una breve experiencia con un sistema cambiario dual, el gobierno decidió implementar un régimen de flotación para la moneda doméstica. El contexto de fuerte incertidumbre reinante por entonces -que mantuvo la inclinación de los ahorristas a deshacerse de activos domésticos-, generó una fuerte presión sobre el mercado cambiario, llevando a una significativa depreciación del tipo de cambio nominal que cotizó a fines de marzo a \$2,9 por dólar.

Como consecuencia de la profunda devaluación del peso, la economía pasó bruscamente de una deflación de precios a una tasa positiva de inflación, que se aceleró a lo largo del primer trimestre en respuesta a la evolución del tipo de cambio. El IPC acumuló un incremento de 9,7% en el primer trimestre, impulsado principalmente por los precios de los bienes mientras los servicios se mantuvieron prácticamente sin variación. Asimismo la inflación mayorista mostró un aumento de 34,3%.

En este contexto, la actividad económica -medida por el PIB- registró en el primer trimestre la mayor contracción interanual desde el inicio de la recesión: el PIB cayó 16,3% entre enero y marzo con respecto a igual período de 2001 y en la medición desestacionalizada se contrajo 5,8% con respecto al PIB del cuarto trimestre de 2001. El consumo, las importaciones y la inversión registraron caídas interanuales de 20,1%, 57,4% y 45,4% respectivamente.

La contracción del gasto doméstico se reflejó en un importante superávit comercial y de cuenta corriente del balance de pagos que alcanzó a 11,5 p.p. y a 4,3 p.p. del PIB respectivamente y que financió parcialmente el egreso de capitales a través de la cuenta capital y financiera a pesar del financiamiento forzoso o basado en los atrasos producto de la cesación de pagos de la deuda. La caída en los ingresos tributarios acompañó la contracción de la actividad económica del primer trimestre de 2002. Como consecuencia el SPNF registró un déficit operati-



vo (sin privatizaciones) del 4,2% del PIB que se explicó por una caída mayor en los ingresos que en los gastos primarios.

Segunda Etapa

En el segundo trimestre, el accionar del BCRA fue decisivo en la estabilización de las variables macroeconómicas. La recuperada posibilidad de instrumentar una política monetaria activa -a partir de las modificaciones que a nivel legislativo se impulsaron al comienzo del año- implicó un cambio de relevancia en el accionar de esta entidad que resultó fundamental para comprender la evolución de las diferentes variables económicas y financieras a lo largo del año. Desde mediados de marzo se habían comenzado a licitar Letras del Banco Central (LEBAC), con el objetivo de establecer una tasa de referencia y de controlar la oferta monetaria en un momento de fuerte expansión debido a las necesidades de asistencia al sistema financiero. La utilización de este instrumento se complementó con una política de intervención en el mercado de divisas que evitaba el impacto pleno sobre el tipo de cambio, mediante la venta de reservas internacionales. Adicionalmente, se reforzaron los controles a los movimientos de capitales, lo que contribuyó a la estabilización del mercado cambiario.

No obstante la serie de medidas adoptadas, el tipo de cambio nominal continuó su tendencia alcista pasando de un promedio de \$2,9 por dólar en abril a \$3,6 por dólar en junio, y la inflación -medida por el IPC- aumentó casi el doble que en el primer trimestre. Esta evolución estuvo acompañada de un fuerte aumento en las tasas de interés: la tasa nominal anual de las LEBAC en pesos a 14 días llegó a 107,1%.

A pesar de esta dinámica, el PIB mostró luego de seis trimestres consecutivos de caída, un aumento trimestral de 0,9% en términos desestacionalizados. Nuevamente la cuenta corriente del balance de pagos reflejó la fuerte contracción registrada en el gasto doméstico y la cuenta capital continuó mostrando una importante salida de capitales con la consecuente caída en el nivel de reservas.

En el plano fiscal, la recaudación tributaria desaceleró su caída interanual en términos nominales (-3,8%), debido a la puesta en marcha de las retenciones a las exportaciones, aunque se acentuó el descenso real de los ingresos tributarios (-22,3%) como consecuencia de la inflación. De esta forma, el SPNF obtuvo un resultado primario de 0,4 p.p. del PIB que luego del pago de intereses se tradujo en un resultado financiero deficitario de -0,3 p.p. del producto. Igual que en el primer trimestre, el déficit se financió con adelantos y redistribución de utilidades del BCRA y con emisión de LECOP.

Tercera Etapa

A partir del segundo semestre se observó una notoria normalización en las principales variables financieras y una incipiente reversión de la fase negativa del ciclo que se consolidó durante el cuarto trimestre de 2002.

En la segunda mitad del año la política de intervención en el mercado de divisas y el control de cambios del BCRA, junto con el mayor desarrollo del mercado de LEBAC, contribuyeron a la estabilización del tipo de cambio y a incrementar las

reservas internacionales, que crecieron desde mediados de julio. Como consecuencia directa de estos resultados positivos, la inflación continuó desacelerándose y la tasa de interés tanto nominal como real mostró una importante tendencia a la baja. Ni siquiera las sucesivas postergaciones para cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) opacaron esta recuperación en la confianza que se reflejó en un lento pero continuo aumento en los depósitos del sector privado, y en una apreciación real de la moneda que se acentuó hacia el último trimestre del año.

Los resultados obtenidos en materia de política monetaria y cambiaria repercutieron positivamente sobre el sector real de la economía. En términos desestacionalizados el PIB volvió a crecer en el tercer y cuarto trimestre del año, 0,6% y 1,2% respectivamente, acumulando un aumento de 2,6% desde los mínimos alcanzados en el primer trimestre de 2002. En el cuarto trimestre, a diferencia de lo registrado en los dos trimestres previos, cuando las exportaciones netas explicaron la tenue recuperación, el consumo y la inversión impulsaron la mejora del nivel de actividad.

Uno de los hechos más destacados fue la desaceleración de la salida de capitales iniciada a mediados de 2002. El déficit de la cuenta financiera del balance de pagos cayó de casi 8 p.p. del PIB en el primer semestre a 2,9 p.p. en el tercer trimestre y a 0,8 p.p. en el cuarto. La dinámica del sector privado contribuyó con la menor salida de capitales con una reducción de 4,5 p.p. del PIB en el segundo semestre. En consecuencia, se registró una pequeña caída en el nivel de reservas internacionales.

A medida que se consolidaba la recuperación de la actividad económica y la estabilización de las variables financieras, las finanzas públicas profundizaron la recuperación iniciada en el segundo trimestre del año. El superávit primario del gobierno nacional (en base caja) alcanzó \$1.911 millones en el último trimestre (0,6% del PIB), cifra que representa 85% del superávit primario total de 2002. La consolidación de las cuentas públicas estuvo originada, en mayor medida, por la buena performance de la recaudación tributaria impulsada por los ingresos adicionales que aportaron las retenciones sobre las exportaciones y el crecimiento de la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a las Ganancias. El incremento de los ingresos fue en parte compensado por el aumento del gasto primario originado principalmente por un mayor gasto social y por el incremento en las transferencias automáticas que están asociadas a la recaudación tributaria nacional.

Finalmente, la incipiente recuperación económica se vio reflejada, aunque de manera muy tenue, en las cifras sociales. Por un lado la tasa de desempleo que había alcanzado su pico en mayo de 2002 con un nivel de 21,5% se redujo a 17,8% en octubre, principalmente debido a la implementación de los planes para Jefes y Jefas de Hogar.

2.3. Resultado del mercado cambiario

El superávit cambiario⁹ registrado en el año fue de US\$ 2.161 millones, explicado por un saldo favorable de US\$ 8.745 millones en las operaciones corrientes y un déficit de US\$ 6.554 millones en las operaciones de cambios por capitales. Sin em-



bargo, este resultado tuvo un comportamiento heterogéneo a lo largo de 2002.

Los primeros seis meses del año se caracterizaron por resultados negativos en el mercado de cambios, finalizando el período con un déficit cambiario de US\$ 542 millones. Sin embargo, en la segunda parte del año se registró un superávit cambiario de US\$ 2.701 millones, con un promedio mensual de aproximadamente US\$ 450 millones.

El superávit por operaciones cambiarias de la cuenta corriente del balance de pagos¹⁰ se explica básicamente por el saldo de transacciones en divisas por mercancías, que ascendió a US\$ 10.344 millones en 2002, como reflejo del fuerte excedente

Resultado del mercado cambiario (2002)

En millones de dólares

	Cobro de export.	Pago de import.	Servicios netos	Renta neta	Capital neto	Otros netos	Total
Ene.	373	-35	-4	-14	193	1	513
Feb.	886	-402	-62	-38	-215	11	179
Mar.	1.544	1.019	-65	-80	-1.084	13	-691
Abr.	1.315	-716	-39	-73	-745	12	-247
May.	2.121	-1.032	-174	-127	-1.025	30	-207
Jun.	1.807	-792	-78	-68	-972	14	-89
Jul.	2.158	-891	-112	-124	-923	20	128
Ago.	1.875	-806	-103	-57	-480	36	465
Sep.	1.691	-798	-76	-33	.508	19	295
Oct.	1.864	-825	-66	-138	-256	21	600
Nov.	1.727	-729	-71	-97	-276	19	573
Dic.	1.794	-766	-34	-106	-263	15	640
Total	19.156	-8.812	-885	-954	-6.554	210	2.161

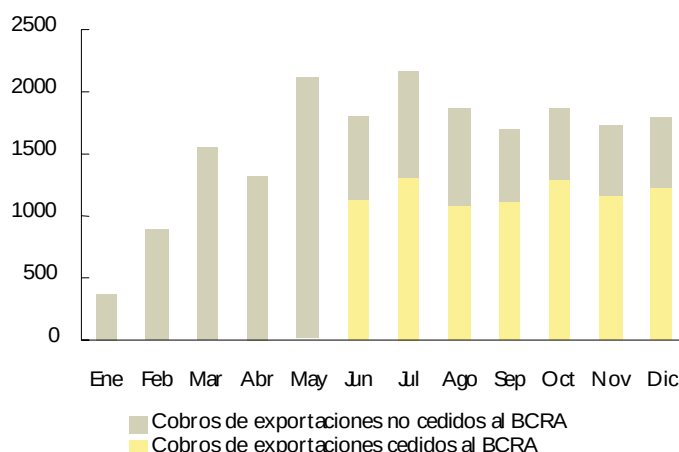
comercial. Este saldo se vio compensado en parte por los déficit registrados en las cuentas servicios (US\$ 885 millones) y rentas (US\$ 954 millones). Cabe aclarar que la diferencia entre el resultado del balance comercial publicado por el INDEC (US\$ 16.720 millones) y el registrado en el mercado cambiario (US\$ 10.344 millones), se relaciona principalmente con el ingreso parcial de divisas por parte de los exportadores de hidrocarburos y minerales y otras cuestiones que serán detalladas al final de esta sección.

Con respecto a los cobros de exportaciones, a partir de junio de 2002 se dispuso la obligación de ceder al BCRA las divisas liquidadas por anticipos y prefinanciaciones de exportaciones y por aquellas operaciones de exportación que superaban un monto determinado¹¹. Así, en el período junio-diciembre, el BCRA absorbió mensualmente alrededor del 65% de las divisas provenientes de cobros de exportaciones, promediando una absorción de US\$ 1.188 millones mensuales y acumulando un total de US\$ 8.318 millones de los US\$ 12.917 millones que fueron liquidados en el conjunto de los siete meses.

Las rentas registraron un déficit de US\$ 950 millones en el año, en tanto la cancelación neta de intereses por alrededor de US\$ 1.000 millones fue compensada en parte por un flujo por utilidades y dividendos de US\$ 60 millones. Al interpretar es-

Cobro de exportaciones

mill. de US\$



tas cifras hay que considerar que el pago de intereses financieros con acreedores no privilegiados (entre fines de marzo y fin de año) y el pago de utilidades y dividendos durante todo el año, requerían la conformidad previa del BCRA. Los pagos de intereses rondaron los US\$ 1.100 millones, de los cuales unos US\$ 750 millones correspondieron a autorizaciones otorgadas por el BCRA y el resto a operaciones comerciales u operaciones con acreedores privilegiados (organismos internacionales, agencias oficiales de crédito, etc.).

En cuanto a las operaciones cambiarias por capitales, el déficit de US\$ 6.554 millones está explicado principalmente por la formación neta de activos externos por parte del sector privado no financiero, que desde el inicio de las operaciones del Mercado Único y Libre de Cambios (11 de febrero de 2002) hasta diciembre ascendió a US\$ 7.400 millones, compensado por inversiones directas del orden de los US\$ 1.000 millones. El principal instrumento utilizado en la conformación de esos activos externos fue la compra neta de dólares billetes (91%), seguido por otras inversiones netas en el exterior que incluyen la constitución de depósitos y otras inversiones de portafolio en el exterior (7%) y, en tercer término, por las inversiones directas de residentes en el exterior (2%).

Desde fines de marzo hasta mediados de diciembre, para evitar las distorsiones entre el mercado minorista y mayorista, se estableció el régimen de compra y venta de dólares estadounidenses por orden y cuenta del BCRA. Tomando el período

9. Incluye las operaciones concertadas en el mercado oficial y en el mercado libre de cambios en enero de 2002 y en el mercado único y libre de cambios a partir de febrero de 2002 inclusive. Datos provisorios sujetos a revisión. Para mayor información acerca de la participación del BCRA en el mercado de cambios, consultar la sección VI.2 del presente Informe.

10. Comprende las operaciones cambiarias en concepto de compra y venta de mercancías, cobros y pagos de servicios con el exterior, y cobros o pagos de rentas con el exterior (intereses, remuneraciones, utilidades y dividendos).

11. La Comunicación "A" 3619 del 31 de mayo de 2002 estableció la obligación de liquidación en el BCRA de las divisas provenientes de operaciones de exportación superiores a US\$ 1 millón. Posteriormente, dicho monto fue reducido a US\$ 500.000 (Comunicación "A" 3638 del 18 de junio) y US\$ 200.000 (Comunicación "A" 3711, del 3 de septiembre). Actualmente dicha Comunicación se encuentra sin efecto (Comunicación "A" 3944 del 6 de mayo de 2003).



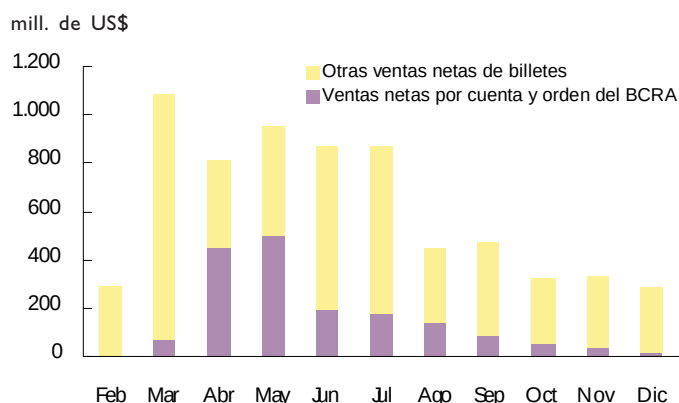
Formación neta de activos externos (2002)

En millones de dólares

	Billetes	Inversiones directas de argentinos en el exterior	Otras inversiones de argentinos en el exterior	Total
Feb.	286	27	40	353
Mar.	1.083	24	103	1.209
Abr.	809	8	-9	809
May.	953	31	108	1.091
Jun.	866	4	103	973
Jul.	873	4	126	1.002
Ago.	447	1	136	585
Sep.	469	2	38	508
Oct.	322	6	-51	277
Nov.	331	21	-28	324
Dic.	291	1	-22	271
Total	6.730	128	545	7.403

completo de duración de este régimen, se volcaron, en forma neta, billetes al mercado minorista por aproximadamente US\$ 1.700 millones, cubriendo alrededor de una cuarta parte de la demanda neta de billetes del período¹².

Ventas netas de billetes



2.3.1. Diferencia entre el balance del comercio exterior de bienes del INDEC y el balance comercial por las transacciones en el mercado de cambios

La diferencia entre resultado del balance comercial publicado por el INDEC (US\$ 16.720 millones) y el registrado en el mercado cambiario (US\$ 10.344 millones) para 2002, se relaciona principalmente con el ingreso parcial de divisas por parte de los exportadores de hidrocarburos y minerales¹³. Otras diferencias se deben a que el INDEC publica las importaciones de bienes en valor CIF (costo y flete), en tanto que en el mercado los pagos de importaciones son en términos FOB (registrándose los fletes en la cuenta servicios), además de la variación del crédito de los importadores y otras diferencias en los cobros por exportaciones.

La principal discrepancia se encuentra por el lado de las exportaciones, donde se observa que en 2002, mientras los co-

bros registrados por las estadísticas cambiarias ascienden a US\$ 19.156 millones, las exportaciones publicadas por el INDEC alcanzan los US\$ 25.709 millones. Los factores que explican que el ingreso de divisas se ubique en US\$ 6.750 millones por debajo de las exportaciones embarcadas son los siguientes:

- El ingreso parcial o falta de ingreso de las exportaciones de hidrocarburos y minerales fue estimado en alrededor de US\$ 3.500 millones, nivel que representa 53% de la diferencia. Estas operaciones abarcan 70% de las ventas externas de petróleo y derivados y 100% de las exportaciones de Minería.
- Exportaciones que figuran en las estadísticas del INDEC y que no implican una venta comercial, por lo que en la normativa cambiaria están exentas del seguimiento del ingreso de las divisas y las exportaciones al exterior del área aduanera especial de la Ley 19.640, que estuvieron exentas del seguimiento hasta el 21 de noviembre del año analizado. El conjunto de estas exportaciones sumaron US\$ 870 millones, lo que implica 13% de la brecha.
- Cancelación neta de deuda externa por aproximadamente US\$ 1.000 millones (15%), explicados por las aplicaciones de cobros de exportaciones a la disminución neta de anticipos y prefinanciaciones por US\$ 800 millones y a la cancelación de préstamos estructurados por alrededor de US\$ 200 millones.
- Los embarques no liquidados ("Incumplidos") por los exportadores en los plazos establecidos por la Secretaría de Industria, Comercio y Minería totalizaron alrededor de US\$ 960 millones, representando 15% de la diferencia.
- El aumento neto del crédito comercial de los exportadores fue estimado en algo menos de US\$ 250 millones, lo que explica el restante 4% de la diferencia.

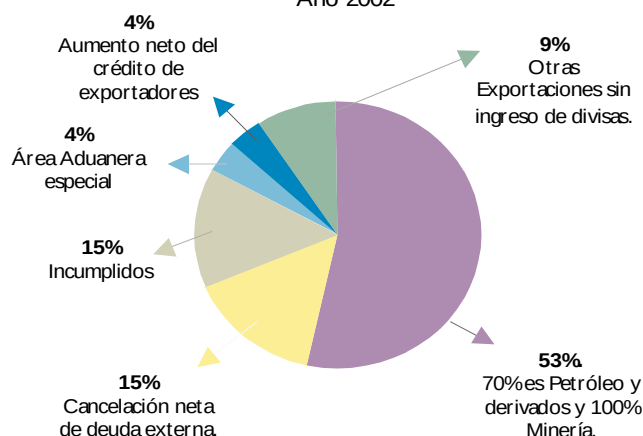
12. En la sección VI.2 se analiza la intervención total (tanto mayorista como minorista) del BCRA en el mercado de cambios.

13. Se trata de las exportaciones de bienes incluidas en los Decretos 2703/2002 (hidrocarburos) y 417/2003 (minería) del Poder Ejecutivo, las que detentan un tratamiento especial en lo que refiere al ingreso de sus divisas. Aunque el Decreto 2703/2002 resulta de aplicación para los embarques con vencimiento a partir del 1 de enero de 2003, las empresas que no han completado el ingreso total de la divisas han presentado acciones judiciales argumentando que se encontraban alcanzadas por la excepción de ingreso del 70% de las divisas dispuesta por el Decreto 1589/89.



Explicación de la diferencia entre exportaciones FOB y cobros

Año 2002



3. El mercado de capitales

Igual que en 2001, a largo de 2002 la evolución del mercado de capitales doméstico se vio condicionada por factores de carácter local. El marcado aislamiento con respecto a los mercados internacionales fue consecuencia directa de la cesación de pagos de la deuda pública y privada, la depreciación del peso y los controles impuestos a la salida de capitales. En ese contexto, el comportamiento del mercado local estuvo influenciado por la evolución de las negociaciones con el FMI, los avances graduales en el proceso de reordenamiento del sistema financiero y las señales provenientes de la economía real, siendo además de capital importancia para entender las decisiones de cartera de los agentes económicos la influencia de los incentivos generados por los diversos cambios normativos implementados.

3.1. Evolución general de los mercados

Hacia fines de 2001 la creciente percepción de las complicaciones enfrentadas por el Gobierno Nacional para honrar sus deudas y las consiguientes expectativas con respecto a la vigencia del régimen de Convertibilidad, se tradujeron en una crisis de confianza que forzó al gobierno a establecer un esquema de restricciones al retiro de fondos de las entidades bancarias ("corralito"). A partir de entonces, el anuncio de la cesación temporaria de los pagos de la deuda pública nacional y el abandono del régimen monetario y financiero vigente desde principios de la década anterior configuraron un traumático cambio estructural que marcaron el comienzo de 2002 como un período de alta inestabilidad y fuerte incertidumbre.

Dados los controles impuestos a la salida de capitales, el impacto de la cesación de pagos sobre la calidad de los títulos de deuda y la desconfianza del público hacia el sistema bancario como consecuencia de la crisis bancaria, la pesificación y la reprogramación de depósitos, se haría evidente la falta de alternativas de inversión con un adecuado perfil de rendimiento - riesgo. Esto se convirtió en un serio problema cuando, con posterioridad a la reprogramación de depósitos, las sucesivas desprogramaciones y la proliferación de amparos judiciales determinaron la liberación de una masa importante de saldos no transaccionales. Ante la falta de alternativas de inversión

confiables, estos saldos presionaban sobre la demanda de divisas, aumentando el esfuerzo de esterilización por parte del BCRA mientras disminuían sus reservas internacionales y se elevaba el tipo de cambio de intervención. De esta manera el primer semestre del año estuvo marcado por una significativa depreciación de la moneda y un repunte de las expectativas de inflación que provocaron el deterioro de la demanda de activos locales.

Indicadores del Mercado de Capitales

Datos a fin de período en pesos corrientes

	I'02	II'02	III'02	IV'02
Acciones				
Número de compañías	116	115	114	114
Capitalización de Mercado (mill. de \$)	385.240	399.387	343.682	348.055
Volumen Negociado (mill. de \$)	1.312	815	835	1.191
Merval (índice)	403	303	381	506
Títulos y Bonos del Sector Público (mill. de \$)				
Valor Nominal	142.674	193.812	243.895	225.818
En moneda local	14.397	10.184	15.438	16.754
En moneda extranjera	128.277	183.629	228.457	209.064
Capitalización de Mercado				
En moneda local	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.
En moneda extranjera	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.
Volumen Negociado	3.352	18.857	25.111	13.101
Obligaciones Negociables				
Número de compañías	136	138	133	134
Capitalización de Mercado (mill. de \$)	9.176	10.847	9.436	8.430
Volumen Negociado (mill. de \$)	55	20	56	143
Entidades Financieras				
Activo (mill. de \$)	172.491	188.767	195.408	187.630
Fondos Comunes de Inversión (2)				
Cantidad	321	356	346	367
Patrimonio Neto (mill. de \$)	2.453	2.278	2.365	2.603
Renta Variable	751	27	460	433
Renta Fija	300	322	290	286
Plazo Fijo y Dinero	1.211	1.152	1.347	1.623
Otros	191	277	268	261
Fondos de Pensión				
Número de Aportantes (en mill.)	2.706	2.859	2.971	3.027
Valor de la Cartera (en mill. de \$)	23.232	34.317	7.096	38.191
Acciones	3.311	2.908	2.897	2.532
Títulos Públicos	15.113	26.757	28.773	29.177
Plazos Fijos	1.573	733	1.246	989
Otros	3.235	3.919	4.180	5.493

(1) Corresponde a Obligaciones Negociables a lo largo del período.

(2) Los datos corresponden únicamente a los fondos inscritos en la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión.

Los volúmenes negociados corresponden a los montos operados a lo largo del año en la BCBA y el MAE. En el caso del MAE contienen Ventas Totales + Cartera Propia.

Fuente: Comisión Nacional de Valores, Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión, Superintendencia de AFJP, Ministerio de Economía, BCRA.



Esta situación se revirtió a principios del segundo semestre, cuando comenzarían a registrarse signos de una reversión en la tendencia negativa de los principales indicadores de la economía. Un rol fundamental jugó la estabilización del tipo de cambio y la desaceleración de la inflación en un contexto de demanda interna aún débil. En efecto, luego de un primer semestre de fuertes intervenciones del BCRA como oferente de divisas en el mercado cambiario, y dada la política complementaria cada vez más relevante de colocación de LEBAC en pesos con atractivos rendimientos, sumada a la puesta en vigencia de la obligación de las empresas exportadoras de ceder al BCRA las divisas obtenidas por la liquidación de exportaciones por montos superiores a US\$1 millón¹⁴, se consiguió frenar el cambio de portafolio hacia el dólar y la depreciación de la moneda doméstica. De esta manera, a partir de julio el BCRA comenzó a actuar como demandante neto en el mercado de divisas¹⁵. Este punto de inflexión permitió que durante el segundo semestre, con tasas de inflación mensuales menores a las esperadas y rendimientos aún altos, pudiese concretarse una gradual recomposición de la demanda por activos domésticos, con una mayor monetización y una recomposición parcial del stock de plazos fijos, que se tradujo en una descompresión de las necesidades de liquidez de las entidades y de la asistencia del BCRA.

Cabe aclarar que durante junio y julio se concretó el primer canje voluntario de depósitos reprogramados por bonos del Gobierno Nacional (BODEN). Posteriormente fue posible realizar un segundo canje optativo, canje que contemplaba la liberación en efectivo a partir de octubre de depósitos reprogramados con un saldo de hasta \$10.000. La estabilidad del tipo de cambio frente a esta liberación de fondos puede interpretarse como una clara señal del menor nerviosismo prevaleciente en los mercados. Hacia diciembre fue posible levantar las restricciones al retiro de fondos de cuentas a la vista, relajando a su vez los controles sobre el mercado cambiario.

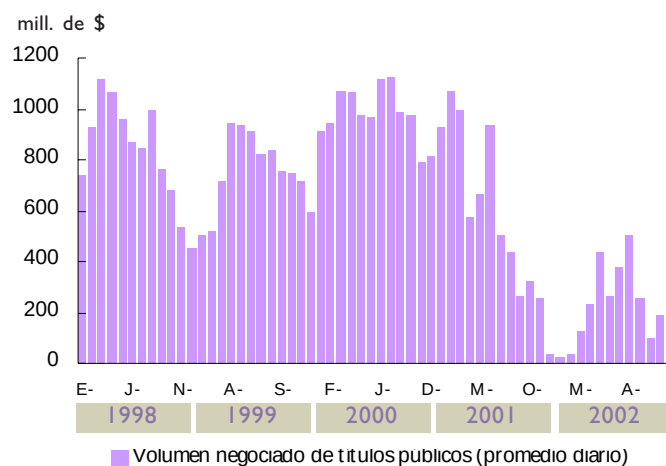
Como se analizará con mayor profundidad en esta sección y en el capítulo correspondiente a los Instrumentos de Política Monetaria del BCRA, estos progresos en torno al proceso de reordenamiento de las expectativas de los inversores estuvo apuntalado por el éxito de la emisión de LEBAC, en la medida en que estas letras -dada su liquidez y su bajo riesgo relativo- lograron ir afianzándose como instrumento de referencia, proveyendo al mercado de información con respecto a los rendimientos esperables en el corto plazo y contribuyendo así a reducir la incertidumbre.

3.2. Mercado de bonos y acciones

Con la cesación de pagos de la deuda soberana y la pesificación de los títulos emitidos bajo la órbita de la ley nacional, la cotización de los títulos públicos acentuó su derrumbe a fines de 2001. Esta tendencia claramente negativa se mantendría durante el primer semestre de 2002, recogiendo los efectos de la compleja coyuntura financiera local y la complicada relación con los organismos multilaterales de crédito¹⁶. Posteriormente y hasta fin de año este retroceso se atemperó, al registrarse cierta estabilidad en las deprimidas cotizaciones, a la espera de definiciones con respecto al cierre de un acuerdo con el FMI y la posterior reestructuración de la deuda pública.

En términos de volúmenes, a pesar de la cesación de pagos, el mercado secundario de títulos comenzó a recomponer parcialmente su nivel de actividad (desde niveles que, en dólares, resultan ínfimos comparados con los últimos años) a partir del segundo trimestre del año, como consecuencia de las diferen-

Evolución del mercado de títulos públicos



tes posibilidades existentes para el uso de estos valores durante buena parte del año. Entre estas posibilidades se aprobó el uso de títulos en default para el pago de impuestos nacionales¹⁷, posibilidad que fue restringida a partir de agosto por los decretos 1957/02 y 2243/02. Debe tenerse en cuenta además la posibilidad de comprar en la plaza local valores denominados en moneda extranjera pagándolos con moneda doméstica para venderlos posteriormente en el exterior a través de operaciones contra cable, aunque estas transacciones sólo podían llevarse a cabo a través de entidades con cuentas en el exterior. En el marco del esquema de restricciones a la salida de capitales, esta última posibilidad fue anulada a partir de septiembre a través de la Com. "A" 3726.

Adicionalmente, puede mencionarse el eventual efecto de la normativa que preveía el uso de títulos para cancelar deudas bancarias, considerándolos a su valor técnico, vigente hasta mayo de 2002¹⁸. Finalmente, los nuevos BODEN entregados en canje por los depósitos reprogramados podían ser utilizados para la

14. Com. "A" 3619. Las divisas eran cedidas a la autoridad monetaria según el tipo de cambio de referencia.

15. Considerando la suma de la compraventa mensual de divisas con motivo de intervención y las exportaciones netas mensuales cedidas al BCRA. Para más información ver el capítulo sobre Instrumentos de Política Monetaria del BCRA en este mismo Informe.

16. Si bien se comenta aquí la evolución del *spread* del EMBI, cabe aclarar que al estar este indicador basado en la cotización de bonos actualmente en *default* el mismo pierde relevancia como señal de la percepción del riesgo soberano.

17. Decretos 424/01, 1615/01, 979/01, 1005/01 y 1226/01.

18. Posibilidad introducida por el Decreto 1387/01 y la Com. "A" 3398 en noviembre de 2001, extendida luego hasta fines de marzo (Com. "A" 3494) y más tarde hasta el 15 de mayo de 2002, si bien no llegó a estar operativa. Con posterioridad permaneció entre los inversores cierta incertidumbre acerca del eventual restablecimiento de esta alternativa, lo que puede haber contribuido a que algunos bonos mantuviesen cierta liquidez. Cabe aclarar que la alternativa citada contemplaba a los deudores calificados en categoría menor a 3 sin deudas fiscales a septiembre de 2001, estando la aceptación de cancelaciones de deudores con calificaciones de 1 a 3 sujeta a conformidad del banco respectivo.



cancelación de deudas bancarias. Dado la vigencia acotada de la mayor parte de los mencionados incentivos para la compra y venta de títulos públicos, su influencia sobre la actividad del mercado se verifica al analizar los montos operados mensuales. Efectivamente, a partir de septiembre, cuando los incentivos de mayor relevancia ya no estaban vigentes, la actividad de este mercado se vio sensiblemente reducida.

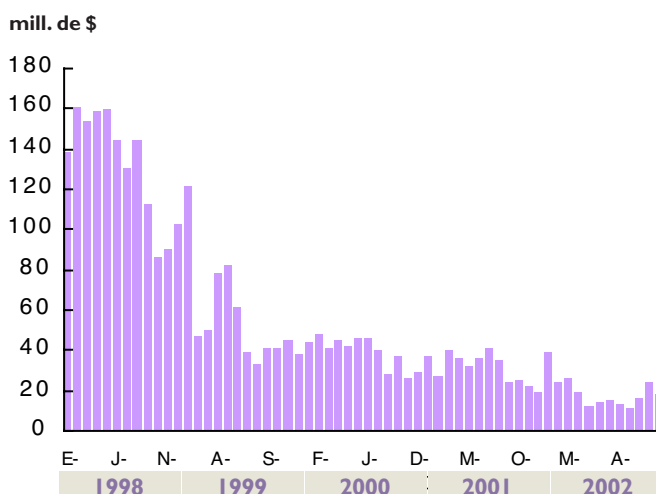
Con respecto a los nuevos títulos del Gobierno Nacional que no entraron en default, los BODEN, comenzaron a cotizar en la bolsa a fines de septiembre, aunque existieron transacciones para los BODEN 2005 y 2007 sólo a partir de octubre. Hasta fin de año la evolución de las cotizaciones de estos títulos fue bastante estable, con una tendencia levemente decreciente para aquellos en moneda extranjera (BODEN 2005 y 2012). Los BODEN 2005, 2007 y 2012 finalizaron el período con una paridad aproximada de 71%, 69% y 43% respectivamente.

A pesar de la alta volatilidad registrada, el mercado accionario estuvo caracterizado por un importante cambio de tendencia a lo largo de 2002, impulsado por factores de carácter doméstico, que hicieron que la bolsa local registre un comportamiento autónomo en relación con los mercados de valores extranjeros. En efecto, luego de registrar una marcada tendencia declinante hasta diciembre de 2001, el MERVAL comenzó ese mes a mostrar un comportamiento positivo (en términos nominales), dadas las expectativas de una eventual devaluación y al plantearse como alternativa frente a las restricciones al retiro de fondos de las entidades. Este fuerte impulso positivo prevaleció durante el primer mes de 2002, en tanto las modificaciones en el sistema financiero (incluyendo las restricciones a la salida de capitales), sumadas a las expectativas de alta inflación y las restricciones existentes para adquirir divisas incentivaban a los inversores a proteger el valor real de sus fondos posicionándose en activos de empresas locales con flujos de ingresos vinculados a precios internacionales¹⁹. Esto se reflejaría en el monto promedio operado, que fue en enero el mayor del año²⁰. Posteriormente, dada la fuerte depreciación de la moneda doméstica en el marco del esquema de flotación, el MERVAL registró una fuerte volatilidad hasta mediados de abril. Desde entonces y hasta mediados de junio -cuando este índice registraría su nivel mínimo para todo el año-, los altos

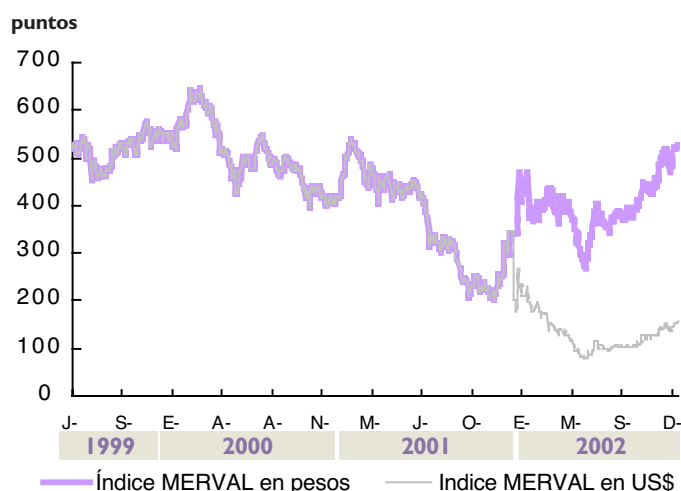
rendimientos en el mercado cambiario marcaron una fase de franco deterioro para la bolsa.

Finalmente, acompañando las mejoras relativas de los indicadores de la economía real y al resultar favorecido por diversos factores (como la estabilización gradual de las expectativas cambiarias, la tendencia decreciente de las tasas de corte de LEBAC, y la incertidumbre asociada a la reestructuración de la deuda soberana y del sistema bancario), desde fines del segundo trimestre y hasta fin de año este índice registro un aumento sostenido. Al mismo tiempo, los montos promedios transados de acciones registraron cierto repunte, si bien continuaron situándose muy por debajo de los niveles registrados con anterioridad a la crisis rusa (1998).

Monto operado de acciones



Evolución del mercado accionario



Hacia fin de año el MERVAL medido en pesos se encontraba en 525 puntos, 77% por encima del cierre del año anterior (considerando el monto nominal en pesos²¹). Pero si la comparación se realiza en montos nominales en dólares, ante el cambio en la cotización de la moneda doméstica, se registra una caída de 47%.

Si bien las alzas en las acciones fueron sumamente selectivas, resultando más favorecidos en el acumulado anual los valores de empresas vinculadas a la producción de bienes transables²², hacia fin de año comenzó a registrarse cierta recomposición en las acciones de empresas del sector financiero o del sector

19. Las condiciones antes descriptas también incentivaron la inversión en certificados de depósito de acciones de sociedades extranjeras u otros valores externos (CEDEAR), negociables en los mercados locales.

20. A raíz de la gran cantidad de feriados bancarios durante enero sólo se efectivizaron 14 ruedas bursátiles.

21. Si para analizar el cambio en términos reales se considera la serie en moneda constante de cierre, la misma muestra un aumento de 26% entre diciembre de 2001 y 2002 teniendo en cuenta para el cálculo del IPC. En cambio, si se utiliza a tales fines la evolución del IPIM, dada la marcada diferencia entre este índice y el IPC, se obtiene una caída de 18% entre puntas.

22. Por ejemplo, Solvay Indupa (industria electroquímica y petroquímica), Atanor (fabricación de productos químicos), Acindar (sidero-metalúrgica, fundición y venta de hierro y acero) y Siderar (promoción, construcción y explotación de plantas siderúrgicas, elaboración y comercialización de acero, hierro, materias primas y productos siderúrgicos).



servicios, cuya posición se había visto fuertemente deteriorada en los primeros meses de la devaluación.

3.3. Inversores Institucionales

A fines de diciembre de 2002 la suma de las inversiones de las Administradoras de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) y del patrimonio de los Fondos Comunes de Inversión (FCI) totalizaban \$ 40.794 millones. Y según la última información disponible, las compañías de seguros mantenían a septiembre inversiones por \$ 12.962 millones.

Debido a la pesificación y la indexación instrumentadas, la cartera de activos totales²³ de las AFJP ascendía a fines de 2002 a \$ 38.676 millones, mostrando un aumento anual de 86% en pesos²⁴, aunque si se las mide en dólares presentan una disminución de aproximadamente 45%. El incremento acumulado anual de casi \$ 18.000 millones se originó en su mayor parte (aproximadamente \$ 17.000 millones) en la rentabilidad computada, que se concentró en el primer semestre, cuando se instrumentó la pesificación y mientras se registraban los mayores índices de inflación, que afectaban positivamente al activo de las AFJP a partir del ajuste por CER. Los ingresos netos, por su parte, acumularon en el año poco más de \$ 900 millones, situándose muy por debajo del promedio de los últimos años (de \$ 3.000 millones) a raíz de la caída en la recaudación ingresada.

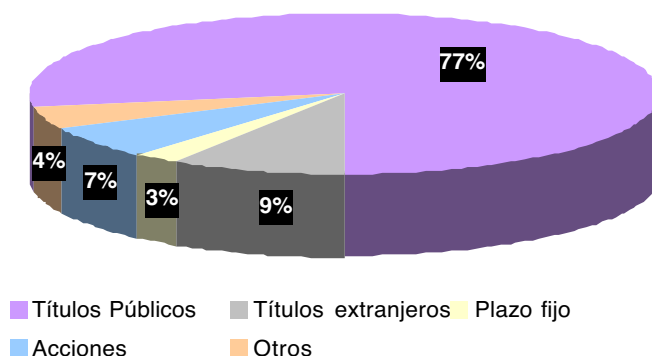
En la composición de cartera, como consecuencia de la reprogramación de los depósitos y el canje por títulos públicos, la participación de los títulos públicos²⁵ aumentó 8 p.p. entre diciembre de 2001 y diciembre de 2002 para terminar representando 77% de los activos de las AFJP. En el mismo período la participación de los plazos fijos sufrió una contracción de similar magnitud, finalizando en un nivel de participación de apenas 3%.

En las restantes categorías de activos, puede mencionarse el caso de los títulos extranjeros, que a raíz de la devaluación y posterior depreciación de la moneda local terminaron representando 9% de la cartera cuando un año atrás apenas alcanzaban a 2% de la misma. Las acciones, por el contrario, terminaron el año representando 7% del activo total, 3 p.p. por debajo de la participación que tenían a diciembre de 2001.

El patrimonio de los FCI a fines de 2002 alcanzaba los \$ 2.603 millones. En pesos²⁶ ese monto registró una caída nominal del 32% mientras que en dólares la caída asciende a 80%. La variación negativa del patrimonio neto de los FCI medido en pesos nominales está fuertemente influenciada por la caída en el patrimonio de los FCI de Plazo Fijo, patrimonio que a diciembre de 2002 ascendía a cerca de \$ 1.485 millones, casi 45% por debajo de su monto a diciembre del año anterior. Esta disminución, determinada por la profunda caída en el patrimonio de los FCI de plazo fijo en dólares, repercutió en la participación de los fondos de plazo fijo sobre el patrimonio total de los FCI, que pasó de 69% a 57%.

Composición de la cartera de las AFJP

Al 31 de diciembre de 2002



También los fondos de renta fija, los mixtos y los de dinero presentan, medidos en pesos corrientes, una caída anual a diciembre de 2002 de 42%, 13% y 31% respectivamente²⁷. Los fondos de renta variable, en cambio, finalizaron el año con un patrimonio cercano a los \$ 433 millones, mostrando un crecimiento de 80% con respecto al último mes del año anterior y elevando su participación en el total del patrimonio de los FCI en 10 p.p. hasta alcanzar el 17%.

Por último, las inversiones registradas por las compañías de seguros a fines de diciembre de 2002 implicaban un crecimiento nominal en pesos de 57% en comparación con aquellas computadas en septiembre del año anterior²⁸. Aunque si se considera el valor en dólares, se observa una caída de 57%. La composición de la cartera a fines de 2002 muestra los efectos del canje de depósitos reprogramados por títulos públicos, en tanto se registra un crecimiento de la participación de los títulos públicos -que pasan de 51% en septiembre del año anterior a 65%- en forma conjunta con una caída en la porción atribuible a los plazos fijos, que pasan de 30% a 16%. El resto de la cartera (diversificado en porcentajes relativamente pequeños de acciones, obligaciones negociables, fondos comunes, préstamos y otras inversiones) no muestra mayores cambios, exceptuando cierto incremento en la participación de las acciones y las obligaciones negociables.

23. Incluyendo disponibilidades.

24. Si se realiza la comparación en moneda homogénea utilizando a tal fin el IPC se obtiene un crecimiento real entre puntas del 32%. Si en cambio se utiliza el IPIM se computa una caída real del 15%.

25. Incluyendo títulos públicos nacionales, aquellos emitidos por entes estatales y títulos públicos provinciales.

26. La variación real anual resulta de -69% si el cálculo se realiza utilizando el IPIM y de -52% si se tiene en cuenta el IPC.

27. En el caso de los fondos de dinero, la caída se debió a la merma de los FCI en dólares, mientras que los fondos en pesos muestran un aumento nominal.



4. Principales desarrollos monetarios²⁹

El comportamiento de las principales variables monetarias durante el año estuvo signado por las modificaciones legales realizadas en los meses iniciales. El abandono del sistema de Convertibilidad (vigente durante la década de los '90) y la creación del mercado único y libre de cambios a comienzos del año, influyeron significativamente en la evolución de los indicadores monetarios. Adicionalmente, el BCRA recuperó la posibilidad de efectuar política monetaria activa, interviniendo tanto en operaciones con el sector público como con el sector privado.

4.1. Base monetaria amplia y reservas internacionales

Durante 2002, se verificó una expansión de la base monetaria amplia -definida como la sumatoria de los billetes y monedas en poder del público, de las reservas bancarias y de los títulos de deuda provinciales llamados cuasimonedas- cercana a los \$ 14.200 millones³⁰. Casi la mitad de ese incremento se registró durante el cuarto trimestre del año, particularmente en diciembre. En términos de la variación anual, por un lado, el circulante en poder del público aumentó poco más de \$7.400 millones.

Por otro lado, la considerable emisión de cuasimonedas -especialmente en el primer semestre de 2002- alcanzó un crecimiento próximo a los \$ 5.000 millones. Y, por último, la acumulación de reservas bancarias por más de \$1.800 millones -tanto en las cuentas corrientes en el BCRA como en forma de efectivo físico en las entidades financieras- completaron la explicación del crecimiento observado de la base monetaria amplia a lo largo del año.

La liquidación de divisas por exportaciones en el BCRA se consolidó como el principal factor de expansión de base monetaria amplia en 2002, registrando una suba levemente inferior a \$ 30.100 millones (US\$ 8.300 millones). Esta evolución se encontró fuertemente vinculada a los controles de capitales vigentes en el año. En este punto, cabe recordar que se estableció la obligatoriedad de liquidar en el BCRA los saldos generados por la venta de productos locales al exterior a partir de junio. Por su parte, la intervención de la autoridad mo-

netaria en el mercado de cambios³¹ resultó decisiva en el comportamiento de las variables monetarias. En el agregado anual, la intervención neta de la entidad rectora resultó contractiva en poco más de \$ 29.700 millones (US\$ 8.800 millones). Como consecuencia, el sector privado neto aportó una pequeña ampliación monetaria que rondó los \$ 400 millones.

Oferta y Demanda de Base Monetaria

Flujos en millones de pesos corrientes

	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	2002
I. Factores de expansión de la Base Monetaria Amplia					
a. Crédito Externo Neto	2.916	1.330	3.305	6.642	14.193
Sector Privado	-3.540	-10.088	-1.296	2.413	-12.510
Liquidación de Exportaciones	-2.686	-4.586	2.456	5.228	413
Intervención Cambiaria	0	4.147	12.768	13.163	30.078
Sector Público	-2.686	-8.733	-10.312	-7.935	-29.665
b. Crédito Interno Neto	-854	-5.502	-3.752	2.815	-12.923
Sector Público Nacional	6.455	11.418	4.601	4.229	26.703
Adelantos Transitorios	1.458	5.842	3.879	3.909	15.088
Anticipos de Utilidades	500	200	0	0	700
Otros (utilidades cta. del Gobierno Nacional)	350	460	300	3.792	4.902
Sector Financiero (asistencia a entidades)	608	5.182	3.579	116	9.485
LEBAC	2.817	4.931	670	-222	8.197
Emisión de cuasimonedas	-789	-1.111	-509	-2.698	
Otros	2.617	1.392	887	99	4.995
	-148	41	276	953	1.122
2. Base Monetaria Amplia					
a. Circulante en poder del Público	2.916	1.330	3.305	6.642	14.193
b. Reservas Bancarias	3.080	877	-116	3.567	7.408
Circulante en Bancos	-2.781	-940	2.534	2.977	1.790
Cuenta Corriente en el BCRA	-7	-162	225	378	434
c. Cuasimonedas	-2.774	-778	2.309	2.599	1.356
	2.617	1.392	887	99	4.995

Los efectos del sector privado no financiero en la evolución de base monetaria amplia fueron temporalmente asimétricos, verificándose una notable discrepancia entre semestres. Durante el primer semestre, el sector privado registró una compra neta de dólares cercana a los \$7.300 millones (US\$ 2.600 millones), mientras que en la segunda parte del año efectuó ventas próximas a \$ 7.700 millones (US\$ 2.200 millones). Por último, es importante destacar que el comportamiento de las variables monetarias en los dos periodos diferenciados representó, por un lado, el cambio de portafolio en detrimento de los activos en moneda local hacia activos denominados en moneda extranjera en la primera etapa del año y, por otro, una reversión parcial del mismo en los últimos seis meses.

Si bien el efecto de las operaciones internas del sector público produjo una ampliación monetaria cercana a los \$15.100 millones, esas operaciones fueron parcialmente compensadas por el accionar del sector público en el mercado de cambios, finalizando el año con un resultado neto de \$2.200 millones aproximadamente. Estas transacciones incluyeron el impacto expansivo del uso de la cuenta del Gobierno Nacional y de los anticipos de utilidades y adelantos transitorios al Tesoro, y los

28. La Superintendencia de Seguros de la Nación no presentó datos oficiales para diciembre de 2002. Si se realiza el cálculo con montos medidos en moneda de diciembre de 2002 según el IPIM la variación real resultante con respecto a septiembre de 2001 es negativa (-26%). Si en cambio el cambio real se computa tomando en consideración el IPC se obtiene un crecimiento de 12% entre septiembre de 2001 y diciembre de 2002.

29. Para una ampliación de los temas examinados en esta sección, referirse a la sección homónima del "Boletín Monetario y Financiero. Edición Anual - 2002".

30. Se aclara que, con el objetivo de obtener la variación de base monetaria de 2002, se excluyó de dicho flujo el incremento derivado del ajuste de valuación generado por la pesificación -a razón de 1,4 pesos por dólar- de las cuentas corrientes en dólares de las entidades financieras en el BCRA.

31. Cabe recordar aquí la existencia de restricciones impuestas al sector privado en materia de compra de divisas. Para mayor información acerca de la intervención del BCRA en el mercado de cambios, ver la sección VI.2 de este mismo Informe.



efectos contractivos de la cancelación de vencimientos de deuda pública con organismos internacionales de crédito.

Con respecto a las operaciones involucradas en la cancelación de vencimientos de deuda pública, tanto en los primeros tres trimestres de 2002 -cuando la efectivización de estos vencimientos, únicas obligaciones de deuda pública pagadas en el período, se realizó con contrapartida de la cuenta del Gobierno Nacional- como en el cuarto trimestre -cuando las operaciones se concretaron a través de anticipos de utilidades del BCRA al Gobierno Nacional-, no ejercieron influencia sobre la evolución de la base monetaria amplia.

En cambio el sector financiero, amenazado por la feroz salida de depósitos durante el primer semestre de 2002, demandó asistencia por iliquidez a la autoridad monetaria -con efectos sobre la base monetaria amplia- por un monto anual acumulado próximo a los \$8.200 millones. La expansión monetaria involucrada en estas operaciones fue relativamente alta en los primeros seis meses del año, decreciendo hacia el tercer trimestre y resultando negativa en los últimos tres meses del año -comportamiento derivado de cancelaciones netas-.

Por último, el BCRA concretó en el año una esterilización monetaria por intermedio de la colocación de Lebac por aproximadamente \$2.700 millones. Este instrumento de política monetaria se fue consolidando a lo largo de 2002 como una eficiente herramienta a la hora de intervenir en el mercado de dinero. El afianzamiento de las LEBAC, con volúmenes operados crecientes -en la medida en que aparecieron necesidades de esterilización-, se produjo a la par de la mejora en las condiciones de emisión lográndose disminuir las tasas de interés y alargar los plazos de vencimiento.

Durante los primeros meses de 2002, los efectos del sector privado -huída masiva de la moneda local- sumados a los del sector público -pago de vencimientos de deuda- redujeron fuertemente las reservas internacionales del BCRA. Este proceso se revirtió en el segundo semestre del año: luego de alcanzar un valor mínimo cercano a US\$ 8.800 millones (41% menor al monto existente a fines de 2001), a principios de agosto comenzó un lento pero sostenido proceso de recuperación de las reservas internacionales impulsado por una mayor confianza en la moneda local y el incremento de las exportaciones. Ambos factores superaron el impacto negativo asociados a los pagos del sector público. Desde entonces las reservas comenzaron a transitar una senda de continuo crecimiento finalizando diciembre de 2002 en US\$ 10.500 millones, 30% menor que el monto de reservas que había un año antes.

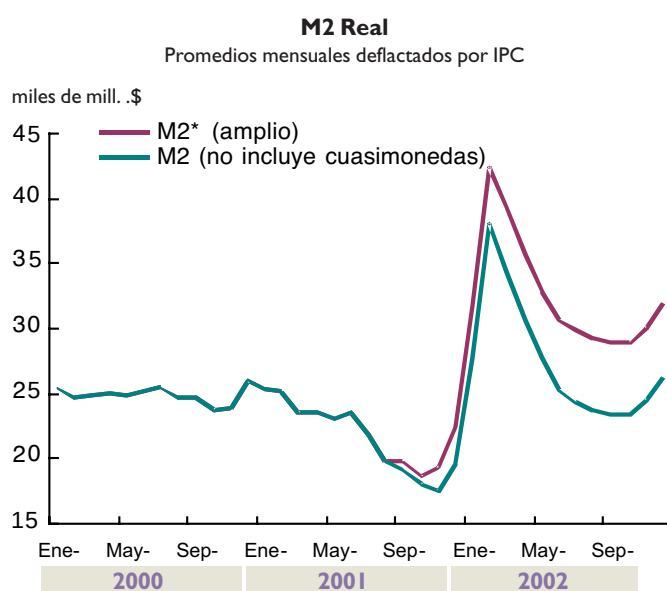
Luego del abandono del Régimen de Convertibilidad el 6 de enero de 2002 y de la instauración del mercado único y libre de cambios a partir del 8 de febrero siguiente, el peso comenzó una veloz depreciación hasta alcanzar un valor máximo hacia fines de junio de \$3,87 por dólar, equivalente a una depreciación de 74% respecto a la relación cambiaria vigente durante los años de la Ley de Convertibilidad. No obstante, en los últimos meses, la política de intervención de la autoridad monetaria -complementada con la política de colocación de Lebac- consiguió los objetivos planteados de controlar inicialmente el

tipo de cambio en niveles compatibles con escenarios de baja inflación. Se logró además obtener divisas en el mercado y reducir la volatilidad de su precio. Por lo tanto y en sintonía con el comportamiento de las reservas internacionales del BCRA, el tipo de cambio se mostró estable y con leves mejoras hacia los últimos meses de 2002, finalizando el año en \$3,36 por dólar, que significó una caída final de 70% en su poder de compra de dólares.

4.2. Agregados monetarios

Los principales agregados monetarios de la economía local estuvieron fuertemente influenciados por los avatares legales y regulatorios que caracterizaron sobre todo los primeros meses de 2002. Los medios de pago del sector privado, representados por intermedio del M2 amplio (definido como la sumatoria de billetes y monedas en poder del público, cuasimonedas y depósitos en caja de ahorros y cuenta corriente en pesos del sector privado no financiero) crecieron en \$ 22.100 millones en el año (101%), mientras que en términos reales -utilizando como deflactor el IPC- el aumento fue de \$ 9.500 millones (43%).

Al aumento de los billetes y monedas en poder del público y de las cuasimonedas en circulación -como consecuencia directa de los considerables aunque decrecientes³² déficit fiscales provinciales-, se adicionó una substancial suba de casi \$ 9.700 millones en los depósitos a la vista en pesos -caja de ahorros y cuenta corriente- del sector privado no financiero local. El comportamiento de esta variable estuvo signada en el primer trimestre por los efectos de la pesificación y de las diversas alternativas de desprogramación de depósitos³³. Durante el segundo y parte del tercer trimestre, estuvo marcada por la salida de los depósitos considerados como ahorro, colocaciones a



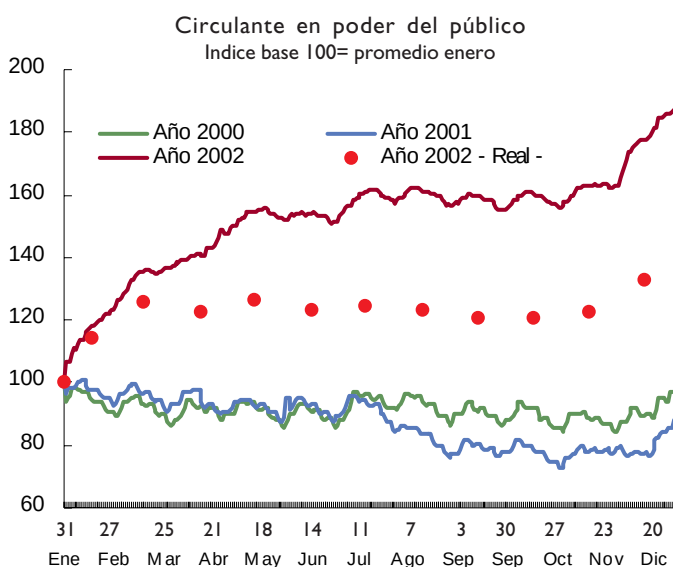
32. El monto de cuasimonedas emitido durante el primer semestre de 2002 representó el 80% del total colocado en el año.

33. Durante ese período, la velocidad de desprogramación fue mayor a la del retiro de depósitos a la vista, produciéndose un crecimiento en el saldo de estas últimas.



plazo fijo inicialmente reprogramadas y luego desprogramadas³⁴, "mezclados" con las colocaciones a la vista, en tanto que en el cuarto trimestre se comenzó a consolidar una lenta recuperación. En términos de la composición del M2 amplio, el incremento de las cuasimonedas llevó a incrementar su participación en el agregado monetario en 5 p.p., concluyendo 2002 en 18%.

El efectivo en poder del público continuó mostrando un incremento en la demanda de pesos que no se había observado en períodos anteriores. Medido en términos reales -deflactado por el IPC-, la cantidad de dinero en circulación promedio en 2002 fue 12 p.p. superior al promedio del año 2000 y 22 p.p. mayor al promedio de 2001.



Factores de diversa índole estuvieron reflejados en la variación del comportamiento de los individuos. Uno de los principales elementos en juego, fue el riesgo implícito percibido por los agentes económicos en las colocaciones bancarias, en la medida en que ese riesgo no fue compensado por la tasa de interés ofrecida en el sistema. Además, especialmente en el último trimestre del año, factores estacionales sumados al aumento diario de oferta de divisas -acompañado por la continua apreciación del peso- desalentó la tenencia de dólares como inversión alternativa en pos de la tenencia de moneda local en efectivo.

Durante 2002 tanto la evolución de los depósitos como de la economía en general, estuvo determinada por las modificaciones en el marco legal vigente. Una de las consecuencias más notables de la crisis local fue la caída del saldo de depósitos totales³⁵ que, en el período analizado, alcanzó aproximadamente 16%³⁶. Las colocaciones del sector privado no financiero local evidenciaron una reducción superior, acumulando un descenso cercano a 20%, mientras que los depósitos del sector público mostraron un crecimiento anual de 72% aproximadamente.

Como marco general de análisis, se pueden identificar a lo largo del año dos etapas bien diferenciadas en cuanto al comportamiento de las colocaciones privadas. A comienzos de 2002, la marcha de los depósitos privados de residentes estuvo atada

a las restricciones legales establecidas el año anterior y a los cambios en el marco normativo que se sucedieron en ese período. Con respecto a este punto, se constituyó el cronograma de reprogramación de aquellos depósitos en moneda extranjera -a plazo fijo, en caja de ahorros y en cuenta corriente-, y adicionalmente, en el caso de las colocaciones a plazo fijo, de las imposiciones en moneda nacional. Siguiendo a la reprogramación, se realizó la conversión a pesos al tipo de cambio \$1,4 por dólar de los depósitos originalmente establecidos en moneda extranjera. En este contexto, se registró un persistente descenso de los depósitos privados del sistema hasta, aproximadamente, fines de julio. La finalización de esta primera etapa coincidió con la conclusión del Canje I de depósitos reprogramados por Bonos del Gobierno Nacional. Finalmente, días después de cerrado el canje, comenzó una incipiente vuelta de fondos de los individuos al sistema financiero, llevando a una recuperación del nivel de depósitos, conducta que fue consolidándose hacia fin de año.

Caracterizado por la abrupta pérdida de depósitos del sistema financiero, reflejo del marco de incertidumbre y de la huida generalizada de los activos locales, entre principios de enero y fines de julio se produjo una merma de las colocaciones del sector privado no financiero local de aproximadamente \$20.200 millones (26%). Considerando que parte de aquel monto fue retirado a través de la ejecución de medidas cautelares (alrededor de \$2.600 millones), se desprende que la velocidad de la salida de depósitos («goteo») mostró una cifra cercana a \$2.500 millones por mes. Ese elevado monto de «goteo» recogió el efecto de las filtraciones producidas en el esquema de reprogramación de depósitos, cuya consecuencia inicial fue el engrosamiento de las cuentas a la vista -lo que en la práctica constituyó un primer paso hacia su posterior extracción-.

Desde mediados de 2002, diversos elementos acompañaron al proceso de recuperación de los depósitos del sector privado no financiero. Por un lado factores de origen normativo contribuyeron a atemperar el efecto del «goteo» de depósitos privados sobre la liquidez de las entidades financieras. A fines de mayo, se dispuso que parte de las divisas ingresadas al país a través de operaciones de comercio exterior debían ser liquidadas y cedidas al BCRA.

Por otro lado, la significativa evolución negativa del cociente entre los depósitos a la vista transaccionales y el PIB en los primeros meses del año, redujo ese indicador a un nivel similar al observado históricamente, considerándose como un mínimo necesario para la continuidad del funcionamiento de la cadena de pagos.

34. Se refiere a los depósitos reprogramados que, luego, fueron colocados en cuentas a la vista, en términos generales, a través de las excepciones -mayores a 75 años, problemas de salud, etc.- enumeradas por la misma norma de reprogramación de depósitos.

35. La fuente de los datos utilizados, dado el tipo de análisis aquí presentado, es el Sistema Centralizado de Requerimientos Informativos (SisCen).

36. Con el objetivo de calcular esta variación se procedió a aislar los efectos de la devaluación y de la pesificación de principios de 2002, se consideró el ajuste por CER devengado, se valoraron los depósitos en dólares al tipo de cambio de mercado y se excluyeron aquellos depósitos canjeados por títulos públicos que, a la fecha, se encontraban contabilizados en el rubro "Otros depósitos" en los balances de las instituciones financieras.



Finalmente, en la mayor parte del segundo semestre, factores de origen coyuntural contribuyeron a la mejora de las imposiciones bancarias. Se consolidó la estabilidad en el tipo de cambio -considerándose al dólar como una alternativa de inversión a los depósitos por parte de los individuos con bajo acceso al mercado de capitales- y, como se verá más adelante, las elevadas tasas de interés tornaron cada vez más rentable las colocaciones a plazo fijo en detrimento de la compra-venta de divisas.

Como resultado de este comportamiento, a partir de agosto de 2002 comenzó un período de recuperación del nivel de colocaciones bancarias que se extendió hasta fin de año. En términos generales, el incremento de los depósitos en pesos del sector privado residente alcanzó los \$4.700 millones en ese lapso (8,5%), comandado por el crecimiento de las imposiciones a plazo fijo que aumentaron en poco más de \$9.800 millones (127%).

Siguiendo con los depósitos que evolucionaron favorablemente, la incipiente salida de la crisis interna -con mayores niveles de producción y, en consecuencia, con mayor demanda de medios de pago- ayudó al incremento de los saldos en cuentas corrientes por alrededor de \$1.900 millones (20%). Los efectos precedentes fueron parcialmente compensados por las desafectaciones de CEDRO, llegando a superar los \$6.500 millones-incluyendo lo devengado por CER. A su vez, las colocaciones en caja de ahorros disminuyeron en \$900 millones aproximadamente.

Evolución de los Depósitos al Sector Privado Residente

Flujos mensuales en millones de pesos corrientes

	Ago. 2002	Sep. 2002	Oct. 2002	Nov. 2002	Dic. 2002	Etapas de recuperación
En pesos	1.482	1.683	964	999	-442	4.686
Caja de ahorro	-248	-327	-58	119	-391	-905
Cuenta Corriente	160	555	106	770	327	1.918
Otros	-151	290	-196	483	-25	402
Plazo fijo	1.862	2.250	3.100	1.567	1.035	9.814
CEDRO (por CER)	-141	-1.084	-1.989	-1.941	-1.387	-6.543
En dólares (en USD)	-6	23	54	38	23	132

Fuente: Sistema Centralizado de Requerimientos Informativos.

En términos del reordenamiento del sistema financiero, el esfuerzo conjunto tanto del PEN como del BCRA durante 2002, se focalizó en el diseño de numerosas alternativas ofrecidas a los ahorristas para acelerar la devolución de las colocaciones "atrapadas" en los bancos. Se plantearon dos propuestas de canje de depósitos reprogramados por títulos públicos: una de devolución anticipada parcial de depósitos en el "corralón" y otra de liberación total del "corralito".

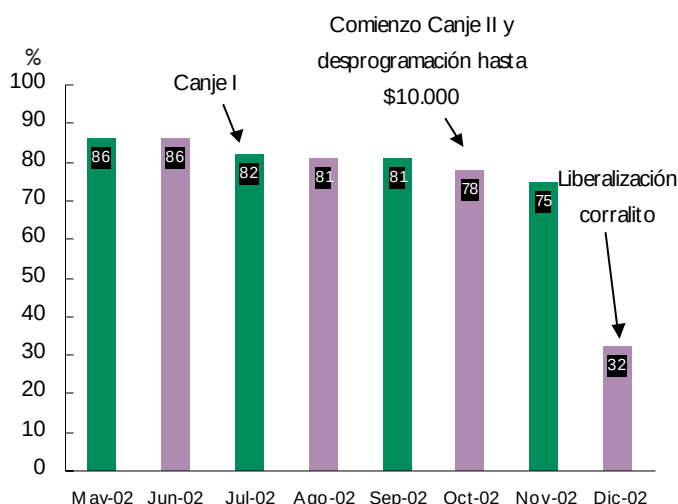
Como consecuencia de esas medidas, la participación de los depósitos residuales ("corralito" más "corralón") en el total de depósitos del sistema financiero se redujo significativamente en los últimos 7 meses de 2002. Si a fines de mayo los depósitos residuales representaban 86% de los depósitos totales, a fin de año ese porcentaje había descendido 54 p.p. hasta ubicarse en solo 32%. De esa caída, 20 p.p. se explican por la disminución

del saldo de depósitos reprogramados (entre mayo y diciembre cayeron 43%), y los 34 p.p. restantes por el descenso de las colocaciones en el "corralito" y su posterior eliminación a principio de diciembre.

Por último, cabe remarcar que el impacto de la alta reinversión de los ahorristas "acorralados" en colocaciones del segmento "libre", ayudó a la sistemática reducción del ratio observado.

Con un comportamiento de características cualitativas similares a la evolución de las colocaciones y al resto de las variables económicas locales, el saldo de los préstamos³⁷ al sector privado no financiero en pesos se redujo 38%³⁸ en 2002. Nuevamente, las variaciones en el marco legal, el contexto de incertidumbre generalizada y la tendencia decreciente del nivel de actividad económica -interactuando, para reducir tanto la demanda como la oferta de préstamos- podrían mencionarse entre las principales causas del extraordinario retroceso en el saldo de las líneas financieras otorgadas al sector privado.

(Corralito + Corralón) / Depósitos Totales
Sector Privado no financiero en \$ - Incluye actualización por CER



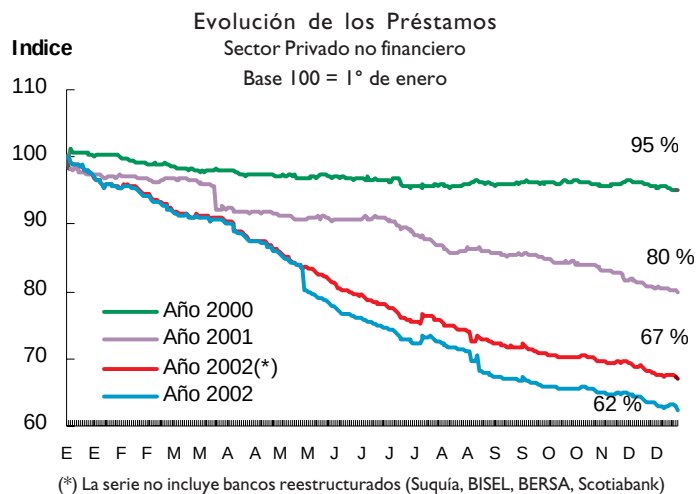
El proceso recesivo de los últimos años -comenzando fundamentalmente con la crisis rusa- se reflejó significativamente en la evolución de los préstamos bancarios del sector privado no financiero. En 2000, la caída acumulada a fin de año resultó de 5%, mientras que la misma cifra para el año siguiente alcanzó una disminución de 20%. Sin embargo, durante el primer semestre de 2001 las líneas de préstamos privados se comporta-

37. Ídem nota número "6".

38. Las cifras mencionadas en la sección "Agregados monetarios" sobre los saldos de préstamos al sector privado no financiero -sin incluir intereses ni ajustes por CER o CVS devengados- no están "corregidos" por aquellas variaciones derivadas de prácticas contables -como ser los préstamos clasificados irrecuperables dados de baja del balance-, como tampoco por aquellas que tienen como contrapartida la conformación de fideicomisos financieros. La fuente de los datos utilizados, dada el tipo de análisis aquí presentado, es el Sistema Centralizado de Requerimientos Informativos (SisCen). A los efectos de las comparaciones temporales, se trabajó con una serie en la que se eliminó el efecto de la depreciación de la moneda. En estos términos, sin ajustar por el efecto del tipo de cambio en los préstamos en moneda extranjera, la reducción anual registrada del saldo de los préstamos al sector privado no financiero -sin incluir intereses ni ajustes por CER o CVS devengados- alcanzó un 30%.

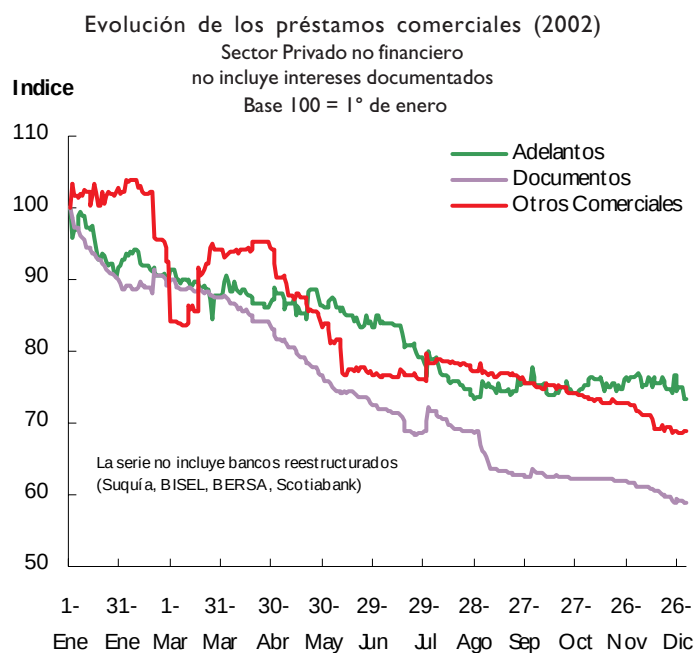


ron de manera similar a lo observado en 2000, lo que hace notar la aceleración de la caída de préstamos privados a medida que se acercó la crisis general desatada en los últimos meses de 2001.



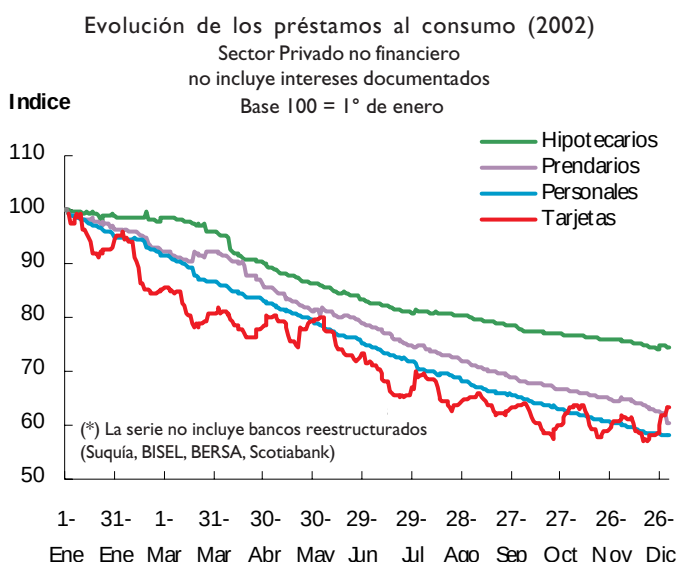
Consistente con la crisis local, la disminución del saldo de préstamos privados empeoró luego del primer trimestre de 2002. No sólo factores de oferta y demanda estuvieron vinculados con esa caída. La posibilidad de cancelar préstamos privados a través de depósitos reprogramados generó incentivo para la cancelación de las deudas con las entidades financieras.

Si no se considera la caída de los saldos de préstamos privados vinculados a las entidades cerradas en el año, la caída anual se reduce a 33%. Dentro de los préstamos privados, las líneas comerciales cayeron sensiblemente. Las líneas con garantías documentarias tuvieron la disminución más fuerte al caer 41% con respecto al saldo existente a principios de año. Aunque con movimientos dispares, las líneas en forma de adelantos y los otros préstamos comerciales cayeron 27% y 31% respectivamente. Las líneas de adelantos mostraron una reducción en su ritmo de caída desde fines de agosto, mientras que las restantes financiamientos comerciales redujeron su nivel de caída hacia esta última fecha.



Los préstamos privados destinados al consumo también mostraron una sistemática tendencia descendente en 2002. En simultáneo con el comportamiento de las empresas, la incertidumbre generada por la crisis local no sólo detuvo la inversión a largo plazo de los agentes económicos sino también sus decisiones de consumo. Esto se vio reflejado en la evolución de los préstamos a través de tarjetas de crédito que cayeron aproximadamente 37% en el año.

Los retrocesos registrados en otras líneas de consumo muestran un consistente orden según la madurez promedio de cada línea de préstamo. Las líneas personales para consumo y las financiamientos con garantía prendaria registraron fuertes contracciones, con caídas de 42% y 40% respectivamente. Los menos afectados relativamente fueron los préstamos con garantía hipotecaria -debido especialmente a su mayor madurez contractual en relación con las otras financiamientos-, que se redujeron 26%. Finalmente, con la volatilidad intra-mensual que las caracteriza, la caída del saldo de las líneas otorgadas a titulares de tarjetas de crédito tuvieron una desaceleración en los últimos meses del año.



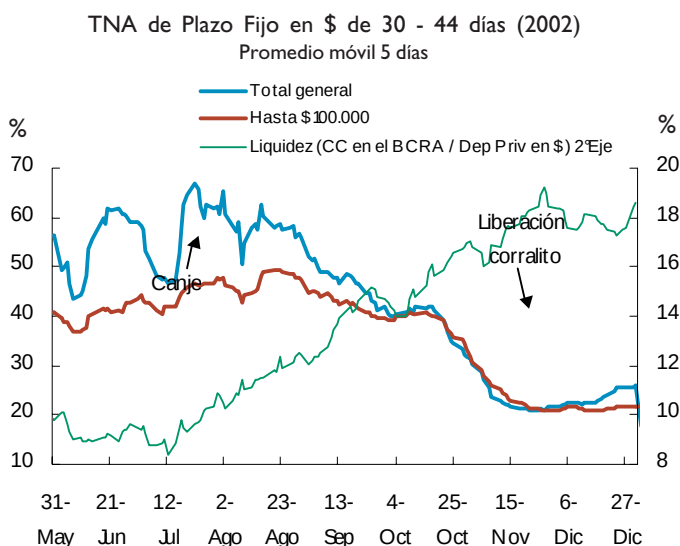
4.3 Tasas de interés

La evolución de las tasas de interés nominales en 2002 se correspondió, como el resto de las variables macroeconómicas, con los vaivenes de la crisis. En términos generales, evidenciaron valores extraordinariamente elevados en los primeros meses del año, para luego tomar una tendencia decreciente a partir de agosto. Esa tendencia se detectó tanto en las tasas de interés pasivas como en las activas -con contadas excepciones- y en los mercados de call y de Lebac. Como se explicó antes, a partir de fines de julio, la creciente confianza en el sistema financiero, la reducción en el tipo de cambio y las altas -aunque descendentes- tasas de interés pasivas, ayudaron a la recuperación de las colocaciones del sistema financiero y, con ello, a la disminución de las necesidades de liquidez que caracterizaron los primeros meses de 2002. Las tasas de interés nominales cobradas por préstamos también mostraron valores significativamente elevados durante el año, descendiendo a partir de agosto.

Siguiendo la evolución de los depósitos del sector privado, las



tasas de interés pasivas ofrecidas por los bancos mostraron, aunque con una fuerte tendencia a la baja hacia fines de año, valores relativamente altos -en particular, si se miden en términos reales. Desde mediados de 2002, cuando comenzaron a operarse nuevas imposiciones a plazo fijo, las tasas de interés pagadas -promedio ponderado por monto diario operado- al sector privado por depósitos de 30 a 44 días rondaron el 50%-mientras que para las colocaciones a plazo menores a \$ 100.000, se acercaron a 40% nominal anual-. Atraídos por esos valores se observó una recuperación de las colocaciones bancarias que habilitó a las entidades financieras a recomponer el estado de su liquidez. En la práctica, la evolución de la situación de liquidez se sumó a la definición de un nuevo contexto que permitió a los bancos reducir posteriormente las tasas de interés pasivas nominales, observándose, desde mediados de octubre de 2002, un abrupto descenso de alrededor de 20 p.p. No obstante, las tasas de interés pasivas concluyeron el año en valores que, en términos de un flujo de resultados sostenible, resultaron elevados (26% nominal anual).



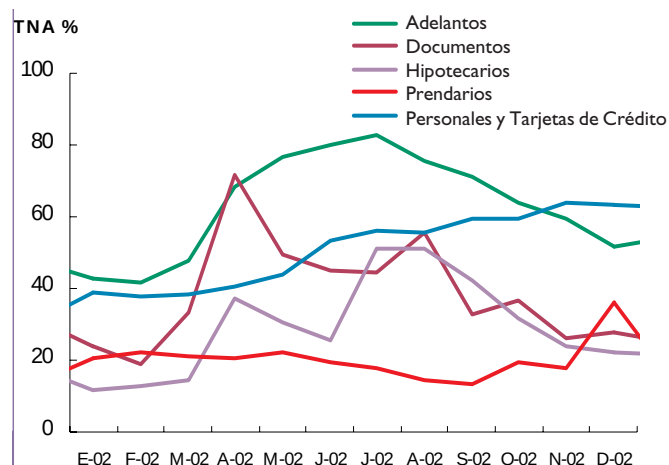
Con la marcha del nivel general de precios en los últimos meses del año (agosto a diciembre), las tasas de interés pasivas expresadas en términos reales -en este caso, deflactadas por el IPC- resultaron en niveles inferiores (y más estables durante el período) que las mismas tasas de interés en términos nominales. El promedio entre agosto y diciembre de 2002 de las tasas de interés reales alcanzó 25%, mientras que expresadas en términos nominales mostraron un valor promedio de 38%.

El escenario de creciente liquidez sistémica ayudó a explicar la menor demanda de fondos -expresada en una menor tasa de interés pasiva- por parte de las entidades financieras. Desde su valor mínimo anual -a mediados de julio-, el saldo de la cuenta corriente total que mantienen los bancos en el BCRA se incrementó alrededor de 127%, elevando su relación en términos de los depósitos del sector privado en moneda local en casi 10 p.p. hacia el cierre de 2002. Posteriormente, este coeficiente de liquidez mostró un ligero descenso durante diciembre, consistente con la preferencia por efectivo de parte del público, característica de fin de año.

Considerando las variaciones de las tasas de interés activas, se subrayan los elevados niveles registrados durante 2002, siendo

consistente con el casi inexistente otorgamiento de nuevas financiaciones en el año. Los problemas de liquidez sistémicos de comienzos de año provocaron una consecuente e importante caída en la oferta de crédito del sistema, repercutiendo en la suba de las tasas de interés activas. En cuanto a la evolución anual, en términos globales, el comportamiento de las tasas de interés por préstamos registró una reacción hacia la baja en los últimos meses del año. En el caso de las financiaciones directas a la producción (aquí se incluyen tanto los créditos en forma de adelantos y de documentos), se destaca la importante caída a partir de agosto. Con respecto a las líneas al consumo, se observó un desarrollo heterogéneo: mientras las tasas de interés pactadas por los créditos personales y tarjetas subieron en forma sistemática, por financiaciones con garantía prendaria se mantuvieron relativamente estables, y las referentes a líneas con colaterales hipotecarios entraron en una senda decreciente a partir de agosto.

Tasas de interés activas



5. Sistema bancario

La profundización de la crisis económica y financiera a fines de 2001 llevó a implementar durante 2002 diversas medidas que impactaron directamente sobre los balances de las entidades financieras. La pesificación y la indexación -de carácter asimétrico-, la reprogramación de depósitos y el posterior efecto de la liberación de fondos por medio de amparos judiciales y los canjes instrumentados, sumados a la compensación otorgada a los bancos, configuraron importantes modificaciones a la composición y la evolución de su patrimonio. Estos cambios, junto al deterioro registrado en la calidad de sus activos, terminaron determinando un considerable impacto negativo sobre la rentabilidad del sistema financiero.

El análisis aquí desarrollado debe interpretarse como una síntesis de los efectos de la crisis registrados hasta fines de 2002, debiendo tenerse en cuenta que a esa fecha el sistema financiero aún se encontraba en vías de normalización. No hay que perder de vista que por entonces persistían diversas cuestiones por disipar, como la resolución definitiva del conflicto de intereses generado por la reprogramación de depósitos, definición sobre compensaciones y el perfeccionamiento del marco normativo enfrentado por las entidades de cara al nuevo contexto macroeconómico.



5.1. Situación patrimonial

El nivel de intermediación global del sistema financiero registró una severa disminución como consecuencia de la profundización de la crisis y el impacto conjunto de las diversas medidas implementadas para reordenar el sistema. Si bien a fines de 2002 el activo neteado³⁹ del sistema financiero consolidado era de aproximadamente \$179.900 millones corrientes, lo que implica un aumento en términos nominales de aproximadamente 70% con respecto al mismo período del año anterior, la variación en moneda constante -más apropiada en un contexto inflacionario- arrojó una caída de 22%⁴⁰. Este descenso en el activo neteado medido en términos reales fue más severo en el caso de los bancos privados (27%) que en los bancos públicos (13%).

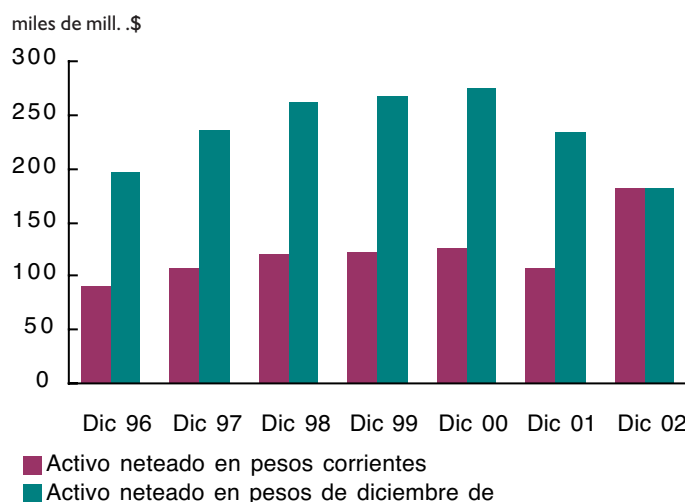
La caída en el nivel de intermediación en términos reales puede corroborarse a su vez si se considera que los préstamos del total del sistema destinados al Sector Privado No Financiero⁴¹ se redujeron 66% en moneda constante en relación con el nivel de fines de 2001, mientras que los depósitos totales del sector privado -incluyendo el saldo ajustado de CEDRO- computaron una caída de 55% en términos reales.

Junto a los cambios en el nivel de intermediación se sucedieron importantes modificaciones en la estructura patrimonial de las entidades. En términos del activo neteado consolidado (AN), se dio un importante avance del crédito al Sector Público⁴² (títulos públicos en cartera y compensaciones a recibir del Gobierno Nacional y préstamos propiamente dichos), que incrementaron su participación en 26 p.p. a lo largo de 2002, hasta constituir casi la mitad del AN al finalizar el período. Este aumento en la exposición del sistema financiero al riesgo de crédito del Sector Público se dio por el efecto conjunto de la conversión a pesos a razón de \$1,40 por cada dólar -monto posteriormente ajustable por CER- y de la incorporación al activo de los títulos del Gobierno Nacional otorgados en compensación por la pesificación. Con respecto a este último factor, cabe aclarar que buena parte del monto recibido de BODEN -cuyo agregado representaba a fines de 2002 el 35% del financiamiento al Sector Público- está denominado en moneda extranjera, en tanto se trata de tenencias de BODEN 2012 (compensación o cobertura) para cubrir las posiciones negativas en esa moneda resultantes de la transformación a pesos⁴³. Esto contribuyó a que el sistema mantuviera una posición activa neta en moneda extranjera. Asimismo, al devengar los préstamos al Sector Público con tasas de interés fijadas en niveles

bajos -por corresponder a activos que se actualizan por CER en el caso de aquellos pesificados o por estar denominados en dólares⁴⁴- su fuerte ponderación configura, como se analizará más adelante, una situación de singular deterioro de los ingresos por interés de las entidades en términos del activo total, caída que resulta parcialmente compensada por las ganancias de capital que representa el ajuste por CER devengado.

Activos del sector bancario

Total del sector consolidado



Como contrapartida, se registró un considerable retroceso en la participación de los préstamos al sector privado: pasaron a representar 21% del AN, cuando un año atrás constituían el rubro del activo de mayor peso (49%), por lo que la ponderación de este tipo de préstamos terminó siendo muy baja en términos de la historia reciente del sistema⁴⁵, recogiendo el efecto de una caída del saldo nominal de aproximadamente 26% en el año⁴⁶. Esta merma estuvo explicada por la conjunción de diversos factores. Entre ellos, la cancelación anticipada de créditos, la disminución neta de líneas de corto plazo y el congelamiento de líneas a plazos mayores, además de la exención del ajuste CER en una parte significativa de los préstamos con garantía hipotecaria -resultando marginal, en este último caso, el impacto del ajuste por CVS-.

La disminución de los saldos fue generalizada entre las diferentes líneas de préstamos destinadas al sector privado no financiero⁴⁷. Efectivamente, las líneas con mayor disminución en su saldo (incluyendo capitales, ajustes por CER y CVS e intereses compensatorios devengados a cobrar) fueron los préstamos personales y los préstamos con tarjetas, que cayeron 45% y

39. Es decir, neto de las duplicaciones contables producidas por las operaciones de pase, a término y al contado a liquidar.

40. Variación en moneda constante calculada utilizando el Índice de Precios Mayoristas IPIM, en consonancia con lo establecido por la Com. "A" 3702. Si se utiliza en cambio el Índice de Precios al Consumidor (IPC) la variación resulta positiva y cercana al 21%.

41. Para realizar esta estimación se considera como parte del stock de préstamos a aquellos saldos eliminados del activo por ser considerados irre recuperables, contabilizados en consecuencia en cuentas de orden.

42. Se excluye la tenencia de Lebac.

43. Considerando la suma de BODEN recibidos en compensación y las Compensaciones a recibir del Gobierno Nacional (computadas como Otros Créditos por Intermediación Financiera), del monto total contabilizado en pesos aproximadamente el 90% corresponde a activos en dólares expresados en moneda doméstica.

44. Según las condiciones de pesificación establecidas por el decreto Decreto 471/02 los préstamos y títulos del Sector Público convertidos a moneda doméstica se actualizan por CER y devengan una tasa entre el 2 y el 5,5%. Los préstamos y títulos públicos originalmente en pesos mantienen su tasa original (en el caso de los préstamos garantizados, 7% si son a tasa fija y LIBO más 3% si son a tasa variable según lo establece el Decreto 1387/01). Finalmente, el BODEN 2012 en dólares devenga tasa LIBO, mientras que las tenencias de BODEN 2007 -ajustables por CER- tienen un interés anual del 2%.

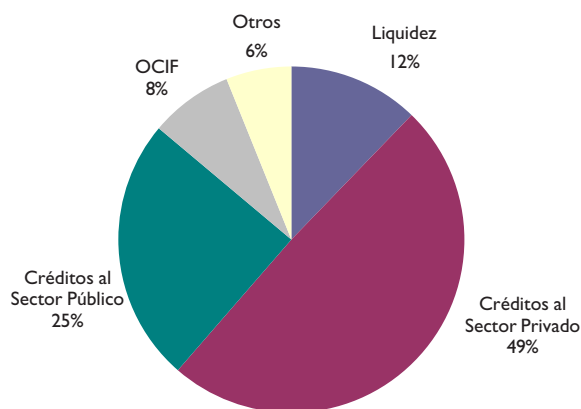
45. Si bien los préstamos al sector privado venían mostrando una tendencia decreciente, los mismos se mantuvieron en los últimos años en la franja que va desde el 60% hasta el 50% del activo neteado del total del sistema.

46. Si se aísla el efecto de la depreciación de la moneda local, el cambio porcentual de los préstamos al sector privado en el período analizado alcanzó -34%.

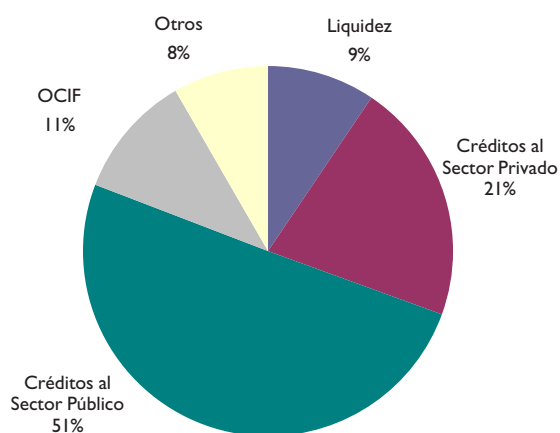
**Composición del activo neteado**

Total del sistema consolidado

Diciembre de 2001



Diciembre de 2002



42% respectivamente. La importante cancelación de préstamos de largo plazo puede verificarse en los préstamos hipotecarios -los de mayor peso en la composición de los préstamos al sector privado no financiero- que disminuyeron 25% en términos nominales. Los adelantos y documentos, por su parte, terminaron con caídas del 28%. Finalmente, las líneas agrupadas como "otros préstamos" tuvieron un crecimiento nominal cercano a 15%, explicado principalmente por el incremento en los saldos de créditos documentarios y la aparición de las líneas exclusivas para la prefinanciación y financiación a las exportaciones.

En relación con el resto de los componentes del activo, los saldos de mayor liquidez (efectivo mínimo y otras disponibilidades⁴⁸) disminuyeron su participación en 3 p.p. representando 9% del activo hacia diciembre de 2002, mientras que tanto los otros créditos por intermediación financiera como el resto de los activos registraron un aumento en su participación hasta constituir 11% y 8% del activo neteado para el consolidado del sistema financiero respectivamente.

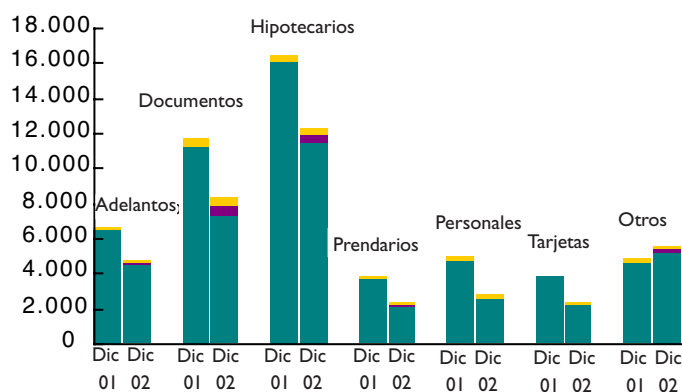
Con respecto al fondeo del sistema financiero consolidado (pasivo más patrimonio neto), se registró una importante caída en la participación de los depósitos, que terminaron representando 42% de aquel agregado, cuando un año atrás su participación ascendía a 61%. Si bien hubo un aumento nominal de 13% en el saldo de total de depósitos al sector no financiero (incluyendo el ajuste CER), dados los incrementos en el resto

de los componentes, los depósitos terminaron detentando un menor peso en la estructura de fondeo. Es importante tener en cuenta los efectos de la implementación de dos canjes durante el año. De esta manera, las obligaciones con el BCRA (de

Evolución de los Préstamos por línea

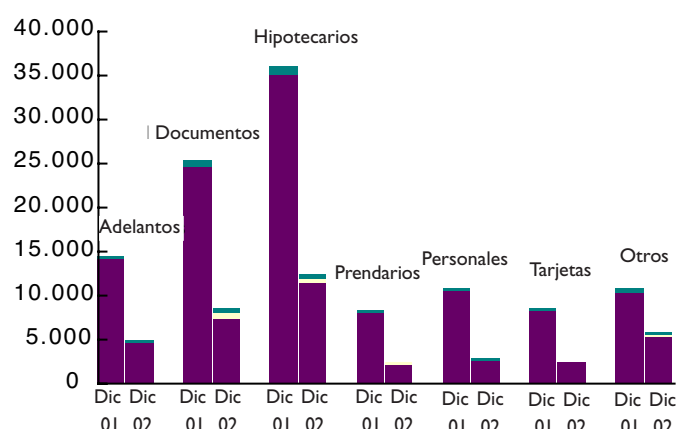
Préstamos al SPNF y residentes en el exterior

mill. \$ corrientes



■ Capitales ■ Ajuste CER y CVS ■ Intereses compensatorio

mill. \$ de dic.02



■ Capitales ■ Ajuste CER y CVS ■ Intereses compensatorio

las cuales a diciembre de 2002 casi 25% correspondía a los adelantos recibidos para la suscripción de BODEN) representaban 15% de la suma del pasivo y del patrimonio neto a fines de 2002, cuando un año antes su peso era 11 p.p. menor. El grueso del aumento de este rubro del fondeo se explica por las asistencias por iliquidez otorgadas por la autoridad monetaria en su rol de prestamista de última instancia. Así, con el fin de impedir una mayor desestabilización del sistema financiero a raíz de la delicada situación de iliquidez registrada en el sector, el otorgamiento de asistencias se concentró en el primer semestre del año, mientras se intensificaba la salida de depósitos por desafectaciones y amparos judiciales⁴⁹.

47. Incluyendo los préstamos a residentes en el extranjero.

48. A diciembre de 2001 se incluyen los Requisitos Mínimos de Liquidez. Para mayor información acerca del cambio de régimen instrumentado, ver la sección III.1 dedicada al análisis de la Regulación Prudencial.

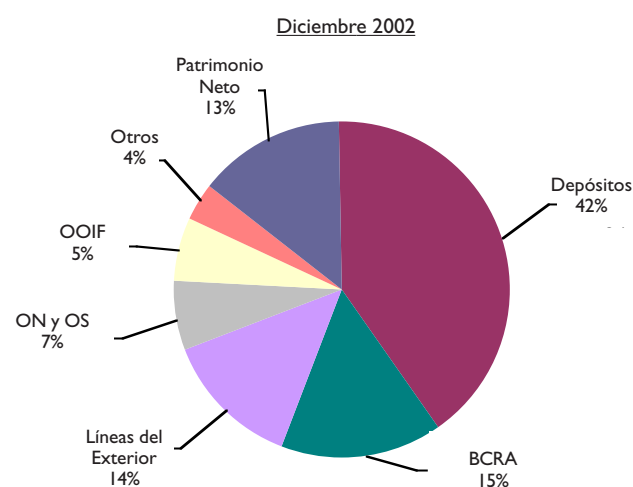
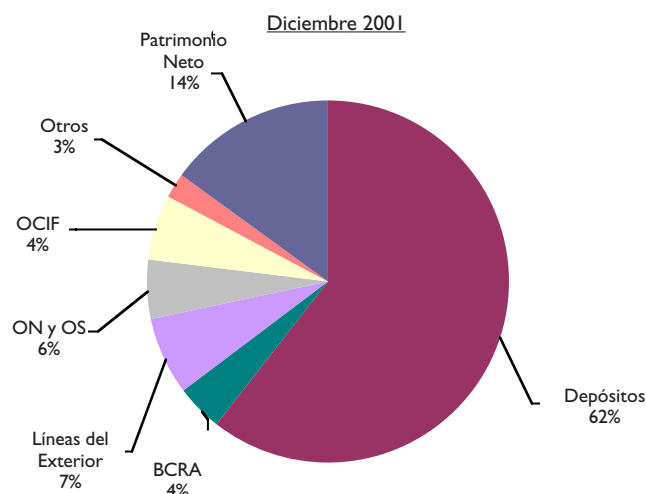
49. Para mayor información acerca de las asistencias por iliquidez, consultar la sección referida al Crédito del BCRA a instituciones financieras, en este mismo Informe.



Del resto de los rubros que componen el pasivo y el patrimonio neto, sobresale el incremento registrado en la ponderación de las líneas de crédito del exterior. Efectivamente, a raíz de la devaluación y posterior depreciación de la moneda local, el peso relativo de las líneas del exterior se duplicó, hasta representar 14% del fondeo total a fines de año. En el mismo sentido se registró un incremento de 1 p.p. en la participación de las obligaciones negociables y subordinadas, que terminaron representando 7% de la estructura de fondeo.

Composición de la suma del pasivo neteado y del patrimonio neto

Préstamos al SPNF y residentes en el exterior

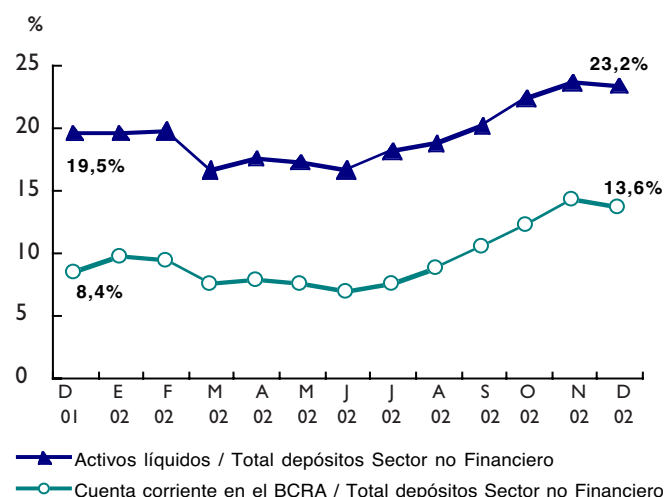


Varios de los cambios registrados entre puntas en la estructura patrimonial del sistema -la caída de la participación de los activos líquidos y de los préstamos al SPNF en el activo total, la merma de la participación de los depósitos y el incremento simultáneo de la ponderación de las obligaciones con el BCRA por el lado del pasivo- se encuentran vinculados con la evolución de la liquidez de las entidades durante el año. A diciembre de 2002, los activos líquidos (integración de efectivo mínimo y otras disponibilidades) representaban casi 23% del total de depósitos del sector no financiero; la liquidez medida en términos de los saldos de balance registró entonces una mejora de 4 p.p con respecto al mismo mes del año anterior y de aproximadamente 7 p.p con respecto a su peor nivel en el año

(marzo). Si se toma como indicador de liquidez exclusivamente a la cuenta corriente de las entidades en el BCRA, este indicador aumentó 5 p.p. entre puntas, finalizando el año en un nivel cercano a 14%. La recomposición de estos indicadores se dio gradualmente durante el segundo semestre del año, en la medida en que la legislación para acotar la ejecución de amparos judiciales sumada a los dos canjes instrumentados y a la desaceleración del proceso de desintermediación dada la incipiente recuperación de la confianza de los depositantes permitieron relajar la presión previamente existente sobre la liquidez de las entidades.

Evolución de la liquidez

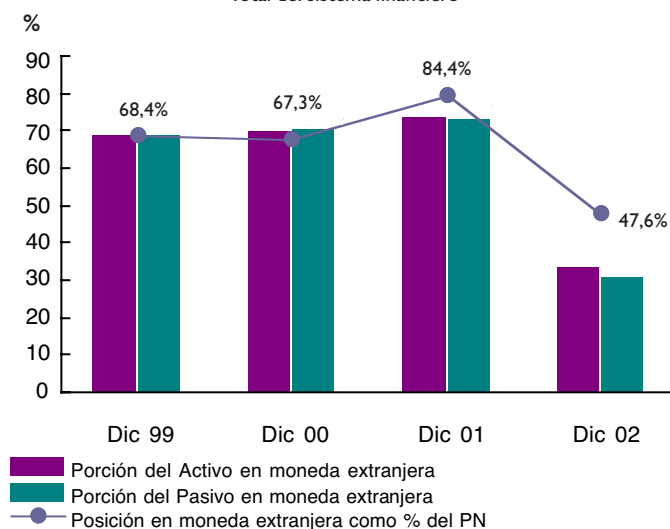
Total del sistema



Dada la finalización del régimen de convertibilidad de la moneda doméstica y la pesificación de buena parte del activo y del pasivo de las entidades financieras, resulta pertinente analizar el efecto de estos cambios sobre la composición del balance del agregado del sistema financiero según la moneda en la que

Estructura del Balance por moneda

Total del sistema financiero



50. El análisis expuesto se realizó con los datos del balance expresados en moneda doméstica. En tal sentido, salvo que se indique lo contrario, a fines de comparación se utiliza el equivalente en pesos de los montos de activos y pasivos denominados en moneda extranjera, tal como se exponen en los balances de las entidades.



están denominados los diferentes rubros⁵⁰. Mientras en los últimos años se registró un cierto avance de los activos en moneda extranjera sobre el activo agregado del sistema financiero -llegando a representar 74% del mismo a diciembre de 2001- hacia fines de 2002 su participación había descendido hasta constituir 33% del total. Una evolución similar se dio por el lado del pasivo; en este caso el porcentaje en moneda extranjera pasó de 72% el último mes del 2001 a 31% un año más tarde. Consecuentemente, si se toma como indicador de la posición en moneda de extranjera del sistema al activo menos el pasivo en esa moneda (ambos expresados en pesos) como porcentaje del patrimonio neto, se observa que entre 2001 y 2002 descendió cerca de 37 p.p. hasta un nivel del 47% del patrimonio neto.

De esta manera, a pesar de la pesificación de buena parte del activo y del pasivo, el agregado del sistema conservó una posición neta activa en moneda extranjera de aproximadamente US\$ 3.200 millones, monto que representa 25% del registrado a fines de 2001. El remanente en moneda extranjera por el lado del activo, está en buena parte explicado por la compensación del Gobierno Nacional a los bancos. La suma de las tenencias de BODEN US\$ 2012 (recibidos en concepto de

compensación y cobertura) y los montos de compensación a recibir originalmente expresados en moneda extranjera representan casi la mitad de la porción del activo denominada en esa moneda. Con respecto al pasivo, el monto está explicado principalmente por las líneas del exterior (51%), aunque resulta significativo el componente vinculado con obligaciones negociables y subordinadas (25%). Cabe mencionar que esta posición activa neta del sistema afecta su rentabilidad ligándola a la evolución del tipo de cambio, de manera que en períodos de depreciación cambiaria el agregado de entidades devenga ganancias por "diferencias de cotización", mientras que la apreciación de la moneda doméstica les implica una pérdida contable.

5.2. Financiaciones y calidad de la cartera crediticia

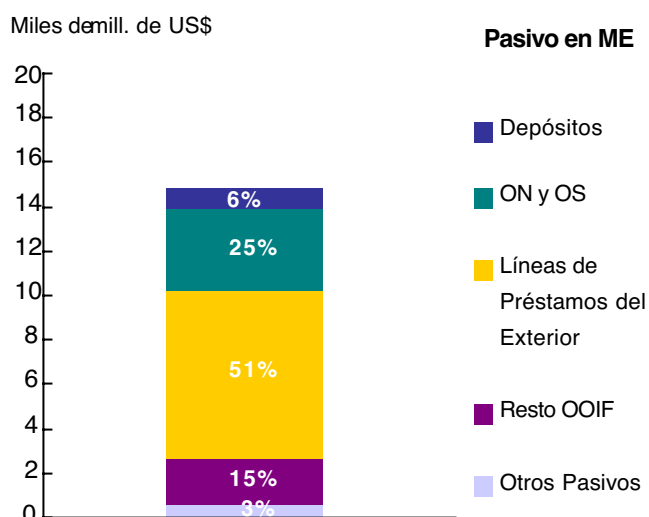
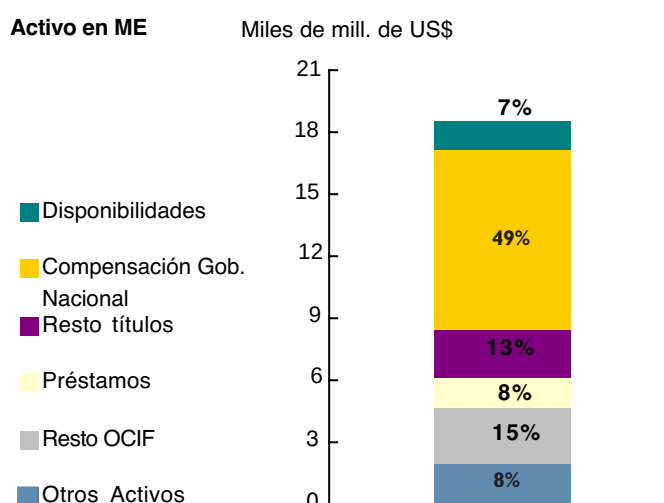
Una de las consecuencias directas de la crisis fue su impacto sobre la capacidad de repago de los diferentes tipos de unidades económicas, afectando la ya deteriorada cadena de pagos. Si bien las diversas normas emitidas durante el año intentaron contemplar la particular situación de los deudores ante el cambio estructural que significó el abandono del régimen de Convertibilidad (a través de la pesificación a razón de un peso por dólar y el establecimiento de tasas máximas, con especial consideración para aquellos de menor porte, cuyo capital se indexaría por CVS y no por CER), el escenario crítico no dejó de hacerse sentir sobre la calidad de los activos del sistema bancario. Es importante recalcar, con respecto al sector familias, la fuerte caída registrada en el salario real y la incertidumbre sobre la situación laboral.

En el sector de empresas, debe resaltarse en primer lugar el debilitamiento del flujo de ingresos de diversos sectores a raíz de la agudización del contexto recesivo⁵¹, a excepción de ciertos segmentos del tejido empresarial con mejores perspectivas como consecuencia de su sesgo exportador o de la posibilidad de beneficiarse de un incipiente proceso de sustitución de importaciones. Asimismo, la capacidad de repago del sector empresas se vio condicionada tanto por el aumento del peso de su deuda a raíz de la indexación como por la pérdida del valor de la moneda local, siendo particularmente relevante para el caso de grandes empresas con flujo de ingresos en moneda doméstica y endeudamiento de envergadura en moneda extranjera.

Como introducción al análisis de los datos referidos al estado de situación de deudores, es preciso aclarar que el carácter extraordinario de la situación obligó al BCRA a flexibilizar la normativa referente a la clasificación de deudores y el nivel de provisionamiento. Ya en los primeros días de enero de 2002 se estableció -a través de la Com. "A" 3418- que para diciembre

Rubros del activo y pasivo denominados en moneda extranjera

Total del sistema consolidado - diciembre de 2002



51. Se recuerda que a través de las leyes 25.563, 25.589 y 25.640, que modifican a la Ley de Quiebras, se declaró emergencia productiva y crediticia hasta diciembre de 2003, estableciéndose entre otras cuestiones la suspensión de ejecuciones judiciales. Esto tuvo un efecto claro tanto sobre el total de demandas ingresadas en el fuero comercial de la Capital Federal -que fueron de casi 106.000 durante 2002, con una caída del 17% con respecto al año anterior-, como sobre la cantidad de quiebras (aproximadamente 1.700) y concursos (casi 1.050) decretados, que disminuyeron en relación con aquellos del año anterior un 50 y 23% respectivamente.



de 2001 y enero de 2002 las entidades debían incrementar en un mes el plazo de mora admitido para las financiaciones clasificadas como regulares (niveles 1 y 2), criterio que también abarcaba a los deudores con clasificación 2 incluidos en los "Convenios para mejorar la competitividad y la generación del empleo" (Decreto 730/01), con respecto a la mora sobre las refinanciaciones acordadas⁵². Posteriormente, a través de la Com. "A" 3463 se extendió en 31 días adicionales la mora admitida en el mes de enero para las financiaciones clasificadas como 1 y 2 -por lo que la mora admitida para la cartera comercial y de consumo sería de 93 y 152 días respectivamente-, mientras que para febrero se permitía una mora de 62 y 121 días. Para los meses de marzo a junio la Com. "A" 3630 establecería que para los deudores clasificados en situación 2 y 3 con una mora de 62 y 121 días de atraso -para cartera comercial y de consumo, respectivamente-, se podría observar el nivel de provisionamiento correspondiente a la categoría inmediatamente anterior, manteniéndose además el plazo adicional de 31 días para los deudores en categoría 2 a raíz de los Convenios de Competitividad⁵³.

Calidad de la Cartera Crediticia						
En porcentajes						
	Dic. '97	Dic. '98	Dic. '99	Dic. '00	Dic. '01	Dic. '02
Indicadores de irregularidad y exposición						
Cartera Irregular / Financiaciones	11.6	10.3	11.5	12.9	13.1	18.3
(Cartera Irreg.-Irrec.) / (Financiaciones-Irrec.)	7.4	6.5	7.1	7.7	7.9	12.4
(Cartera Irreg.-Previsiones) / Financiaciones	4.5	3.8	4.4	5.0	4.4	4.8
(Cartera Irreg.-Previsiones) / Patrimonio Neto	22.5	20.6	24.7	26.2	21.6	17.1
Irregularidad por sector (¹)						
Público no financiero	0.4	0.1	0.1	0.8	0.5	0.7
Financiero	2.9	2.1	4.5	1.0	1.6	4.4
Privado no financiero	13.8	12.2	14.0	16.0	19.1	35.6
Con garantías preferidas "A"	7.9	6.3	4.1	7.9	12.0	50.1
Con garantías preferidas "B"	19.8	17.9	21.0	22.2	20.3	34.6
Sin garantías preferidas	10.8	9.4	10.5	12.4	18.5	35.9
Irregularidad por tipo (¹)						
Cartera comercial	9.0	7.5	7.9	9.3	10.4	14.5
Cartera comercial hasta \$200.000 (¹)	18.9	14.4	21.2	22.8	17.3	26.7
Cartera de consumo y vivienda	15.1	18.6	16.6	17.2	17.4	31.8

(¹) Cartera irregular / Financiaciones para cada tipo de deuda.

(2) Conformada por créditos comerciales de hasta \$200.000 que las entidades consideran a los efectos de su clasificación y provisionamiento como de consumo y vivienda (Comunicación "A" 2358).

Notas: la cartera irregular comprende las categorías 3 a 6, mientras que la cartera irre recuperable incluye las categorías 5 y 6 de la calificación de deudores. Las cifras no incluyen los créditos irre recuperables que, a partir de agosto de 1995, se deducen del activo y se contabilizan en cuentas de orden.

Finalmente, la Com. "A" 3815 extendió estas flexibilizaciones para julio y agosto de 2002, estableciéndose que a partir de septiembre volverían a ser aplicables las normas generales sobre provisiones mínimas. En este informe se hará hincapié en la calidad de cartera al último mes del año 2002, utilizando como parámetro de comparación los datos del mismo mes del año anterior. Es preciso tener en cuenta que a diciembre de 2001 regía la mencionada flexibilización en el plazo de mora admitido para las clasificaciones irregulares.

Entre diciembre de 2002 y diciembre del año anterior, la irregularidad bruta de la cartera total de financiaciones del sistema financiero pasó de 13,1% a 18,3%. La magnitud de este deterioro

se vio influenciada por el aumento de las financiaciones al sector público, ya que estas últimas se clasifican generalmente en situación normal. Las financiaciones al sector público no financiero representaban a diciembre de 2002 el 47% del total de financiaciones del sistema financiero, en tanto un año antes este porcentaje ascendía a 27%. Este cambio en la composición se debió a que mientras el monto de financiaciones al sector público no financiero casi se duplicó entre los dos meses considerados, las financiaciones al sector privado no financiero contempladas en el estado de situación de deudores cayeron casi 15%.

Si se analiza la calidad de las financiaciones al sector privado en forma aislada, resulta más marcado el deterioro en la calidad de la cartera de financiaciones del sistema: hacia fines de 2002 las financiaciones a ese sector en situación irregular eran aproximadamente \$16.800 millones⁵⁴, lo que implica que la irregularidad bruta de estas financiaciones alcanzaba un 35,6%, creciendo casi 17 p.p. en comparación con diciembre del año anterior.

El importante aumento en la morosidad se concentró en las categorías 3 y 4, de manera tal que entre las dos puntas consideradas el ratio de cartera irre recuperable (en situación 5 y 6) sobre el total de cartera destinada al sector privado en situación irregular pasó de 42% a 36%. Si se considera la irregularidad teniendo en cuenta exclusivamente a la cartera considerada recuperable -es decir, sin considerar a la cartera irre recuperable ni en el numerador ni en el denominador- el ratio registrado pasa de 11,9% a 25,9% para el total del sistema.

Diferenciando el total de financiaciones destinadas al sector privado según el tipo de cartera puede constatare que el sector familias -particularmente beneficiado con la indexación sobre la base del CVS y no del CER- fue el que menor incremento relativo mostró en su morosidad, pese a la importante suba de 14 p.p. con respecto a diciembre del año anterior, finalizando 2002 en un nivel de 31,8% para el total del sistema.

La cartera comercial destinada al sector privado prácticamente duplicó su morosidad, al finalizar el período analizado con un 37,5% en situación irregular.

Finalmente, la cartera comercial hasta \$200.000 -asimilable a consumo- fue el subgrupo de financiaciones al sector privado no financiero que se vio más afectado por la crisis: su irregularidad

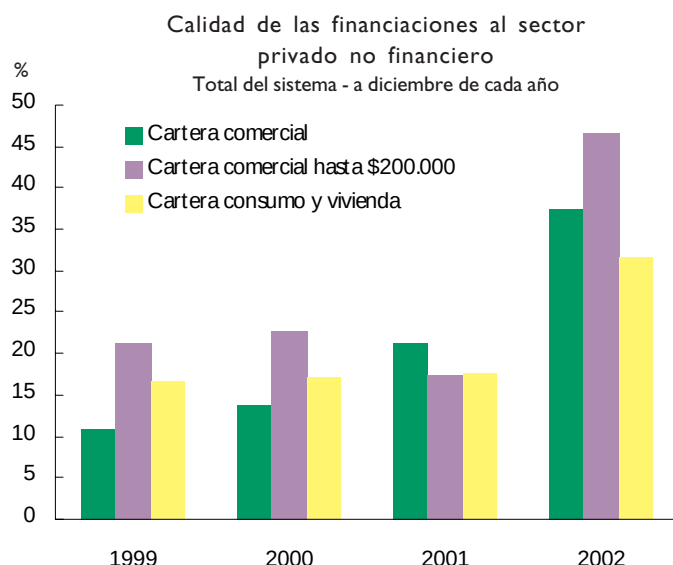
52. En el decreto de junio de 2001 se estipulaba que, en el marco de los citados convenios, las empresas deudoras en situación 3, 4 y 5 podrían acordar refinanciaciones, lo que les permitiría ser reclasificadas en una categoría superior siempre y cuando se refinanciase la totalidad de su deuda. De atrasarse en más de 62 días en el pago de una cuota luego de la re-categorización el deudor volvería a obtener la clasificación que detentaba previamente.

53. Esta Comunicación suspendió además la imposibilidad de clasificar en situación normal a aquellos deudores de cartera comercial con títulos de deuda clasificados por una calificadora de riesgo por debajo de la categoría «BB».

54. Los datos en montos absolutos deben ser tomados con precaución, en tanto al momento de la redacción de este informe no se contaba con información completa para ciertas 11 entidades, tratándose en la mayor parte de los casos de entidades de porte mediano. En los casos en que existieran faltantes de información, a fines del cálculo se repite la última información disponible.



alidad pasó de 17,3% a fines de 2001 a 46,7% un año más tarde. Cabe aclarar, sin embargo, que las financiaciones en esta última categoría representan sólo 4% del total de financiaciones al sector privado.

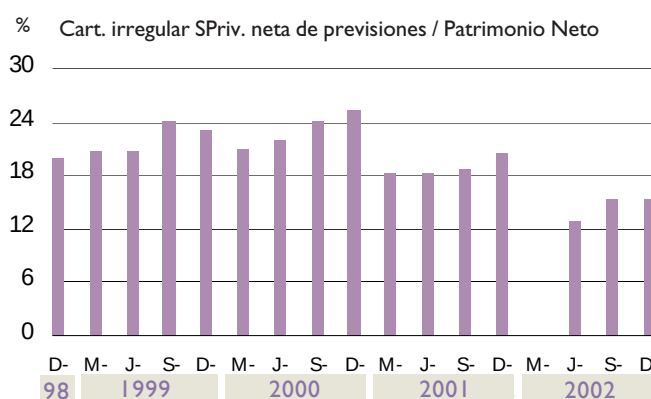
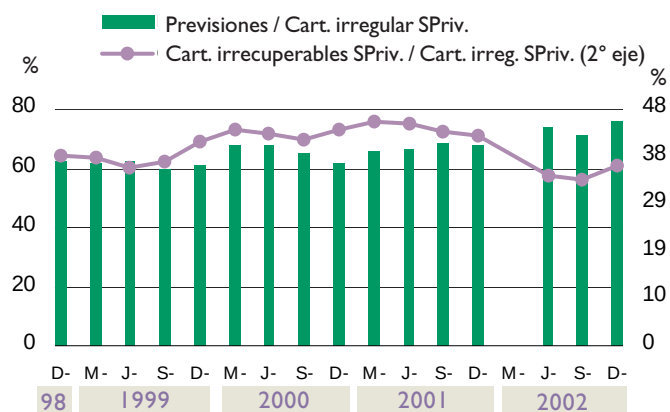
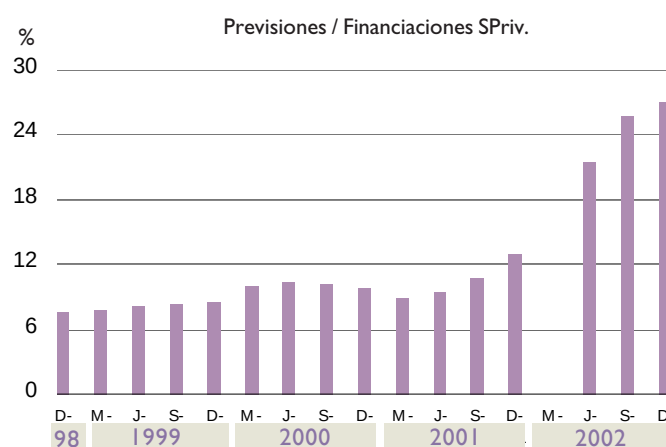
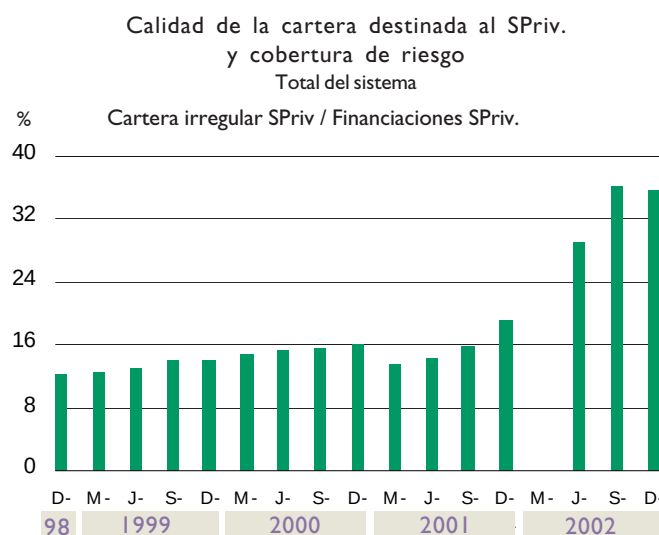


Si, en cambio, se discrimina las financiaciones del sistema financiero al sector privado por el tipo de garantías que las respaldan, el subgrupo que registró una mayor morosidad fue aquel con garantías preferidas autoliquidables (garantías preferidas tipo "A"), cuya irregularidad pasó de 12,0% a fines de 2001 a 50,1% al finalizar 2002. Nótese que el efecto de este último aumento sobre la calidad total de cartera es ínfimo, en tanto sólo un monto marginal del total de financiaciones al sector privado está respaldado por este tipo de garantías.

Las financiaciones con otras garantías preferidas, que en diciembre de 2001 resultaban ser las que mayor irregularidad mostraban (20,3%), terminaron 2002 con un porcentaje de cartera irregular de 34,6%. Un ratio similar de calidad de cartera (35,9%) registraron en esa fecha las financiaciones sin garantías preferidas del sistema financiero al sector privado, lo que implica un crecimiento de casi 17 p.p. con respecto al nivel que computaron a diciembre de 2001.

El marcado crecimiento en la morosidad fue acompañado por un importante crecimiento en el nivel de provisionamiento. Mientras que el ratio de provisiones sobre financiaciones totales aumentó casi 5 p.p. hasta un nivel de 13,5%, la exposición patrimonial al riesgo de crédito vinculada con financiaciones otorgadas al sector privado descendió, tal como quedó plasmado en el comportamiento del ratio de cartera irregular neta de provisiones como porcentaje del patrimonio neto, que pasó de 21,6% a 17,1%.

Asimismo, dada la caída en las financiaciones del total del sistema al sector privado, si se consideran a las provisiones de balance como porcentaje del total de estas últimas financiaciones, el ratio obtenido muestra un incremento entre puntas de aproximadamente 14 p.p. al finalizar el año en un nivel de 27%, mientras que si se tiene en cuenta a las provisiones como porcentaje de la cartera en situación irregular destinada a este sector, el indicador pasa de 67,5% a 75,7%.





Si bien hasta aquí se analizó el aumento del riesgo crediticio para el total del sistema, es importante destacar el carácter generalizado del deterioro en la calidad de las financiaciones entre las entidades, no obstante las diferencias que pueden encontrarse entre diferentes subgrupos. Mientras la irregularidad total de cartera a diciembre de 2002 era de 19,9% para los bancos privados, el mismo ratio para los bancos públicos ascendía a 15,5%, dada la mayor proporción del total de sus financiaciones destinada al sector público no financiero. Por su parte, la irregularidad de las financiaciones al sector privado ascendía a 37,4% para los bancos privados, llegando a 41,7% para el subgrupo conformado por los ocho bancos privados de mayor envergadura, mientras que en el caso de los bancos públicos este ratio era de 32,3%. Con respecto a la cobertura a través de provisiones, mientras que en el caso de los bancos privados casi 75% de la cartera irregular destinada al sector privado estaba cubierta con provisiones (73% en el caso de los 8 bancos más grandes), en el caso de los bancos públicos la cartera irregular cubierta representaba 77%. Sin embargo mientras los bancos públicos registraron un aumento de casi 19 p.p. en este último ratio en relación con el nivel registrado doce meses antes, en el caso de los bancos privados registró una caída de 1 p.p..

Finalmente, y tal como se verá en la próxima sección, las dificultades de los diferentes grupos de agentes económicos para honrar sus compromisos financieros y la consiguiente erosión en la calidad de la cartera de financiaciones de los bancos -en particular, la destinada al sector privado- tuvo como correlato un notorio deterioro de la rentabilidad de las entidades financieras. Esto se produjo por los efectos contables de la morosidad vinculados tanto con los stocks de los activos -a través de su ajuste mediante provisiones- como con los flujos percibidos por los mismos -dado el menor devengamiento de ingresos por intereses-.

5.3. Rentabilidad

A raíz de la profundización del contexto recesivo, la rentabilidad del agregado del sistema financiero argentino había mostrado en los últimos años una tendencia claramente negativa. Sin embargo, la crisis bancaria desatada a fines de 2001, el cambio estructural que supuso el posterior colapso del régimen de Convertibilidad, y un conjunto de medidas de política que se adoptaron a lo largo de 2002, tuvieron un impacto negativo de inusual magnitud sobre el nivel y estructura de ganancias de todas las entidades financieras.

Dado este marco, la evolución de la rentabilidad del sistema a lo largo del año 2002 estuvo fuertemente condicionada por el comportamiento de variables clave como las tasas de interés activas y pasivas, el nivel de precios (tanto mayorista como minorista) y el tipo de cambio. A su vez, la calidad de los resultados estuvo limitada por el nivel de actividad y empleo, que afecta en forma directa la capacidad de repago de los deudores y las posibilidades de reactivación del crédito al sector privado, una de las fuentes de generación de resultados tradicionales para el sistema bancario.

En forma previa al análisis de los resultados de 2002, y con el objetivo de facilitar su comprensión, reseñaremos sucintamente

el cambio estipulado para la presentación de la información contable como consecuencia del aumento registrado en el nivel de precios a comienzos del año.

A partir de la Com. "A" 3702 se determinó que los estados contables, comenzando por aquellos correspondientes a enero de 2002, debían presentarse en moneda constante de cierre y no en moneda corriente, como hasta entonces. Se determinó que el índice de precios a utilizar para la reexpresión de las diferentes partidas en moneda homogénea sería el Índice de Precios al por Mayor (IPIM), publicado por el INDEC. Esta reexpresión de información contable en moneda de cierre implicaba el cómputo del resultado monetario; dada la clasificación de las diferentes partidas del balance entre monetarias y no monetarias, al no estar las primeras sujetas a ajuste por inflación⁵⁵, generan en un entorno inflacionario un resultado monetario, que en el caso de una entidad bancaria tipo, con una posición monetaria activa (es decir, activos monetarios mayores a los pasivos monetarios) constituía una pérdida que es función directa del incremento registrado en el índice de precios⁵⁶. Se trata en este caso de pérdidas contables no vinculadas con un flujo de caja. El resultado monetario no implica un deterioro corriente del patrimonio de las entidades debido a que, de acuerdo con el procedimiento implicado, el patrimonio neto se incrementa en igual magnitud que la pérdida registrada por este concepto en el estado de resultados.

De acuerdo con los balances presentados por las entidades, el agregado del sistema financiero registró durante 2002 una pérdida contable total de aproximadamente \$ 19.200 millones medidos en moneda de diciembre de ese año. Casi 65% de la pérdida corresponde al resultado monetario. Efectivamente, mientras que las pérdidas totales computadas equivalen a 8,2% del activo neteado (AN) promedio⁵⁷ y a 59,2% del patrimonio neto promedio, si se excluye de las mismas al resultado monetario, se obtienen ratios negativos de 3,1% y 20,4% respectivamente. Como se comentó previamente, es importante tener en cuenta que -de acuerdo con la normativa entonces vigente- el cálculo del resultado monetario se realizaba utilizando el IPIM, índice que mostró un singular crecimiento durante el año, dada su vinculación con el precio de los bienes transables y el ajuste que los mismos sufrieron a partir de la devaluación. Entre diciembre de 2001 y diciembre de 2002 el IPIM creció 118,2%, mientras que el IPC creció 40,9%⁵⁸.

Dado que el resultado monetario acumulado en 2002 representa una pérdida de 5,8% del AN promedio, y de cara a la incidencia del cambio estructural sobre la evolución del IPIM, es preciso subrayar la naturaleza no corriente de esa pérdida.

.....

55. Sólo las partidas no monetarias se reexpresan en función de la inflación.

56. A partir de marzo de 2003, en un contexto de menor incertidumbre sobre el nivel de precios a mediano plazo, esta metodología sería discontinuada, retornándose al esquema de expresión en moneda corriente (Com. «A» 3921).

57. Para el cálculo de los ratios de rentabilidad mencionados en esta sección se utilizaron datos en moneda homogénea de diciembre de 2002, tanto en lo que respecta al de los flujos de rentabilidad como para la estimación de los stocks promedios usados en el denominador.

58. Como se analizó en esta misma sección, la evolución del IPC fue uno de los determinantes directos de la rentabilidad a través del ajuste por CER.



Estructura de rentabilidad

Indicadores anualizados en % del activo neteado

	'97	'98	'99	'00	'01	'02
Resultado por intereses	4.1	4.6	4.3	4.0	3.8	-1,7
Ajuste CER y CVS (intermediación) neto						3,9
Otros resultados financieros	0.3	0.3	0.4	0.6	0.7	2,6
Resultado por servicios	3.3	3.1	2.9	2.8	3.0	1,9
Resultado por activos	1.0	0.7	0.9	1.2	1.2	1,7
Gastos de administración	-6.4	-6.2	-5.9	-5.8	-6.1	-4.4
Cargos por incobrabilidad	-2.2	-1.6	-2.1	-2.4	-2.6	-4.7
Cargas impositivas	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.5	-0.3
Impuesto a las ganancias	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2
Diversos	1.6	0.5	0.5	0.4	0,6	-1,8
Monetario	-	-	-	-	-	-5,8
Resultado operativo	0.6	1.0	0.9	0.6	0.2	-4,8
Resultado financiero	0.4	0.3	0.1	-0.1	-0.4	1,3
Resultado antes de imp. a las gcias.	1.2	0.8	0.6	0.4	0.2	-8,7
Resultado total	1.0	0.5	0.2	0.0	0.0	-8,9
Rdo. total antes de monetario	1.0	0.5	0.2	0.0	0.0	3-1
Resultado total/Patrimonio neto	6.3	4.0	1.7	0.0	-0.2	-59,2
Rdo. total antes de monetario / PN	6.3	4.0	1,7	0.0	-0.2	-20,4

Notas:

Resultado operativo = resultado por intereses + resultados por servicios-gastos de administración-cargas impositivas

Resultado financiero = resultado operativo + resultado por tenencia de activos - cargos por incobrabilidad + otros resultados financieros + ajustado CER y CVS

Resultado total = resultado financiero - impuesto a las ganancias + diversos + monetario

Los ratios se calcularon en base a datos en moneda de cierre (diciembre 2002).

La diferenciación entre resultados corrientes y resultados extraordinarios resulta particularmente relevante al momento de analizar la importancia de los diferentes rubros de rentabilidad que conforman el inédito nivel de pérdidas alcanzado durante 2002.

Otro de los principales rubros de rentabilidad que ayudan a explicar el nivel de pérdidas registrado también se corresponde con ajustes de carácter transitorio. Se trata en este caso de los cargos por incobrabilidad, que culminaron el año con un nivel acumulado que representa un 4,7% del AN promedio, cuando en años anteriores -si bien mostraban una tendencia creciente como reflejo de la influencia de la crisis económica sobre el riesgo de crédito- se habían mantenido por debajo de 3% del AN. Efectivamente, frente al shock que implicaron las restricciones al retiro de fondos de las entidades y el abandono del régimen de convertibilidad sobre la ya alicaída cadena de pagos, y de cara a las perspectivas inciertas acerca del futuro de la economía que afectaban en forma directa las expectativas de las entidades financieras acerca del recupero de su cartera de financiaciones -cuya calidad se había deteriorado en forma notoria-, las entidades financieras se vieron obligadas a realizar esfuerzos de previsión por incobrabilidad fuera de lo común.

Hay que remarcar el carácter conservador de la política de provisionamiento de ciertas entidades privadas de gran porte, que repercutió fuertemente sobre la magnitud de los cargos por incobrabilidad agregados. Asimismo, debe destacarse que el esfuerzo de previsión se concentró en el primer semestre del año, cuando las perspectivas de la evolución futura del tipo de cambio y otras variables claves resultaban más comprometidas. La posterior estabilización del tipo de cambio y el nivel de precios, sumados a ciertas señales de incipiente recuperación en la actividad económica permitieron que algunos de los bancos de mayor tamaño corrigieran sus provisiones a la baja hacia fin de año⁵⁹.

Finalmente, otro de los impactos negativos de naturaleza extraordinaria es el cambio registrado en el rubro "diversos"⁶⁰. Mientras que desde 1998 este rubro venía mostrando un peso relativo menor en la estructura de rentabilidad -con ganancias anuales que representaban cerca de 0,5% del AN promedio-, durante 2002 registró una pérdida de 1,8% del AN. Esta pérdida estuvo vinculada con un importante aumento de las "pérdidas diversas", en particular, en el resultado por participaciones permanentes, los cargos por provisiones no vinculados con incobrabilidad y los cargos por incobrabilidad de créditos diversos⁶¹. El crecimiento de los últimos dos conceptos mencionados se explica por dos factores. Por un lado, las pérdidas previstas a raíz de la devolución de depósitos a través de amparos judiciales⁶², en tanto los mismos -contabilizados en el balance de acuerdo con la pesificación a 1,4 \$/US\$ más la aplicación del CER- se efectivizaban en dólares o de acuerdo con el tipo de cambio libre. Por otro, deben tenerse en cuenta los costos de racionalización de la banca, en tanto ciertas entidades privadas de gran envergadura que realizaron importantes ajustes en su estructura de gastos imputaron parte de los costos previstos a raíz de este ajuste como pérdidas diversas.

Con respecto a los rubros de ingresos corrientes, que tienen un mayor correlato con los beneficios esperados a futuro por el sistema financiero, también reflejaron el efecto negativo de la crisis. Los ingresos netos por intereses, el más importante renglón de ingresos de la banca, basado en su actividad principal -la intermediación financiera- se resintió en forma notoria durante el año, registrando un monto acumulado de pérdidas por 1,7% del AN, cuando en años anteriores reflejaba ganancias de 4% del AN aproximadamente. Este rubro de la estructura de rentabilidad se vio particularmente perjudicado por los cambios en la composición de los balances de las entidades, la regulación de ciertas tasas de interés y la evolución del tipo de cambio, factores cuyo accionar conjunto terminó erosionando el spread entre el rendimiento del activo y el costo del pasivo. Cabe recordar que a partir de la pesificación, la

59. Debe aclararse que parte de estas correcciones pueden estar relacionadas con la determinación de una flexibilización en las provisiones requeridas para el bimestre julio/agosto, a través de la Com. «A» 3815 emitida en el mes de noviembre. Esto representaba la extensión de la flexibilización previamente admitida para el período marzo/junio por la Com. «A» 3630.

60. Entre otras cosas, las ganancias diversas incluyen el cobro de alquileres, el cobro de intereses punitivos, los créditos recuperados y las provisiones desahortadas, mientras que las pérdidas diversas incluyen la depreciación de bienes diversos, la amortización de la llave de negocio, los cargos por incobrabilidad de créditos diversos y los cargos por otras provisiones, intereses punitivos y cargos a favor del BCRA. Asimismo, este renglón incluye los resultados (ganancia o pérdida) por participaciones permanentes y aquellos derivados de la venta (o desvalorización) de bienes de uso y de operaciones con bienes diversos, además del resultado de ciertos ajustes e intereses por créditos y obligaciones diversas.

61. Estos cargos por incobrabilidad de créditos diversos no se incluyen en el rubro cargos por incobrabilidad de la estructura de rentabilidad por no estar los primeros vinculados con la intermediación habitual entre la oferta y la demanda de servicios financieros.

62. Debe aclararse aquí que el criterio adoptado por las entidades en lo que respecta a la exposición contable del efecto del pago de amparos fue heterogéneo. A partir de abril de 2003 se homogenizarían los criterios a través del procedimiento establecido por las Com. «A» 3916 y 3924. Según esta normativa las diferencias entre el valor contabilizado de los depósitos y el monto pagado por amparos se activan como un activo intangible a ser amortizado en un máximo de 60 cuotas igual, mensuales y consecutivas.



indexación asimétrica y la compensación recibida en títulos del Gobierno Nacional (BODEN) una parte considerable del activo de las entidades pasó a estar representada por activos del sector público con acotados rendimientos, mientras que el deterioro de la calidad de cartera de financiaciones al sector privado determinaba un menor devengamiento de intereses. Por el lado del pasivo, a su vez, se combinó el efecto de la permanencia de pasivos no pesificados (ON y líneas del exterior), cuyo peso en la estructura de fondeo aumentó como consecuencia de la depreciación del peso, con el alto costo de captación de los plazos fijos "libres" y el considerable incremento de las obligaciones con el BCRA como consecuencia de la asistencia por iliquidez oportunamente brindada.

Dado que la regulación de tasas⁶³ estuvo complementada con el ajuste por CER (y CVS en el caso de una porción importante de los préstamos), esta pérdida registrada por intereses debe considerarse en forma conjunta con el resultado neto devengado por ajuste por CER y CVS para tener una idea más apropiada del resultado por intermediación tradicional⁶⁴. Habiendo acumulado el resultado por ajustes CER y CVS un 3,9% del AN durante 2002, sumando este resultado a los intereses netos se obtiene entonces un ratio conjunto de 2,2% del AN, que continúa estando significativamente por debajo del nivel histórico de resultados por intereses. Si se adicionan además los "otros resultados financieros", que acumularon durante el año un 2,6% del AN (cuando históricamente representaban un monto por debajo del 1% del AN) se obtiene un total de 4,8% del AN, que resulta alineado al nivel histórico de la suma de ingresos netos por intereses y otros resultados financieros (entre 4,4% y 4,8% en los cinco años anteriores). No obstante, es preciso remarcar el carácter no recurrente de buena parte del nivel de ingresos acumulado en 2002 bajo el rubro "otros resultados financieros". En particular, este aumento estuvo fuertemente asociado con las ganancias derivadas del ajuste por reexpresión de partidas causado por diferencias de cotización. En tanto el agregado del sistema posee una posición activa neta en moneda extranjera (activo en moneda extranjera mayor al pasivo en moneda extranjera), en un contexto de depreciación de la moneda doméstica las entidades registran una ganancia como consecuencia del aumento del valor de esta posición activa si se la mide en pesos. A los resultados así computados se adicionaron además los ingresos por compraventa de moneda extranjera y el resultado positivo generado por la compensación originada en la pesificación asimétrica (Com. "A" 3703).

Con respecto a la segunda fuente principal de ingresos corrientes, los resultados por servicios, acumularon durante el año un 1,9% del AN promedio, lo que representa una disminución significativa en términos de su promedio histórico (cerca al 3%). Esta caída se explica por el importante aumento del activo neteado, que no pudo ser replicado por los ingresos por servicios. Si bien se registró, a raíz de las restricciones a la extracción de efectivo vigentes, un aumento en la demanda de servicios transaccionales (banca electrónica, tarjetas de débito), varias de las gamas de servicios más rentables vieron su actividad estancada. Tal es el caso de las comisiones vinculadas con créditos, en un escenario en el que el stock de préstamos al sector privado se mostró en franca retracción. Otro tanto puede decirse de las comisiones vinculadas con la actividad en

el mercado de capitales (comisiones por colocación de títulos, por asesoramiento, etc).

Finalmente, los resultados por activos acumularon durante 2002 una ganancia que representa 1,7% del AN promedio, debido principalmente al rendimiento devengado de la tenencia de títulos. Estos resultados, que tradicionalmente muestran una considerable volatilidad, se encuentran por encima de aquellos registrados en los últimos años (1,2% del AN en 2000 y 2001).

El debilitamiento de la base de los ingresos de las entidades financieras se vio en parte compensado por una caída de los gastos administrativos en relación con el activo neteado. Si bien en los últimos años estos gastos venían decreciendo en términos del AN, con un nivel promedio cercano al 6%, durante 2002 el peso de este rubro cayó hasta representar 4,4%. Esta caída se debe tanto a la ausencia de inflación salarial -en un contexto de considerable aumento del activo neteado- como a los ajustes efectuados por diversas entidades (en particular, las privadas de mayor envergadura) en su estructura de costos, a fines de adecuarla a las nuevas expectativas de negocio.

Para poner en perspectiva la magnitud de los ajustes mencionados debe tenerse en cuenta que durante el año, las entidades bancarias disminuyeron su cantidad de filiales en 7% mientras que el personal ocupado por el total del sistema caía cerca de 11% entre diciembre de 2001 y diciembre de 2002⁶⁵. Sin embargo, los efectos de estos ajustes no se tradujeron completamente al monto total devengado por gastos de administración, en tanto en 2002 se computó un importante aumento en las amortizaciones e indemnizaciones registradas, aumento que se encuentra en cierta parte explicado por los costos de la reestructuración emprendida.

Para profundizar el análisis de la estructura de rentabilidad, es necesario hacer hincapié en la heterogeneidad existente entre los diferentes subgrupos de entidades. Así, la pérdida de aproximadamente \$19.200 millones en moneda de diciembre de 2002 que se produjo durante el año, corresponde casi en su totalidad (82%) a la banca privada, mientras que a los bancos públicos y las entidades financieras no bancarias corresponden 11% y 7% respectivamente. La estructura de rentabilidad de la banca privada, si bien sigue los lineamientos hasta aquí comentados para todo el sistema, presenta algunas particularidades.

En relación con los ingresos, aunque la banca privada muestra una severa erosión en sus ingresos netos por intereses, los mismos arrojan un resultado casi nulo en términos del AN. Los ajustes netos por CER y CVS representan un nivel menor (1,1%

.....
63. Según las Com. «A» 3507, 3561 y 3762.

64. Aquí es importante tener en cuenta que mientras que el rubro de ingresos netos por intereses se aproxima bastante al concepto de flujo, los resultados por ajuste CER y CVS representan una ganancia no realizada de capital (es decir, un aumento en los stocks), que repercute sólo en forma indirecta sobre los flujos de caja al aumentar el capital sobre el que se computan los pagos por intereses recibidos.

65. Contabilizando a los bancos (tanto públicos como privados) y a las entidades financieras no bancarias a diciembre de 2002, el total de personal empleado era de aproximadamente 89.000 personas. Para mayor información acerca de la cantidad de filiales ver la primer sección del capítulo «Estructura del sistema financiero».



del AN) que el mencionado para la totalidad del sistema, mientras que el peso de "otros resultados financieros" resulta mayor que en el agregado (4,3%)⁶⁶.

El peso de los ingresos por servicios (2% del AN) y los resultados por activos (2,5%) se muestra en línea con los registrados para el total de las entidades. Con respecto a los egresos, los gastos administrativos (4,8% del AN) y los cargos por incobrabilidad (5%) se encuentran levemente por encima de aquellos del total del sistema. Finalmente, el rubro diversos y el resultado monetario muestran un peso mayor que en el agregado, al registrarse pérdidas de 3% y 7,5% del AN respectivamente. De esta manera, los bancos privados culminaron el año con una rentabilidad negativa de 11,3% en términos del AN y 79% en términos del patrimonio neto, aunque estos ratios sin incluir el resultado monetario representan pérdidas de 3,8% y 26,3% respectivamente.

Estructura de rentabilidad - Bancos privados por tipo de operatoria

Indicadores anualizados en % del activo neteado. Año 2002

	8			Resto	
	Total	grandes	Regionales	minoristas	Mayoristas
Resultado por intereses	-0.2	-0.4	4.9	-0.8	-1.2
Ajuste CER y CVS (intermediación) neto	1.1	1.3	4.2	-1.0	1.7
Otro resultados financiero	4.3	3.2	12.8	3.4	14.3
Resultado por servicios	2.0	1.7	4.4	2.5	2.1
Resultado por activos	2.5	1.9	3.2	4.1	3.4
Gastos de administración	-4.8	-4.1	-9.8	-5.8	-5.8
Cargos por incobrabilidad	-5.0	-5.2	-4.5	-4.2	-4.8
Cargas impositivas	-4.0	-0.3	-0.9	-0.5	-0.8
Impuesto a las ganancias	-0.2	0.0	-1.6	-0.2	-2.4
Diversos	-3.0	-3.2	-3.0	-1.0	-6.0
Monetarios	-7.5	-5.1	-15.0	-12.1	-18.2
Resultado total	-11.3	-10.2	-5.3	-15.6	-17.1
Rdo. total antes de monetario	-3.8	-5.1	9.7	-3.6	1.1
Resultado total/Patrimonio neto	-79.0	-93.6	-19.6	-73.3	-68.6
Rdo. Total/PN antes de monetario	-26.3	-46.7	35.8	-16.8	4.4

Nota: los ratios se calcularon en base a datos en moneda de cierre (diciembre 2002).

Dado su peso en el conjunto de entidades, el grupo conformado por los 8 bancos de mayor envergadura, registró una estructura de rentabilidad muy similar a la comentada previamente -resaltándose exclusivamente el menor peso de los gastos administrativos y la mayor relevancia de los cargos por incobrabilidad. Sin embargo, es para destacar el caso de las entidades regionales y las entidades mayoristas, que como grupo mostraron una rentabilidad positiva antes de computar el resultado monetario. Particularmente, es para remarcar el caso de las entidades regionales, que sufrieron un menor impacto sobre su base de ingresos: su resultado neto por intereses terminó representando un 4,9% de su AN promedio, mientras que sus ingresos por servicios representaron 4,4% del mismo agregado.

Los ingresos netos por intereses mostraron un menor deterioro debido a la estructura de balance de estas entidades, con una menor exposición al sector público y mayor concentra-

ción de sus financiaciones en rubros de alto rendimiento (adelantos y préstamos personales), mientras que por el lado del pasivo se destaca una menor incidencia de rubros no pesificados (líneas del exterior y ON) y de las obligaciones con el BCRA. Sin embargo esta base de ingresos se encuentra en buena parte compensada por el peso históricamente fuerte de su estructura de costos. Con respecto a los bancos mayoristas, su mejor rentabilidad relativa antes de computar el resultado monetario se debe a un fuerte crecimiento de los "otros resultados financieros", a raíz de la reevaluación de activos por diferencias de cotización.

66. Estas diferencias con respecto a la totalidad del sistema se deben a que el agregado incorpora a los bancos públicos, con importantes pérdidas por intereses netos compensadas por fuertes ganancias por ajuste CER y CVS.

III. Política y Régimen Prudencial

I. Régimen normativo

A comienzos de 2002 el Congreso de la Nación, a través de la Ley 25.561, declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando en el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) el reordenamiento del sistema financiero, bancario y del mercado de cambios, la reactivación de la economía, mejoras en el nivel de empleo y distribución de ingresos, con acento en un programa de desarrollo de economías regionales y la reestructuración de las obligaciones en curso de ejecución. Se introdujeron asimismo modificaciones a la Ley de Convertibilidad.

En este contexto de excepcionalidad, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) introdujo cambios en el marco normativo para adecuarlo a las políticas establecidas por el Gobierno Nacional a través de leyes, decretos y resoluciones. Se introdujeron modificaciones transitorias y excepcionales, como la conversión de las deudas en dólares estadounidenses a pesos, la reprogramación y el canje de depósitos, y otras de carácter más duradero, para reflejar el nuevo contexto.

A continuación se expondrán las diferentes disposiciones, intentando respetar un orden cronológico. No obstante, cuando fuese considerado necesario, la explicación se apartará del orden temporal, extendiéndose en el desarrollo de un tema específico.

I.1. Cambios en las operaciones activas y pasivas de las entidades financieras dispuestas por el Gobierno y el Congreso de la Nación: aplicación del BCRA

I.1.1. Reprogramación de depósitos: términos originales, modificaciones y desafectaciones

El PEN, en uso de las facultades otorgadas por la Ley 25.561, emitió el Decreto 71/02, aprobado el 9 de enero, que faculta al Ministerio de Economía (ME) a reglamentar la disposición, por sus titulares, de los depósitos que se encontrasen sujetos a las restricciones de retiro en efectivo del Decreto 1570/01 ("corralito"). El PEN definió como criterios a tener en cuenta en su reglamentación los intereses de los ahorristas y la solvencia y liquidez del sector financiero.

La Resolución 6/02 del ME, aprobada el mismo 9 de enero, estableció un primer cronograma de vencimientos «reprogramados» de los depósitos (plazos fijos en pesos y todos los depósitos en dólares estadounidenses) existentes a esa fecha. Los titulares de cuentas a la vista en dólares podían convertir su saldo a pesos a razón de 1,40 \$/US\$ cuando se tratase de personas jurídicas. A las personas físicas titulares de cuentas corrientes y cajas de ahorro en dólares estadounidenses se les permitía convertir hasta cierto monto de sus saldos a pesos a la paridad mencionada, dejando el remanente reprogramado (a pagar en cuotas, en moneda original, según el cronograma fijado).

Se establecían además los retiros admitidos de cuentas a la vista, cualquiera sea su clase, los que en cada semana no podían

superar los \$300, sin exceder el equivalente de \$1.200 por mes -por titular en cada entidad y no por cuenta- considerando cuentas en pesos y en moneda extranjera, a cuyo efecto cada dólar estadounidense se valuó a \$1,40. Dentro de esos márgenes, el retiro en efectivo de cuentas en moneda extranjera no podía superar los US\$ 500 por mes calendario. Los retiros en efectivo de las cuentas en las que se hubieran acreditado remuneraciones o haberes previsionales podían alcanzar hasta el importe acreditado por dicho concepto con un límite de \$1.500 por mes calendario, sin restricciones en cuanto a importe a retirar por semana. Las sumas no retiradas en un período o semana eran acumulativas.

Se estableció además la posibilidad de constituir nuevas imposiciones con libre disponibilidad de los fondos en forma plena. La misma resolución definió que el BCRA dictaría las medidas de excepción que correspondieran. Estas disposiciones fueron plasmadas en la resolución dada a conocer por la Comunicación "A" 3426.

Posteriormente, a través de la Comunicación "A" 3442, se estableció que los retiros en efectivo de cuentas corrientes en moneda extranjera se efectivizarían en pesos, aplicando para su conversión el tipo de cambio del mercado oficial (\$1,40 = US\$1) o el que rigiera en el mercado que operase según la regulación vigente en el momento de la extracción.

Más tarde, la Resolución 23/02 del ME modificó el Régimen de Reprogramación de Depósitos, permitiendo ciertas "desafectaciones". Se aprobó el traspaso opcional de hasta \$7.000 del total reprogramado a cuentas corrientes o cajas de ahorros en pesos, sin modificar la aplicación del cronograma para el saldo remanente. Se permitieron desafectaciones para el pago de remuneraciones de personal en relación de dependencia, el pago de obligaciones con el Estado o la cancelación de financiaciones (aún en el caso en que éstas no hubiesen sido otorgadas a los titulares de los depósitos). Se admitió además la constitución de plazos fijos con fondos provenientes de cuentas a la vista en pesos, con plazo mínimo de 30 días, que a su vencimiento solo podían ser renovados o depositados en esas cuentas (Comunicación "A" 3443).

Adicionalmente se admitieron otras desafectaciones y excepciones a la reprogramación que contemplaron a depositantes de 75 años en adelante, a quienes hubiesen recibido una indemnización por despido o un pago de seguro de vida por fallecimiento, incapacidad o accidente, además de aquellas personas que acreditaran la necesidad de tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas impostergables, en el país o en el exterior (Comunicación "A" 3446). También se consideraron los casos de aquellas personas que optasen por el canje por Bonos del Gobierno Nacional (Decreto 214/02).

Asimismo se incluyeron excepciones a la reprogramación para las cuentas cuyos titulares fueran: **i)** obras sociales inscriptas en el Instituto Nacional de Obras Sociales, por importes que no estén cubiertos con la recaudación periódica y a efectos de aplicarlos al pago de prestaciones médicas; **ii)** sociedades de garantía recíproca inscriptas en el registro habilitado en la SEFyC, o fondos provinciales constituidos con igual objeto al de esas



sociedades; iii) compañías de seguros, por los importes y condiciones que fije la Superintendencia de Seguros, para hacer frente a compromisos vinculados con siniestros, rentas vitalicias previsionales y voluntarias.

Las desafectaciones se instrumentaron a través de las Comunicaciones "A" 3467 y 3690.

1.1.2. Pesificación de activos a \$US\$ y depósitos a \$1,40US\$. Actualización por CER

Los Decretos 214/02 del 4 de febrero y 320/02 del 15 del mismo mes establecieron la conversión a moneda local de todas las obligaciones de dar sumas de dinero expresadas en moneda extranjera que habían sido reestructuradas por la Ley 25.561 (con ciertas excepciones explicitadas posteriormente). Esta "pesificación" se instrumentó de manera "asimétrica": en tanto las deudas se convertirían a pesos a razón de un peso por cada dólar estadounidense, los depósitos en moneda extranjera lo harían a la paridad de \$1,40 / US\$1.

Quedaron exceptuados de la pesificación: (1) los créditos vinculados al comercio exterior otorgados por las entidades financieras, en los casos y condiciones que el BCRA determinara; (2) los saldos de tarjetas de crédito correspondientes a consumos realizados fuera del país; (3) los depósitos en entidades financieras locales de bancos o instituciones financieras del exterior, siempre que se transformaran en líneas de crédito que se mantuvieran y aplicaran efectivamente como mínimo por cuatro años; (4) los contratos de futuro y opciones y las cuentas destinadas exclusivamente a la operatoria de tales mercados, con la excepción de aquellos contratos de futuro y opciones concertados bajo la legislación Argentina antes del 5 de enero de 2002, donde al menos una de las partes fuera una entidad financiera; (5) las obligaciones del sector público y privado de dar sumas de dinero en moneda extranjera para cuyo cumplimiento resultara aplicable la ley extranjera; y (6) el rescate de cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión respecto de aquella proporción del patrimonio común invertido en activos extranjeros susceptibles de ser vendidos y liquidados en el exterior en moneda extranjera (Decreto 410/02 del 1 de marzo).

La conversión a pesos de los depósitos en dólares estadounidenses a la que se refiere el Decreto 214/02 no comprendía las imposiciones a plazo fijo constituidas en efectivo a partir del 3 de diciembre de 2001. Tampoco alcanzaba a las cuentas corrientes ni las caja de ahorro o a los depósitos a plazo fijo cuya titularidad correspondiera a representaciones diplomáticas o consulares extranjeras, organismos internacionales, misiones especiales y comisiones u órganos bilaterales o multilaterales o a los funcionarios extranjeros de esos entes, siempre que las cuentas estuvieran relacionadas con el desempeño de sus funciones.

Además, el artículo 10 del Decreto 214/02 establecía que las entidades financieras debían depositar en el BCRA todos los billetes en dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras que tuvieran como disponibilidades, los que serían convertidos a pesos con la equivalencia de \$1,40 = US\$1. Todos los

saldos existentes en dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras en el BCRA a favor de cada entidad financiera debían convertirse con idéntica relación.

Posteriormente el Decreto 410/02 modificó el citado artículo estableciendo que solo los saldos al cierre de las operaciones al 1° de febrero de 2002 de las cuentas de las entidades financieras en dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras, computables para integrar requisitos de reserva, excepto las disponibilidades de billetes, debían convertirse a pesos a razón de \$1,40 = US\$1, incluyendo los saldos de las cuentas abiertas a tal efecto en el Deutsche Bank de Nueva York, previa transferencia de los fondos a las cuentas que indicó esta Institución.

El BCRA estaba facultado para disponer excepciones a esta disposición, en los casos y en la medida en que los saldos de las cuentas abiertas en esa Institución no se encontrasen relacionados con las mencionadas exigencias de reservas o en función del tratamiento que correspondiese a los pasivos computables para determinar esas exigencias.

Por otra parte, el artículo 4° del Decreto 214/02, instrumentado por la Comunicación "A" 3507 del BCRA, estableció que tanto los préstamos (vinculados o no al sistema financiero) como los depósitos "pesificados" serían actualizados por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER)⁶⁷. Para las obligaciones de pago periódico, durante el período comprendido entre el 4 de febrero y el 3 de agosto de 2002, el deudor debía abonar al vencimiento de cada cuota un importe en pesos igual a la última cuota abonada en dólares estadounidenses antes del 4 de febrero (a razón de \$1 = US\$1), pago que se consideraba a cuenta.

Para el resto de las obligaciones -excluidos los saldos de tarjetas de crédito-, durante el período citado se establecía una prórroga de seis meses para el pago de la suma adeudada. En ambos casos, finalizados los seis meses de prórroga en agosto de 2002⁶⁸, el monto adeudado fue recalculado desde el 4 de febrero aplicando el CER. Para el caso de los pagos en cuotas, además del recálculo de las cuotas correspondientes al período febrero-agosto y la imputación de los correspondientes pagos a cuenta, se estipulaba a partir del 3 de agosto la reprogramación de la deuda actualizada, repactándose el plazo y la tasa de manera tal que la siguiente cuota a pagar no superase en monto a la última cuota pagada según las condiciones originales. Las posteriores refinanciaciones estaban sujetas a las condiciones que la entidad financiera y el prestatario pactasen libremente.

Se contemplaba además el establecimiento de tasas mínimas y máximas respectivamente para los depósitos y préstamos con-

67. El CER indica la tasa de variación diaria obtenida a partir de la evolución mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC (Resolución 47/02 del ME).

68. La Ley 25.642, sancionada el 15 de agosto y promulgada de hecho el 11 de septiembre prorrogó la aplicación del CER hasta el 30 de septiembre de 2002 para aquellos deudores cuyo endeudamiento total con el sistema financiero al 31 de diciembre de 2001 fuese inferior a \$400.000.



vertidos a pesos. En el caso de los créditos la tasa máxima se estableció entre 3,5% y 8% anual, dependiendo que se trate de préstamos otorgados a personas físicas o jurídicas y que contasen o no con garantías hipotecarias sobre inmuebles o con prenda fija con registro en primer grado.

1.1.3. Pesificación de las deudas del Sector Público y su ajuste por CER

El Decreto 471/02, del 8 de marzo, estableció la conversión a \$1,40 por dólar estadounidense de todas las obligaciones nominadas en moneda extranjera del Sector Público Nacional, Provincial y Municipal vigentes al 3 de febrero de ese año. Los montos así "pesificados" serían ajustables por CER, disponiéndose además las tasas máximas de interés aplicables para los diferentes tipos de deudas (todas ellas en un rango de entre 2% y 5,5% anual).

1.1.4. Nuevas modificaciones en el cronograma de depósitos reprogramados y nuevas desafectaciones

El 6 de febrero la Resolución 46/02 del ME estableció el cronograma definitivo del pago de depósitos reprogramados, tras la conversión a pesos de los depósitos en dólares estadounidenses.

Los depósitos en pesos, comprendiendo los depósitos a plazo fijo vencidos y a vencer, se reprogramaron de acuerdo con el cronograma que se adjunta en la tabla. En la misma tabla se presentan las características de la reprogramación de los depósitos originalmente en moneda extranjera, convertidos a pesos.

Reprogramación de Depósitos			
	Importe	Cantidad de cuotas	A partir de
Depósitos originalmente en pesos	Desde \$400 hasta \$10.000	4	Marzo 2002
	Más de \$10.000 hasta \$30.000	12	Agosto 2002
	Más de \$30.000	24	Diciembre 2002
Depósitos originalmente en dólares (pesificación)	Desde \$1.200 hasta \$7.000	12	Enero 2003
	Más de 7.000 hasta 14.000	12	Marzo 2003
	Más de \$14.000 hasta \$42.000	18	Junio 2003
	Más de \$42.000	24	Septiembre 2003

Además, en este nuevo esquema se avanzaba hacia una reducción progresiva de las restricciones a los retiros de efectivo, en particular para las cuentas de remuneración de haberes. Para el resto de las cuentas a la vista en pesos el límite de extracción era de \$300 semanales por titular, acumulándose la disponibilidad de fondos en caso de realizarse extracciones por montos menores al límite semanal. En el caso de las cuentas en dólares se permitía el traspaso hasta cierto monto límite a una cuenta a la vista en pesos; el remanente de las cuentas a la vista en dólares sería reprogramado como si fuera un plazo fijo.

Durante el mismo mes de febrero se aprobarían transitoriamente nuevas desafectaciones, esta vez para la adquisición de inmuebles o vehículos automotores 0 km, incluidas las máquinas agrícolas, viales e industriales y embarcaciones (Comunica-

ciones "A" 3467, 3481 y 3509).

Posteriormente se incorporaron como desafectaciones de depósitos reprogramados la atención de gastos de enfermos graves en situación de alto riesgo de pérdida de sus vidas (así fuese de alguno de los titulares de la cuenta o para sus ascendientes o descendientes) y cónyuge; y las cuentas que constituyen el haber de los fondos comunes de inversión para atender el retiro de recursos correspondientes a los cuotapartistas (Comunicación "A" 3572).

Una de las últimas incorporaciones a la desafectación de depósitos reprogramados incluyó aquella aplicable al pago del precio de automotores 0 km., destinados a uso personal de personas con discapacidad, sea de alguno de sus titulares o miembro de su grupo familiar (Com. "A" 3606).

1.1.5. Evolución de las operaciones pasivas permitidas - Normalización de los depósitos

La resolución dada a conocer a través de la Comunicación "A" 3467 del 8 de febrero estableció que las entidades no podían abrir cuentas de depósitos en moneda extranjera excepto las que tuvieran por objeto constituir depósitos a plazo fijo.

Posteriormente se habilitaron plazos mínimos de captación de 7 días para depósitos a plazo fijo, en pesos o moneda extranjera, intransferibles. Los depósitos en pesos a menos de 14 días de plazo sólo podían constituirse con dinero en efectivo o con débito en cuentas corrientes o cajas de ahorros imputado al margen disponible en efectivo o con transferencias del exterior no vinculadas al comercio exterior. El plazo mínimo para los depósitos a plazo fijo en pesos constituidos con fondos de cuentas corrientes y de cajas de ahorros no disponibles en efectivo o sujetos a restricciones de retiro en efectivo se estableció en 14 días. A su vencimiento podrían ser renovados o depositados en esas cuentas. Otra alternativa implementada consistió en depósitos a plazo fijo en dólares estadounidenses y euros, intransferibles, por un mínimo de 30 días, liquidables en la misma especie o pesos (Comunicación "A" 3527 del 25 de marzo).

En abril de 2002 se permitió abrir "cuentas a la vista especiales en moneda extranjera" y "cuentas especiales para garantías de futuro y opciones", pudiéndose constituir en dólares estadounidenses u otras monedas. Sólo podían recibirse imposiciones en moneda extranjera para esas cuentas y para constituir "depósitos a plazo fijo" (Comunicación "A" 3583 del 26 de abril).

A partir de septiembre de 2002 se permitieron hacer transferencias de fondos de libre disponibilidad, sin perder este atributo, entre cuentas del "corralito". Se crearon: i) cajas de ahorro de libre disponibilidad -para personas físicas, constituidas en pesos o dólares estadounidenses-; ii) cuentas corrientes especiales de libre disponibilidad para personas jurídicas -constituidas en pesos o dólares estadounidenses-; iii) cuentas corrientes bancarias de libre disponibilidad -para personas físicas o jurídicas, constituidas en pesos-.



A fines de noviembre 2002 se eliminaron todas las restricciones impuestas a la operatoria bancaria en las cuentas transaccionales producto del "corralito" (Comunicación "A" 3827 del 19 de noviembre y complementarias)

1.1.6. Primer canje de depósitos reprogramados

El canje opcional de depósitos reprogramados por bonos del Gobierno Nacional se planteó en el marco de un conjunto de medidas orientadas a avanzar en el reordenamiento definitivo del sistema financiero. La operatoria fue instrumentada a fines de mayo⁶⁹ a través del Decreto 905/02 (Comunicaciones "A" 3637 y 3656).

El canje le dio la opción a los tenedores de depósitos reprogramados de extinguir (total o parcialmente) las obligaciones de ellos derivadas mediante la entrega en pago de títulos de deuda pública nacional (BODEN), denominados en pesos o dólares estadounidenses. Para que estos títulos resultasen atractivos se los dotó de ciertos atributos específicos, como su autorización a la oferta pública de modo tal que se contase con un mercado secundario, el ajuste del capital residual por CER para el título en pesos, su utilización para la cancelación de ciertos préstamos del sistema financiero, la posibilidad de ser dados en pago de impuestos nacionales (en caso que el Estado no abonase los servicios) así como también su aceptación para algunos usos, incluyendo la compra de ciertos bienes.

Opciones del Primer Canje por Bonos del Gobierno Nacional

Junio y julio de 2002				
Depósitos originales	Bono entregar	Canje	Amortización	Primer cuota
Depósitos En US\$	BOOEN USD LIBOR 2012	VN US\$ 100 por cada \$1401 de reprogramado remanente + intereses acumulados	8 cuotas anuales	3 de agosto de 2005
Depósitos En \$	BODEN 2% 2007 con capital ajustable por CER	VN igual al reprogramado remanente + intereses acumulados VN US\$ 100 por cada \$ 140 de reprogramado remanente + intereses acumulados (2)	8 cuotas semestrales	3 de agosto de 2003
Situaciones especiales (1)	BODEN USD LIBOR 2005		3 cuotas anuales	3 de mayo de 2003

(1) Depósitos o cuotas partes de FCI de personas físicas con 75 años o más de edad, originados en indemnizaciones laborales o casos en los que estuviera en riesgo la vida, salud o integridad física del depositante (art. 4); depósitos originalmente en moneda extranjera con saldo reprogramado hasta \$ 10.000 (art. 5) y depósitos a la vista de personas físicas que opten por licitar el BODEN 2005 (art. 24).

(2) Excepto para aquellos casos contemplados en los artículos 5 y 24, en cuyo caso la relación de cambio surge de la licitación pública (\$ 260 y \$ 275 por cada VN US\$ 100 respectivamente).

Fuente: Decreto 905/02 y Resolución del Ministerio de Economía N 81/02

El plazo de opción originalmente estipulado fue de 30 días, cerrándose la recepción de ofertas el 16 de julio. Para los saldos no canjeados, se mantuvo el cronograma de reprogramación establecido, emitiéndose un certificado en el que se deja constancia del saldo adeudado (CEDRO).

Para entregar los títulos a los ahorristas, las entidades financieras debían suscribirlos en pesos a su valor técnico (los BODEN en dólares estadounidenses se suscribían a \$ 1,40 por US\$ 1⁷⁰);

para ello el BCRA otorgó a las entidades que lo solicitaron adelantos en pesos (con capital ajustable por CER) con una estructura similar a los títulos a suscribir. Para recibir estos adelantos las entidades debían garantizarlos por al menos 100% con activos propios (títulos del Estado Nacional y préstamos al Sector Público, cartera de créditos de mejor calidad, o acciones), seleccionados y valuados según normas del BCRA.

1.1.7. Mejoras en las condiciones de devolución de los depósitos reprogramados

Hacia mediados de junio, a partir de la Resolución 92/02 del ME y la Comunicación "A" 3644, se determinó que las entidades podrían ofrecer mejoras a las condiciones establecidas para la devolución de depósitos reprogramados, incluyendo el adelantamiento del cronograma de pagos y el reconocimiento de mayores tasas de interés, en la medida en que tales ofertas fuesen públicas y generalizadas a todos los titulares de igual serie, y siempre y cuando la entidad financiera evaluase que esto no afectaría su liquidez ni le impediría cumplir con las regulaciones vigentes. Al ser además condición que la entidad no mantuviese deudas con el BCRA a raíz del otorgamiento de adelantos y redescuentos, las propuestas de mejoras no tuvieron efectos significativos a nivel sistémico.

1.1.8. Introducción del Coeficiente de Variación de Salarios (CVS)

En el marco de la Ley 25.561, el PEN a través de los Decretos 762/02 y 1.242/02 -reglamentados por la Comunicación "A" 3762 del mes de octubre- exceptuó del ajuste por CER a determinados préstamos a personas físicas (préstamos en moneda extranjera que tuvieran como garantía hipotecaria la vivienda única, familiar y de ocupación permanente, préstamos personales con o sin garantía hipotecaria por hasta US\$ 12.000 -monto original- y préstamos personales con garantía prendaria por hasta US\$ 30.000 -monto original-). El capital de estos préstamos pasó a ser ajustado a partir del primero de octubre por el Coeficiente de Variación de Salarios (CVS) elaborado por el INDEC.

1.1.9. Segundo canje y nuevas desafectaciones

En un marco de mayor estabilidad relativa y procurando continuar avanzando en el proceso de liberación de las restricciones, el Decreto 1.836/02 del 19 de septiembre estableció que a partir de octubre los tenedores de depósitos reprogramados con un saldo -al 31 de mayo del año analizado- de hasta \$7.000 sin incluir el ajuste por CER podrían optar, durante 30 días, por transferir estos fondos a una cuenta de libre disponibilidad. El límite podía ser extendido hasta \$10.000 a elección de cada entidad.

69. La propuesta original, establecida por los Decretos 494/02 del 13 de marzo y 620/02 del 16 de abril fue reemplazada por el Decreto 905/02.

70. La Resolución 238/02 del ME determinaría un tipo de cambio de \$2,60/US\$ 1 para la suscripción del BODEN US\$ 2005 para depositantes elegibles por tener depósitos originalmente en moneda extranjera reprogramados por un monto menor a \$10.000 y de \$2,75/US\$ 1 para personas físicas con depósitos a la vista reprogramados que hubiesen optado por licitar este título.



Se estableció a su vez, un segundo canje optativo, esta vez ampliando las opciones: (i) la primera alternativa la constituían los Bonos del Gobierno Nacional (BODEN en dólares estadounidenses 2013 y 2006), que se entregaban con una garantía adicional de la entidad consistente en una opción de venta de los cupones a un valor similar al que recibiría el depositante por dicha cuota de mantener sus CEDROS (el valor de su depósito original "pesificado" a \$1,40 por cada dólar estadounidense, ajustado por la variación del CER desde febrero de 2002), (ii) la segunda alternativa fueron las Letras en pesos emitidas por las mismas entidades bancarias -con una opción de conversión a moneda original emitida por el Estado Nacional-.

A este segundo canje también podrían acceder quienes hubiesen optado por los bonos del primer canje. Asimismo se dispuso que las entidades podían suscribir los Bonos para los depositantes en el marco de ambos canjes, a través de la entrega de los activos dados en garantía o del Bono del Gobierno Nacional 9% 2002 o a través del pago directo (siempre que esto fuese sin asistencia del BCRA).

Hacia fines de octubre el Decreto 2.167/02 introdujo modificaciones al segundo canje, incluyendo una extensión de 15 días hábiles bancarios en el plazo para optar por transferir a una cuenta de libre disponibilidad los fondos de depósitos reprogramados con un saldo menor al límite antes fijado. Asimismo, se extendió esa posibilidad a quienes hubiesen optado por recibir bonos en los términos del Decreto 905/02. Además, y dada la persistencia de un importante monto de depósitos reprogramados objeto de medidas cautelares autosatisfactorias en curso y teniendo en cuenta el tratamiento no equitativo para los diferentes ahorristas que resultara de la ejecución de tales acciones, se decidió prorrogar por 30 días hábiles bancarios la posibilidad de canjear los saldos reprogramados originados en depósitos de moneda extranjera por BODEN 2013 o Letras de Plazo Fijo de las entidades financieras. Una nueva prórroga sería establecida a mediados del mes de diciembre, esta vez por 90 días hábiles bancarios (Resolución 743/02 del ME y Comunicación "A" 3833). En ambas prórrogas se mantuvo el precio de suscripción de los instrumentos ofrecidos.

1.1.10. Levantamiento del "corralito"

Uno de los cambios normativos de mayor relevancia durante el último trimestre del año fue la liberación de los depósitos a la vista, modificación que, respondiendo a las señales de estabilización registradas en el sistema financiero, obedecía al objetivo de consolidar el proceso de recuperación de la confianza de los ahorristas y la reactivación económica. La Resolución 668/02 del ME (instrumentada por la Comunicación "A" 3827) determinó la apertura definitiva del llamado "corralito". De esta manera, a partir del 2 de diciembre de 2002 todas las cuentas a la vista pasaron a ser de libre disponibilidad.

1.1.11. Compensación a las entidades financieras

Según los Decretos 214/02 y 494/02, el desequilibrio generado en la situación patrimonial de las entidades financieras a partir de la pesificación asimétrica sería compensado con la emisión

de un bono con cargo a los fondos del Tesoro Nacional. Esta cuestión comenzaría a resolverse hacia mediados de junio, con el Decreto 905/02. Esta compensación, reglamentada por la Comunicación "A" 3650 y complementarias, se efectivizaría utilizando el mismo tipo de títulos ofrecidos a los depositantes. El esquema estipulado contemplaba un "bono compensación", el BODEN \$ 2007 para contrarrestar los efectos directos de la "pesificación" asimétrica y la posibilidad de que las entidades accedieran a un BODEN en dólares estadounidenses (BODEN US\$ 2012) a una tasa favorable de \$1,40/US\$1 por el monto de su posición neta negativa en moneda extranjera, medida sobre los saldos de diciembre 2001 y aplicándoles la "pesificación" que hubiera correspondido en cada caso. Para acceder a este bono, se pautó que las entidades entregaran en primer lugar los BODEN \$ 2007. Para aquellos casos en que este bono no alcanzase para adquirir la cantidad necesaria de BODEN US\$ 2012 para compensar la posición neta negativa en moneda extranjera resultante de la conversión a pesos instrumentada, las entidades podrían solicitar un adelanto al BCRA.

El Decreto 2.167/02 introdujo ciertas modificaciones en el esquema de compensación para las entidades financieras previsto en el Decreto 905/02, entre las cuales cabe destacar la posibilidad de usar el Bono del Gobierno Nacional 9% 2002, los BODEN 2007 o los préstamos garantizados originados en préstamos convertidos a pesos para la suscripción del BODEN US\$ 2012.

1.1.12. Suspensión de medidas cautelares

Otro punto de suma importancia del Decreto 214/02 fue la suspensión durante 180 días del cumplimiento de medidas cautelares y la ejecución de sentencias en los procesos judiciales generados por las disposiciones dictadas con posterioridad al Decreto 1.570/01. Esta suspensión contemplaba dos grandes excepciones: los casos en los que estuviera en riesgo la salud o integridad física de personas y aquellos en que la edad del demandante fuese igual o mayor a los setenta y cinco años. Dada la proliferación de medidas cautelares ejecutadas en los meses siguientes -que satisfacían las demandas individuales de los demandantes pero lesionaba la continuidad del bien público que constituye el sistema de pagos-, este punto debió ser reforzado por otras normativas (Decreto 320/02).

La Ley 25.587 de fines de abril establecía que, mientras perdurase la emergencia pública, en los mencionados procesos judiciales sólo se admitirían medidas cautelares "cuando existiere el peligro de que si se mantuviere o alterare, en su caso, la situación de hecho o derecho la modificación pudiese interferir en la sentencia o convirtiere su ejecución en imposible o ineficaz", siendo las mismas tramitables exclusivamente ante la Justicia Federal. Se determinaba además que estas medidas no podrían ejecutarse sobre fondos del BCRA, y que las entidades financieras podrían apelarlas.

Finalizando el mes de julio, el Decreto 1.316/02 suspendería durante 120 días hábiles el cumplimiento y la ejecución de todas las medidas cautelares y sentencias definitivas dictadas en este tipo de procesos judiciales. Las ejecuciones dispuestas



serían registradas cronológicamente y cumplimentadas siguiendo ese orden una vez terminado el plazo estipulado.

1.1.13. La normativa cambiaria durante 2002

Con la crisis desatada a fines de 2001, el Gobierno Nacional adoptó una serie de medidas cambiarias que modificaron sustancialmente las normas vigentes durante la década anterior⁷¹. Se reestableció la obligación de ingreso al país y liquidación en el mercado de cambios de las divisas provenientes de cobros de exportaciones⁷² y la condición previa de esa liquidación para acceder a cualquier beneficio o devolución de tributos que correspondan a las exportaciones (Decreto 1606/01); se limitaron además las transferencias de fondos al exterior, disponiendo el cumplimiento de determinadas condiciones para el acceso al mercado de cambios (Decreto 1570/01⁷³); y posteriormente, durante el primer trimestre de 2002 el Gobierno Nacional dispuso el abandono de la Política de Convertibilidad, medida que fue seguida por una fuerte y rápida depreciación del peso.

Las distintas decisiones tomadas por las Autoridades en materia de política cambiaria desde principios de diciembre de 2001, implicaron un cambio de carácter estructural. Como se mencionó antes, luego de un período de marcada inestabilidad y fuertes restricciones que caracterizó el período diciembre 2001/enero 2002, continuó un período de ordenamiento normativo, basado en la existencia de un mercado único de cambios con un tipo de cambio flotante con una fuerte intervención del BCRA, donde el reestablecimiento de la estabilidad macroeconómica frente al contexto de la profunda crisis del país en materia bancaria, financiera, externa y social, fue el objetivo básico de las políticas implementadas.

Las medidas adoptadas a lo largo de 2002 permitieron una mejora sustancial en la situación macroeconómica general y en la evolución del mercado cambiario en particular, lo que condujo a un rápido avance hacia la flexibilización de las restricciones cambiarias a partir de fines de diciembre de ese año.

A lo largo de 2003 se eliminarían progresivamente las restricciones de acceso al mercado cambiario en materia de plazos mínimos de financiación para importaciones de bienes (ampliando incluso el plazo en el que se pueden anticipar este tipo de pagos), pagos de intereses financieros, utilidades y dividendos y otras transferencias de la cuenta corriente del balance de pagos y pagos de deudas financieras. Asimismo, se aumentarían los límites para la compra de moneda extranjera destinada a la formación de activos externos de residentes, se extenderían los plazos para la liquidación de cobros de exportaciones y se eliminaría el sistema de liquidación y cesión de divisas al BCRA por cobros de exportaciones.

1.1.14. Mercados oficial y libre de cambios

A partir del dictado del Decreto 71/02, el BCRA emitió la Com. "A" 3425 (luego modificada por la Com. "A" 3444) reglamentando el funcionamiento de los Mercados Oficial y Libre de Cambios. La normativa establecía las operaciones de com-

pra y venta de cambio que se cursarían por el Mercado Oficial, quedando el resto de las operaciones comprendido en el Mercado Libre de Cambios. De esta manera, se dispuso la obligatoriedad de liquidación en el Mercado Oficial de Cambios de las divisas de cobros de exportaciones, anticipos, prefinanciación y financiación de exportaciones, y determinados servicios relacionados con las operaciones de comercio exterior (indemnizaciones por siniestros relacionados con el comercio exterior, fletes ganados por buques y aeronaves locales, etc.). La normativa cambiaria permitía la aplicación automática de cobros de exportaciones a la cancelación de anticipos, prefinanciaciones y financiaciones de exportaciones financiadas o garantizadas por entidades financieras locales u obtenidas directamente en el exterior e ingresadas al país a partir del 6 de diciembre de 2001 y la aplicación con autorización previa del BCRA a la cancelación de otros anticipos y prefinanciaciones del exterior, de préstamos estructurados vigentes al 30 de noviembre de 2001 y de obligaciones financieras con el exterior vigentes a la misma fecha que se reestructuraran a más de 3 años de plazo a partir de cada vencimiento.

También se estableció el ingreso por el Mercado Oficial, de desembolsos en el país de préstamos de organismos internacionales, agencias oficiales de crédito y/o garantizados por estas y bancos del exterior que participen en el financiamiento de proyectos de inversión.

Con respecto a las ventas de cambio en el Mercado Oficial, alcanzaban a las importaciones con determinadas restricciones, otros conceptos de la cuenta corriente (fletes, seguros y gastos por comercio de bienes que se cursaran por el Mercado Oficial, primas de seguros para empresas de transportes de mercancías), servicios de capital de préstamos otorgados por organismos internacionales, agencias oficiales de crédito (o con garantía de estas) y bancos del exterior que participen en la financiación de proyectos de inversión⁷⁴ y cancelaciones de

71. A partir de 1991, existió en el país amplia libertad para los movimientos de fondos desde y hacia el exterior, teniendo los exportadores la libre disponibilidad de la totalidad de las divisas que obtenían por sus exportaciones y no existiendo ningún tipo de control ni registro sobre las operaciones realizadas por residentes del país con el exterior (por operaciones comerciales, deudas financieras, inversiones, etc.).

72. La obligación de ingreso de los cobros de exportaciones había sido derogada a comienzos de la década de los noventa, a través del Decreto 530/1991.

73. Antes del abandono de la Convertibilidad, el BCRA implementó una serie de normas sobre transferencias y liquidación de cobros de exportaciones, para reglamentar las disposiciones de los Decretos 1570 y 1606 de diciembre de 2001. Estas normas fueron dadas a conocer por las Comunicaciones «A» 3372, 3378 y 3382 (modificada por la Comunicación «A» 3394), a través de las cuales se dispuso la obligatoriedad de ingresar al sistema financiero los fondos provenientes de la liquidación de operaciones de exportación correspondientes a permisos de embarque oficializados a partir del 6/12/2001 dentro de los plazos que estableciera la reglamentación adoptada en la materia. Con relación a las transferencias al exterior, se estableció la automatización para las relacionadas al comercio exterior donde haya intervenido en forma directa una entidad financiera y para determinadas transferencias financieras con autorización automática del BCRA (por ejemplo cancelación de servicios de la deuda pública nacional, pago de cuotas a organismos internacionales, gastos de embajadas y consulados argentinos en el exterior). El resto de las operaciones se encontraban sujetas al régimen de autorización previa del BCRA. A tal efecto se estableció un régimen informativo, a través de las entidades financieras, tanto para las transferencias automáticas como para las que requirieran la conformidad de esta entidad.



obligaciones financieras con el exterior (capital e intereses) contraídas hasta el 31 de diciembre de 2001 y adeudadas al 11 de enero de 2002 que se prorrogaran como mínimo por un año, en este último caso con autorización previa del BCRA. El resto de las operaciones no encuadradas o que no hubiesen obtenido la conformidad del Banco para ser cursadas por el Mercado Oficial, debían cursarse por el Mercado Libre de Cambios.

1.1.15. Mercado Único y Libre de Cambios (MULC)

Las Comunicaciones "A" 3471 y 3473, vigentes a partir del 11 de febrero de 2002, reglamentan el funcionamiento del Mercado Único y Libre de Cambios, incluida la negociación de divisas por operaciones de comercio exterior. La normativa vigente desde esa fecha, que fue evolucionando en función del comportamiento del mercado cambiario, se puede sintetizar sobre la base de las regulaciones aplicables a seis grandes categorías: 1) cobros de exportaciones de bienes y servicios; 2) pagos de importaciones de bienes; 3) otros pagos en cuenta corriente (servicios reales, intereses, utilidades y dividendos); 4) servicios de principal de deudas; 5) formación de activos externos privados; y 6) repatriación de inversiones de no residentes.

a) Cobros de exportaciones de bienes y servicios

A partir de la comunicación "A" 3473 (del 9 de febrero de 2002), los cobros de exportaciones de bienes netos de anticipos, préstamos de prefinanciación y sus intereses debían liquidarse en el MULC al tipo de cambio de mercado en plazos no mayores a los establecidos por la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa. En cuanto a las exportaciones de servicios, las divisas debían liquidarse en un plazo no mayor a 15 días hábiles desde la fecha de percepción en el país o en el exterior o acreditación en cuentas del exterior.

Inicialmente, la normativa otorgaba 10 días hábiles adicionales a los plazos establecidos para cumplir con la obligatoriedad de liquidación de los cobros de exportaciones. El 23 de marzo de 2002 (Com. "A" 3534) este plazo adicional se redujo a 5 días hábiles y se dispuso además que en ningún caso la liquidación en el mercado de cambios de los cobros por exportaciones de bienes podría ser posterior a los diez días hábiles de la fecha de ingreso de la transferencia de las divisas a una entidad financiera local o puesta a disposición de los fondos del exterior⁷⁵.

A partir de junio de 2002 (Com. "A" 3619) se estableció que determinadas liquidaciones de cobros de exportaciones debían cederse al BCRA. En un principio esto alcanzó a las divisas vinculadas a cobros de exportaciones correspondientes a permisos de embarque mayores a US\$ 1 millón y a los ingresos por cualquier monto en concepto de anticipos y prefinanciaciones de exportaciones. El 18 de junio (Com. "A" 3638) se incorporaron los cobros de exportaciones por permisos de embarque mayores a US\$ 500 mil y en septiembre a US\$ 200 mil (Com. "A" 3711)⁷⁶.

Durante la vigencia del "corralito" las liquidaciones de los cobros de exportaciones de bienes y servicios debían ser acreditados en una cuenta corriente o caja de ahorro del exportador

de disponibilidad restringida.

a.a) Aplicación de cobros de exportación a la cancelación de deudas.

Continuando con los criterios establecidos durante la vigencia de los Mercados Oficial y Libre de Cambios, se admitió la aplicación de cobros de exportaciones a la cancelación de principal e intereses de:

- Prefinanciación, financiación y cobros anticipados de exportaciones financiadas o garantizadas por entidades financieras locales, cualquiera sea su fuente de financiamiento.
- Prefinanciación, financiación y cobros anticipados de exportaciones del exterior, ingresadas al sistema financiero entre el 6 de diciembre de 2001 y el 10 de enero de 2002, por el Mercado Oficial de Cambios desde el 11 de enero de 2002, y por el Mercado Único y Libre de Cambios a partir del 11 de febrero de 2002.
- Financiaciones por contratos vigentes al 30 de noviembre de 2001, cuyas condiciones prevean la atención de los servicios mediante la aplicación en el exterior del flujo de fondos provenientes de exportaciones. En este caso, los contratos y las eventuales modificaciones deberán encontrarse fehacientemente instrumentadas y haber tenido principio de ejecución antes del 30 de noviembre de 2001.
- Otros préstamos de prefinanciación y cobros anticipados de exportaciones concertados con anterioridad al 6 de diciembre de 2001.
- Capital de obligaciones financieras con el exterior vigentes al 30 de noviembre de 2001 que se reestructuraran a más de 3 años de plazo a partir de cada vencimiento. Esta condición luego fue modificada requiriéndose una reestructuración a una vida promedio de al menos 5 años. (Com. "A" 3705).

En las operaciones comprendidas en los primeros tres puntos, la aplicación requería la conformidad del BCRA. Para informar el saldo a aplicar en esas condiciones se estableció un régimen informativo dado a conocer por la Comunicación "A" 3430. La norma estableció que las empresas que hubieran presentado la declaración establecida en el Anexo A de la Comunicación "A" 3430, relativa a cobros anticipados y préstamos de prefinanciación de exportaciones concertados con anterioridad al 6 de diciembre de 2001, pueden aplicar las divisas a cancelar los saldos pendientes declarados por los conceptos comprendidos, por un monto que acumulativamente no sea mayor a los ingresos -computados de la misma forma- por prefinanciación y cobros anticipados de exportaciones que registraran a partir del 11 de enero de 2002.

74. En los casos en los que no participara un organismo internacional se requeriría la previa conformidad del Banco Central.

75. El plazo adicional otorgado por el BCRA fue ampliado con las flexibilizaciones introducidas a partir de 2003. Un resumen de las distintas medidas adoptadas en el marco de la política cambiaria en el año se puede consultar en la página de internet de esta institución en la siguiente dirección: www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/P47794.pdf

76. A partir de las flexibilizaciones introducidas en el año 2003, los montos fueron elevados y luego se derogó el régimen de cesión de divisas de cobros de exportaciones al Banco Central introducido por la Com. «A» 3619.



Las empresas exportadoras que optaran por esa alternativa, debían mantener, en concepto de endeudamiento por cobros anticipados y prefinanciación de exportaciones, un saldo promedio a fin de cada mes en el período enero/septiembre de 2002, no inferior al 85% del saldo adeudado al exterior al 31/12/2001.

a.b.) Operaciones no liquidadas en plazo

La Comunicación "A" 3473 estableció que los cobros de exportaciones con vencimiento hasta el 1 de febrero de 2002 debían liquidarse al tipo de cambio del mercado vigente al vencimiento para su ingreso. Las divisas son cedidas al BCRA a ese tipo de cambio. Asimismo, los cobros de exportaciones con plazo para el ingreso de divisas por el Mercado Único y Libre de Cambios vencido se deben liquidar al tipo de cambio de referencia del día de vencimiento, y las divisas deben ser cedidas al BCRA a ese mismo tipo de cambio (Comunicación "A" 3608). Si el tipo de cambio de referencia de la fecha de vencimiento resultara mayor al tipo de cambio del Mercado Único y Libre de Cambios de la fecha de efectiva negociación, corresponderá aplicar el tipo de cambio del Mercado Único y Libre vigente a la fecha de liquidación.

a.c) Seguimiento de cobros de exportaciones

La Comunicación "A" 3493 estableció un régimen de seguimiento del cumplimiento de la obligación de ingreso al país de los cobros de exportaciones de bienes, que se realiza a través de las entidades financieras designadas por las empresas exportadoras al momento del embarque. Las Comunicaciones "A" 3587, 3693, 3751 y 3813 darían a conocer las operaciones que se encuentran exceptuadas del seguimiento mencionado.

b) Pagos de importaciones de bienes

b.a) Importaciones realizadas a partir del establecimiento del Mercado Único y Libre de Cambios

La Comunicación "A" 3473 estableció que las nuevas operaciones de importaciones de bienes con fecha de embarque a partir del 11 de febrero de 2002 que no estuvieran amparadas con créditos documentarios abiertos por entidades financieras locales con anterioridad a dicha fecha debían financiarse de acuerdo con los plazos mínimos establecidos por la Secretaría de Industria, Comercio y Minería de acuerdo al tipo de producto, pudiendo pagarse hasta 5 días hábiles antes de su vencimiento o hasta 20 días hábiles en el caso de exportadores que liquiden cobros por montos al menos equivalentes al monto de la importación que se cancela.

Inicialmente, solo se permitían los pagos anticipados de productos e insumos críticos y de insumos y repuestos para centrales nucleares y plataformas off shore. Los plazos mínimos de financiación se fueron flexibilizando progresivamente comenzando por las restantes materias primas y bienes intermedios (no críticos) y avanzando luego con los bienes de capital⁷⁷.

b.b) Pagos de deudas por importaciones realizadas con anterioridad al establecimiento del Mercado Único y Libre de Cambios

Con respecto a los pagos de importaciones y sus financiamientos con fecha de embarque anterior al 11 de febrero de 2002 o amparadas en créditos documentarios abiertos con anterioridad a dicha fecha, la Comunicación "A" 3473 estableció que se podían cursar por el Mercado Único y Libre de Cambios a su vencimiento, de acuerdo con las normas aplicables en relación al plazo de financiación al momento de la fecha de apertura del crédito documentario o de embarque, según correspondiera.

Sobre las deudas con el exterior por saldos en cuenta corriente con proveedores del exterior pendientes de pago al 10 de enero de 2002 por importaciones de bienes, es requisito haber dado cumplimiento previamente al régimen informativo establecido en la Comunicación "A" 3430, cuyo registro queda perfeccionado cuando la entidad interviniente recibe la confirmación de la validación de los datos entregados por la entidad al BCRA. Esta validación significa exclusivamente la lectura de la información sobre la base del formato solicitado por el BCRA, y no demora más de 24 horas de la recepción de la información.

c) Otros pagos en cuenta corriente (servicios reales, utilidades y dividendos, intereses)

c.a) Servicios reales

Desde el comienzo del funcionamiento del Mercado Único y Libre de Cambios, la normativa cambiaria no impone ningún tipo de restricción en el acceso al mercado para la cancelación de servicios prestados por no residentes.

c.b.) Utilidades y dividendos

La Comunicación "A" 3471 estableció, por 90 días corridos, el requisito de conformidad previa para las transferencias al exterior en concepto de utilidades y dividendos del sector privado no financiero, sector financiero y de empresas públicas que no dependan presupuestariamente de su respectiva Administración. La vigencia de este requisito fue extendida en primer lugar hasta el 12 de agosto de 2002 (Com. "A" 3584) y luego hasta el 8 de febrero de 2003 (Com. "A" 3688). Con anterioridad a este último vencimiento, se flexibilizaron estas transferencias (Com. "A" 3859) permitiendo a las entidades financieras dar curso a pagos al exterior de utilidades y dividendos correspondientes a balances cerrados y certificados por auditores externos.

c.c) Intereses

Los intereses de deudas comerciales tienen, desde la vigencia del Mercado Único y Libre de Cambios, libre acceso al mercado para su cancelación. Tampoco se impusieron inicialmente

.....
77. Estas restricciones iniciales se fueron flexibilizando progresivamente y desde enero de 2003 se permite el pago anticipado para importaciones de todo tipo de bienes, permitiéndose asimismo adelantar el pago de deudas por importaciones.



restricciones para pagos de intereses de deudas financieras.

El 25 marzo de 2002 (Com. "A" 3537) se estableció el requisito de conformidad previa para realizar transferencias al exterior para cancelar servicios de intereses de deudas con el exterior del sector financiero y sector privado no financiero, excepto los correspondientes a nuevas financiaciones ingresadas por el mercado a partir del 11 de febrero de 2002 y a deudas con acreedores privilegiados o garantizadas por estos (Organismos Internacionales, Agencias Oficiales de Crédito, Bancos Multilaterales, etc). Este requisito fue extendido a los intereses de deudas financieras de gobiernos locales a principios de septiembre de 2002 (Com. "A" 3715).

El 26 de diciembre de 2002 se dispuso, con vigencia a partir de enero de 2003, la flexibilización de todos los pagos de intereses de deudas financieras (Com. "A" 3843)

d) Servicios de principal de deudas financieras.

La Comunicación "A" 3471 de febrero de 2002 estableció, por el plazo de 90 días corridos, el requisito de conformidad previa para las transferencias al exterior del sector privado financiero y no financiero por servicios de capital de préstamos financieros, con ciertas excepciones:

- deudas con Organismos Internacionales,
- deudas con bancos participantes en la financiación de proyectos de inversión cofinanciados por Organismos Internacionales,
- deudas con agencias oficiales de crédito y compañías de seguros de crédito a la exportación que sean miembros de la International Union of Credit and Investment Insurers (Unión de Berna), o garantizadas por las mismas⁷⁸,
- deudas con Organismos Multilaterales de Crédito con participación accionaria del Gobierno Nacional a través del BCRA o de bancos oficiales nacionales o garantizadas por los mismos⁷⁹, y
- deudas con otros Organismos Multilaterales de Crédito con acuerdos celebrados que incluyan cláusulas de tratamiento en condiciones no menos favorables que las aplicadas en relación al organismo financiero multilateral acreedor más favorecido; o garantizadas por dichos Organismos⁸⁰.
- cancelaciones de nuevas financiaciones ingresadas por el Mercado Único y Libre de Cambios a partir del 11 de febrero de 2002⁸¹.

d.a.) Servicios de capital de deuda financiera de empresas en concurso

El 3 de septiembre de 2002 (Com. "A" 3709) se exceptuaron del requisito de conformidad previa del BCRA a las cancelaciones de servicios de capital e intereses de obligaciones con el exterior de carácter financiero, dando automaticidad de acceso al mercado de cambios vigente en cada momento para cursar este tipo de operaciones, cuando se cumplan las siguientes cinco condiciones:

- La deuda financiera haya sido reestructurada y homologada

judicialmente, utilizando los mecanismos previstos en la Ley 24.522 y sus modificatorias.

- El acuerdo alcanzado con los acreedores, según las mayorías indicadas en el Art. 45 de la citada Ley, implique la refinanciación de las deudas vencidas e impagas a plazos de una vida promedio no menor a cuatro años a partir del acuerdo, contemplando para el pago de servicios de capital, un período de gracia no menor de dos años.
- Los pagos de los servicios de intereses tengan una periodicidad trimestral o superior, y la tasa de interés anual pactada para la deuda refinanciada no supere en términos efectivos anuales, el equivalente de la tasa LIBOR a seis meses más 3%.
- Se hayan instrumentado en el acuerdo mencionado precedentemente quitas, condonaciones, capitalizaciones u otras medidas de similares características, que contemplen una reducción del capital adeudado a la fecha del acuerdo de al menos 40% de su valor nominal o de 60% de dicho valor en el caso de capitalizaciones.
- Se cuente con el acuse de recibo de la Gerencia de Exterior y Cambios de la recepción de la información sobre las obligaciones refinanciadas, de acuerdo al régimen informativo respectivo.

La vigencia de este requisito fue extendida primero hasta el 12 de agosto de 2002 (Com. "A" 3584), luego hasta el 8 de febrero de 2003 (Com. "A" 3688) y por último hasta el 8 de agosto de 2003 (Com. "A" 3878)⁸². En Septiembre de 2002 (Com. "A" 3715) el requisito de conformidad previa fue extendido a deudas financieras de gobiernos locales.

d.b.) Nuevo endeudamiento con el exterior

A partir del 3 de septiembre de 2002 (Com. "A" 3712), se estableció que las operaciones de endeudamiento con el exterior del sector privado no financiero por bonos y préstamos financieros -en la medida que no sean por capitalización de intereses- deben corresponder a liquidaciones de divisas en el mercado único y libre de cambios, y contraídas por plazos no menores a 90 días corridos⁸³.

Posteriormente la Com. "A" 3820 del 25 de noviembre, incorporó el requisito de que las emisiones de títulos de deuda del sector privado, financiero y no financiero, que fuesen denominados en moneda extranjera, y cuyos servicios de capital e

78. Inciso modificado por la Com. «A» 3627. Originalmente la excepción sólo alcanzaba a deudas con agencias oficiales de crédito o garantizadas por ellas.

79. Inciso incorporado por la Com. «A» 3495 (Fe de erratas Com. «C» 34348).

80. Inciso incorporado por la Com. «A» 3570 (Fe de erratas Com. «C» 34802).

81. Inciso incorporado por la Com. «A» 3478.

82. A partir de enero del 2003 este requisito se fue flexibilizando progresivamente hasta su liberación total el 6.5.2003 (Com. «A» 3944), con excepción de las deudas de entidades financieras que optaran por el mecanismo establecido en el Decreto 739/03.

83. En junio de 2003, en relación al Decreto 285/2003 del Poder Ejecutivo Nacional, la Com. «A» 3972 amplió dicho plazo de 90 a 180 días, e incluye en la misma al sector financiero por sus emisiones de bonos, préstamos financieros (incluyendo operaciones de pase de valores), y las líneas de crédito del exterior de carácter financiero.



intereses no fuesen exclusivamente pagaderos en pesos en el país, deberían ser suscriptos en moneda extranjera, mientras que los fondos obtenidos deberían ser liquidados en el Mercado Único y Libre de Cambios.

d.c) Forwards y otros derivados financieros

El 15 de marzo de 2002, (Com. "A" 3515) se estableció el requisito de conformidad previa para las operaciones a término (forward) con el exterior que concertasen las entidades financieras. El 3 de junio (Com. "A" 3622) el requisito se extendió a las operaciones concertadas localmente. El 22 de marzo, se estableció el requisito de conformidad previa para la cancelación de forwards y otros derivados con el exterior (Com. "A" 3525), con excepción de las coberturas entre monedas extranjera (Com. "A" 3586) y coberturas de precios de commodities (Com. "A" 3626).

e) Formación de Activos Externos del Sector Privado

A partir de la entrada en vigencia del Mercado Único y Libre de Cambios, este tipo de compras estaba permitido en la medida que el acceso al mercado fuera con pesos en efectivo, es decir, no con fondos afectados por las restricciones a la disponibilidad de fondos depositados en el sistema bancario.

En septiembre de 2002 la Comunicación "A" 3722 impuso la conformidad previa del BCRA para las compras de cambio que en conjunto superase US\$100 mil por mes, por la suma de determinados conceptos entre los que se encontraban inversiones de portafolio en el exterior de personas físicas y jurídicas, otras inversiones en el exterior de residentes y la compra para tenencia de billetes extranjeros en el país. En noviembre, se agregaron los siguientes conceptos: compra de cheques de viajero, inversiones inmobiliarias en el exterior, aportes de inversiones directas en el exterior de residentes y préstamos otorgados a no residentes (Com. "A" 3826)⁸⁴.

e.a) Posición General de Cambios de las entidades autorizadas a operar en cambios

El 14 de marzo, mediante Comunicación «A» 3511 se dispuso que a partir del cierre de las operaciones del 15 de marzo, la Posición General de Cambios (PGC) de las entidades financieras no podría superar 5% de la Responsabilidad Patrimonial Computable registrada al cierre de noviembre de 2001⁸⁵. En los casos que el límite establecido por la Comunicación «A» 3511 fuera inferior a US\$ 500.000 para las entidades financieras no bancarias (Com. «A» 3512) y a US\$ 1.000.000 para las entidades financieras bancarias (Com. «A» 3514) se les permitió a las entidades que mantuviesen una posición diaria hasta el equivalente a estos montos. En junio de 2002 se redefinieron los activos que se deben computar en la PGC, estableciendo que se deberían incluir la totalidad de los activos externos líquidos de la entidad⁸⁶. A fines de diciembre se aumentó en un punto porcentual el límite máximo admitido para la PGC de las entidades financieras a partir de enero 2003. De esta manera el máximo a contemplar sería de 6% de la RPC de fines de noviembre de 2001.

f) Repatriación de inversiones de no residentes.

En julio de 2002, la Comunicación "A" 3661 estableció el requisito de conformidad previa del BCRA para las ventas de cambio a no residentes en divisas o billetes que se realicen por cualquier concepto, por montos superiores al equivalente de US\$ 5.000 por mes calendario⁸⁷.

1.2. Cambios en la regulación prudencial

1.2.1. Efectivo Mínimo y Requisitos Mínimos de Liquidez

A comienzos de marzo de 2002, el BCRA decidió implementar un nuevo régimen unificado de Efectivo Mínimo que fue instrumentado a través de la Comunicación "A" 3498, derogando las normas de Requisitos Mínimos de Liquidez. Las normas de Efectivo Mínimo fueron modificadas varias veces, alterándose los conceptos incluidos y los porcentajes exigidos, atendiendo la peculiar situación de iliquidez del sistema financiero. A principios de mayo se estableció un nuevo régimen sobre "Aplicación mínima de recursos provenientes de obligaciones a la vista en pesos" (exigible para depósitos y otras obligaciones por intermediación financiera a la vista en pesos), que posteriormente se haría extensible a partir de septiembre a las obligaciones a plazo (Comunicación "A" 3732).

A diciembre de 2002, la tasa de exigencia de Efectivo Mínimo ascendía a 22% para depósitos a la vista, mientras que para la aplicación mínima de recursos provenientes de obligaciones a la vista y a plazo en pesos se fijaba en 18%. Para depósitos a plazo, el coeficiente de efectivo mínimo se estableció en 14 % y el de aplicación de recursos en 12 %, en tanto que para los depósitos reprogramados, la tasa de exigencia era de 0%.

Con el objetivo de evitar los traspasos de depósitos entre entidades, desde enero hasta septiembre de 2002 se fijó un requisito adicional del 75% sobre el promedio del incremento diario que se registrase en los depósitos del sector privado respecto del saldo verificado al 30 de noviembre de 2001 y, adicionalmente, una exigencia del 25% sobre el promedio del incremento diario que se registrase en los depósitos respecto del saldo verificado al 4 de enero de 2002.

84. Los límites se fueron elevando progresivamente con la flexibilización de las condiciones de acceso al mercado de cambios iniciado a comienzos de 2003.

85. Además en esta norma se explica la forma de cálculo de la PGC.

86. Se incluyen disponibilidades en oro, divisas y billetes en moneda extranjera en el país y en el exterior; tenencias de depósitos e inversiones a todo plazo en bancos del exterior; las inversiones en bonos privados y públicos externos, otras inversiones líquidas en el exterior y los saldos deudores y acreedores de corresponsalía. También se incluyen las compras y ventas de estos activos que estén concertadas y pendientes de liquidación por compras y ventas de cambio con clientes en un plazo no mayor a 48 horas hábiles. No forman parte de la PGC, los activos externos de terceros en custodia, los saldos de corresponsalía por transferencias de terceros pendientes de liquidación, las ventas y compras a término de divisas o valores externos y/o las inversiones directas en el exterior. Además los puntos 2 a 5 de la Comunicación se refieren a los límites mínimos y máximos. Los límites se fueron flexibilizando a partir de enero de 2003.

87. A partir de 2003 se excluirían determinados casos.



Hacia fines de noviembre, se establecieron disposiciones transitorias, entre otras la determinación de una posición bimestral para el período diciembre 2002- enero 2003 y cambios en las tasas de exigencia. Cuando estos cambios impactaban de manera negativa en las entidades, se admitía, según un cronograma prefijado, cierta deducción de la exigencia de efectivo mínimo en pesos.

a) Fondo de Liquidez Bancaria

Para distribuir de manera más adecuada la liquidez del sistema financiero, en diciembre de 2001 se creó el Fondo de Liquidez Bancaria. En un principio, las entidades financieras debían integrar al fondo el 6% de los depósitos del sector privado en pesos y en moneda extranjera correspondientes a noviembre de 2001. A principios de marzo de 2002 ese aporte se fijó en 1,90% y a mediados del mismo mes se incrementó a 3,5%. A partir de mayo ese aporte fue establecido en 0% (Comunicación "A" 3487 y complementarias).

b) Aplicación obligatoria de los depósitos en dólares estadounidenses

La resolución dada a conocer por la Comunicación "A" 3528 del 25 de marzo estableció que la capacidad de préstamos proveniente de los depósitos en moneda extranjera debe aplicarse, en forma indistinta, a los siguientes destinos:

- Prefinanciación y financiación de exportaciones.
- Préstamos interfinancieros.
- Letras del Banco Central (LEBAC) en dólares estadounidenses, adquiridas en licitaciones o por negociación secundaria

La capacidad prestable excedente no aplicada a los destinos mencionados genera un incremento equivalente de la exigencia de efectivo mínimo en moneda extranjera, por lo cual debe mantenerse en dólares estadounidenses en efectivo o en depósitos en esa especie en el BCRA.

La orientación de esta disposición fue ratificada por el Decreto 905/02, al permitir la constitución de depósitos en moneda extranjera en cuentas a la vista y depósitos a plazo, siempre que se destinen exclusivamente a la financiación de operaciones de comercio exterior y actividades vinculadas.

c) Clasificación de deudores

Durante 2002, se continuó con la política de flexibilizar transitoriamente las normas sobre clasificación de deudores. En cuanto a sus niveles de clasificación, para los meses enero y febrero 2002 se incrementó la mora admitida (62 días y 31 días adicionales, respectivamente) para las categorías 1 (normal) y 2 (con riesgo potencial), tanto para la cartera comercial como de consumo (Comunicación "A" 3463). Asimismo, se permitió a las entidades financieras observar los niveles de provisionamiento de la categoría inmediata anterior, para los deudores en categoría 2 (riesgo potencial) y 3 (con problemas), por el período marzo-agosto 2002 (Comunicaciones "A" 3630 y 3815). A través de la Comunicación "A" 3562 se prorrogaron hasta mediados de mayo 2002 los plazos para que los deudores de entida-

des financieras y de fideicomisos financieros clasificados en situación 1 a 5, cancelen con títulos públicos sus deudas a noviembre 2001, más los accesorios hasta su efectiva cancelación, según el esquema previsto en el Decreto 1.387/01 (Comunicación "A" 3398). Este esquema consistía en la posibilidad de cancelar las deudas con el sistema financiero a través de entrega de títulos valores públicos nacionales para los deudores clasificados en situación irregular, mientras que los deudores en situación 1, 2 y 3 podrían hacerlo mediando previa conformidad de la entidad financiera.

d) Asistencia por iliquidez

El 23 de enero de 2002 se sancionó la Ley 25.562 que modificaba la Carta Orgánica del BCRA. Se dotó de una mayor flexibilidad a esta Institución para la implementación de una política monetaria independiente, autorizando su intervención en el mercado de cambios, y regulando un conjunto de instrumentos para la asistencia a entidades financieras con problemas de iliquidez transitoria. En ese marco, se mantuvo el esquema del segundo párrafo inciso c) del Art. 17 de la Carta Orgánica del BCRA, que prevé que puedan excederse los máximos por entidad (equivalentes al patrimonio de las mismas) previstos para adelantos y redescuentos en circunstancias extraordinarias o para dotar de adecuada liquidez al sistema financiero. Adicionalmente se eliminaron de esas disposiciones los plazos máximos estipulados en 30 días para la cancelación de adelantos y redescuentos. Además, se incorporó al inciso f) al mismo artículo, que prevé el otorgamiento de adelantos a las entidades financieras con afectación especial de instrumentos emitidos o garantizados por el Estado Nacional. Asimismo, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 214/2002 se autorizó «...durante el término de vigencia de la ley N° 25.561 - al Banco Central de la República Argentina a conceder las facilidades previstas en los incisos b), c) y f) del artículo 17 de su Carta Orgánica a entidades cuya solvencia se encuentre afectada.»

Desde mediados de marzo el BCRA vinculó la tasa aplicable a las asistencias ya otorgadas a entidades con problemas de liquidez a la tasa de corte de las emisiones de LEBAC de corto plazo, prohibiendo además que las entidades con deudas por asistencias participasen en las licitaciones de estos activos.

A fines de septiembre el BCRA decidió postergar hasta el inicio del 2003 el vencimiento de las asistencias por iliquidez vigentes, disminuyendo la tasa de interés aplicable a las mismas. Por otra parte, se establecieron, comenzando en el mes de octubre, límites al crecimiento del activo de las entidades que mantuviesen asistencia financiera de esta Institución. Además de establecerse límites cuantitativos, se dispuso que el activo de estas entidades sólo podría incrementarse debido al aumento en las financiaciones a clientes del sector privado no financiero no vinculados con la entidad. El incremento porcentual así permitido -con un tope máximo- se calcula en función de la asistencia provista, el crecimiento de los depósitos de titulares del sector privado no financiero y la responsabilidad patrimonial computable (RPC) no consolidada, según una serie de relaciones establecidas.



2. Políticas de monitoreo del sector bancario

La tarea de supervisión bancaria se vio afectada por la crisis macroeconómica durante el año. En este marco, cada uno de los elementos considerados en el sistema de monitoreo denominado BASIC tuvo que ser redefinido en función de la inédita situación por la que atravesó el país. Cabe recordar que ese sistema originalmente se diseñó sobre la base de la actuación conjunta de los mecanismos tradicionales de supervisión con la disciplina de mercado, y contemplaba los siguientes elementos:

- ♦ La letra B hacía referencia a la obligación de los bancos de emitir bonos -u otros pasivos de largo plazo- en el mercado de capitales, por un monto equivalente al 2% de sus depósitos, a 1 año de plazo. Los bancos debían contar con una opinión favorable de los inversores institucionales -calificados e informados- que pondrían a riesgo su capital en este tipo de emisiones.
- ♦ La letra A se refería a los Auditores Externos, quienes verifican que la información provista por las entidades refleje adecuadamente su situación.
- ♦ La letra S contemplaba a la supervisión ejercida por la Superintendencia, que combina la inspección in situ y el monitoreo off-site, resultando esencial para el adecuado control de las entidades financieras.
- ♦ Una adecuada supervisión bancaria sólo puede ser eficientemente ejercida si se cuenta con Información relevante, confiable y oportuna.
- ♦ El BCRA estableció que todas las entidades financieras deben contar con al menos una Calificación de riesgo realizada por una agencia calificadora previamente inscrita en el registro de la autoridad monetaria.

La situación de cada uno de estos puntos en el año fue la siguiente:

B: Bonos

A raíz del comienzo del desarrollo de la crisis, afectando al mercado de capitales y de colocación de deudas, la norma que obligaba a las entidades a emitir y colocar deuda por el equivalente al 2% de sus depósitos fue temporariamente suspendida, puesto que la situación del mercado convertiría este instrumento de ayuda a la supervisión -a través de la disciplina de mercado- en una carga innecesaria para las entidades reguladas. Este régimen fue suspendido, pero no desactivado, permaneciendo vigente del mismo modo que el sector de Control de Calificadoras en la Superintendencia, como así el registro de Sociedades Calificadoras, y la evaluación de las mismas por parte del BCRA. Como se ha dicho, el objeto del mismo es contar con la «opinión» del mercado en cuanto a capacidad de pago de las entidades financieras, a través de la suscripción de títulos de deuda emitidos por éstas, en este esquema los suscriptores comprometen su capital, no solo su opinión. Ante la situación de inestabilidad de los mercados financieros, la colocación (o falta de) de dicha deuda no reflejaría la opinión en particular de los inversores, sino la del mercado financiero en general, al resultar luego, como se comprobó, una crisis de carácter eminentemente sistémico. Una vez que resulte normalizado el funcionamiento del sistema financiero se evaluará

el reestablecimiento de éste y otros mecanismos de disciplina de mercado.

A: Auditoría

Dentro del sistema de monitoreo BASIC resulta de gran relevancia la tarea de auditoría tanto externa como interna. El objetivo principal de los auditores externos es asegurar que los estados contables de las entidades financieras reflejen razonablemente su situación patrimonial, económica y financiera. Por su parte, las auditorías internas son las encargadas de evaluar el control interno, es decir, promover la efectividad y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información contable, y el cumplimiento de las normas.

Dadas las particularidades que caracterizaron al año, la Superintendencia mantuvo una constante y permanente comunicación con las auditorías internas y comités de auditoría para evaluar los diferentes riesgos a los que las entidades se vieron expuestas como consecuencia de las decisiones del público y del impacto producido por las diferentes medidas de política económica adoptadas. Como parte de esta tarea, se propició la inclusión de nuevos procedimientos que debieron cumplimentar las auditorías internas, entre los que se destacan aquellos relacionados con las restricciones al retiro de depósitos y con la pesificación de distintos rubros del balance, a fin de verificar su cumplimiento. A su vez, las tareas de control de las auditorías externas tampoco fueron realizadas de acuerdo a los lineamientos usuales. Durante la última parte del año, esta labor se centró en la revisión del informe especial emitido por los auditores externos respecto del cálculo confeccionado por las entidades financieras acerca del monto a recibir en concepto de los Bonos Nacionales de Compensación (Decreto 905/02).

Durante 2002 se llevaron a cabo auditorías externas de sistemas -las que verifican la calidad y aplicación de los procedimientos de control interno, seguridad, gerenciamiento y administración en lo referente a Tecnología Informática- en aquellas entidades calificadas como de alto o muy alto riesgo en la conducción de los aspectos informáticos, a efectos de evaluar las soluciones aplicadas con relación a las observaciones previamente formuladas. Se practicaron también auditorías en bancos cuya estructura informática se modificó como consecuencia de una fusión o absorción societaria.

Dentro de las tareas que se encararon con una visión de más largo plazo, se pueden mencionar a dos en particular. Por un lado, la realización de estudios conducentes a la preparación de un manual de sanas prácticas relacionadas con las condiciones de seguridad informática, control y gerenciamiento a observar en las operaciones de banca electrónica. Este manual ya se encuentra en etapa de edición e impresión, bajo la denominación "Sanas prácticas de e-banking". Otra actividad digna de mención la constituye la conformación de distintas comisiones

88. Como se analizara previamente, la política de intervención en el mercado de cambios también se complementó con una serie de regulaciones conducentes a la liquidación obligatoria de ciertos ingresos por exportaciones en el mercado de divisas doméstico.

89. Com. «A» 3498 del 1 de marzo de 2002.



técnicas, a fin de analizar aspectos específicos relacionados con la auditoría y seguridad informática con el objetivo último de emitir documentación y/o nueva normativa que acompañe adecuadamente el proceso de actualización tecnológica implícito en toda la actividad informática.

S: Supervisión

Dentro del esquema BASIC, la supervisión on-site (es decir aquella que se realiza físicamente en dependencias de la entidad supervisada) es el componente más tradicional en términos de supervisión bancaria, y aquel que permite tener una evaluación en la entidad financiera. La metodología aplicada en la actualidad es un sistema desarrollado en el marco de los más avanzados estándares internacionales en la materia, el sistema CAMELBIG. El sistema de calificación CAMELBIG, que comenzó a implementarse a fines de 2000, evalúa 8 componentes básicos. El objetivo final de esa evaluación es obtener una calificación compuesta que mida la exposición de la entidad a los distintos riesgos. Este sistema se basa en la evaluación previa de los controles internos a fin de determinar los ciclos

críticos de cada entidad (ciclo préstamos, ciclo depósitos, ciclo de tesorería, etc.) de modo tal de diseñar los procedimientos de auditoría apropiados para cada caso. En los componentes se encuentran evaluados los riesgos de negocio y los riesgos de gestión. Los componentes correspondientes a la evaluación de los riesgos de negocio son: Capital, Activos, Mercado, Rentabilidad (Earnings), Liquidez, y Negocios (Business). Los componentes correspondientes a los riesgos de gestión son: Controles Internos (Internal Control) y Administración (Gerencia). A cada entidad financiera se le asigna una calificación integral. La calificación tiene una escala de uno a cinco: "1" representa la calificación más alta y, consecuentemente, el más bajo nivel de "preocupación supervisora" ya que indica que el rendimiento y las prácticas de gestión de riesgo son más sólidos en relación con la envergadura, complejidad y perfil de riesgo de la institución; "5", en cambio, representa la calificación más baja correspondiente al nivel de rendimiento deficiente más crítico, prácticas de administración de riesgo inadecuadas en relación con la envergadura, complejidad y perfil de riesgo de la institución y, por lo tanto, el más alto grado de preocupación supervisora.

Esquema de supervisión adoptado en 2002

La magnitud de la crisis del Gobierno Nacional, que repercutió en el sistema financiero de forma profunda, generó la necesidad de implementar mecanismos específicos destinados a ejercer una supervisión bancaria efectiva en los momentos más complicados de la crisis. El «contagio» producido sobre las entidades financieras por las medidas de gobierno tomadas para intentar resolver su crisis de equilibrio fiscal (amplia exposición de los bancos en títulos públicos normada por el gobierno, default, pesificación, etc) que implicaron un cambio profundo en la realidad del sistema financiero en su conjunto y de algunas entidades financieras en particular, imponían la necesidad de tomar medidas específicas, diseñadas para resolver aspectos de la crisis.

En ese sentido, se establecieron medidas que perseguían objetivos claros desde la óptica de la supervisión, para realizar un seguimiento mucho más exhaustivo de las entidades financieras que en un proceso de supervisión normal. Se estableció un esquema de verificaciones puntuales, siendo su principal objetivo el seguimiento diario de la evolución de la liquidez de las entidades financieras, dada la profunda corrida de depósitos que las entidades soportaban desde el comienzo de la crisis.

Si bien desde el año 1995, luego de la crisis generada por el efecto Tequila, se realizaba por parte de las áreas técnicas de la superintendencia y miembros del Directorio un seguimiento diario de la evolución de los depósitos y la liquidez disponible de los bancos, este procedimiento se profundizó dadas las particularidades y necesidades de la crisis. Así, en julio de 2001 se estableció un programa de seguimiento diario a través de planillas que permitían considerar los datos principales de liquidez y depósitos de las entidades tanto en forma individual, como agrupada en grupos homogéneos, y en forma sistémica. Asimismo, en base a estos datos se desarrollaron parámetros orientativos a ser tomados en cuenta para definir la adopción de las diferentes medidas de superintendencia disponibles.

Adicionalmente, se profundizaron otros procedimientos habituales que forman parte del ciclo de supervisión, en el marco de la supervisión off-site (es decir la que se realiza en forma remota desde la superintendencia a través de la información provista por los regímenes informativos). Por ejemplo, el área de Análisis Crediticio de la superintendencia profundizó sus tareas en el análisis de los grandes deudores y grupos económicos del sistema financiero, enfocando sus tareas en aspectos específicos de la capacidad de recupero de las carteras de crédito respectivas por parte de las entidades financieras. Se realizaron en este marco 199 nuevos análisis de empresas que poseían un endeudamiento superior a \$1 millón y que no sean multinacionales, y se revisó la situación de 727 empresas que contaban con informes previos. Se evaluaron en total 151 grupos económicos conformados por al menos 4 empresas con un endeudamiento global superior a \$3 millones. Estos análisis resultaron en la base de la preparación de informes de alerta para ser evaluados por las áreas de supervisión.

En función de la situación específica evaluada para cada entidad y su perfil de riesgo desarrollado por los procedimientos específicos, con el objeto de medir, monitorear y controlar dichos riesgos y luego aplicar las medidas de superintendencia que resulten necesarias y apropiadas, se realizaron los siguientes trabajos:

- ♦ Tareas propias de veeduría
- ♦ Tareas propias de entidades suspendidas en proceso de exclusión de activos y pasivos
- ♦ Análisis de la evolución de los planes de regularización y saneamiento
- ♦ Verificación del cumplimiento normativo: restricciones al retiro de depósitos, relevamiento de las operaciones de exterior y cambios, procedimientos sobre prevención del lavado de dinero, etc.



I: Información

La crisis financiera hizo necesaria la adecuación de los Regímenes Informativos vigentes para permitir la normalización de la información suministrada por las entidades financieras y, además, hacer frente la demanda de nueva información requerida para la toma de decisiones. No obstante, las modificaciones efectuadas hicieron mayor hincapié en la coyuntura que en la planificación a mediano y largo plazo.

En primer lugar, como consecuencia de la promulgación de la Ley 25.561, decretos y normas reglamentarias, fue necesario adoptar ciertas medidas para la presentación de la información al 31 de diciembre de 2001. Entre ellas, se destacan:

- ♦ Descripción en nota a los Estados Contables de los hechos posteriores al cierre, enfatizando los efectos que sobre ellos hubiera producido la devaluación del peso y otras disposiciones vinculadas con la transformación a pesos de los créditos y obligaciones en moneda extranjera.

- ♦ Presentación y publicación de un Balance Pro-forma a diciembre de 2001 en el que debía incluirse el impacto de los citados cambios (Ley 25.561, decretos y normas reglamentarias), acompañado por el informe del auditor.

Por otra parte, teniendo en cuenta las dificultades que enfrentaban las entidades financieras para la presentación de los regímenes informativos a partir de enero de 2002, se procedió a prorrogar, suspender o modificar dichas presentaciones hasta tanto se pudiera brindar al sistema las herramientas necesarias para su confección. Entre los cambios y disposiciones más relevantes que afectaron la presentación de la información pueden destacarse los siguientes:

- ♦ **Balance de saldos:** Este régimen fue suspendido, comenzando a regularizarse a partir de septiembre de 2002. En el ínterin se solicitó información transitoria mensual. Asimismo, se dieron de alta cuentas a fin de reflejar (i) la incorporación de los Bonos del Gobierno Nacional en concepto de Compensación y Cobertura; (ii) las nuevas financiaciones ajustables por CER y CVS y sus respectivos devengamientos; y (iii) los depósitos reprogramados -CEDROS- y los correspondientes ajustes por aplicación de la cláusula CER.

- ♦ **Deudores del Sistema Financiero y Composición de los Conjuntos Económicos:** Se emitieron disposiciones para tener en cuenta para la confección de régimen de Deudores del Sistema Financiero a partir de junio 2002, tal como la discriminación de los deudores comerciales en situación 2 en "2.a" y "2.b". Además se flexibilizaron los requisitos necesarios para la validación de la información, en razón de la crisis económica-financiera imperante, permitiendo contar, de esta forma, con la mayor cantidad de datos actualizados. La presentación del régimen comenzó a regularizarse en noviembre con la información de junio de 2002. Se dejaron sin efecto los datos correspondientes al período enero-mayo por considerarlos extemporáneos (en estos meses aún no se había definido el alcance de las exclusiones de la aplicación del CER en los préstamos otorgados por las entidades financieras).

Acompañando las medidas sobre control de cambios, se diseñó un régimen informativo que recoge la operatoria llevada a cabo por las casas y agencias de cambio. Este régimen incluye: (i) operaciones con corresponsales (Casas de Cambio); (ii) información sobre empresas o entidades vinculadas (Casas y Agencias de Cambio); y (iii) identificación de las operaciones por cliente y tipo (Casas y Agencias de Cambio). Asimismo, se exige que la información sea acompañada por un informe del auditor externo, en el que se debe opinar sobre la consistencia, integridad y exactitud de los datos requeridos.

Adicionalmente, se realizó el relevamiento de las emisiones de títulos de deuda -en el país y en el extranjero- y de pasivos externos del sector financiero y privado no financiero. El objetivo de este régimen es realizar el seguimiento de la aplicación de los anticipos y préstamos de prefinanciaciones y de exportación del exterior (excluidas las prefinanciaciones otorgadas por bancos locales).

Finalmente, fue necesario crear nuevos regímenes que abarcaran la información correspondiente a (i) la Compensación a Entidades Financieras dispuesta en la Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario N° 25.561 del 06/01/02; (ii) los canjes de Depósitos Reprogramados por Bonos del Gobierno Nacional (el primero dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia 494/02 y el segundo por el Decreto 1836/02); (iii) el valor de registración contable de los activos que actuarán como garantías de los adelantos para la compensación y canje de bonos; y (iv) resoluciones judiciales originadas en los requerimientos realizados por los depositantes, que anulen o restrinjan los alcances de las disposiciones contenidas en el Decreto 1570/01, logrando la efectivización de sus depósitos.

Central de Deudores: La Central de Deudores es un producto elaborado a partir de la información que ingresa mensualmente al BCRA. Contiene datos vinculados con los deudores de las entidades financieras, las empresas emisoras de tarjetas de créditos en la modalidad de "sistema cerrado" y los fideicomisos financieros. A septiembre de 2002 los datos volcados en esta central mostraban un monto total de financiaciones y garantías otorgadas de \$118.310 millones.

Durante 2002 se difundió un modelo de información reducida que mostraba solamente la identificación y denominación del deudor, la entidad acreedora, el monto de deuda en miles de pesos y la fecha (no se incluyó la situación del deudor). Este mecanismo de difusión tiene carácter excepcional y transitorio, estimándose retornar al diseño original de publicación en transcurso del primer semestre de 2003.

Central de Cheques Rechazados: La Central de Cheques Rechazados es una base de datos que contiene la nómina de las personas físicas y jurídicas, tanto del sector público como el privado, responsables de los rechazos comprendidos y sus respectivas cancelaciones. Además, incluye las inhabilitaciones para operar en cuenta corriente por orden judicial por infracciones al artículo 302 del Código Penal.



Los documentos devueltos que contiene la Central de Cheques Rechazados son difundidos de acuerdo con el siguiente criterio:

- ♦ Los cheques cancelados dentro de los 15 días corridos de la fecha de rechazo son dados de baja dentro de los 2 días hábiles en que la entidad comunique la cancelación.
- ♦ Los cheques cancelados entre los 16 y 90 días corridos de la fecha de rechazo, son dados de baja al año de la fecha de pago, en la medida en que hayan sido informados por la entidad.
- ♦ Los cheques pagados a partir de los 91 días corridos de la fecha de rechazo son dados de baja a los dos años de la fecha de cancelación, en la medida en que hayan sido informados por la entidad.
- ♦ Los cheques no cancelados son dados de baja a los 5 años de la fecha de rechazo.

Al comparar la cantidad de rechazos informados en 2002 con los del año anterior se observa una disminución del 25%, mientras que en términos de monto la caída fue de 31%. El 43% de los cheques rechazados en 2002 fueron abonados, representando 47% del monto total de rechazos, mientras que un año antes (2001), solo 36% de los cheques rechazados fueron abonados, es decir, 41% del total de rechazos de aquel año.

siones deberán contar con evaluaciones otorgadas por las sociedades calificadoras de riesgo habilitadas en el Régimen de Evaluación de Entidades Financieras, efectuadas conforme a su propia metodología.

Detalle de los cheques rechazados

	Cheque Rechazados		Cheque Pagados		Cantidad de Personas con cheques rechazados		
	Cantidad	Millones de pesos	Cantidad	Millones de pesos	Física	Jurídica	Total
Ene.	1.215.343	1.308	583.648	689	179.449	31.377	210.826
Feb.	575.514	563	240.489	254	119.440	21.003	140.443
Mar.	430.614	420	168.673	179	100.876	17.956	118.832
Abr.	332.129	345	132.250	152	88.086	15.654	103.740
May.	307.402	342	126.745	164	83.997	14.926	98.923
Jun.	154.754	191	63.021	87	56.367	10.231	66.598
Jul.	127.378	165	51.205	74	48.867	8.987	57.854
Ago.	87.309	114	35.521	52	35.938	6.547	42.485
Sep.	75.454	99	31.049	44	31.405	5.798	37.203
Oct.	77.498	109	32.637	45	31.858	5.686	37.544
Nov.	60.790	78	24.208	33	26.148	4.595	30.743
Dic.	58.919	85	22.230	37	26.269	4.588	30.857
Total	3.503.104	3.820	1.511.676	1.872			

C: Calificadoras

Dadas las dificultades existentes para poder ejercer la disciplina de mercado, se suspendió transitoriamente el Régimen de Evaluación de Entidades Financieras⁹⁰. Esta medida estará vigente hasta que se logre normalizar la situación del sistema financiero.

No obstante, y a efectos de cumplir con las disposiciones emanadas de la Ley Nacional N° 24.241, se dispuso que, en tanto se mantenga la suspensión, las entidades financieras receptoras de depósitos provenientes de fondos de jubilaciones y pen-

90. Com. «A» 3.601 del 7 de mayo de 2002.

IV. Estructura del Sistema Financiero

I. Evolución de la estructura del sistema financiero

Hacia fines de diciembre de 2002 había operando en el sistema 100 entidades financieras, 8 menos que las existentes a diciembre de 2001. Esta reducción se debió a la baja de 12 entidades (11 por revocatorias y 1 por absorción) y al alta de 4.

Las revocatorias dispuestas se debieron, en tres casos (Banco do Estado de Sao Paulo, Kookmin Bank, Sucursal Buenos Aires y Banco San Miguel de Tucumán S.A.) a pedido de las propias entidades, de acuerdo con el artículo 44, inciso a) de la Ley de Entidades Financieras. En los ocho casos restantes (Banco Bisel S.A., Banco de Entre Ríos S.A., Banco de la Edificadora de Olavarría S.A., Banco General de Negocios S.A., Banco Suquía S.A., Banco Velox S.A., Scotiabank Quilmes S.A. y Caja de Crédito "Floresta Luro Vélez" Cooperativa Limitada) la revocatoria se produjo por aplicación del artículo 44, inciso c) de la mencionada Ley.

La baja por absorción se produjo con motivo de una fusión ocurrida en Estados Unidos por la cual The Chase Manhattan Bank absorbió a Morgan Guaranty Trust Company of New York, por lo que se canceló la autorización que esta última entidad tenía para operar como sucursal de entidad extranjera, en tanto que la absorbente continuó las actividades de su sucursal en el país bajo la nueva denominación adoptada, JP Morgan Chase Bank.

El conjunto de nuevas entidades que pasaron a integrar el sistema financiero lo conforman una compañía financiera (PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A.) y tres bancos comerciales: Nuevo Banco Bisel S.A., Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. y Nuevo Banco Suquía S.A.. Estos últimos tres bancos, con participación mayoritaria de Banco de la Nación Argentina (99%) en sus respectivos capitales, fueron creados de acuerdo con lo dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto N° 838/02 en el marco del proceso de reestructuración de los bancos Bisel S.A., de Entre Ríos S.A. y Suquía S.A.⁹¹

Por su parte, durante el año se produjo la transformación de clase de Columbia Compañía Financiera S.A., la cual pasó a operar como banco comercial bajo la denominación Banco Columbia S.A.

En el mismo período, el Banco de la Provincia del Neuquén, entidad autárquica del Estado Provincial, modificó su naturaleza jurídica pasando a ser una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria bajo la denominación Banco de la Provincia del Neuquén S.A., mientras que Heller Financial Bank S.A. cambió su denominación social por Banco de Servicios y Transacciones S.A.

Finalmente, a diciembre de 2002 se encontraban en funcionamiento 3.972 filiales, mientras que el total de cajeros automáticos habilitados ascendía a 5.641. Estas cifras reflejan una menor expansión territorial del sistema financiero respecto del año anterior, debido a las disminuciones registradas en las mencionadas cantidades, de 301 y 397 unidades, respectivamente.

Evolución de la cantidad de Entidades Financieras

	Bajas			Altas		
	31/12/01	Absorciones	Revocatorias	Transformación de clase de entidad	Nuevas entidades	31/12/02
Bancos Públicos	13				3	16
De la Nación	2				3	5
De Provincias	8					8
De Municipalidades	3					3
Bancos Privados	73	1	10	1		63
Sociedades Anónimas	53		8	1		46
Cooperativos	2					2
Sucursales de Entidades						
Extranjeras	18	1	2			
Total de Bancos	86	1	10	1	3	79
Compañías Financieras	19			1		1
Cajas de Crédito	3		1			19
Sociedades de Ahorro y Préstamo					2	
Total de entidades no bancarias	22		1	1	1	21
Total de entidades financieras	108	1	11	1	4	100

Cambios en la composición del Sistema Financiero Argentino

Entre diciembre de 2001 y diciembre de 2002

Renovación y cancelaciones de autorización		
Banco Bisel S.A.	Banco Suquía S.A.	
Banco de Entre Ríos S.A.	Banco Velox S.A.	
Banco de la Edificadora de Olavarría S.A.	Caja d Crédito "Floresta Luro Vélez" Cooperativo limitado	
Banco do Estado de Sao Paulo	Kookmin Bank, Sucursal Buenos Aires	
Banco General de Negocios S.A.		
Banco San Miguel de Tucumán S.A.		
Nuevas Entidades		
Nuevo Banco Bisel S.A.	Nuevo Banco Suquía S.A.	
Nuevo Banco de Entre Ríos S.A.	PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A.	
Transformación de clase de entidad		
Nueva entidad	Entidad transformada	
Banco Columbia S.A.	Columbia Compañía Financiera S.A.	
Cancelación de autorización		
Morgan Garanty Trust Company of New York*		
Adquisiciones de Paquetes Accionarios de Entidades Financieras Locales		
Entidad adquirida	Participación adquirida (en porcentaje)	Adquirente
Banco Suquía S.A.	59,58%	Banco Macro S.A.
Providian Bank S.A.	100%	Cinco personas físicas
Heller Financial Bank S.A.	100%	Tres personas físicas

* El 10.11.2001 en EE.UU., the Chase Manhattan Bank absorbió a Morgan Guaranty Trust Company of New York y su nueva razón social pasó a ser JP Morgan Chase Bank. Por ese motivo, el 22 de enero de 2002 el BCRA resolvió cancelar la autorización que Morgan Guaranty Trust Company of New York tenía para operar en la Argentina, en tanto Chase Manhattan Bank continuó sus operaciones normales pero bajo la nueva denominación: **JP Morgan Chase Bank**.

2. Reestructuración de entidades

2.1. Marco normativo

El objetivo primordial del procedimiento de reestructuración bancaria consiste en la búsqueda de una solución para la entidad que atraviesa dificultades, evitando que los depositantes - en particular los pequeños- deban esperar el resultado del proceso de distribución en la quiebra para recuperar las colocaciones no alcanzadas por el régimen de garantía de los depósitos. Asimismo, dicho procedimiento apunta a mantener las fuentes de trabajo y la continuidad de la prestación del servicio financiero. Por otra parte, y no menos importante, se busca evitar el fuerte deterioro que impone el proceso judicial de quiebra sobre el valor de los activos de la entidad. Para este último propósito resulta fundamental garantizar la continuidad operativa del banco, lo que a su término requiere asegurar los privilegios laborales en el proceso de reestructuración bancaria.

91. Ver la sección referida a «Reestructuración de entidades» en este mismo Informe.



Para atender a los bancos en problemas se utilizan diversos instrumentos legales:

a) Ante una entidad en operaciones y con dificultades, el BCRA puede requerir la presentación de un "Plan de Regularización y Saneamiento" el cual debe explicitar el compromiso asumido por la entidad para el cumplimiento de un cronograma de medidas tendientes a eliminar sus incumplimientos normativos y reducir sus principales vulnerabilidades. A partir de este plan el BCRA evalúa la factibilidad del compromiso y posteriormente su cumplimiento efectivo. En este marco la Ley de Entidades Financieras (LEF) faculta al BCRA a otorgar exenciones temporarias en el cumplimiento de relaciones técnicas, atenuación y / o condonación de cargos, etc., i.e. franquicias.

b) Si las medidas adoptadas por la entidad en el marco del plan de regularización y saneamiento no fueran suficientes para revertir los problemas de liquidez y/o solvencia, o si estos se agravaran, el BCRA puede impulsar su reestructuración en defensa de los depositantes, los trabajadores y la continuidad del servicio bancario, a través de las medidas previstas en el artículo 35 Bis de la Ley de Entidades Financieras.

c) Si la situación de iliquidez de la entidad pusiera en peligro la continuidad de sus negocios, a juicio exclusivo de la superintendencia, en virtud de lo establecido en el artículo 49 de la LEF, el Superintendente podrá disponer la suspensión de las actividades de la entidad financiera. La suspensión implica el congelamiento provisorio de todos los pagos de pasivos de la entidad, con el objeto de detener el deterioro de su liquidez, en defensa de los tenedores de pasivos privilegiados en virtud de las disposiciones de la LEF. Sin embargo, el cobro de la parte activa de la entidad resulta ajeno a la suspensión, con el objeto de mejorar justamente la posición de liquidez de la misma. La suspensión resulta una medida preventiva, en defensa de la continuidad de la entidad. Si la entidad lograra revertir su situación de liquidez, la suspensión se levanta y se retoma la actividad normal. Si en cambio, vencido el plazo de suspensión no pudiera resolver sus problemas de liquidez, el Directorio del BCRA deberá resolver frente a los cursos de acción posibles: reestructuración o revocación, aquél que considere más conveniente atendiendo a su poder discrecional basado en razones de oportunidad, mérito y conveniencia.

d) En el tratamiento de bancos en problemas se cuenta con el apoyo de Seguro de Depósitos S.A. (SEDESA), con el objeto de facilitar absorciones o fusiones entre entidades y colaborar en los procesos de reestructuración en el marco del artículo 35 bis de la LEF.

2.2. Artículo 35 bis de la Ley de Entidades Financieras

Cuando están dadas las condiciones para la revocación de la autorización para funcionar de una entidad -debido, por ejemplo, a problemas irreversibles en su liquidez y/o solvencia-, el artículo 35 bis de la Ley de Entidades Financieras otorga facultades extraordinarias al BCRA para impulsar su reestructuración, en resguardo del crédito y los depósitos bancarios. Estas facultades pueden consistir en disponer la reducción, aumento o enajenación del capital social de la entidad, practicar la exclusión de activos y pasivos en favor de otras entidades y dispo-

ner la intervención judicial y el control de la entidad. El objetivo principal del BCRA en el proceso de reestructuración es satisfacer los pasivos privilegiados; es decir, los depósitos, los pasivos emanados de relaciones laborales y las deudas de la entidad con el BCRA.

El inciso c) del artículo 44 de la LEF establece que uno de los casos en los que el BCRA puede resolver la revocación de la autorización para funcionar de las entidades financieras lo constituye la afectación de la solvencia y/o liquidez de la entidad que, a juicio del BCRA, no pudiera resolverse por medio de un plan de regularización y saneamiento. Por su parte, el artículo 35 bis establece que cuando a juicio exclusivo del BCRA, adoptado por la mayoría absoluta de su Directorio, una entidad financiera se encontrara en cualquiera de las situaciones previstas por el artículo 44, aquél podrá autorizar su reestructuración en defensa de los depositantes, con carácter previo a considerar la revocación de la autorización para funcionar.

Como ya se mencionara, dentro de las facultades otorgadas por la LEF al BCRA se encuentran la posibilidad de reducir el capital social de la entidad según los ajustes al activo que a su juicio correspondan, otorgar plazo para la capitalización de la entidad a efectos de cumplir con los requisitos legales, revocar la participación de algunos o todos los accionistas, y encomendar o realizar la venta del capital de una entidad financiera.

Ante la generación de pérdidas, la entidad afectada deberá reducir su capital o sus reservas para absorberlas, o aumentar su capital, incluso incorporando nuevos socios. El objetivo implícito en estos mecanismos es que, a través del cambio de titularidad accionaria, se produzca una modificación en la administración y el gerenciamiento de la entidad. Si los accionistas se oponen a la transferencia accionaria, el BCRA no puede forzarla, pudiendo sólo impulsar alguna otra alternativa de reestructuración o bien disponer la revocación de la autorización para funcionar de la entidad financiera.

Cuando la entidad se encuentra muy afectada en su liquidez y/o solvencia, cualquiera de las modalidades enunciadas resulta de muy difícil concreción, ya que todas apuntan a obtener una mayor capitalización, hecho al que son renuentes tanto los propios accionistas como los terceros. En consecuencia, si no se logra capitalizar a una entidad con problemas, excluir sus activos y pasivos resulta un instrumento de suma eficacia para facilitar su reestructuración, permitiendo una selección de los activos y pasivos que mejore las condiciones para su transferencia. La normativa faculta al BCRA a que, en el marco de la reestructuración de una entidad, y contemplando los pasivos laborales, disponga la exclusión de activos a su elección por un importe equivalente a los pasivos que también se excluyan. Como se mencionó anteriormente, los pasivos que el BCRA puede excluir (pasivos privilegiados) son los depósitos y las deudas con el BCRA. En el caso de que los activos sean insuficientes para respaldar la totalidad de los pasivos privilegiados, el marco legal vigente provee un mecanismo para la exclusión parcial de dichos pasivos. Este instrumento legal otorga al BCRA cierta flexibilidad en tanto permite evitar la opción de "todo o nada" en la reestructuración de la entidad en problemas.



En las circunstancias previstas en el artículo 44 de la LEF y cuando resulta necesario a los efectos de los procedimientos de exclusión y transferencia de activos y pasivos, reducción, aumento y enajenación del capital social de la entidad, el BCRA está facultado para solicitar la designación de un interventor judicial con o sin desplazamiento de las autoridades estatutarias de administración y gobierno. A diferencia de la legislación tradicional, el interventor judicial es designado a propuesta del BCRA y con las facultades que éste solicite. Para facilitar las operaciones de reestructuración, el BCRA otorga a las entidades adquirentes ciertas facilidades o flexibilidades para el cumplimiento de sus relaciones técnicas, las cuales pueden verse desfasadas por efecto de la adquisición de activos de riesgo.

2.3. Seguro de depósitos

Otro instrumento de importancia en el proceso de reestructuración de entidades en problemas es el apoyo brindado por el seguro de depósitos. La ley 24.485 creó el Sistema de Seguro de Garantía de los Depósitos -a través de Seguro de Depósitos S.A. (SEDESA)- y el Fondo de Garantía de los Depósitos. El sistema es obligatorio, ya que todas las entidades bancarias están obligadas a adherir al sistema de garantía de depósitos, y oneroso, en virtud de que el Fondo de Garantía de los Depósitos está constituido con aportes de las entidades financieras.

En la implementación del seguro de depósitos se ha considerado la creación de un mecanismo de incentivos adecuado para los depositantes y las entidades, que contribuya a un funcionamiento eficiente del sistema. Estos incentivos incluyen el carácter limitado de la garantía -en la actualidad alcanza hasta \$30.000-, los límites fijados a las tasas de interés de los depósitos comprendidos por la garantía, la exclusión de la cobertura de aquellos que se benefician con premios, incentivos, etc. y las contribuciones diferenciadas al Fondo de Garantía de los Depósitos en función del nivel de riesgo de cada entidad.

El carácter limitado de la garantía, junto con la fijación de tasas de interés de referencia a partir de las cuales se fijan límites a los depósitos bajo cobertura de la garantía, apunta a reducir los problemas de riesgo moral. El carácter limitado incentiva a los depositantes a monitorear adecuadamente las operaciones de la entidad, en tanto los límites en las tasas de interés de los depósitos asegurados apunta a romper con el esquema de incentivos perverso que permite continuar operando a entidades mal administradas y/o insolventes a través de la renovación sistemática de sus depósitos al costo de tasas de interés elevadas y crecientes.

Las contribuciones de las entidades al Fondo de Garantía de los Depósitos están determinadas en función del nivel de riesgo de cada entidad. Estas contribuciones, originalmente establecidas en un rango entre \$1,5 y \$3 mensuales por cada \$10.000 depositados, a partir de noviembre de 2001 se fijaron en un rango entre los \$3 y \$6⁹². Este esquema genera incentivos no sólo para la reducción del riesgo en las entidades, sino para el eficiente funcionamiento del sistema de garantía de depósitos, al determinar mayores aportes -mayor prima del seguro- para aquellas entidades con mayor riesgo en sus operaciones, que resultan ser las que tienen una mayor probabili-

dad de uso de los fondos.

Ante el cierre de una entidad, si los montos requeridos para su transferencia o fusión con otra entidad fuesen inferiores a los comprometidos por la garantía de depósitos -netos de la expectativa de recupero durante el proceso de quiebra- SEDESA estará facultado a realizar esta operatoria. La "solución de menor costo" -tal como se denomina a esta opción- ha sido una herramienta legal central, mediante la cual el seguro de depósitos ha contribuido en la reestructuración de entidades, permitiendo una solución más eficiente para los intereses de los depositantes en tanto asegura una devolución de los depósitos más allá de los montos garantizados, con menores erogaciones por parte del Fondo de Garantía de Depósitos. No obstante ello, la legislación ha facultado a SEDESA a apartarse de la regla de menor costo, sin superar el importe de la garantía, en casos en que pudieran verse afectadas la estabilidad de otras entidades o del sistema en su conjunto.

2.4. Transferencia en propiedad fiduciaria (Ley de Fideicomisos)

El procedimiento de reestructuración aplicado en el marco del 35 Bis se ve facilitado en la aplicación de las exclusiones de activos y pasivos por un esquema de fideicomisos financieros, en particular para la exclusión de activos. La ley establece que la exclusión de activos y pasivos debe ser equivalente. Ya que los activos tienen una mayor madurez promedio que los pasivos, su evolución en el tiempo (sobre todo en épocas de crisis) hace más incierta su valoración económica, con la consiguiente dificultad para establecer las equivalencias con los pasivos. Así, la constitución de un fideicomiso con la mayoría de los activos de la entidad reestructurada, y la emisión por parte del fideicomiso de certificados de participación sobre el producido de la administración de los activos fideicomitados, facilita el proceso de exclusión de activos de manera doble. Por un lado, cuando los beneficiarios de la exclusión son más de uno, la distribución de los activos se hace equitativa y proporcional ya que quienes asumen los pasivos no deben individualizar activos en contraparte, sino que reciben certificados de participación del fideicomiso, simplificando el proceso. Por otro lado, la valuación de los activos, que como se dijo es incierta, resulta facilitada, ya que el valor de los certificados de participación es determinado por los pasivos asumidos, y su recuperabilidad depende de la realización de los activos. Desde comienzo de 2002, en los casos de distintas entidades sujetas a reestructuración en los términos del artículo 35 bis de la LEF, se han constituido fideicomisos financieros con la casi totalidad de sus activos con valor económico.

Estas estructuras fiduciarias emitieron certificados de participación por montos equivalentes a los pasivos privilegiados a asumir de la entidad reestructurada. Los certificados de participación constituyeron entonces el principal activo de la entidad reestructurada que el BCRA podía excluir en contrapartida de los depósitos, en los términos del artículo 35 bis apartado II de la LEF, resultando pues la estructura fiduciaria consti-

92. Com. «A» 3.358.



tuida, un mecanismo idóneo en vistas de la reestructuración de una entidad financiera, en los términos legales precedentemente señalados.

En definitiva, la constitución de fideicomisos financieros, tanto como la exclusión de certificados de participación emitidos por los mismos, constituyeron un proceso único que involucró -en distintas etapas- la exclusión y posterior transferencia de los activos con valor económico como contrapartida de la exclusión y transferencia de los pasivos privilegiados de la entidad.

2.5. Entidades reestructuradas o en proceso de reestructuración

A lo largo del año 2002, en uso de las facultades conferidas por el artículo 35 bis, apartado II, de la LEF, se reestructuraron las siete entidades que se detallan a continuación.

Banco General de Negocios S.A.

Esta entidad presentaba una importante afectación en su liquidez, la que no había podido ser superada mediante un plan de regularización y saneamiento, encontrándose, en consecuencia, encuadrada en los términos del artículo 44 inciso c) de la LEF. Frente a esta situación, el 14 de marzo de 2002, el BCRA dispuso la reestructuración de Banco General de Negocios S.A. en defensa de los depositantes, encuadrándolo en los términos del artículo 35 bis de la LEF.

El 12 de abril se decidió la suspensión de Banco General de Negocios S.A. en los términos del artículo 49 de la Carta Orgánica del Banco Central⁹³. Esta medida, además de ser solicitada por la propia entidad, se adoptó a los fines de permitir a la autoridad monetaria continuar con la evaluación de la aplicación de las medidas de reestructuración, así como la materialización de las alternativas propuestas.

La entidad suspendida presentó una propuesta de reestructuración basada en una oferta de Nuevo Banco de Santa Fe S.A., la cual contemplaba la asunción por parte de este último de los pasivos privilegiados de la entidad. En el marco de este proceso de reestructuración, Banco General de Negocios S.A. señaló que, dada la dificultad en determinar un precio justo de mercado para los bienes de la entidad, podía contemplarse la constitución de un fideicomiso al cual dicha entidad transferiría la propiedad fiduciaria de determinados activos.

De esta manera, el 18 de abril Banco General de Negocios S.A., en calidad de fiduciante, y ABNAMRO Bank N.V. (Sucursal Argentina), en calidad de fiduciario, suscribieron un contrato de Fideicomiso. En contrapartida de los activos transferidos, el fiduciario emitió dos Certificados de Participación - denominados "Bono A" y "Bono B". El "Bono A" se emitió por un monto equivalente al valor nominal de los depósitos asumidos por Nuevo Banco de Santa Fe S.A. (incluido los que se pudieran generar posteriormente por decisiones judiciales que tuvieran por efecto incrementar el monto de los depósitos transferidos). El "Bono B" se subordinó en el cobro al "Bono A", y fue emitido por un monto equivalente al de los bienes

fideicomitidos remanentes.

Luego de haber ponderado las diferentes alternativas, el 26 de abril el Directorio del BCRA dispuso la exclusión de los pasivos privilegiados de Banco General de Negocios S.A. y de activos por valor equivalente (principalmente el "Bono A" emitido por el Fideicomiso) autorizando su transferencia a Nuevo Banco de Santa Fe S.A. Posteriormente, con fecha 12 de agosto, se revocó su licencia para funcionar como entidad financiera.

Banco Bisel S.A., Banco Suquía S.A. y Banco de Entre Ríos S.A.

En abril de 2002, Banco Bisel S.A. - actuando por sí y en representación de sus controlados Banco Suquía S.A. y Banco de Entre Ríos S.A.- se presentó ante el BCRA solicitando su encuadramiento y el de sus controladas en los términos del artículo 35 bis de la LEF. La entidad fundamentó dicho requerimiento en que su accionista controlante (Caisse Nationale de Crédit Agricole) había resuelto no efectuar nuevos aportes de fondos a las entidades controladas, razón por la cual, ante el continuo retiro de depósitos que se estaba produciendo y la imposibilidad de obtener nueva asistencia del BCRA, los bancos Bisel S.A. y Suquía S.A. no se encontraban en condiciones de poder cumplir con sus obligaciones.

La autoridad monetaria, considerando que el Banco Bisel S.A. y sus controladas se encuadraban dentro de la situación descripta en el artículo 44 inciso c) de la LEF, resolvió disponer el encuadramiento de estos bancos en los términos del artículo 35 bis de dicha Ley, en defensa de sus depositantes. A los fines de propender a la reestructuración de estas entidades, se intentó interesar en dicho proceso a entidades financieras privadas. Al no haberse obtenido una respuesta favorable, el Gobierno Nacional autorizó al Banco de la Nación Argentina a participar en el referido proceso.

Por su parte, mediante el Decreto 838/02, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la creación de tres nuevas entidades financieras, controladas societariamente por Banco de la Nación Argentina, a fin de que las mismas recibieran los pasivos privilegiados y los activos equivalentes a ser excluidos de Banco Bisel S.A., Banco Suquía S.A. y Banco de Entre Ríos S.A..

En tal circunstancia, el 21 de mayo, Banco Bisel S.A., Banco Suquía S.A. y Banco de Entre Ríos S.A. constituyeron tres fideicomisos financieros, de los cuales resultó fiduciario el Banco de la Nación Argentina, a los que se transfirieron la totalidad de sus bienes con valor económico, constituyéndose en origen dichas entidades como únicos beneficiarios de los mismos. Por otra parte, en esa misma fecha, el BCRA dispuso la exclusión de los pasivos privilegiados y activos por valor equivalente (principalmente el bono senior emitido por cada uno de los fideicomisos) de estos tres bancos, autorizando la transferencia de

93. El artículo 49 de la Carta Orgánica del BCRA autoriza al Superintendente, previa aprobación del Presidente, a suspender a una entidad financiera por un plazo máximo de 30 días. Este plazo puede extenderse hasta 90 días bajo la aprobación del Directorio del BCRA.



los activos y pasivos excluidos a favor de las entidades creadas por el Decreto 838/02. Los pasivos no privilegiados y activos no excluidos conforman el patrimonio "residual" de las entidades reestructuradas, cuya administración y liquidación deberá tener lugar en sede judicial. Posteriormente, el 16 de septiembre el BCRA dispuso la revocación de la autorización para funcionar de Banco Bisel S.A., Banco Suquía S.A. y Banco de Entre Ríos S.A.

Por último, se destaca que la participación del Banco de la Nación Argentina en este proceso de reestructuración es transitoria, ya que la misma norma por la cual se crearon las nuevas entidades le ordena al Banco Nación vender sus acciones en el menor tiempo posible. Sin perjuicio de ello, al 31 de diciembre de 2002 no se pudo materializar la venta de los tres bancos.

Scotiabank Quilmes S.A.

Atento a la difícil situación que exteriorizaba Scotiabank Quilmes S.A. en materia de liquidez, evidenciada -entre otros aspectos- a través del importante retiro de depósitos y el incumplimiento observado respecto del pago del vencimiento de Obligaciones Negociables, el 31 de enero de 2002 el BCRA le solicitó a la entidad la presentación de un plan de regularización y saneamiento que contemplara la adopción de medidas tendientes a recomponer su liquidez.

El 18 de abril el Directorio del BCRA rechazó el plan presentado por la entidad, ya que se basaba fundamentalmente en la solicitud de asistencia a la misma autoridad monetaria. Dado este rechazo, se comunicó a la entidad que podía ejercer el derecho a ser oída⁹⁴ y se la encuadró en los términos del artículo 35 bis de la LEF, en defensa de los depositantes y de la estabilidad del sistema financiero. Además, a raíz de la situación de iliquidez presentada por la entidad, el Superintendente dispuso, en idéntica fecha, la suspensión total de las operaciones de Scotiabank Quilmes S.A., en los términos del artículo 49 de la Carta Orgánica del BCRA, medida que fue prorrogada por el Directorio del ente rector sucesivamente hasta completar el plazo máximo previsto en la Ley. La citada medida de suspensión fue la respuesta a la negativa de los accionistas (Scotiabank Quilmes) de continuar aportando fondos para financiar la salida de depósitos de la entidad.

La importante adhesión de los depositantes de Scotiabank Quilmes S.A. al canje de sus depósitos por Bonos del Gobierno Nacional (75% del saldo total de depósitos al 18 de abril de 2002) permitió encontrar una solución para reestructurar la entidad. Se presentó una oferta para la adquisición de activos y pasivos de Scotiabank Quilmes S.A.. El BCRA invitó a un grupo de entidades del sistema financiero local a mejorar la oferta. De este proceso surgió la propuesta complementaria del Banco Comafi S.A. y Banco Bansud S.A. para la adquisición de activos y asunción de pasivos privilegiados del Scotiabank Quilmes S.A., en la proporción de 65% y 35% respectivamente.

El 20 de agosto el Directorio del BCRA dispuso la exclusión de los pasivos y activos, y autorizó su transferencia a las citadas

entidades financieras. Asimismo, la oferta contemplaba la suscripción de sendos Contratos de "Fideicomiso" y de "Transferencia", los que fueron celebrados el 19 de agosto. En el caso del contrato de fideicomiso, el ABNAMRO Bank N.V. (Sucursal Argentina) actuó como fiduciario.

Una vez dispuesta la reestructuración de Scotiabank Quilmes S.A., con fecha 20 de agosto el BCRA dispuso la revocación de su autorización para funcionar como entidad financiera.

Banco de la Edificadora de Olavarría S.A.

Banco de la Edificadora de Olavarría S.A. presentaba un elevado grado de afectación de su solvencia, el que no pudo ser revertido a través de los distintos planes presentados ante el BCRA. En razón de ello, la entidad quedó encuadrada bajo las prescripciones del artículo 44 inciso c) de la LEF.

El 18 de junio de 2002 Banco de la Edificadora de Olavarría S.A. manifestó la imposibilidad de seguir adelante con su operatoria normal, solicitando la suspensión de sus operaciones. En razón de ello, el 19 del mismo mes el Superintendente dispuso la suspensión total de las operaciones de la entidad, en los términos del artículo 49 de la Carta Orgánica del BCRA, la que fue prorrogada sucesivamente por el Directorio del BCRA hasta alcanzar el plazo máximo legal previsto.

El 8 de octubre Banco de la Edificadora de Olavarría S.A. recibió una oferta, a través de la cual una entidad financiera proponía asumir sus pasivos privilegiados y la adquisición de activos por valor equivalente, en el marco del artículo 35 bis de la LEF. En virtud de ello, y teniendo en cuenta el interés demostrado por otras entidades financieras, el BCRA invitó a diversas entidades del sistema financiero a mejorar esa oferta, resultando seleccionada la propuesta de Columbia Compañía Financiera S.A. (hoy Banco Columbia S.A.).

El 17 de octubre el Directorio del BCRA dispuso la exclusión de los activos y de los pasivos privilegiados de Banco de la Edificadora de Olavarría S.A. y, en esa misma fecha revocó la autorización para funcionar de la entidad. Los activos excluidos fueron transferidos, primariamente, a favor de Banco Columbia S.A. que, en contraprestación de la asistencia financiera recibida por parte de Seguro de Depósitos Sociedad Anónima (SEDESA), cedió a dicho Organismo la mayor parte de los mismos conforme al contrato celebrado entre las partes con fecha 18 de noviembre. En ese marco, los pasivos privilegiados excluidos fueron asumidos por Banco Columbia S.A.

Banco Velox S.A.

A fines de junio 2002, dada la afectación de la liquidez que presentaba Banco Velox S.A. como consecuencia del masivo retiro de sus depósitos y de la existencia de operaciones impagas, la Superintendencia dispuso la suspensión de sus operaciones en los términos del artículo 49 de la Carta Orgánica del BCRA.

Con el objetivo de restablecer la liquidez de la entidad, se le requirió la presentación de un plan de regularización y sanea-

94. Esta medida está prevista en el 5to. párrafo del artículo 34 de la LEF.



miento. De acuerdo a lo indicado, la entidad presentó dicho plan, el cual no resultó satisfactorio, por lo que se resolvió encuadrar al banco en los términos del artículo 35 bis de la LEF, en defensa de los depositantes.

Tras la presentación por parte de Banco Velox S.A. de una serie de ofertas que resultaron inviables, el 24 de octubre Nuevo Banco Industrial de Azul S.A. realizó una propuesta para la asunción de los pasivos privilegiados de Banco Velox S.A. y la transferencia de activos por monto equivalente a un fideicomiso.

De acuerdo a los términos de la oferta presentada por Nuevo Banco Industrial de Azul S.A., la cual no fue mejorada en un llamado realizado por esta Institución, el 28 de octubre se dispuso la exclusión de los pasivos privilegiados de Banco Velox S.A. y de activos por valor equivalente (principalmente dos de los tres bonos creados en ocasión de la constitución del aludido fideicomiso de activos) en los términos del artículo 35 bis, de la LEF, autorizando su transferencia a favor de Nuevo Banco Industrial de Azul S.A., el que efectivamente asumió los pasivos indicados el 21 de febrero de 2003. Posteriormente, el Directorio del BCRA dispuso la revocación de la autorización para funcionar como entidad financiera.

Para finalizar, cabe remarcar que en todos los casos de reestructuración de entidades se privilegió la situación de los ahorristas y la conservación de los puestos de trabajo. De esta manera, en casi todos los procesos de reestructuración descriptos, la solución escogida permitió el perfeccionamiento de la opción de canje de los depósitos por Bonos del Gobierno Nacional previsto en el Decreto 905/02, como así también la disponibilidad de los depósitos -siempre teniendo en cuenta las limitaciones al retiro en efectivo-.

prevención de lavado de dinero. Los procedimientos adoptados en la materia se basan en leyes y regulaciones que comprenden las buenas prácticas internacionales.

3.1. Marco Normativo

Las Normas de Prevención de Lavado de Dinero dictadas oportunamente por este BCRA establecieron los recaudos mínimos a ser considerados por las entidades financieras. Entre ellos pueden mencionarse aspectos tales como el conocimiento de la clientela, el mantenimiento de registros de operaciones nacionales e internacionales, la identificación de operaciones sospechosas, el diseño de políticas y elaboración de programas contra el lavado de dinero y, la designación de un funcionario de máximo nivel responsable del anti-blanqueo de dinero, quien centraliza todas las informaciones que el BCRA requiera por sí o a pedido de autoridades competentes.

Los contenidos de estas normas se adecuan permanentemente, atento el avance internacional de la lucha contra el lavado de activos. Durante el 2002, se dictaron una serie de comunicaciones pertinentes a la materia, entre las que se destacan modificaciones al texto ordenado del Régimen Informativo de Prevención de Lavado de Dinero y Otras Actividades Ilícitas. Se incorporó a este texto la venta de cheques de pago diferido como operación a considerar, además de diferentes especificaciones para la identificación de residentes en el exterior (Com. "A" 3779). Por otra parte, al establecerse que la captación de fondos con destino a cuentas corrientes sólo puede efectuarse en pesos, se adaptó las disposiciones relacionadas con el pago de cheques por ventanilla (Com. "A" 3831).

Asimismo se actualizó el listado de jurisdicciones no cooperadoras con motivo de la exclusión de los territorios de Dominica, Hungría, Israel, Líbano, Islas Marshall, Niue, Rusia y St. Kitts and Nevis, en virtud de la decisión adoptada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y a los fines de que las entidades financieras presten especial atención a las transacciones cursadas a, y recibidas de, esas áreas, atento su nuevo encuadramiento. (Com. "A" 3834).

Con respecto a la colaboración con las estrategias llevadas a cabo por los organismos internacionales en lucha contra la financiación del terrorismo, durante el año se procedió a la emisión de una serie de Comunicaciones tendientes a ampliar los alcances de las disposiciones que obligan a congelar e informar los fondos u otros activos financieros de determinadas organizaciones y personas físicas presuntamente vinculadas con actividades terroristas (Com. "B" 7085, 7114, 7163, 7176, 7499 y 7585).

Por último, en el marco de la Ley 25.246 acerca del "Encubrimiento y Lavado de Activos", la Unidad de Información Financiera (UIF), mediante su Resolución N° 2/2002, aprobó y dio a conocer las directivas acerca del término y la forma en que corresponderá archivar la información recibida por la UIF, especificando las modalidades, oportunidades y límites del cumplimiento de la obligación de informar operaciones sospechosas, para cada categoría de obligado y tipo de actividad. De esta forma, se aprobó la "Guía de transacciones inusuales o sospe-

Resumen de los procesos de reestructuración llevados a cabo en el año 2002

En millones de pesos

Fecha	Entidad reestructurada	Entidad adquirente	Activos excluidos	Pasivos excluidos	Total pasivos de la entidad	Depósitos excluidos	Porcentaje de depósitos asumidos
Abr.	Banco General de Negocios S.A.	Nuevo Banco de Santa Fe S.A.	203.2	203.2	963.7	147.4	100%
May.	Banco Bisel S.A.	Nuevo Banco Bisel S.A.	1.384.7	1.384.7	2.292.4	1.217.1	100%
	Banco Suquia S.A.	Nuevo Banco Suquia S.A.	1.394.9	1.394.9	1.851.3	1.163.2	100%
	Banco de Entre Ríos S.A.	Nuevo Banco de Entre Ríos S.A.	524.2	524.2	584.4	484.9	100%
	Scotiabank Quilmes S.A.	Banco Comafi S.A.	1.208.8	1.208.8	3.450.3	294.2	100%
Oct.	Banco de la Edificadora de Olavaria S.A.	Banco Columbia S.A.	69.3	96.1	110.6	90.5	100%
	Banco Velox S.A.	Nuevo Banco Industrial de Azul S.A.	201.6	201.6	346.5	183.5	100%

3. Control de Operaciones Especiales

En el marco de las políticas y procedimientos desarrollados por el BCRA, se incluye la intervención en el análisis y seguimiento de operaciones financieras "sospechosas" denunciadas, que podrían constituirse en transgresiones a las normas sobre



chosas en la órbita del sistema financiero y cambiario" y el "Reporte de operación sospechosa".

3.2. Investigaciones

Para mejorar la calidad del desarrollo de las investigaciones realizadas a partir de los reportes de operaciones inusuales o sospechosas recibidas, se ha desarrollado y puesto en práctica la utilización del Instructivo de Procedimientos "Prevención del lavado de dinero y otras actividades ilícitas", que determina lineamientos a seguir en el análisis de los reportes recibidos.

En el curso del año se recibieron 183 reportes de "operaciones inusuales o sospechosas" provenientes tanto de entidades financieras como de grupos de Supervisión del mismo BCRA.

Cantidad de denuncias recibidas por operaciones sospechosas	
Año 2002	
Provenientes de entidades financieras	151
Provenientes de supervisión del BCRA	27
Otros orígenes	5
Total	183

En el transcurso del año se concluyó el análisis de 31 expedientes de los cuales 16 casos fueron puestos en conocimiento a la Justicia Federal y 15 reportados a la Unidad de Información Financiera, una vez que esta se encontró operativa⁹⁵ en los términos de su Resolución N° 2/2002.

Asimismo, se continúa prestando permanente colaboración técnica en los temas de referencia hacia el exterior de la entidad. Cabe mencionar la colaboración brindada a la Justicia Federal en las causas que a su criterio necesitan de la participación de este BCRA. Por otra parte, desde comienzos de 2002 el BCRA presta colaboración técnica a la Comisión Especial Investigadora de Fuga de Divisas de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, a solicitud de la propia Comisión. Se ha requerido información al sistema financiero y se han mantenido diversas reuniones de trabajo en el seno de la Comisión con integrantes de otros organismos oficiales, tales como AFIP y Registro Nacional de las Personas. En conformidad con lo actuado la Comisión ha presentado informes preliminares en sus reuniones plenarias.

Finalmente, en lo que corresponde a la colaboración en actividades internacionales vinculadas con el tema de referencia, durante 2002 se destacan las siguientes:

a) Revisión del documento remitido por el GAFISUD con el objeto de considerar las "Medidas preventivas para las Instituciones Financieras" y su relación con las normativas que este Ente Rector emitió en la materia. Se elaboraron asimismo comentarios a la interpretación de la Recomendación Especial N° VII "Transferencias Electrónicas" elaborada por el GAFI.

b) Participación en el Seminario de Estrategias en la Lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo auspiciado por Banco Mundial y el Fondo Monetario Interna-

cional conjuntamente con el Grupo Egmont y la CICAD-OEA, con la coordinación del GAFISUD, realizado en Montevideo, República Oriental del Uruguay. Dicho Seminario tuvo por objetivo la presentación de la iniciativa FIRST.

c) Participación como integrante del Subgrupo de Trabajo 4 en la última Reunión de la Subcomisión de Lavado de Dinero en Brasil, en la que se suscribieron un convenio de Cooperación entre los Bancos Centrales de los estados partes del MERCOSUR para la prevención y represión de maniobras tendientes a la legitimación de activos provenientes de actividades ilícitas, el Reglamento interno del Grupo "Fuerza de Tareas" para prevenir y reprimir el lavado de dinero en el MERCOSUR y las Pautas de Regulación Mínima a ser adoptadas por los Bancos Centrales para la prevención y represión del lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

d) Participación en el "Primer Foro GAFISUD-Sector Financiero Regional" realizado en la República Oriental del Uruguay, en el que se abordaron problemáticas relacionadas con la intervención de los Organismos del Sector Público como Entes Rectores y de Supervisión, así como también la colaboración del sector privado con las diferentes UIFs ante una investigación, además de aspectos relevantes relacionados con la promulgación de la Ley Patriota de EEUU, la Revisión de las 40 Recomendaciones del GAFI y la evaluación de las nuevas medidas a nivel internacional de control y prevención sobre lavado de dinero y financiación del terrorismo.

95. A partir de octubre de 2002.

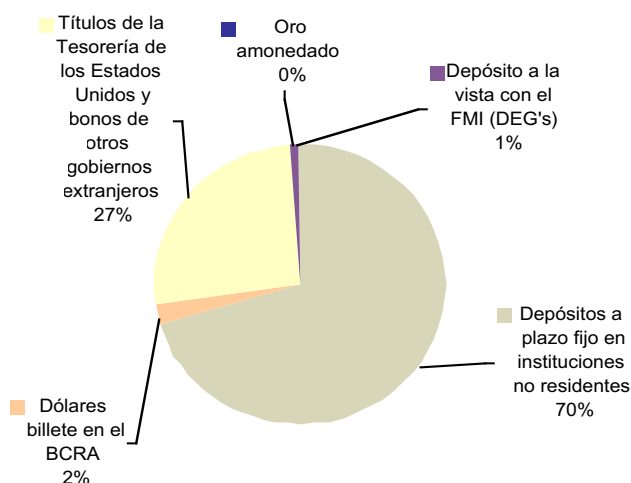
V. Administración de las Reservas

La política de administración de las reservas internacionales del BCRA tiene como objetivo maximizar su rendimiento invirtiéndolas en activos financieros con alto grado de liquidez y bajo riesgo, para garantizar el respaldo en dólares de los pasivos financieros. La inversión de las reservas internacionales debe perseguir un aumento de su poder adquisitivo en términos de dólares estadounidenses, manteniendo en los mínimos niveles posibles los riesgos de crédito, de tasa de interés y de tipo de cambio.

I. Composición de la cartera

Al 31 de diciembre de 2002 las reservas líquidas del BCRA ascendían a US\$ 10.440,4 millones. El 69,9% de este saldo estaba compuesto por depósitos a plazo fijo en instituciones no residentes, 26,6% por títulos de la Tesorería de los Estados Unidos y bonos de otros gobiernos extranjeros, 0,9% por depósitos a la vista con el FMI en DEG⁹⁶ y 2,5% en dólares billetes en el mismo BCRA.

Distribución de las Reservas líquidas
Diciembre de 2002



2. Principales transacciones realizadas con las Reservas en 2002

Venta de bonos americanos de alta modified duration por US\$ 1.500 millones y compra de bonos americanos de menor modified duration por igual valor

A principios de marzo de 2002, los analistas de los principales bancos de inversión pronosticaban que existían altas probabilidades que la Reserva Federal iniciara una etapa de suba de tasas si la economía norteamericana comenzaba el ciclo de recuperación que en ese momento se vislumbraba. Para evitar eventuales pérdidas de capital que implicarían las subas sorpresivas de las tasas implícitas en los bonos de mayor madurez (situación que suele verificarse cuando el mercado comienza a descontar que la Reserva Federal revertirá su ciclo en forma inminente), se acortó la duración (duration) de la cartera de inversiones. Se estimó además que estar posicionado en títulos de

corto plazo era una política prudente en un período de cambio del ciclo de tasas de referencia, ya que esas fases se caracterizan por su alta volatilidad, a la que los títulos de largo plazo tienen mayor exposición.

En consecuencia, se acortó la duración modificada (modified duration) de la cartera de bonos americana -formada en gran proporción por agencias americanas con una modified duration que iba de 2 a 3,79, de 2,01 a un rango de entre 0,6 y 0,8. Lamentablemente, los sucesivos escándalos contables que comenzaron a verificarse a partir del segundo trimestre en las grandes empresas norteamericanas y europeas determinaron una suba significativa en la prima de riesgo de los bonos corporativos por lo que los flujos de capitales tuvieron como principal destino los bonos del Tesoro norteamericano. De esta manera estos bonos se apreciaron, declinando su tasa implícita. Igual efecto se verificó cuando el mercado empezó a descontar la posibilidad de un conflicto bélico entre Estados Unidos y algún país de Medio Oriente. A medida que esta posibilidad se tornaba más cierta, los activos considerados como principales refugios de valor, tales como el oro y los bonos del Tesoro, vieron subir sus cotizaciones. En el caso de los títulos, mientras descendían sus tasas de interés implícitas, obtenían ganancias los bonos de corto plazo, aunque estas ganancias fueron superadas por las de aquellos bonos de mayor plazo.

Venta de bonos europeos y compra de bonos americanos por un valor cercano a los US\$ 1.000 millones a mediados de marzo de 2002

La posición en bonos europeos constituía el 29% de la cartera total de títulos y estaba compuesta por instrumentos del gobierno alemán y holandés del sector de 2 a 4 años de la curva de rendimientos. Hasta mediados de 2002 el 70% de esta cartera estuvo cubierta con forwards del dólar.

Sobre esta posición hubo dos factores fundamentales a tener en cuenta. Por un lado, la falta de líneas de crédito con bancos de inversión imposibilitaba la cobertura de la posición en moneda europea, hecho que llevaba a tener exposición no sólo al riesgo por tasa de interés sino también al riesgo por tipo de cambio. Por otro lado, el diferencial entre la tasa a 2 años de los bonos del tesoro americano y del gobierno alemán de la misma madurez se situaba en 70 p.b., mientras que este diferencial en el sector de 5 años se encontraba en 27 p.b.. Estos spreads o diferenciales de tasas reflejaban, en gran parte, el riesgo por tipo de cambio -euro contra dólar- al que se estaba expuesto en caso de continuar invirtiendo en Europa. Dada la alta volatilidad que se venía observando en el euro, se concluyó que el spread en ambos sectores de la curva no compensaba el mayor riesgo al que se hubiera estado expuesto en caso de seguir invirtiendo en Europa sin cobertura de riesgo por tipo de cambio.

Finalmente, se tuvo en consideración que esta significativa posición en bonos europeos se había ido consolidando en sintonía con la ley de convertibilidad ampliada que fue aprobada por el Congreso a mediados de 2001. Bajo esta ley se consideraba

96. Derechos Especiales de Giro.



que, una vez que el euro alcanzase o superase la paridad con el dólar norteamericano, el BCRA debía respaldar la base monetaria en partes iguales con dólares y euros. Para afrontar esa eventualidad, se había constituido una importante posición en títulos denominados en euros. La norma mencionada fue derogada por la ley 25.561, promulgada el 6 de enero de 2002, manteniéndose la obligación del BCRA de afectar sus reservas al respaldo de la base monetaria. Ante esta situación se consideró conveniente deshacer la posición en euros.

Observando la evolución posterior de los mercados, el euro alcanzó la paridad contra el dólar en el último trimestre del año y en diciembre la superó, finalizando 2002 en una cotización de US\$ 1,05 por euro. Como ya se comentó, la apreciación de la moneda europea estuvo relacionada con las quiebras o concursos preventivos repentinos de grandes empresas multinacionales que afectaron en gran medida la bolsa de valores de Estados Unidos y en menor medida a las bolsas europeas. Frente a este panorama, la fuerte entrada de capitales que venía recibiendo Estados Unidos menguó a la mitad con relación al promedio de los años anteriores y, consecuentemente, el dólar sufrió una depreciación del 10% frente al euro, ante la falta de financiamiento de la deficitaria balanza comercial norteamericana.

Transferencia de reservas al Banco de Pagos Internacionales (BIS)

Habiendo el Gobierno Nacional incurrido en impagos financieros y frente a la posibilidad de que algún acreedor externo iniciase acciones legales que derivasen en un embargo de las reservas del BCRA, esta Institución tomó acciones preventivas trasladando paulatinamente sus reservas al Banco de Pagos Internacionales (BIS) a medida que vencían los títulos en cartera, de acuerdo con lo aconsejado por los asesores jurídicos en materia internacional, en tanto la ley suiza ofrecía una mayor protección sobre la colocación de reservas.

Inicialmente, por Resolución N° 542/96, el Directorio del BCRA había establecido en US\$ 4.000 millones el límite máximo que podía ser invertido en el Banco de Pagos Internacionales (BIS). Sin embargo, por Resolución N° 467 del 15 de Noviembre de 2001, el Directorio dispuso elevar a US\$ 7.000 millones el límite máximo permitido para realizar operaciones de depósito de divisas en el BIS. Finalmente, por Resolución N° 130 del 21 de Febrero de 2002, el Directorio elevó a US\$ 10.000 millones este monto máximo. De esta forma, a lo largo del año, se continuó con la política iniciada el año anterior de traslado de las reservas al BIS. A fin de 2002, la posición en el BIS se situaba en US\$ 6.100 millones.

Alargamiento de la duration frente a la perspectiva de un conflicto bélico

Hacia noviembre, la recuperación de la economía global parecía dificultarse. Las preocupaciones con relación a una posible invasión a Irak contribuían a inquietar a los mercados de capitales y a incrementar los precios del petróleo con implicancias negativas para la confianza empresarial y las decisiones de inversión. En este contexto se decidió alargar la duration de la

cartera mediante la venta de títulos de muy corto plazo, por valor de US\$ 500 millones y la compra, con el resultante de dicha venta, de títulos de 2 años de madurez. Este cambio de cartera permitió obtener mayores retornos, debido a la baja de tasas que se verificó posteriormente, a raíz del inminente conflicto bélico entre los aliados e Irak.

3. Rendimiento de las reservas

En un contexto de tasas de interés declinantes a nivel internacional, el rendimiento total de las reservas se ubicó en 1,9% anual, superando de esta manera la tasa de un bono norteamericano de 3 meses -considerada la tasa libre de riesgo- que fue de 1,78% anual para todo 2002. Si bien la mayor parte de las reservas se invirtieron a plazo fijo en el BIS (con un rendimiento de tan sólo 1,7% anual), la porción mantenida en bonos de gobiernos extranjeros permitió elevar el rendimiento promedio del total de las reservas.

Rendimiento de las Reservas Líquidas por Instrumento Financiero

En millones de dólares		
	Stock al 31/12/02	Tasa de Rendimiento anual (%)
Títulos de la Tesorería de los Estados Unidos y de otros gobiernos extranjeros	2.781.4	2.3%
Depósitos con Deutsche Bank, NY (ex administradores externos)	0.0	0.0%
Depósitos a plazo fijo en instituciones no residentes	7.303.0	1.7%
Depósito a la vista con el FMI (DEG's)	94.2	1.9%
Monedas de Oro en el Tesoro del BCRA	3.2	0.0%
Dólares billete en el Tesoro del BCRA	258.7	0.0%
TOTAL	10.440.4	1.9%

Nota: los totales excluyen la posición neta de convenios ALADI (USD -5,49 millones al 31/12/01 y USD -18,47 millones al 31/12/02).

VI. Instrumentos de Política Monetaria

I. Programa Monetario 2002

A partir de la reforma del régimen cambiario y la modificación de la Carta Orgánica del BCRA instrumentadas a comienzo de 2002, el BCRA recuperó la posibilidad de llevar a cabo una política monetaria activa. En este contexto, el Programa Monetario se transformó en un instrumento clave de política económica.

En términos generales, el diseño de este Programa siguió las siguientes pautas: una vez fijadas ciertas metas de política y teniendo en cuenta las variaciones esperadas en la demanda y la oferta de base monetaria⁹⁸, se establecieron los desequilibrios primarios que se estimó deberían ser corregidos en el futuro. El BCRA cuenta con diversas herramientas para ajustar la variación de la masa monetaria y estabilizar la liquidez del sistema; por lado, sus atribuciones como regulador del sistema financiero, en particular, la política de encajes -ya comentada en la sección dedicada a los cambios de orden normativo- y a la asistencia a las entidades. Por otro lado, la autoridad monetaria cuenta con dos herramientas de carácter complementario: la intervención cambiaria y la colocación de letras (LEBAC). Dada la importancia de estas dos últimas herramientas se presentará en las dos secciones subsiguientes del presente capítulo un análisis pormenorizado de su evolución en el año. Con respecto a la asistencia a las entidades, se difiere su análisis hasta la primer sección del capítulo IX.

En un contexto signado por una fuerte incertidumbre, a comienzos de febrero se definieron ciertas metas de emisión para todo el año. Estas metas iniciales ponían particular énfasis en tres factores: las necesidades de fondeo de las entidades financieras, la asistencia prevista al Tesoro Nacional y la colocación estimada de LEBAC. Según las proyecciones realizadas, se elaboraron metas consistentes con el objetivo de evitar que una corrida hacia el dólar desencadenara un proceso hiperinflacionario. Debe tenerse en cuenta que aquellas proyecciones se realizaron de acuerdo con el marco normativo vigente a principios de año, en especial, el esquema de reprogramación de depósitos. Dada la posterior evolución de las diferentes variables del sistema, aquellas metas iniciales se volverían rápidamente inasequibles ante la falta de definición sobre ciertos puntos que resultaban claves para su consecución. La proliferación de amparos resultó ser uno de los principales determinantes de la rápida obsolescencia de las metas originales. Efectivamente, al ser pagados en dólares o a un tipo de cambio de mercado -y no según el monto contabilizado en el balance de las entidades de acuerdo con el esquema de reprogramación de depósitos-, los recursos de amparo implicaban una liberación de masa monetaria mayor a la prevista. El goteo de fondos fue adicionalmente acelerado por las sucesivas desafectaciones permitidas. En ambos casos, se ejercía una presión sobre la liquidez de las entidades que redundaba en un incremento en su demanda de asistencia al BCRA. Asimismo, al liberar saldos que en buena parte eran de carácter no transaccional, los recursos de amparo y las desafectaciones re-

98. Incluyendo, con respecto a la oferta de base, factores de expansión primaria como la asistencia del BCRA al Tesoro y a las entidades financieras.

percutían sobre la demanda de divisas, el nivel de reservas de la autoridad monetaria y el tipo de cambio de intervención. A raíz de estos factores, hacia fines del mes de abril ya se acumulaba un stock de asistencia a las entidades que excedía al monto proyectado para todo el año.

El BCRA se vio entonces obligado a reformular sus metas monetarias para el resto de 2002, presentando un Programa Monetario para el período julio-diciembre (Com."A" 3652). Para interpretar esta reformulación de las metas debe tenerse en cuenta que la autoridad monetaria procuró evitar una política de redescuentos demasiado restrictiva. Esto es así no sólo debido al aumento en el costo del dinero que implicaría, sino principalmente para evitar el cierre y liquidación de entidades asistidas, dado el impacto negativo que la securitización forzosa de activos hubiese generado sobre el sistema de pagos, debiendo considerarse adicionalmente la eventual aceleración de la corrida sobre los bancos remanentes.

Con el Programa Monetario para el período julio-diciembre se intentó consolidar los objetivos establecidos para la primera mitad del año: la recomposición del sistema de pagos y la restauración de la confianza en el sistema financiero. Para ello se procuraba evitar el cierre masivo de entidades, estabilizar el mercado cambiario y disipar las expectativas inflacionarias remanentes. En consecuencia, esta versión del Programa Monetario puso el acento en la estimación de las mayores necesidades de liquidez de las entidades de acuerdo con las proyecciones de las futuras desprogramaciones y amparos judiciales. Se estimaba entonces un sendero para los amparos y el goteo del corralito, además de los porcentajes de aceptación del canje de julio de 2002, ya planteado.

En este Programa se consideraban dos etapas. La primera, de julio a septiembre, contemplaba la definición del destino de los depósitos reprogramados y el goteo progresivo de los ahorros atrapados en el corralito hasta que sólo quedasen en depósitos a la vista aquellos asociados a la demanda transaccional. Si bien se estimaba que una vez que los montos en cuentas a la vista alcanzasen el nivel asociado a su demanda transaccional en porcentaje del PIB nominal el mantenimiento de restricciones al retiro de efectivo incidiría sólo marginalmente sobre la evolución de las variables monetarias, el Programa suponía que el levantamiento de estas restricciones no se concretaría durante 2002, manteniéndose entonces el mercado segmentado de dinero. Adicionalmente, para esta primera etapa se esperaba la definición de un acuerdo con el FMI. Si esta primera etapa resultaba exitosa, se esperaba que con posterioridad se verificase un paulatino retorno de liquidez al sistema. Así, las entidades dispondrían de un nivel de liquidez más que suficiente para afrontar los primeros pagos de los depósitos reprogramados.

El Programa estimaba la persistencia de un goteo mensual -sin incluir amparos- de aproximadamente \$3.000 millones hasta finalizar septiembre, mientras que a partir de entonces y hasta fin de año se esperaba un ingreso neto de fondos. Dada la estimación de la cancelación neta mensual de depósitos -en función de la evolución esperada de la salida del "corralito" de aquellos depósitos de vinculados al ahorro-, la salida de fondos por goteo para junio/diciembre se estimaba cercana a los \$11.000 millones. Para los amparos se predecía un sendero de



lenta disminución, a partir de salidas mensuales por US\$ 200 millones. Sumado a la cifra anterior, se calculaba una salida total de depósitos cercana a los US\$ 14.600 millones hasta fines de 2002. Dado que la variación de otras necesidades de liquidez netas hasta fin de año se estimaba en \$150 millones, y en tanto se proyectaba un ingreso por cancelación de préstamos de aproximadamente \$1.200 millones, las necesidades de fondeo de las entidades hasta finalizar el período resultaban de casi \$13.550 millones.

Considerando los problemas de liquidez vigentes, se asumió que sólo la mitad de estas necesidades estimadas serían cubiertas con liquidez remanente y aportes de accionistas de las propias entidades. El saldo restante sería cubierto con la asistencia del BCRA, proyectándose hasta fin de 2002 una asistencia al sistema financiero por \$6.770 millones. Además, se estimaba que no habría desviaciones por encima del déficit presupuestado, manteniéndose la meta de financiamiento al Tesoro de \$1.000 millones para todo el año⁹⁹. Adicionando entonces la asistencia estimada al Tesoro y a las entidades financieras, se proyectaba un incremento en la base monetaria de \$7.070 millones entre junio y diciembre.

Para la estimación de la demanda de base, se calculó la demanda de circulante "amplia" -incluyendo cuasimonedas- como proporción del PIB nominal. En este sentido, a pesar de contracción esperada en el PIB real, la repercusión de la inflación y el incremento estacional de la actividad en diciembre determinaban un aumento nominal de \$4.100 millones en el circulante en poder del público para el período de referencia. Esto permitía compensar gran parte la merma esperada en las reservas bancarias, de forma tal que hasta fin de año demanda de base monetaria caería poco más de \$680 millones.

Dados los supuestos hasta aquí analizados, desde junio y hasta fin de año la necesidad de absorción de masa monetaria se estimaba en \$7.760 millones. El 65% de ese monto se esperaba cubrir mediante intervención cambiaria y el resto a través de la colocación de LEBAC. La emisión neta planificada -incremento en la oferta de base monetaria menos colocación de LEBAC- resultaba de casi \$4.200 millones. Asimismo se preveía un decrecimiento de casi US\$ 380 millones en las reservas internacionales, de forma tal que a diciembre de 2002 las mismas ascendiesen a US\$ 9.800 millones. Una vez superados los mayores esfuerzos de esterilización, la trayectoria esperada para las reservas y para el tipo de cambio, contemplaba una mejora en los últimos meses del año.

2. Mercado cambiario¹⁰⁰

Con la liberalización del tipo de cambio y la adopción de un régimen de flotación, fue necesario desarrollar un medio para la negociación de divisas que fuera transparente, dinámico y eficiente. Se adoptó entonces un sistema electrónico de trading on-line, a través del cual todas las entidades financieras habilitadas y el BCRA pudieran realizar las operaciones de cambio. El modo de operar instrumentado consistió en la colocación de ofertas de compraventa, pudiendo ser ejecutadas por cualquier otra entidad financiera o por el BCRA.

2.1. Operatoria del BCRA en el mercado cambiario

Desde mediados de febrero, el BCRA intentó contener una depreciación brusca y no deseada del peso implementando intervenciones diarias en el mercado cambiario. Para instrumentar estas intervenciones se utilizaron los siguientes mecanismos:

- ♦ Compraventa de divisas en el mercado mayorista de cambios (electrónico).
- ♦ Compraventa de divisas a entidades financieras para atender el mercado minorista, a través del procedimiento implementado por la Comunicación "B" 7174 para la compra-venta por cuenta y orden del BCRA.

Operaciones Mensuales de cambio del BCRA

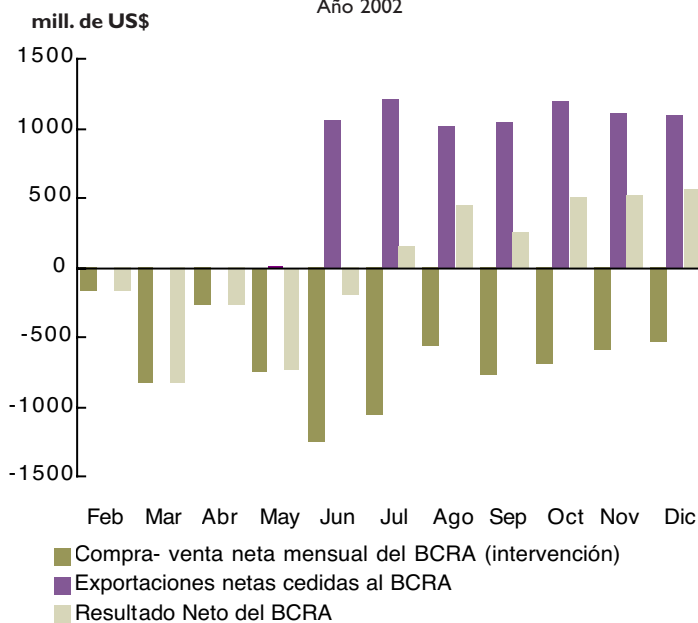
En millones de dólares - Año 2002

	Intervenciones				Exportaciones Netas cedidas al BCRA				Resultado neto del BCRA
	Mercado mayorista -Compra-	Mercado mayorista -Venta-	Mercado minorista: Cuenta y Orden del BCRA (1)	Total	Exportaciones (Com. "A" 3608)	Exportaciones (Com. "A" 3619)	Importaciones (Com. "A" 3619)	Total	
Feb.	0	-177	0	-177	0	0	0	0	177
Mar.	9	-858	-68	-835	0	0	0	0	-835
Abr.	392	-219	-451	-278	0	0	0	0	-278
May.	276	-531	-498	-754	12	0	0	12	-742
Jun.	27	-1.094	-190	-1.258	115	1.008	-68	1.055	-203
Jul.	109	-1.001	-175	-1.066	67	1.247	-105	1.209	143
Ago.	57	-486	-137	-566	48	1.036	-74	1.011	445
Sep.	51	-756	-83	-787	42	1.072	-77	1.036	249
Oct.	20	-663	-49	-692	62	1.227	-98	1.191	499
Nov.	34	-596	-30	-592	34	1.130	-63	1.102	510
Dic.	22	-543	-20	-541	38	1.192	-131	1.098	557
Total	1.079	6.925	-1.669	-7.545	417	7.912	-615	7.714	168

(1) Com. "B" 7174

Resultado mensual por operaciones de cambio del BCRA

Año 2002



99. Se proyectaba que el stock de cuasimonedas se mantendría constante hasta finalizar el año.

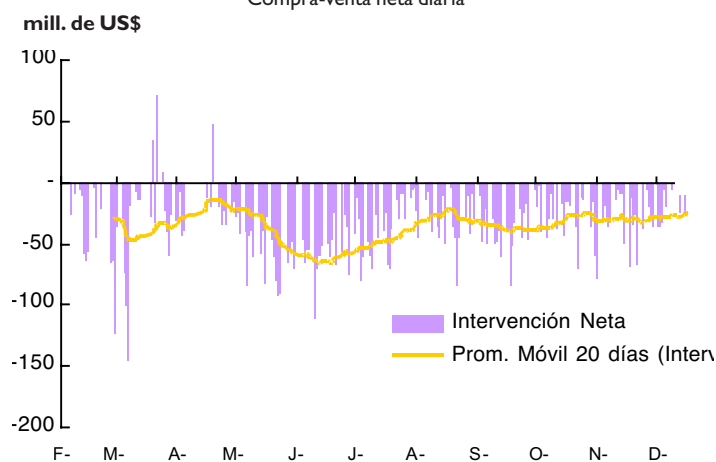
100. Para mayor información acerca del mercado cambiario, consultar la Sección II.2. Por su parte, en esta sección se hace hincapié en la participación de la autoridad monetaria en el mercado de cambios.



A medida que se fue normalizando el mercado cambiario y los agentes económicos fueron corrigiendo sus expectativas, restaurándose así la confianza en la moneda local, el BCRA fue disminuyendo en forma paulatina su intervención, tal como lo evidencia la evolución mensual del monto agregado de la compraventa de divisas del BCRA en el mercado mayorista de cambios y la compraventa a entidades financieras para atender al mercado minorista. Estas últimas fueron efectuadas para disminuir la volatilidad que existía en dicho mercado. En tanto el tipo de cambio minorista se fue estabilizando, el monto de divisas destinado a este sector fue disminuyendo, y a partir de 26 de diciembre de 2002 este mecanismo fue suspendido. De esta manera, el pico de la intervención tuvo lugar en junio de 2002, y a partir de ese momento la intervención fue cayendo casi permanentemente, hasta que a principios de 2003 el BCRA comenzó a realizar compras netas de divisas.

Intervención del BCRA (2002)

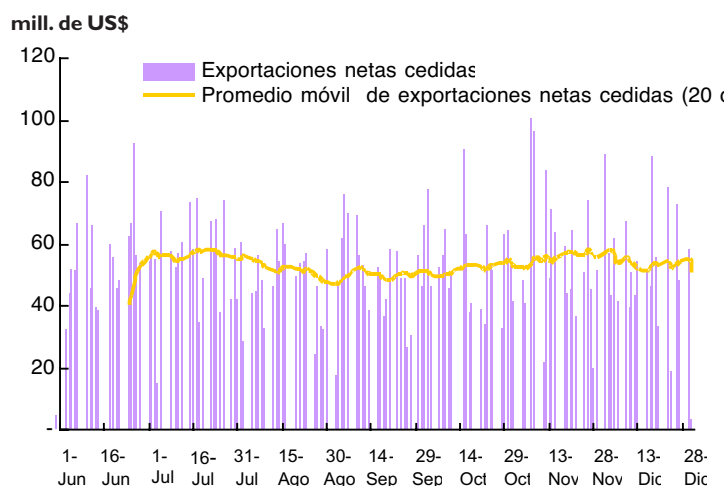
Compra-venta neta diaria



La menor intervención durante el segundo semestre fue facilitada por la modificación normativa dispuesta con respecto a la liquidación de divisas por parte de los exportadores. Efectivamente, tal como se mencionara en la sección destinada al análisis de la normativa cambiaria¹⁰¹, a través de la Comunicación "A" 3619 del 31 de mayo de 2002 se estableció que las divisas correspondientes a liquidaciones de exportaciones por montos superiores a un millón de dólares debían ser cedidas a este BCRA a un tipo de cambio que se fijaba de acuerdo a los resultados de la encuesta diaria utilizada para la determinación del tipo de cambio de referencia¹⁰². Este monto mínimo se fue ajustando para aumentar la efectividad de esta medida, primero reduciéndose a US\$ 500.000 el 18 de junio y luego a US\$ 200.000 el 3 de septiembre. Paralelamente, se dispuso -a través de la Com. "A" 3629 del 7 de junio- que el BCRA vendería divisas a exportadores que realizaran simultáneamente importaciones por un monto menor o igual a aquellas y al mismo tipo de cambio. Esta medida fue tomada para no perjudicar a aquellos exportadores que tuvieran acuerdos con entidades bancarias con las cuales establecían idénticos -o muy similares- tipos de cambio para la compraventa de divisas, dada la simu-

taneidad de las mismas. Asimismo, mediante la Comunicación "A" 3608 del 26 de mayo se dispuso que los exportadores que no hubiesen liquidado sus divisas en tiempo y forma, debían hacerlo al menor precio que existiese entre el precio de exportación del día y el tipo de cambio de referencia del día en que la liquidación debió haberse realizado.

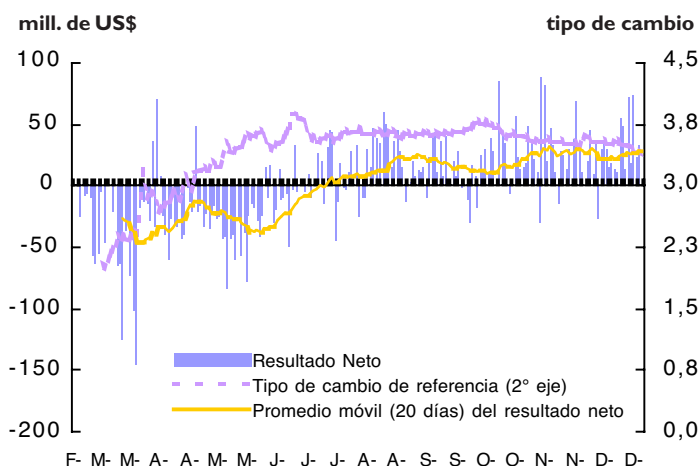
Exportaciones netas diarias cedidas al BCRA (2002)



Si se analizan los volúmenes netos cedidos por estos conceptos al BCRA (exportaciones menos importaciones) desde junio de 2002 puede observarse que los montos mensuales se mantuvieron por encima de los mil millones de dólares. En términos diarios, el promedio móvil de los montos se ubicó siempre por encima de los US\$ 45 millones.

Considerando el efecto combinado de las medidas tomadas -la intervención directa del BCRA y la cesión neta de divisas de los exportadores- se observa que hasta junio de 2002 el BCRA tuvo que resignar reservas en su política de intervención en el mercado cambiario. A partir de entonces se logró revertir la tendencia y terminar el año con un saldo positivo. Esta evolución se reflejó en el comportamiento del tipo de cambio: hasta julio el tipo de cambio tuvo un crecimiento permanente, para luego estabilizarse en torno a los \$3,60 por dólar y comenzar su descenso hacia fin de año.

Resultado neto diario del BCRA (2002)



101. Al final de la sección III.1.

102. Comunicación «A» 3500 del 1 de marzo de 2002.



Las políticas cambiarias y monetarias implementadas durante 2002, generaron un contexto propicio para la estabilización del tipo de cambio, permitiendo que posteriormente la intervención de la autoridad monetaria se circunscribiera a evitar fluctuaciones no deseadas del tipo de cambio y a asegurar la liquidación de divisas entre aquellas entidades que, como consecuencia de la severa crisis financiera, aún no establecían entre ellas líneas de crédito. Este nuevo escenario permitió adoptar diversas medidas tendientes a flexibilizar la actividad en el mercado de cambios, comenzando a levantarse las restricciones impuestas durante la crisis, y encaminando así al sistema hacia una libre flotación en forma paulatina.

3. Emisión de Letras del Banco Central

Desde marzo de 2002 y en el marco de un nuevo esquema monetario y cambiario que exigió la adaptación de los instrumentos de política, la autoridad monetaria ofrece al mercado las Letras del Banco Central de la República Argentina (LEBAC). Estas letras son ofrecidas a través de licitaciones públicas y se caracterizan por ser activos financieros de cupón cero con amortización total al vencimiento; es decir, se emiten sin cupón de intereses, por lo cual al momento de suscribirlas los tomadores de las letras descuentan una tasa en concepto de interés.

Los objetivos principales perseguidos con la emisión de estas letras eran:

- ♦ Absorber la liquidez excedente en el mercado monetario y
- ♦ Fijar una tasa de referencia.

A lo largo del año el BCRA emitió LEBAC en pesos, en dólares¹⁰³ y también en pesos ajustables por CER. La diversidad de la oferta de títulos a lo largo de todo 2002, tanto en lo que refiere a la moneda de denominación como en lo que respecta a los plazos de madurez, contribuyó a fortalecer progresivamente la aceptación de este instrumento de regulación monetaria.

3.1. Procedimiento de licitación de LEBAC

Durante el 2002, las subastas de letras se realizaron a través de un sistema electrónico¹⁰⁴ dos veces por semana, los martes y jueves. En cada licitación existen dos tramos, el segmento competitivo y el no competitivo. En el primero se define el precio de corte, precio que también se aplica en el segundo tramo.

Cada llamado a licitación se anuncia mediante su respectiva Comunicación "B", estableciendo los montos y plazos de las especies a ser subastadas. En todos los casos se aplica la reglamentación divulgada por la Comunicación "B" 7543, modificada posteriormente por las Comunicaciones "B" 7616 y 7621.

La apertura de las licitaciones para las letras en pesos y en pesos ajustables por CER tiene lugar a las 12:00 horas y las posturas se aceptan hasta las 15:00 horas. En el caso de la licitación de las letras en dólares, esta se inicia a las 14:00 horas y la aceptación de posturas finaliza a las 16:00 horas.

Para todas las licitaciones, se estableció un cupo del 70% para el tramo competitivo y del 30% para el no competitivo, aunque de no colocarse la totalidad de la emisión prevista en uno de los tramos, la autoridad monetaria podrá ampliar el otro tramo hasta la suma no colocada. El monto mínimo de las ofertas para el tramo competitivo se estableció en VN 1.000.000 para las letras en pesos y en dólares a corto plazo, fijándose los respectivos múltiplos en VN 100.000. Para el caso de las letras en pesos a mediano plazo -de 4, 6 y 9 meses de plazo-, la postura mínima para el tramo competitivo se fijó en VN 500.000 y el múltiplo en VN 100.000. Para el tramo no competitivo, el monto mínimo se fijó en VN 10.000 para personas jurídicas y VN 1.000 para personas físicas. Los respectivos múltiplos se establecieron en VN 1.000.

Cabe aclarar que, al estar vigentes hasta diciembre de 2002 las restricciones al retiro de fondos en efectivo, a los fines de estas licitaciones no se permitió que se utilizasen fondos que estuviesen transitoriamente restringidos o reprogramados en el marco de lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 1570/2001 y complementarios¹⁰⁵. Así, las letras podían ser suscriptas únicamente con dinero en efectivo, y/o con fondos originados en el vencimiento de plazos fijos constituidos a partir del 3 de diciembre de 2001 mediante la aplicación de efectivo, fondos recibidos del exterior o sus sucesivas renovaciones, y/o con fondos convertidos en el mercado de cambios provenientes de transferencias ingresadas del exterior posteriores al 4 de diciembre de 2001 susceptibles de ser abonadas en efectivo, no vinculadas con operaciones de comercio exterior, y/o con débito en cuentas corrientes o cajas de ahorro imputado al margen disponible en efectivo y/o con débito en las cuentas especiales para depósitos en efectivo y/o con fondos provenientes de liquidaciones de servicios financieros de LEBAC. No podían aplicarse a la suscripción de Letras, fondos que cumpliendo originalmente con las características citadas precedentemente, fuesen o hubiesen sido transferidos o depositados en otras cuentas mediante la emisión de cheques.

Si bien el tramo competitivo está destinado a entidades financieras, entidades cambiarias, AFJPs, Fondos Comunes de Inversión, ARTs y Compañías de Seguros, tanto las personas físicas como las jurídicas, cuyas posturas resulten iguales o mayores a VN 1.000.000 deben participar del tramo competitivo ofertando precio, siendo de aplicación los múltiplos correspondientes a dicho tramo. Las personas físicas y jurídicas ingresan sus ofertas al sistema electrónico a través de entidades financieras, agentes de bolsa y mercados de valores del país.

El sistema de adjudicación de la subasta es el holandés (precio único). Los inversores ofertan un precio calculado en función de una tasa implícita expresada en términos nominales anuales con base de 365 días. El BCRA puede considerar desierta una licitación, o también ampliar los importes a ser colocados.

103. Se trata de letras en pesos —se liquidan y amortizan en moneda doméstica— ajustables según la evolución del tipo de cambio.

104. Sistema SIOPEL del Mercado Abierto Electrónico S.A..

105. Al vencimiento, los fondos no reinvertidos en LEBAC quedaban a libre disponibilidad de sus titulares.

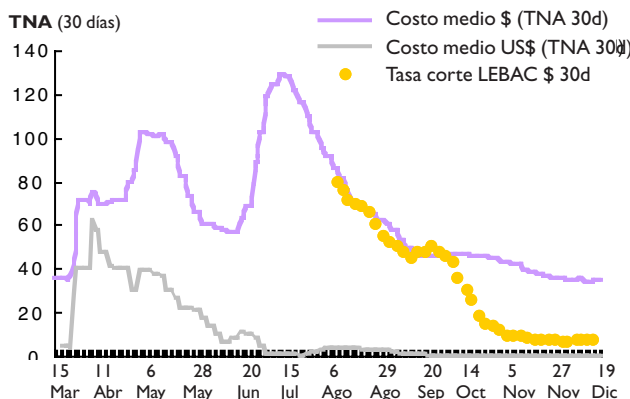
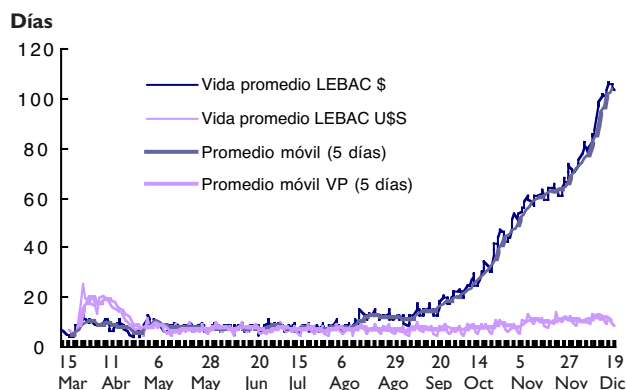
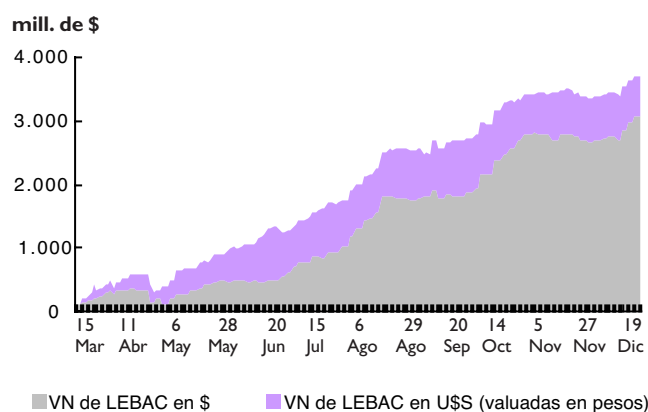


El agente liquidador y de registro es la CRYL, perteneciente a esta Institución. El ámbito de negociación de las letras incluye al Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE), bolsas y mercados de valores del país. Finalmente, los resultados de cada subasta son anunciados mediante un Comunicado de Prensa.

3.2. Evolución de la cartera de LEBAC

En un contexto en que la fuerte incertidumbre forzaba a los inversores a refugiarse en la moneda estadounidense, desde fines del primer trimestre del año las licitaciones de LEBAC intentaron ofrecer una alternativa de inversión con buen rendimiento y bajo riesgo relativo, esperando así contribuir a la absorción de excedentes monetarios en forma complementaria con la intervención en el mercado cambiario.

Lebac en circulación

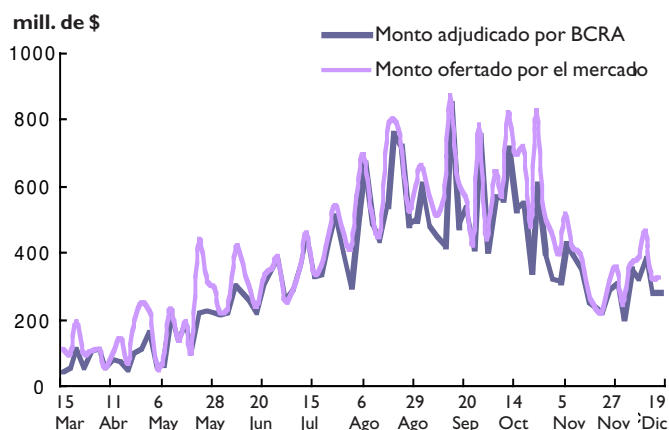


Si bien las primeras licitaciones de LEBAC fueron por volúmenes acotados, con una proporción importante denominada en dólares¹⁰⁶, por plazos muy cortos y con tasas de corte elevadas, en la medida en que se avanzó en la estabilización del tipo de cambio -y en tanto las letras ganaban cierta reputación en términos de bajo riesgo y alta liquidez- se logró mejorar las condiciones de emisión.

El stock de Lebac en circulación comenzaría a crecer en forma notoria en el mes de julio, mostrando un significativo incremento en agosto, mientras ascendía el porcentaje total de la cartera constituido por instrumentos denominados en pesos. Efectivamente, en la medida en que una mayor estabilidad del tipo de cambio y la tasa de inflación permitían que los activos domésticos obtuviesen mayor aceptación por parte del público, y dado que al pasar a obtener un resultado neto positivo a raíz de las intervenciones agregadas en el mercado cambiario -actuando entonces como un oferente de divisas- el BCRA debía ajustar consecuentemente la oferta monetaria, se concretaron licitaciones por montos cada vez más significativos¹⁰⁷.

Otro fuerte incremento en el stock se dio durante el mes de octubre, mientras que en los meses restantes hasta fin de año -dados los menores excedentes monetarios a esterilizar- el monto en circulación mostraría cierta estabilidad. De esta manera, al 31 de diciembre de 2002 existían en circulación letras en moneda doméstica por un valor nominal (VN) de casi \$3.050 millones y letras en moneda extranjera por un VN de aproximadamente US\$185 millones. En términos de la relevancia de este stock, puede mencionarse que hacia fines del período analizado, representaba aproximadamente el 12% del monto total de pasivos monetarios.

Monto total operado en el mercado secundario



¹⁰⁶. Al finalizar el mes de junio, los montos ofertados por las especies en dólares representaban el 65% de la demanda. A esa fecha, el 64% del stock total de LEBAC (expresado en pesos) correspondía instrumentos en dólares.

¹⁰⁷. Recién a partir del mes de julio comenzaron a realizarse licitaciones con montos anunciados por encima de los \$200 millones. En agosto se llegaría a anunciar montos por hasta \$450 millones.



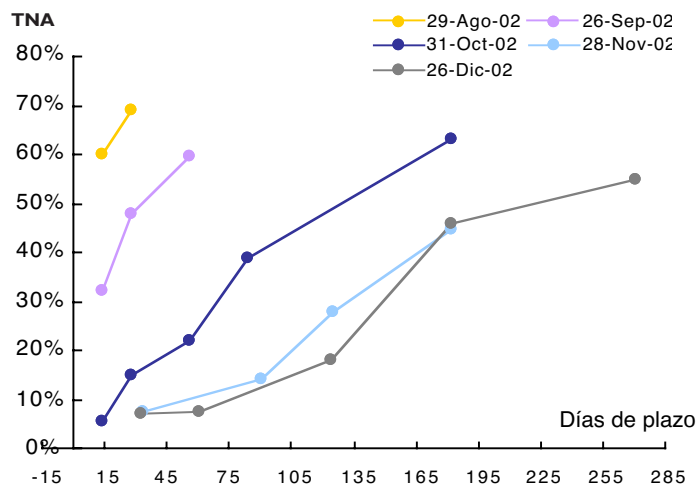
Los progresos iniciales en términos de absorción monetaria a través de licitación de LEBAC fueron dispares, a pesar de la agresiva política de tasas, implementada con el fin de que estos instrumentos resultasen una alternativa de inversión atractiva vis à vis los altos rendimientos obtenibles en el mercado cambiario. Efectivamente, hasta el mes de julio la demanda de LEBAC en pesos fue inestable, lo que se evidenció en los montos colocados. Dado el escenario de marcada incertidumbre, no podía extenderse el plazo promedio de colocación mas allá de dos semanas, mientras los rendimientos de letras a siete días alcanzaban picos del 90%, 107% y 129% anual, el 27 de marzo, 3 de mayo y 10 de julio, respectivamente.

En forma contemporánea los rendimientos de las letras en dólares registraban importantes caídas, cayendo desde tasas de 40% anual en abril a 1% anual en julio¹⁰⁸. Sin embargo, a medida que el tipo de cambio se fue estabilizando, el BCRA consiguió avanzar en un proceso de sensible reducción de las tasas de corte de las licitaciones en pesos. Por ejemplo, mientras que a fines de agosto una letra a 28 días tenía una tasa de corte del 69%, a fines de los meses posteriores un instrumento de similares características obtendría una tasa cada vez más reducida: 48% (26 de septiembre), 15% (31 de octubre), 7,5% (28 de noviembre, para una letra a 34 días) y 6,9% (26 de diciembre, para una letra a 33 días). Como contrapartida, a partir de julio el costo medio de la cartera de LEBAC mostró una tendencia declinante, pasando el costo medio de la cartera de LEBAC en pesos de casi 130% (medido como TNA a 30 días) a mediados del mes de julio, a cerca de un 46% a fines del tercer trimestre y casi 34% al culminar el año.

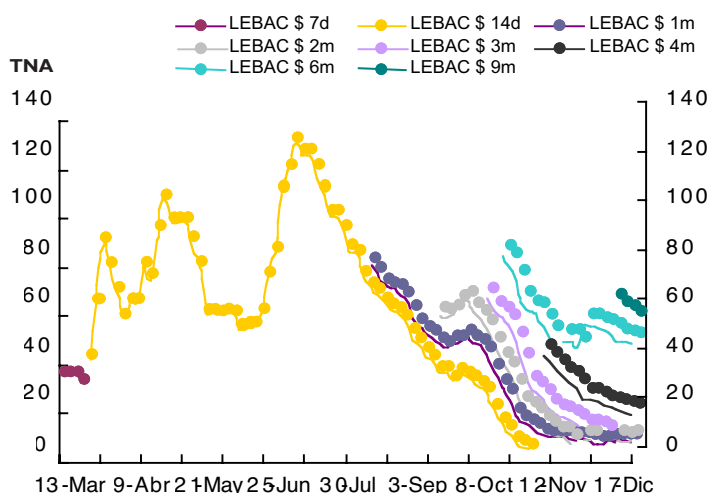
El recorte en las tasas de las licitaciones no le quitó atractivo a estos valores, lo que puede constatarse considerando que para varios de los instrumentos sucesivamente licitados -en particular, para aquellos de mayor plazo- los montos ofertados continuaron mostrándose por encima de aquellos anunciados por la autoridad monetaria.

Estructura de las tasas de corte de Lebac en pesos sin ajuste CER

Ultima licitación de cada mes



Estructura de las tasas de corte de LEBAC en pesos



Otra característica remarcable de la evolución del stock de LEBAC durante 2002 fue el crecimiento registrado en su vida promedio. Mientras que las primeras licitaciones, tanto en pesos como en dólares, fueron realizadas a siete días, a partir de la tercera semana de marzo las letras en pesos comenzaron a colocarse a catorce días, manteniéndose como la única opción hasta mediados de agosto, cuando se lanzaron las letras en pesos a un mes.

A partir de agosto comenzaron a colocarse las LEBAC ajustables por CER por un plazo de aproximadamente 3 meses¹⁰⁹. En los meses posteriores las posibilidades se fueron ampliando considerablemente al introducirse letras en pesos por un plazo aproximado de dos meses (desde septiembre), tres y seis meses (octubre), cuatro meses (noviembre) y nueve meses (diciembre). A raíz de la gradual disminución en la volatilidad de los mercados los inversores pudieron comenzar a extender el horizonte temporal de sus decisiones, posibilitando entonces la colocación de estas nuevas letras por plazos cada vez más largos. En varias oportunidades el lanzamiento de instrumentos por nuevos plazos coincidió con incrementos sustanciales de la demanda de estos títulos, lo que permitió asegurar la colocación de importantes volúmenes¹¹⁰. De esta manera, la vida promedio de la cartera en circulación de LEBAC denominadas en pesos fue extendiéndose en forma notoria durante el último trimestre del año: mientras que a fines de septiembre la vida promedio de la cartera era de 14 días, a fines del mes siguiente ya alcanzaba los 41 días, ascendiendo hasta 65 días a fines de noviembre y finalizando el año en los 103 días de vida

¹⁰⁸. Hacia el segundo semestre del año el stock de LEBAC en dólares se mantendría estable, las tasas en dólares bajaban y el tipo de cambio se mantenía en un rango de \$3,6 –\$3,7 por dólar. Eventualmente las tasas de corte pasarían a ser del 0%, siendo utilizadas por sus tenedores como cobertura frente al riesgo cambiario.

¹⁰⁹. Las LEBAC a 91 días ajustables por CER fueron lanzadas en julio, pero durante varias licitaciones este segmento fue declarado desierto. Recién a partir de fines de julio, con el Decreto 1096/02, se posibilitó al Gobierno Nacional y al BCRA la emisión de valores negociables indexados por plazos no menores a tres meses. Pero las licitaciones de LEBAC indexadas tuvieron escasa repercusión durante 2002, existiendo sólo 5 licitaciones con ofertas tomadas en este segmento.



promedio. En el caso de las LEBAC en dólares, el máximo plazo licitado a lo largo de 2002 fue de 34 días, de manera que hacia fin de año la vida promedio de la cartera en circulación de LEBAC en moneda extranjera era de tan sólo 8 días.

Las características comentadas -extensión de la vida promedio y disminución de las tasas de corte- permitieron que, pese al crecimiento del stock en circulación, el riesgo de estas letras se mantuviese acotado. En particular, disminuyó el riesgo asociado con la renovación (roll-over) de estos instrumentos; la corta madurez de las inicialmente licitadas determinaba que el mantenimiento de los montos absorbidos dependiera en gran medida de que los tenedores decidieran suscribir letras nuevamente al vencimiento de las mismas, mientras que a medida que los plazos se fueron extendiendo se requería un menor esfuerzo para refinanciar los rescates, existiendo la posibilidad de reducir los montos colocados, o de lanzar nuevas emisiones para absorber más efectivo del mercado. Asimismo, la creciente reputación de estos instrumentos y la mayor variedad de plazos disponibles contribuyeron para que la estructura temporal de tasas resultante en cada licitación se convirtiese en uno de los benchmarks clave en términos de la fijación de rendimientos en el mercado. Esto puede apreciarse si se analiza la evolución de las tasas de call y plazo fijo, que siguieron en forma marcada al comportamiento de las tasas fijadas en las licitaciones de la autoridad monetaria. De esta forma se logró proveer al mercado de información de gran importancia para la formación de expectativas y la reducción de la incertidumbre.

El establecimiento de las LEBAC como instrumento de referencia estuvo vinculado con el activo rol jugado por las entidades financieras en las sucesivas licitaciones, dado el atractivo de la inversión en estos valores en un contexto en el cual las entidades necesitaban mantenerse posicionadas en activos líquidos y en tanto el crédito al sector privado mostraba a lo largo del año variaciones negativas aunque a tasa decreciente, con excepción de ciertas líneas puntuales. Como se mencionó antes, en el tramo competitivo de las estas licitaciones podían participar tanto entidades financieras -exceptuando a aquellas que mantuviesen deudas con el Banco Central¹¹¹-, entidades cambiarias, AFJPs, FCLs, ARTs, compañías de seguros y personas físicas o jurídicas, mientras que en el tramo no competitivo participaban -a través de entidades financieras- personas físicas o jurídicas no incluidas en el tramo anterior. Hacia fines de año el 77% de las letras entonces en circulación había sido adjudicado a bancos, mientras que 21% había sido adjudicado a otras personas jurídicas, y el resto a personas físicas, composición esta que resulta representativa de aquella registrada a lo largo del año. Adicionalmente, en términos de la importancia de la tasa de corte de las LEBAC como tasa de interés de referencia, cabe destacar que a partir de la Com. "A" 3524 se dispuso que la tasa de interés aplicable a las asistencias por iliquidez otorgadas por el BCRA sería la equivalente a 4/5 avas partes de la tasa de corte establecida en las licitaciones de LEBAC en pesos a 7 días de plazo¹¹².

Las LEBAC contaron con un mercado secundario, lo que las dotó de mayor liquidez. El volumen operado en este mercado fue sumamente volátil, resultando ser julio y agosto los meses

de mayor actividad, con operaciones totales por cerca de \$400 y \$300 millones respectivamente. En los meses posteriores se verificó una menor actividad, con montos mensuales que apenas llegaron a superar los \$100 millones. Este menor trading secundario durante el último trimestre -a pesar de la existencia de nuevos instrumentos a mayor plazo- probablemente se deba a la estabilización en el mercado cambiario y los menores rendimientos convalidados por el mercado, lo que redujo el incentivo a comercializar estos valores en lugar de mantenerlos en cartera hasta su madurez.

111. Según Com. «A» 3524 las entidades que registrasen deudas con el BCRA en concepto de asistencias por iliquidez debían abstenerse de realizar ofertas con destino a su propia cartera.

112. La relación entre la tasa a aplicar a las asistencias y las tasas de corte de las LEBAC sería reformulada repetidas veces a lo largo del año (ver Com. «A» 3565, 3623 y 3748).

VII. Sistema de Pagos

I. Medios de pagos

Las transacciones en el Sistema Nacional de Pagos (SNP) se realizan mediante la utilización de diversos medios de pago que incluyen el uso de efectivo, cheques, débitos directos en cuentas, transferencias entre cuentas de clientes de distintos bancos y tarjetas de débito y de crédito.

Por medio de las transferencias electrónicas, que se cursan entre las entidades a través de las Cámaras Electrónicas de Compensación (CEC), se pueden realizar operaciones minoristas de: 1) pago de salarios con la acreditación de los montos en cuentas activas; 2) pago de deudas a proveedores y 3) transferencias de fondos entre cuentas de clientes, por cualquier concepto. Las CEC se encargan de la compensación de las operaciones de cheques, débitos y transferencias, además de liquidar los saldos netos resultantes en las cuentas corrientes de los bancos abiertas en el BCRA a través del sistema Medio Electrónico de Pagos (MEP).

Actualmente existen cuatro cámaras electrónicas de compensación administradas por las entidades financieras y un sistema de transferencia de fondos entre entidades en línea, el MEP, administrado por el BCRA. A través de este último sistema de transferencia de fondos en línea y por saldos brutos, las entidades realizan movimientos de fondos propios o de clientes entre sí y las CEC liquidan los saldos netos de la compensación.

Durante 2002, las tareas realizadas en el marco del Sistema Nacional de Pagos tuvieron como objetivo la aplicación de las normas y regulaciones emitidas para el uso y disposición del dinero en efectivo o depositado, como así también la utilización de los certificados de depósitos reprogramados. En ese sentido, se establecieron los siguientes procedimientos:

- ♦ Esquema operativo para la pesificación de las operaciones realizadas en dólares estadounidenses mediante la utilización de cheques, débitos directos y transferencias compensadas y liquidadas a través de las Cámaras Electrónicas de Compensación (CEC).
- ♦ Circuito Operativo para la utilización de certificados representativos de depósitos reprogramados para la adquisición de inmuebles y/o vehículos automotores 0km, incluidas las máquinas agrícolas, viales e industriales, mediante operaciones de transferencias de fondos, a través del Sistema Medio Electrónico de Pagos (MEP).
- ♦ Apertura de las nuevas cuentas corrientes, cajas de ahorro y cuentas corrientes especiales para realizar depósitos y retirados en efectivo, créditos y débitos de cheques "L" y transferencias electrónicas, de libre disponibilidad.
- ♦ Instrucciones operativas para la compensación y liquidación de las operaciones con cheques y transferencias de libre disponibilidad a través de las Cámaras Electrónicas de Compensación (CEC).

♦ Diseño de las características -incluyendo el formato y los elementos de seguridad- del nuevo cheque "L" a utilizarse en las operaciones con cuentas corrientes de libre disponibilidad. Estos cheques perdieron vigencia a partir de la eliminación de las restricciones a la extracción de dinero en efectivo de las cuentas a la vista, dispuesta por la Resolución del Ministerio de Economía 668/02. No obstante, teniendo en cuenta las nuevas medidas de seguridad y facilidades para la lectura electrónica que se había incorporado en estos cheques, se readecuaron para su utilización como cheques comunes. Se espera que el canje total de los cheques actuales por estos nuevos cheques se lleve a cabo no más allá de finales de 2004.

♦ Instrucciones operativas para la compensación y liquidación de las transferencias entre cuentas de caja de ahorro de libre disponibilidad y cuentas especiales en dólares estadounidenses, a través de las Cámaras Electrónicas de Compensación (CEC).

I.1. Medio electrónico de pagos

Las operaciones realizadas en el MEP durante 2002 tuvieron una significativa reducción, tanto en volumen (cantidad de operaciones cursadas) como en los montos transferidos. Así, mientras que el volumen operado disminuyó un 60 por ciento en el año, el valor total de las operaciones cursadas se redujo un 62 por ciento.

La caída registrada en la cantidad de transacciones realizadas en el MEP está relacionada con las operaciones de transferencias, propias o de clientes, entre entidades que disminuyeron 58% con relación al año 2001; se observa asimismo una disminución del 73% en los registros de las CEC, que explica el resto de la variación, en tanto participan con 11% en el total. Por su parte, la variación negativa en el monto operado se explica por una disminución de 26,9% en las transferencias entre entidades y una merma de 30% en las liquidaciones de saldos netos de las CEC.

Cantidad de operaciones cursadas a través del MEP

	Total General	Banco a banco on line	CEC	Transferencia de Divisas	Operaciones de convertir	Operaciones on line	Gerencia del tesoro
Ene.	76.332	66.339	8.056	1.533	25	17	342
Feb.	66.051	58.720	6.522	371	31	0	407
Marz.	87.890	79.424	6.918	930	217	0	401
abr.	113.302	104.726	7.032	792	231	7	514
May	104.504	93.386	8.795	1.461	236	3	623
Jun.	81.582	72.041	6.984	1.829	193	0	535
Jul.	90.443	79.858	7.723	1.928	260	0	674
Ago.	84.328	74.132	7.841	1.415	220	1	719
Sep.	85.483	75.442	7.536	1.580	230	0	695
Oct.	87.710	79.593	5.657	1.506	224	0	730
Nov.	71.327	67.780	1.145	1.403	160	0	839
Dic.	54.957	51.603	1.203	1.238	167	0	746
Total	1.003.909	903.064	75.412	15.986	2.194	28	7.225

**Monto de operaciones cursadas a través del MEP**

En millones de pesos

	Total General	Banco a banco on line	CEC	Transferencia de Divisas	Operaciones de convertir	Operaciones on line	Gerencia del tesoro
Ene.	33.672	18.696	7.942	6.107	1	17	910
Feb.	26.207	16.237	6.134	1.834	1	9	2.002
Marz.	36.317	24.358	6.674	3.626	9	0	1.650
abr.	40.832	29.120	7.074	2.865	14	5	1.753
May	58.606	40.687	11.263	4.468	32	0	2.155
Jun.	48.111	30.554	9.823	6.194	13	0	1.527
Jul.	53.725	34.105	10.880	6.595	16	0	2.128
Ago.	49.283	32.586	10.431	4.480	19	0	1.767
Sep.	49.796	32.197	10.959	5.030	15	0	1.595
Oct.	52.684	37.349	8.923	4.744	12	0	1.657
Nov.	52.252	44.758	1.497	4.057	25	0	1.915
Dic.	54.256	46.316	1.318	4.183	8	0	2.430
Total	555.740	386.964	92.917	54.183	166	22	21.489

Las transferencias entre entidades y las liquidaciones de las CEC disminuyeron en forma más significativa en términos de volumen que en términos de montos. Los registros realizados por la CEC concuerdan con las variaciones señaladas en la compensación de cheques, ya que tienen una fuerte disminución en los volúmenes operados y un moderado decrecimiento en los montos resultantes, de acuerdo con el aumento del valor unitario de los cheques compensados.

1.2. Otras acciones**Recursos de amparo por el Corralito: Artículo tercero del Decreto 1316/02**

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Art. 3° del Decreto 1316 del 23 de julio de 2002, el BCRA se hizo cargo de atender la ejecución de las medidas cautelares y sentencias estimatorias de pretensión -recursos de amparo- dictados por los jueces para los casos de excepción al corralito previstos en el Art. 1° de la Ley N° 25.587. Los mencionados casos de excepción contemplaban aquellas situaciones en que existiesen razones suficientes que pusiesen en riesgo la vida, la salud o la integridad física de las personas o cuando se trate de una persona de 75 o más años de edad.

De esta manera, los recursos de amparo presentados al BCRA hasta el 31 de diciembre de 2002 totalizaron 7.195 casos, de los cuales 3.507 -por un importe de \$320 millones- contenían originalmente todos los datos necesarios para ser liquidados (banco, depositante, número de cuenta, monto, etc.). El resto fue remitido nuevamente al juzgado correspondiente requiriendo los datos faltantes para su liquidación, tarea que al cierre del ejercicio aún se encuentra en curso.

Compra de vehículos automotores con BODEN 2012.

De acuerdo a lo previsto en el inciso c) del Decreto 905/02, el Ministerio de Economía instrumentó la aplicación de Bonos del Gobierno Nacional BODEN 2012 para la compra de vehículos automotores cero kilómetro. En conformidad con la pertinente información remitida por el Ministerio de Economía, el

BCRA se hizo cargo de la operatoria de depósito del importe correspondiente en pesos en las cuentas de las entidades financieras participantes. Las operaciones liquidadas hasta el 31 de diciembre de 2002 representaron una cantidad de 5.332, por un importe total de \$213 millones.

2. Compensación de los medios de pago

Durante 2002 se cursaron a través de las cámaras electrónicas de compensación de bajo valor aproximadamente 91 millones de cheques nominados en pesos por un importe total aproximado de \$222.400 millones.

Documentos compensados

	Cantidad de unidades	Valor en miles de pesos
Enero	10.718.734	17.837.253
Febrero	8.545.069	15.821.271
Marzo	7.986.371	15.682.632
Abril	7.745.582	16.704.312
Mayo	8.808.394	22.436.074
Junio	6.726.187	18.066.895
Julio	7.441.642	21.293.571
Agosto	6.813.118	18.764.589
Septiembre	6.614.961	18.792.202
Octubre	7.112.947	20.435.943
Noviembre	6.637.205	19.561.082
Diciembre	5.961.826	17.123.317
Total	91.112.036	222.429.141
Promedio	7.592.670	18.535.762

Documentos rechazados

	Cantidad de unidades	Valor en miles de pesos
Enero	1.120.752	1.547.598
Febrero	618.945	805.205
Marzo	491.359	637.196
Abril	421.006	697.615
Mayo	416.648	779.149
Junio	234.981	476.049
Julio	225.346	926.456
Agosto	165.007	381.800
Septiembre	168.686	375.417
Octubre	169.516	362.606
Noviembre	147.251	336.666
Diciembre	125.570	320.091
Total	4.305.067	7.645.848
Promedio	358.756	637.154

NOTA: Cifras suministradas por la cámara electrónica de compensación de fondos

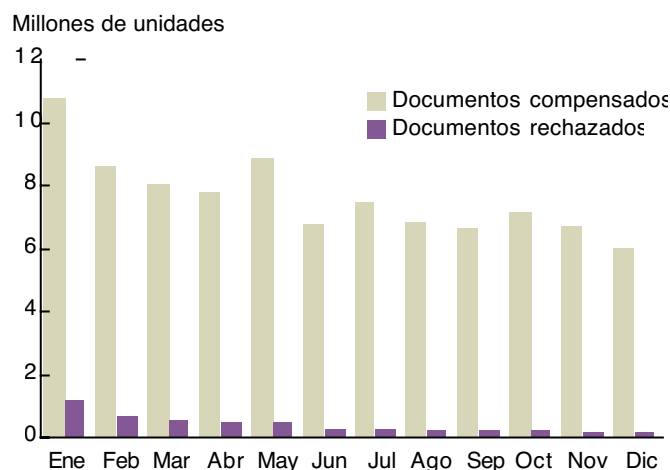
El promedio mensual de cheques compensados se ubicó cerca de los 7,6 millones, totalizando un importe de \$18.500 millones por mes, resultando entonces un valor promedio unitario de aproximadamente \$2.400. La máxima cantidad operada se procesó en enero, con aproximadamente 11 millones de cheques por un importe total de aproximadamente \$17.900 millones, con un valor unitario cercano a los \$1.600. Por su parte,



en diciembre se compensó la menor cantidad de cheques -casi 6 millones-, con un importe de \$17.100 millones y un valor unitario aproximado de \$2.900. Estos guarismos se corresponden con la disminución observada en el volumen de cheques compensados y con el aumento del valor unitario de los mismos. Esto permitiría inferir que durante 2002 se han sustituido los cheques mediante el uso de otros medios de pago, como el efectivo, los débitos en cuenta y las transferencias para transacciones de menor valor.

Desde comienzos del año se observó además una disminución en el volumen de cheques rechazados, rechazándose aproximadamente 4,3 millones de documentos nominados en pesos durante todo 2002, lo que equivale a un 4,7% del total de los cheques presentados. El porcentaje máximo de rechazos se produjo durante enero, alcanzando el 10,5% de la cantidad total de cheques presentados en aquel mes.

Documentos en pesos compensados y rechazados
Año 2002



3. Billetes y monedas

3.1. Emisión y circulación monetaria

Como se analizara antes, el 2002 fue un año particularmente atípico en el aspecto económico. Dada la derogación de la Convertibilidad¹¹³ a través de la Ley N° 25.561 del 7 de enero, la devaluación del peso y el incremento en el Índice de Precios al Consumidor, el monto de circulante en manos del público y los bancos creció 71,6% en términos relativos¹¹⁴ y \$ 7.842 millones en términos absolutos. De esta manera la circulación de billetes creció en \$7.809 millones (75,0%) en tanto las piezas metálicas crecieron \$33,0 millones (6,0%). Por otra parte, el volumen de la circulación -en unidades- se incrementó tanto en billetes (29,0% equivalente a 112 millones de unidades) como en monedas (6,4% que representan 172 millones de piezas).

113. En relación al abandono de la Convertibilidad, vale la pena comentar que, previa consulta efectuada a la Gerencia Principal de Estudios y Dictámenes Jurídicos, se estimó procedente suprimir el vocablo «convertibles» en los billetes que fueran ingresando a las líneas de producción en Casa de Moneda, iniciándose el proceso con el billete de \$ 2.

114. Comparando el circulante a diciembre de 2002 con aquel de diciembre del año anterior.

Circulación de billetes y monedas

	Dic. '00	Dic. '01	Dic. '02	Dic. '02/Dic '01
	en millones			en %
Circulación				
Billetes				
Unidades	467.0	384.6	496.1	28,99
Pesos	14.478.9	10.412.1	18.221.1	75.00
Monedas				
Unidades	2.640.6	2.685.2	2857.1	6.40
Pesos	575.3	547.6	580.6	6.03
Disponibilidades en BCRA				
Billetes -en unidades-	194.1	118.2	97.4	-17.60
Incorporados a la Circulación				
Billetes				
Unidades	716.9	682.4	734.2	7.59
Pesos	31,183.7	32.890.3	36.506.5	10.99
Monedas				
Unidades	1.328.1	1.1170.3	1.190.6	1.73
Pesos	379.2	347.3	364.0	4.81
Billetes retirados de circulación				
Unidades	777.0	764.7	622.8	-18.56
Pesos	37.626.6	36.956.8	28.697.7	-22.35
Billetes nuevos incorporados a la Circulación				
Unidades	280.1	301.6	278.3	-7.73
Pesos	5.295.6	9.014.3	9.267.1	2.80

Las disponibilidades de billetes se redujeron 17,6%, equivalente a 20,8 millones de unidades. De esa manera a fines de diciembre de 2002 las reservas -tanto de numerario nuevo como de buen uso- totalizaban 97,4 millones de billetes, cubriendo el 19,6% del circulante en unidades de billetes. Cabe aclarar que, considerando los datos al cierre de cada ejercicio, este porcentaje resulta ser el más bajo desde que entró en vigencia la línea peso.

De cara al nuevo escenario enfrentado se decidió implementar un sistema que permite estimar las necesidades futuras de numerario en un contexto inflacionario a través de la sistematización de una "Pauta de valores reales" donde se encuadran las unidades en circulación de todas las denominaciones de las líneas monetarias posteriores a 1970 según su valor real.

3.2. Tesorería

Frente a los diferentes cambios en el escenario económico, el BCRA intervino activamente en el mercado de la divisa estadounidense, a través de la implementación de distintas operatorias, a saber:

Compra-venta de billetes dólares estadounidenses

Desde el 18 de enero el BCRA comenzó a intervenir en el mercado de cambio. A tal fin se instruyó la entrega de divisas a las Entidades Financieras y Casas de Cambio mediante el sistema SIOPEL. Por este concepto, el BCRA efectuó operaciones por un total de US\$ 3.748,4 millones.



Divisas en Custodia en las Entidades Financieras

A partir del 25 de marzo se implementó una nueva operatoria de "Compra- venta de billetes dólares por cuenta y orden del BCRA", instrumentada por la Comunicación "B" 7174 y siguientes. Esta operatoria consistió en la entrega de numerario en custodia en las entidades, las que comunicaban diariamente a esta Institución el saldo de la compra-venta para su reposición. Mediante Comunicación "B" 7657 esta Institución dispuso dar por finalizada esta operatoria a partir del 26 de diciembre. De esta manera, en el período marzo/diciembre se entregaron US\$ 1.707,6 millones.

Préstamos Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)

Desde mayo se entregaron al Banco Nación por orden de la Gerencia de Sistema de Pagos y Operaciones del BCRA US\$ 186,6 millones.

BODEN

El Directorio del BCRA aprobó la acreditación a diversas entidades -bajo la forma de adelanto, y en carácter de anticipo de la obligación que corresponde al Tesoro Nacional-, los importes atribuibles a los primeros servicios de intereses de los bonos BODEN 2007 y 2012. El vencimiento de estos empréstitos operó el 3 de agosto de 2002, por lo cual el BCRA depositó en los dos casos el dinero correspondiente en pesos, y en el caso del BODEN 2012 brindó la prerrogativa de compra de los dólares a un tipo de cambio de \$3,60 por dólar. De esta manera se pagaron US\$ 52,6 millones.

Otras operaciones con dólares

Durante el ejercicio se importaron divisas por el Federal Reserve Bank (US\$ 4.704,1 millones) y por el Banco de la Nación Argentina (US\$ 106,9 millones).

Valores en Custodia a Resultados de Sumarios

Durante el año en consideración la Gerencia de Control de Entidades No Financieras depositó numerario secuestrado ante posibles infracciones de la Ley 19.359 (Régimen Penal Cambiario), detectadas tanto en allanamientos realizados por dicha área, autorizados por un Juez, como en sumarios efectuados en procedimientos policiales. Los importes se registraron a la orden de la mencionada Gerencia en la cuenta "Valores en Custodia a Resultados de Sumarios" y se han reintegrado a su solicitud, basada en una actuación de la Gerencia de Asuntos Contenciosos en la que se dictaminaba su devolución, desafectándolos de la cuenta correspondiente.

Mandamientos de Secuestros

Se recibieron en el BCRA 19 mandamientos de secuestro presentados en distintos Juzgados, contra diferentes entidades financieras, los que implicaron el pago de 5,0 millones de pesos contra débitos en la cuenta corriente que las entidades implicadas tienen abierta en esta Institución.

Cheques Cancelatorios

A partir del 7 de enero, y de acuerdo con lo establecido en la Comunicación "A" 3420 del día 4 del mismo mes, la operatoria con los cheques cancelatorios se efectuó únicamente en pesos. Los documentos comercializados con anticipación fueron

acreditaron en la cuenta del beneficiario por las entidades compradoras en la misma moneda en que el adquirente había efectuado la imposición ante la entidad vendedora.

Posteriormente, durante junio, y de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución N° 341/02 del Directorio, se instruyó a las entidades financieras para que procedieran a la devolución de los documentos consignados oportunamente¹¹⁵. A su vez, dicha resolución autorizó la entrega -previo pago del valor correspondiente- a aquellos bancos que quisiesen operar con estos instrumentos de pago, si bien no se recibieron solicitudes con ese propósito. Por esa operatoria se recibieron 34.295 cheques por un total de \$1.633,9 millones.

Medios de pago

Para abastecer a empresas como Telefónica de Argentina y Edesur, continuaron en vigencia los convenios con las transportadoras de caudales MACO S.A., Brink's S.A., Juncadella S.A. y Firme S.A. A través de ese servicio -sin costo para el Banco-, se entregaron 731,9 millones de monedas por un monto de \$539,8 millones. Asimismo se efectuaron cerca de 14.400 operaciones con las entidades bancarias correspondientes a pagos a bancos, compensación interbancaria, recepción de depósitos, operativos y declaración de excedentes. En el rubro de los pagos mayores, se realizaron más de 4.000 operaciones por \$11.747,1 millones en efectivo, mientras que mediante compensación se ejecutaron 1.850 operaciones por \$6.869,6 millones. Los operativos sumaron 22 operaciones por \$225 millones, y se efectuaron cerca de 1.800 declaraciones de excedentes por \$6.980,1 millones.

Los depósitos de los bancos, tanto de billetes deteriorados como de buen uso, totalizaron cerca de 6.700 operaciones por \$7.254,4 millones. Finalmente, se recibieron cerca de 21.800 billetes falsos, de los cuales el 80% correspondía a la línea peso, tratándose el resto de dólares estadounidenses. Con respecto a la moneda nacional, la mayor cantidad de billetes apócrifos (36%) se detectó en billetes de \$20.

3.3. Tesoros regionales

El movimiento de numerario a través de las Agencias y el Tesoro Regional Rosario implicó 71.950 operaciones por \$26.876 millones. Casi la totalidad de este monto corresponde a depósitos y extracciones de numerario en efectivo, siendo marginal el porcentaje correspondiente a compensación interbancaria de billetes.

Se canjearon billetes y monedas por \$309,2 millones. Se realizaron traslados de numerario hacia y entre las Agencias y el Tesoro Regional Rosario por \$8.012 millones. Continuó además la venta de monedas de colección, las que ascendieron a \$39.332, destacándose la Agencia Neuquén por el nivel de sus ventas (del 24,7 por ciento del total general).

115. Con excepción del Banco de la Nación Argentina que cumplimentó la devolución durante los meses de julio y agosto



Por decreto del Poder Ejecutivo se crearon las Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales "LECOP". Su operatoria, basada en el manejo de la compensación interbancaria de letras, depósitos y pagos en las 24 Agencias del interior del país y desde el BCRA, entró en vigencia el 1° de febrero de 2002. Durante el año se realizaron cerca de 6.300 operaciones por un valor agregado de \$6.031 millones, correspondiendo casi en iguales proporciones a extracciones y depósitos.

Finalmente, durante 2002 se efectuaron 117 visitas de control de gestión, a través de las cuales se monitoreó el funcionamiento de las 23 Agencias y el Tesoro Regional Rosario.

3.4. Laboratorio y clasificación y destrucción de numerario

A lo largo del año se efectuaron estudios periciales sobre billetes, monedas, títulos públicos y especies valoradas en general (legítimos, falsos y adulterados), por requerimiento de otras Dependencias del Banco, del Poder Judicial, de instituciones policiales, de entidades bancarias y de otros organismos. Se efectuaron además controles de calidad de los materiales fiduciarios y otros elementos que adquiere el Banco. Adicionalmente, se llevaron a cabo controles y análisis para el Banco de la Nación Argentina (medallas para el personal) y el Banco Ciudad de Buenos Aires (cheques y cheques de pago diferido).

Se instrumentaron diversos controles de calidad, incluyendo muestras de marcas de agua correspondientes a las distintas denominaciones de la línea peso presentadas por fabricantes de papel para billetes, muestras de cheques presentados por 18 entidades con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos con respecto al papel y a las impresiones establecidos en las disposiciones atinentes a las características de los instrumentos de pago que emiten las entidades financieras y muestras del instrumento "Orden de entrega de láminas de títulos públicos" presentadas por distintas entidades financieras con el objeto de lograr la homologación de los mismos, en cumplimiento con lo dispuesto por la Comunicación "A" 3519.

Finalmente, se prosiguió con la clasificación y destrucción de numerario tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en las Agencias y el Tesoro Regional Rosario. Se clasificaron 212 millones de billetes y se destruyeron 264 millones de piezas.

3.5. Numismática

Con motivo de haberse cumplido el 50° aniversario del fallecimiento de la Sra. María Eva Duarte de Perón, durante el año 2002 el Congreso de la Nación dispuso por Ley N° 25.657/02 la emisión de monedas conmemorativas en oro, plata y cuproníquel, a fin de honrar su memoria. A raíz de ello, el Directorio resolvió acuñar 1.000 piezas en oro (denominación \$5), 5.000 ejemplares en plata (valor nominal \$1) y 2.000.000 de monedas de \$2 en cuproníquel para circulación. Dado que los tiempos requeridos para los diversos pasos del proceso excedían el plazo con que se contaba a partir de la aprobación de la Ley para su emisión, la misma no pudo concretarse en el

año 2002, por lo que se prevé que el lanzamiento de las piezas se concretará en 2003.

Durante el año continuaron las gestiones para concretar durante 2003 el lanzamiento de la V Serie Iberoamericana de Monedas Conmemorativas.

Con respecto al Museo Numismático "José Evaristo Uriburu", llevó a cabo muestras en el interior del país y en su sede, participando además en Congresos y Seminarios relacionados con temas de su incumbencia. Como todos los años se recibieron contingentes de alumnos primarios y secundarios a quienes se les brindó una visita educativa y se les suministró material didáctico. Asimismo existió una importante difusión del patrimonio del Museo a través de un programa emitido por un canal de televisión abierta y mediante la cobertura de dos diarios de circulación masiva.

VIII. Actuaciones Judiciales del BCRA

El BCRA cuenta con un área de Asuntos Judiciales que, en primer lugar, tiene por misión entender en todos los juicios en que la Institución sea parte actuando como tal y en aquellos relacionados con entidades financieras. Esta área ejerce sus funciones mediante sectores especializados tanto en asuntos institucionales como en los financieros, integrándose además con un sector de asistencia administrativa judicial. Las causas penales, por su parte, son atendidas por un cuerpo de abogados especializados en esa materia. Seguidamente se efectúa una síntesis de lo actuado en lo que refiere a asuntos judiciales, discriminando según el tipo de asunto del cual se trate.

I. Asuntos judiciales en lo institucional

Durante el año continuaron su trámite procesal diversas causas judiciales por daños y perjuicios promovidas contra esta Institución por depositantes del Banco Integrado Departamental Coop. Ltda. y el Banco de Crédito Provincial S.A., donde se pretende responsabilizar al BCRA por omisión en el ejercicio del poder de policía que le compete sobre el funcionamiento de esas entidades.

Asimismo, se prosiguió con el trámite de antiguos juicios de daños y perjuicios relacionados con las liquidaciones de los Bancos Regional del Norte Argentino S.A. y Oddone S.A. que se encuentran en plena etapa probatoria. En igual etapa procesal se encuentran tramitando los procesos originados en reclamos de daños y perjuicios de los titulares de obligaciones negociables subordinadas emitidas por el Banco Patricios S.A..

Finalmente hay que destacar la inusitada cantidad de acciones de amparo que se han promovido contra el BCRA como consecuencia de la legislación de emergencia dictada por el Decreto N° 1570/01, en las que se peticiona la declaración de inconstitucionalidad de dichas normas.

2. Asuntos judiciales en lo financiero

Juicios ejecutivos de recupero de cartera cedida en garantía de la asistencia crediticia brindada por el BCRA a entidades financieras

Con motivo de la asistencia financiera brindada a distintas entidades financieras, el BCRA recibió en garantía cartera crediticia. Para obtener su recupero se iniciaron 2.144 juicios. Las actuaciones judiciales se tramitan en juzgados radicados en esta Capital Federal y en otras doce provincias incluyendo, además, ciudades tales como La Plata, Azul, Bahía Blanca, Campana, Junín, Lomas de Zamora, Mar del Plata, San Martín, San Nicolás, Rosario, Venado Tuerto, Reconquista, Posadas, Paraná, Bariloche y Río Gallegos. En un número considerable de estos juicios se ha dictado sentencia, habiendo resultado favorable a los intereses de esta Institución el 95 por ciento de las mismas.

Juicios por procesos de quiebra y de intervención judicial de entidades financieras

El área de asuntos judiciales en lo financiero toma intervención por el BCRA en los procesos de revocación de la autorización para funcionar, quiebra y liquidaciones de entidades financieras decretadas en el marco de las reformas introducidas a la Ley de Entidades Financieras N° 21.526 por las Leyes 24.144, 24.485 y 24.627 -modificación sustancial que significó el apartamiento del BCRA de las funciones de síndico liquidador que preveía la antigua ley-.

Por consiguiente, se representa al BCRA ante los distintos juzgados comerciales que tienen a su cargo los procesos en los cuales el ente rector, entre otras cosas, comunica a los magistrados competentes las distintas resoluciones que se sancionan en el marco del plexo normativo citado, tomando intervención en los múltiples incidentes que se promueven, participando además en la etapa de verificación de créditos e incidentes de revisión que eventualmente se deduzcan. A requerimiento de los distintos juzgados, se presta asistencia técnica e informa sobre los asuntos de su conocimiento en virtud de sus funciones de superintendencia cumplidas con anterioridad a la revocación de la autorización para funcionar.

En los procesos de reestructuración de entidades en resguardo del crédito y los depósitos bancarios en los cuales se aplica el artículo 35 bis de la Ley de Entidades Financieras se ejerce el patrocinio legal de los Interventores Judiciales designados por el fuero comercial, a propuesta de este BCRA, a fin de instrumentar las transferencias de los activos y pasivos excluidos a las entidades adquirentes. A la fecha existen 28 ex-entidades bajo intervención judicial: Banco Federal, Nuevo Banco de Azul SA, Banco Platense S.A., Banco Coopesur, BUCI, Banco Argencoop, Banco Crédito Provincial, Banco Caseros, Banco Medefin UNB S.A., Banco Feigin, Banco Almafuerte, Banco Israelita de Córdoba, Banco Patricios, Banco Mayo, Banco Mendoza, Cía. Financiera Luján Williams S.A., Banco Austral, Caja de Crédito Varela, Banco Balcarce, Caja de Crédito Floresta, Luro, Vélez Cooperativo, Mercobank S.A., Banco General de Negocios, Scotiabank Quilmes, Banco Bisel, Banco Suquía, Banco Entre Ríos, Banco Velox y Banco de la Edificadora de Olavarría.

Cabe destacar que por aplicación del artículo 35 bis de la LEF todos los ahorristas percibieron sus depósitos, en tanto las entidades adquirentes conservaron un número importante de los puestos de trabajo de las ex entidades.

Actuación en los comités de acreedores constituidos en los procesos de quiebra de ex-entidades

En su carácter de acreedor mayoritario, el BCRA fue designado integrante del Comité de Acreedores en dos entidades financieras actualmente en quiebra (ex-Banco Austral S.A. y ex-Banco Integrado Departamental Coop. Ltda. S.A.) para ejercer las funciones previstas en el artículo 260 de la Ley de Concursos y Quiebras N° 24.522, proponiendo medidas y exigiendo información a los funcionarios del concurso a fin de controlar e instar a la realización de los bienes que integran la masa falencial, velando además por la eficacia y rapidez del recupero de la cartera activa de la quiebra, todo ello en defensa de los intereses de la Institución.



3. Asuntos judiciales en lo penal

Presentación de denuncias penales

Durante febrero de 2002 se formalizó ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 10, donde ya tenían radicación las denuncias que ésta Institución había presentado respecto de Floresta Luro Vélez Coop. Ltda., una denuncia que un particular había radicado en esa sede sobre dicha entidad, a raíz de un faltante en su cuenta personal.

En los primeros días de julio, se radicó ante la Procuración General de la Nación una denuncia en relación al Banco Velox S.A., a raíz de operaciones con venta de moneda extranjera por US\$ 600.000 que la Veeduría destacada en la entidad había detectado y que sucesivamente entre mayo y junio de ese año y con intervención de distintas firmas figuraban revertidas, así como también por la supuesta distracción de reservas en la misma moneda que se destinaron en junio de ese año al pago de honorarios a miembros del Directorio, por un total de US\$ 842.000. Dicha denuncia a los pocos días fue ampliada ante la Procuración General de la Nación, al verificarse en el marco de las tareas de veeduría la existencia de un faltante de Patacones en la casa central, así como de otras disponibilidades en efectivo y en dólares en distintas sucursales.

Posteriormente, en septiembre de 2002, la denuncia respecto al Banco Velox S.A. fue nuevamente ampliada, al detectarse en la entidad, durante el plazo de suspensión de operaciones, otros tres grupos de hechos que representarían un quebranto patrimonial del orden de los \$35.000.000 por: a) la desviación de fondos efectuada básicamente como producto del registro como partidas pendientes de ciertas operaciones que los clientes por instrucciones de la entidad habían cancelado mediante el giro de fondos en el exterior; b) el arbitraje de dólares contra euros, sin exteriorizarse la existencia de los fondos resultantes y c) una inversión en un fondo money market en la Banca della Svizzera Nassau Branch por US\$ 5.000.000, que en realidad habría encubierto un desvío de fondos hacia una empresa vinculada en el extranjero, instrumentada bajo la forma de una «promissory note». Finalmente, a fines de diciembre, la denuncia volvió a ampliarse en relación ésta vez con operaciones de compra-venta de títulos públicos con ciertos clientes, en tanto estas transacciones carecían de algunos documentos de respaldo pero supusieron egresos de fondos de parte de la entidad, sin que ingresaran las correspondientes contrapartidas por parte de los clientes, lo que representó un quebranto para la entidad del orden de los \$2.399.000 aproximadamente.

Asimismo, durante diciembre de 2002 fueron aportados al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 Secretaría N° 2, en el marco de la causa relacionada con el Banco General de Negocios, distintos antecedentes vinculados con un segmento de créditos para consumo que habían sido otorgados a residentes en el exterior.

A mediados de ese mismo mes se radicó, por otro lado, ante la Procuración General de la Nación, una denuncia por las irregularidades que la Veeduría destacada en el Banco Edificadora de Olavaria S.A. detectó en esa entidad, en relación con una

presunta quita de significativa importancia que se concediera a un deudor; así como por la venta irregular de ganado vacuno cuyo cobro no habría resultado registrado en la entidad.

Durante el mismo mes, se promovió además ante la Procuración General de la Nación una denuncia -que más tarde durante el corriente año sería ampliada- por la verificación en ciertas entidades de un número significativo de operaciones de compra-venta de moneda extranjera (particularmente en dólares estadounidenses) a nombre de personas y firmas fraguadas, proclive para un ambiente propicio para diversa clase de ilícitos.

También a fines de diciembre del 2002, se radicó directamente ante la Justicia Federal de San Nicolás, Provincia de Buenos Aires, una denuncia por las irregularidades que se detectaron en la conducta de un letrado que había sido contratado por la Institución para la atención en esa jurisdicción de las quiebras correspondientes al Banco del Acuerdo S.A. y Río Paraná Compañía Financiera S.A..

A su vez, entre y febrero a diciembre de 2002, se presentaron 82 denuncias, ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal así como -en su mayoría- ante la Procuración General de la Nación, por la detección de nuevas versiones de falsificación de billetes tanto de la línea pesos como también de dólares estadounidenses.

Operaciones inusuales y/o sospechosas en el marco de la Ley 25.246

Por su parte, durante el año considerado y previo a que entraran en vigor las nuevas disposiciones aprobadas por la Unidad de Información Financiera, fueron formalizadas con la colaboración de los abogados penalistas nueve presentaciones ante la Procuración General de la Nación, a instancias de la Gerencia de Control de Operaciones Especiales, con el objeto de propiciar en ese ámbito la iniciación de investigaciones preliminares, que permitieran profundizar el análisis de las operaciones que habían sido reportadas como inusuales y/o sospechosas.

Pedidos de allanamientos por presuntas infracciones al Régimen Penal Cambiario

Asimismo, durante todo el año 2002, con la intervención de los abogados penalistas, se gestionaron ante diversos tribunales competentes, a instancias de la Gerencia de Control de Entidades No Financieras, 54 pedidos de allanamientos en el marco de las disposiciones contenidas dentro del Régimen Penal Cambiario (Ley 19.359). En relación con estos pedidos, durante el año analizado fueron ejecutados 43 allanamientos en total, conforme al siguiente detalle: 24 en el interior del país, 5 en el Gran Buenos Aires y 14 en la Capital Federal.

Pronunciamientos judiciales

En julio de 2002, la Cámara Federal revocó la sentencia condenatoria que en agosto de 2001 había impuesto el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 de esta Ciudad, con motivo del doble juego de certificados a plazo fijo que se verificara en su momento en el seno de la Sociedad Coope-



rativa de Crédito Limitada Gurruchaga, y en diciembre del mismo año el tribunal de alzada declaró inadmisibile y rechazó el recurso extraordinario que contra ese pronunciamiento había interpuesto el BCRA, lo que motivó que durante el mismo mes de diciembre del año pasado, la Institución recurriera por vía del recurso de queja directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin que aún hubiera sido resuelto.

Sentencias condenatorias

En el marco de los procesos penales donde la Institución se desempeña como parte querellante, se dictaron durante 2002 los pronunciamientos de condena que se detallan a continuación.

Por el trámite del nuevo Código Procesal Penal del año 1992, durante los primeros meses de 2002, tuvo lugar ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de esta Ciudad la audiencia oral y pública por el desapoderamiento en diciembre de 1992 de la suma de \$30.000.000 (en billetes de la línea austral) del Tesoro Regional de Rosario, a resultas de la cual fueron condenados mediante sentencia de abril de 2002 -que aún no se encuentra firme-, los Sres. Gregorio Colliá, Néstor Hugo Colliá, Sergio Omar Turza Nocetti, Lorenzo Marino y Héctor Roberto Menna, por el delito de estafa en perjuicio de la administración pública.

Por su parte, bajo las previsiones del anterior Código de Procedimientos en Materia Penal (Ley 2.372), durante el mes de abril del 2002, el Juzgado Federal N° 3 de la Ciudad de Córdoba dictó sentencia definitiva en el proceso que se siguiera respecto de los hechos que fueran denunciados en Centros Financieros S.A., en materia de préstamos y adelantos en cuenta, a resultas de lo cual fueron condenados mediante sentencia que aún no se halla firme a la fecha, los Sres. Omar Luis Bastos, Carlos Alberto Manuele y Antonio Ramón Bastos, por infracción a la ley de subversión económica N° 20.840. A partir de la derogación de esa norma, en junio de 2002, en virtud de la sanción de la ley 25.602, fue opuesta en el curso de la apelación, por parte de las defensas, la prescripción de la acción penal, la cual hasta la fecha no ha sido resuelta por la Cámara Federal de Córdoba.

Asimismo, durante mayo de 2002, el Juzgado Federal N° 2 de la Ciudad de Santa Fe, por la Secretaría Penal N° 1, dictó sentencia definitiva respecto de las irregularidades que en materia de certificados de depósitos a plazo fijo y de registros contables se verificaran en el entonces Banco Ceres Cooperativo Limitado, a resultas de la cual se condenó a Domingo Juan Maranzana, Alberto Néstor Ferreyra y Alberto Oreste Muñoz, por el delito de estafa en perjuicio de una administración pública.

En junio de 2002, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, Secretaría N° 24, amplió la condena que durante el año anterior se había impuesto por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública, a raíz de los hechos ocurridos en Carles Compañía S.A., a resultas de lo cual se impuso a los Sres. Federico Ezequiel Carles y Roberto Marcelo Carles la reparación por el daño material hasta la suma de \$8.500.000, al Sr. Bernardino Jorge

Bagur, en la suma de \$300.000 y a los Sres. Oscar César Porrini y Norberto Camilo Rodríguez en \$250.000, pronunciamiento que no se encuentra firme por encontrarse apelado ante la Cámara Federal.

4. Asistencia administrativa judicial

Sector Administrativo

Las tareas del Sector Administrativo, entre otras, comprendieron:

- a) Centralización y recepción de solicitudes de información remitidas por los órganos judiciales y otros organismos competentes en la materia (oficios judiciales).
- b) Seguimiento de los requerimientos de información de órganos judiciales derivados a otras dependencias, corroborando, si fuere menester, los aspectos legales de las respuestas, o bien elaborar la respuesta final.
- c) Preparación de proyectos de nota para responder a la solicitud de informes efectuadas por la Comisión Investigadora de Entidades Financieras del H. Senado de la Nación y de la Comisión Especial Investigadora de Fuga de Divisas de la H. Cámara de Diputados de la Nación, como así también de los requerimientos efectuados por el Sr. Jefe de Gabinetes de Ministros.
- d) Elaboración de las respuestas a los pliegos de absolución de posiciones por parte del Sr. Presidente de la Institución, solicitando la intervención de otras áreas del Banco, en función de las características de la información requerida.
- e) Administración del sistema informático jurídico de los juicios, incluyendo la elaboración de la base de datos que se remita quincenalmente a la Procuración del Tesoro de la Nación.
- f) Tramitación y control de las solicitudes de consolidación -Ley 23.982 y 25.344-, correspondientes a las deudas derivadas de acciones judiciales. A la fecha se tramitaron 2.047 expedientes bajo este régimen.

g) Registro de ingreso, estado y movimiento de las actuaciones judiciales y el curso de las distintas etapas procesales. Hasta la fecha se encuentran en trámite 13.906 juicios institucionales, en los que el BCRA actúa como actor o demandado. Adicionalmente se encuentran en trámite -hasta el presente- 52.290 causas por amparos del denominado "corralito".

Sector Comunicaciones Judiciales al Sistema Financiero

En 2002 se realizaron mediante STAFF 3.460 comunicaciones al Sistema Financiero, provenientes del Poder Judicial de la Nación, de las Provincias, y de la AFIP.

Sector de Tareas Periciales y de Consultoría Técnica

El Sector de Peritos Contadores interviene en todo tipo de proceso -de cualquier fuero o jurisdicción- donde el BCRA asuma su rol como parte actora o demandada, prestando tam-



bién asesoramiento a los letrados de esta Institución. Con respecto a los procesos penales donde el BCRA asumió el carácter de querellante, interviniendo bajo la figura del Perito de Parte, durante 2002 intervino en 11 procesos entre los que se incluyen los relacionados con las ex entidades Banco Integrado Departamental Coop. Ltda y Banco Austral S.A. Respecto a los procesos contenciosos administrativos y comerciales, actuando bajo la figura del Consultor Técnico ó Perito de Control, durante el año 2002 se tomó intervención en 69 procesos. Finalmente, en los sumarios por infracciones en materia Cambiaria y Financiera, y a solicitud de la Gerencia de Asuntos Contenciosos, se atendieron 44 procesos sumariales.

5. Liquidación de entidades

En virtud de lo establecido en el art. 8 de la Ley 24.144, sancionada con fecha 23 de septiembre de 1992, el BCRA actúa en el carácter de Síndico y Liquidador de aquellas entidades financieras liquidadas con anterioridad a la sanción de la esa ley. En 2002 los fondos ingresados al BCRA por cancelación de su crédito proveniente de las distribuciones realizadas en las distintas quiebras ascendió a \$9.580.656. A su vez, las cancelaciones aprobadas a favor del BCRA arrojan un total a percibir de \$35.103.930. Así, el total general a favor de la Institución durante 2002 fue \$44.684.587.

Es preciso aclarar que la sanción de la Ley 25.561 y el Decreto 214/02 tuvo efectos en las distribuciones finales de fondos aprobadas judicialmente toda vez que hubo que reformular las mismas al haberse incrementado el activo patrimonial de las quiebras por la pesificación de sus inversiones en dólares estadounidenses y, en su consecuencia, se ha visto demorada la efectivización de aquellas distribuciones de fondos como así también el pedido de clausura respectivo. Asimismo, la sanción de las leyes 25.563 y 25.589 trajo aparejada la suspensión de los procesos de subastas judiciales, impidiendo la realización de los bienes y por ende demorando la clausura del proceso de quiebra respectivo.

Conforme lo ordenado por la Superioridad, se dio intervención al Ministerio de Economía para que a través de su Servicio Jurídico ejerciera las defensas pertinentes para los supuestos en que los jueces de las quiebras de ex-entidades resolvieran mantener en su moneda de origen las inversiones realizadas en el Banco de la Nación Argentina de los fondos pertenecientes a aquellas quiebras. La intervención del Servicio Jurídico citado se fundó en la incompatibilidad manifiesta que ostenta el BCRA en su carácter de acreedor y síndico liquidador.

Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante sentencia de fecha 30 de abril de 2002, confirmó la sentencia de quiebra del ex Banco Regional del Norte Argentino, poniendo fin a una cuestión de trascendencia institucional.

IX. Otras actividades del Banco Central

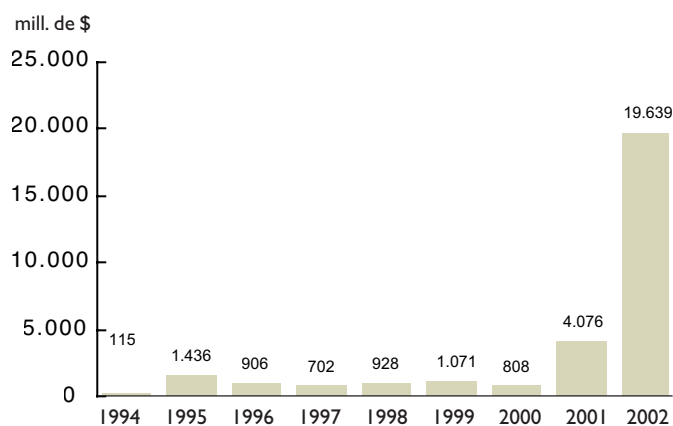
I. Crédito del BCRA a las instituciones financieras

Asistencias financieras por iliquidez

Según lo previsto en su Carta Orgánica y procurando impedir la propagación de las condiciones de inestabilidad financiera que debido a los problemas de iliquidez se desencadenaron a mediados de 2001 provocando una crisis sistémica, el BCRA asistió a las entidades financieras en su rol de "prestamista de última instancia". A lo largo de todo el año, de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes, se autorizaron solicitudes de asistencias por iliquidez transitoria a 40 entidades por un monto neto de \$15.537,3 millones.

Saldo de deuda por asistencia por iliquidez

saldo a fines de cada año



Adelantos y Redescuentos otorgados año 2002

Datos en millones de \$

	Intereses percibidos		Intereses capitalizados	
	Mensual	Acumulado	Mensual	Acumulado
Enero 2002	26	26	0	0
Febrero 2002	30	56	0	0
Marzo 2002	55	111	0	0
Abril 2002	97	209	28	28
Mayo 2002	165	374	338	366
Junio 2002	86	461	476	842
Julio 2002	112	573	460	1.302
Agosto 2002	145	718	821	2.122
Septiembre 2002	35	753	760	2.882
Octubre 2002	3	756	11	2.893
Noviembre 2002	6	762	67	2.960
Diciembre 2002	123	885	39	2.999

NOTA: el monto de intereses capitalizados incluye 153,14 millones que corresponden al CER capitalizado

Los intereses percibidos a raíz de las asistencias oportunamente otorgadas alcanzaron los \$885,1 millones mientras que, en igual período, los intereses capitalizados fueron de \$2.845,5 millones.

Con respecto a la tasa de interés cobrada por las asistencias por iliquidez, desde 1998 se había fijado entre 9% y 9,5% (Com. «B» 6414), pasando en cambio a considerarse, desde fines de 2001, un promedio simple de las tasas por pasajes activos del

BCRA (Com. «B» 6931 y 7059). Este esquema fue nuevamente modificado a partir de 2002, al establecerse que la tasa de interés aplicable equivaldría a una fracción de la tasa de corte establecida en las licitaciones de Letras del Banco Central en pesos de menor plazo (Com «A» 3524). La fracción estipulada sería modificada en diversas oportunidades a lo largo del año (Com. «A» 3565, 3607, 3623, 3748 y 3856). Dada la alta volatilidad en las tasas durante el período bajo análisis, esto llevó a que durante 2002 el nivel nominal de la tasa de redescuento registrara importantes oscilaciones.

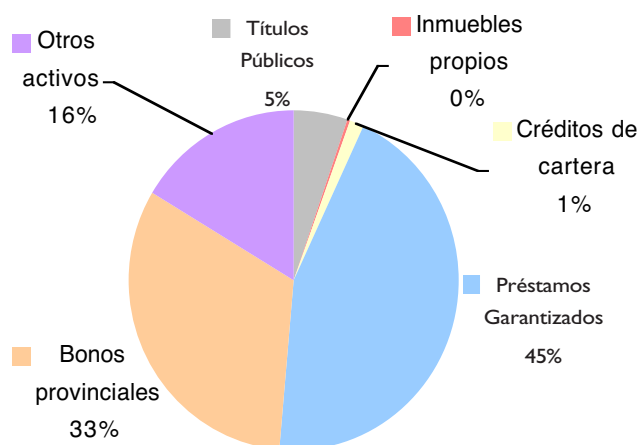
Adelantos y Redescuentos otorgados año 2002

Datos en millones de \$

	Mensual	Acumulado
Diciembre 2001		4.077
Enero 2002	485	4.562
Febrero 2002	1.433	5.996
Marzo 2002	1.487	7.482
Abril 2002	3.084	10.926
Mayo 2002	3.602	14.528
Junio 2002	1.926	16.454
Julio 2002	1.324	17.779
Agosto 2002	1.220	18.999
Septiembre 2002	1.065	20.064
Octubre 2002	-187	19.876
Noviembre 2002	-186	19.690
Diciembre 2002	-51	19.639

Finalmente, el importe total de las garantías cedidas -a la fecha de cada otorgamiento- en respaldo de las asistencias otorgadas, totalizó \$33.131 millones y representan en promedio el 169,1% del total asistido.

Composición de los activos cedidos en garantía



Adelantos para la suscripción de Bonos del Gobierno Nacional

En función de lo previsto en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 905/02 se otorgaron a las entidades financieras solicitantes adelantos para la adquisición de Bonos del Gobierno Nacional -Boden 2005, Boden 2007 y Boden 2012- a ser entregados a sus depositantes. Al 31 de diciembre de 2002 el



monto de los adelantos otorgados por este concepto ascendía a \$1.390,3 millones.

Adelantos otorgados para la adquisición de BODEN

Datos en millones de pesos

ASISTENCIA	
BODEN USD 2005	0.4
BODEN \$2007	0.2
BODEN USD 2012	1.389.7
Total	1.390.3

De acuerdo a lo previsto en el Artículo 15 del Decreto mencionado, las entidades debieron presentar garantías por las asistencias otorgadas. El importe total de las garantías constituidas asciende a \$2.383,3 millones, de los cuales \$2.144 millones respaldan el capital de las asistencias y \$239,3 millones los servicios de intereses.

Programa global de crédito a la micro y pequeña empresa: MyPEs II

A lo largo del año, el Ministerio de la Producción de la Nación, a través de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, comunicó al BCRA su decisión de reformular el Programa Global de Crédito a la Micro y Pequeña Empresa, según contrato de Préstamo 1192/OC-AR firmado el 15 de septiembre de 1999 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio del Ministerio de Economía y la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional del Ministerio de la Producción, decidió ofrecer los recursos pendientes de desembolso y aquellos disponibles a las entidades financieras para la constitución de fideicomisos financieros destinados al otorgamiento de créditos a empresas que desarrollen actividades predominantemente generadoras de flujos en divisas, de modo de minimizar riesgos cambiarios y asegurar la capacidad de repago en la moneda de origen del financiamiento.

En el marco de la operatoria así reformulada, el Ministerio de Economía de la Nación y el Ministerio de la Producción de la Nación celebrarán con Entidades Fiduciarias a ser designadas un Contrato de Fideicomiso que establece -entre otras cosas- distintos aspectos del Programa que serán competencia de este BCRA.

La participación que corresponderá a este Ente Rector en la operatoria, puede sintetizarse de la siguiente forma:

- (a) continuar en su carácter de Agente Financiero del Estado Nacional,
- (b) colaborar en el proceso de selección de la Entidad Financiera Privada participante, y
- (c) ejecutar funciones de control y fiscalización de los Fiduciarios designados por el Estado Nacional, por cuenta del Ministerio de Economía como beneficiario y conforme lo previsto

en el Contrato de Fideicomiso a ser suscripto.

Respecto a esta última competencia de control y fiscalización, la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional del Ministerio de la Producción y el BID, ha tomado como base de la posible actuación del BCRA las Normas y Procedimientos de Control aplicados, en aquellos Fideicomisos en los que el BCRA es Beneficiario como consecuencia de las asistencias financieras por iliquidez oportunamente otorgadas.

Finalmente, cabe aclarar que lo antedicho fue conformado por el Poder Ejecutivo Nacional por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1118/2003.

Restantes líneas de crédito

La administración de otras líneas crediticias hasta aquí no mencionadas, cuyo saldo a fin del año 2002 ascendía a \$817,8 millones por capital e interés, continuó durante el año. A continuación se detallan los principales saldos involucrados.

a) Operaciones concretadas antes de la reforma de la carta orgánica del BCRA conforme a los términos de la Ley N° 24.144

Deuda del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional: De acuerdo a lo establecido en el artículo 26 de la Ley N° 24.855 de Desarrollo Regional y Generación de Empleo, resultó transferida a este Fondo la obligación mantenida con esta Institución por el ex-Banco Hipotecario Nacional. A la fecha indicada la deuda ascendía a \$623,9 millones, de los cuales \$614,3 millones corresponden a capital y \$9,6 millones corresponden a interés. En 2002 se percibió la suma de \$3,8 millones en concepto de interés.

Deuda del Patrimonio en Liquidación del ex-Banco Nacional de Desarrollo: Al cierre del ejercicio 2002 su saldo fue de \$26,7 millones, divididos en \$18,5 millones de capital y \$8,2 millones de interés. Con respecto a este activo cabe recordar que de acuerdo a lo determinado en el Decreto N° 532/97, la Oficina de Crédito Público dependiente de la Secretaría de Hacienda del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos asumió el control de los pagos de la deuda externa y de las obligaciones de ese Patrimonio mantenidas con los Bancos Oficiales. Las gestiones realizadas por el BCRA durante el período tendieron a generar ante la Dirección de Normalización Patrimonial de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía el marco de situación que permita el recupero de la acreencia del caso.

Deudas contraídas por gobiernos de provincias en relación con sus ex Bancos Provinciales: Su saldo de \$167,2 millones por capital e interés se compone de \$106,9 millones (\$90,7 millones por capital y \$16,2 millones por interés) correspondientes al Gobierno de la Provincia de La Rioja y \$60,3 millones (\$46,5 millones por capital y \$13,8 millones por interés) correspondientes al Gobierno de la Provincia de Corrientes.



Los importes precisados en este párrafo fueron presentados por el BCRA e incluidos por el Ministerio de Economía en el proceso de Conversión de la Deuda Pública Provincial derivado de lo previsto en el Decreto N° 1.387/01 y disposiciones complementarias, motivo por el cual durante 2002 no se percibieron los servicios de intereses.

b) Asistencias Financieras por Ilquidez concretadas durante el año 1995

La deuda de entidades que entregaron títulos públicos o derechos creditorios en garantía de sus pasivos (Decreto del PEN N° 1023/95) asciende a \$1,2 millones. Por otro lado, la deuda garantizada con fondos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos asciende a \$35,9 millones, monto asumido por el gobierno de la Provincia de Mendoza respecto de los ex-Banco de Mendoza y Previsión Social. Durante 2002 el BCRA percibió intereses del citado gobierno provincial por \$1,7 millones.

Contratos de fideicomiso donde el BCRA es beneficiario

Como consecuencia de las asistencias financieras por ilquidez oportunamente otorgadas a entidades reestructuradas, el BCRA resultó titular de certificados de participación u otros instrumentos equivalentes de diversos fideicomisos. En 2002 el BCRA poseía la titularidad de los siguientes certificados:

- ♦ Certificado Clase "B" en el Contrato de Fideicomiso CorpBanca (constituido el 13 de mayo de 1997) por un valor nominal original de \$30 millones.
- ♦ Certificado Clase "B" y Especial Clase Uno en el Contrato de Fideicomiso ACEX (constituido el 18 de noviembre de 1998) por valores nominales originales de \$301 millones y US\$ 27,2 millones respectivamente.
- ♦ Certificado Clase "B" en el Contrato de Fideicomiso NUES (constituido el 27 de noviembre de 1998) por un valor nominal original de US\$ 11 millones.
- ♦ Certificado Clase "A" en Contrato de Fideicomiso LUJÁN (constituido el 26 de mayo de 2000), por un valor nominal original de US\$ 2,5 millones.

Estos certificados fueron convertidos a pesos a razón de un peso por cada dólar estadounidense, aplicando el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) desde la fecha del dictado del Decreto 214/02. En lo sucesivo, continuarán devengando el rendimiento previsto en el Contrato de Fideicomiso pertinente, tomando en consideración el tope de la tasa máxima de interés nominal anual para saldos de deudas de personas jurídicas que no cuenten con las garantías preferidas admitidas, conforme lo señalan las Comunicaciones "A" 3.507 y 3.561.

En cuanto al contralor y seguimiento de los Contratos de Fideicomiso vigentes, durante el año 2002 se desarrollaron los procedimientos previstos en la Norma de Control del BCRA, que incluye el Programa de Trabajo exigido a los Auditores Externos de los Fideicomisos. Estas tareas de control y segui-

miento han resultado primordiales para la evaluación de la gestión de cada Fiduciario con relación a: 1) el análisis de los estados patrimoniales y financieros trimestrales de los Fideicomisos, 2) el cumplimiento del contrato de Fideicomiso, Pautas de Gestión de Cobranzas y Manual de Procedimientos, 3) la evaluación de las gestiones realizadas para el recupero de créditos en situación judicial, 4) los controles generales sobre tecnología informática y Auditoría de Sistemas y 5) las gestiones encomendadas a los gestores de cobranzas de cada Fideicomiso.

En cuanto a la cancelación de los Certificados antes mencionados cabe destacar que durante el año 2002, se recibieron cancelaciones por \$8,9 millones de acuerdo a:

- ♦ Fideicomiso ACEX - Certificado General clase "B": 5,5 millones de pesos
- ♦ Fideicomiso LUJÁN - Certificado General Clase "A": 0,2 millones de pesos
- ♦ Fideicomiso NUES - Certificado General clase "B": 3,2 millones de pesos.

Recupero de créditos

El alcance de la tarea de supervisión y control de la gestión de recupero de los activos cedidos en respaldo de la asistencia por ilquidez otorgada por el BCRA a los ex-bancos Integrado Departamental Coop. Ltda, Basel SA, Multicredito SA y Austral SA, así como de los bienes y derechos incorporados al activo del BCRA en cancelación de las asistencias otorgadas a los ex-Banco Feigín SA y República SA, se detalla en el cuadro de referencia.

Asistencias otorgadas a entidades revocadas		
Datos en millones de \$		
	Asistencia financiera otorgadas (1)	Activos cedidos o incorporados (1)
Banco integrado Deptal CL (2)	171,3	205,7
Banco Bisel SA (3)	8,4	9,7
Banco Multicredito SA	6,7	8,4
Banco Austral SA (4)	3,8	5,4
Banco Feigin SA	35,9	60,3
Banco República SA	79,2	172,0

(1) Valor histórico

(2) Monto verificado: \$201,52 millones que incluye \$30,20 millones de intereses devengados hasta la quiebra

(3) Monto verificado: \$9,03 millones que incluye \$0,68 millones de intereses devengados hasta la quiebra

Asistencia original, \$8,42 millones.

(4) Monto Verificado: Asistencia original, \$6,00 millones.

La gestión de recupero se encuentra a cargo de los Bancos Comafi SA (por ex-Banco República SA), Finansur SA (por ex-Banco Feigín SA), de la Nación Argentina (por los ex-bancos Austral SA y Multicredito SA), de la sindicatura concursal del ex-Banco Integrado Departamental Coop. Ltda. y de la Gerencia Principal de Asuntos Judiciales (gestión judicial de la cartera cedida por el ex-Banco Basel SA).

El saldo adeudado por las asistencias otorgadas a los ex-Bancos Austral S.A., Multicredito S.A., Basel S.A. e Integrado De-



partamental Coop. Ltda., asciende al 31 de diciembre de 2002 a \$187,33 millones en concepto de capitales. En los casos de los ex bancos Integrado Departamental Coop. Ltda. y Basel SA, aún no se ha resuelto judicialmente la cuestión acerca del privilegio del BCRA sobre los activos cedidos en garantía, hecho que impide aplicar los montos de las cobranzas efectivizadas a la disminución de los saldos de deuda. En consecuencia, a partir de la fecha de cada quiebra, los fondos ingresados son invertidos a plazo fijo hasta tanto se resuelva esa cuestión. Al 31 de diciembre de 2002 dichos fondos ascienden a \$49,51 millones (ex-BID CL) y \$4,0 millones (ex-Banco Basel SA).

Saldo de deudas por asistencias otorgadas

Datos en millones de pesos a fines de diciembre de 2002

	Saldo de deuda	Valor de los activos cedidos
Banco Integrado Departamental CL	171.3	199.4
Banco Basel SA	8.4	9.6
Banco Multicrédito SA	5.9	8.4
Banco Austral SA	1.8	3.6
Total	187.3	221.0

A su vez, la realización de los bienes y derechos incorporados al activo del BCRA provenientes de la cancelación de las asistencias por iliquidez otorgadas a los ex-bancos República SA y Feigín SA asciende a fines de 2002 a \$82,86 millones, \$58,91 millones correspondientes al Banco República y \$23,95 millones correspondientes al Banco Feigín.

Cabe aclarar que a partir de diciembre de 2001, fueron dictadas numerosas medidas que afectaron negativamente la recuperabilidad de los activos cedidos en garantía y en cancelación de asistencias financieras al BCRA. Entre esas medidas puede mencionarse la restricción de la libre disponibilidad de efectivo, el Decreto 1387/01 de cancelación de deudas en mora mediante la dación en pago de títulos de la deuda pública, los feriados bancarios y cambiarios, la ley 25.561 de emergencia pública y reforma del régimen cambiario, la derogación de la convertibilidad del peso y devaluación, los Decretos 214, 260 y 905/02 de reordenamiento del sistema financiero y modificación del régimen cambiario, las leyes 25.563 y 25.589 de suspensión de ejecuciones judiciales y del trámite de los pedidos de quiebra.

Finalmente, al 31 de diciembre de 2002, tras recuperarse 9,4 millones en el mencionado año, la gestión de recupero ha arrojado un resultado acumulado de \$109,2 millones.

Cobranzas de créditos año 2002 y acumulado

Datos en millones de pesos

	Año 2002	Acumulado
Banco República	7.09	58.91
Banco Feigín	0.71	23.95
Banco Austral	0.05	2.92
Banco Multicrédito	0.02	1.67
Banco Basel	0.15	0.46
Banco Integrado Departamental	1.34	21.29
Total	9.36	109.20

2. Relaciones Internacionales

2.1. Mercosur

El BCRA, en cumplimiento de sus funciones como miembro titular del Grupo Mercado Común (GMC) y Coordinador Nacional del Subgrupo de Trabajo N° 4, cuya actividad se centra en la todo aquello relacionado con "Asuntos Financieros", logró concretar durante 2002 los siguientes avances:

Coordinadores Nacionales

En lo referente a los servicios financieros, el BCRA organizó un Seminario sobre Servicios Financieros, auspiciado por la Organización Mundial del Comercio (OMC), con el objetivo de abordar los temas relacionados con la metodología utilizada en la consignación de los compromisos específicos de los servicios financieros. En el marco de este Seminario se acordó, a fin de facilitar las negociaciones entre los Estados Partes, utilizar la clasificación de la OMC (WI20) con la correspondiente codificación CPC (Central Product Classification) para las negociaciones externas y una clasificación propia en el ámbito de Mercosur. Por su parte, en materia de cooperación técnica, se concluyó el informe final del Proyecto de "Integración de Sistemas Financieros del MERCOSUR", financiado por el BID. El objetivo general de este Proyecto era apoyar al proceso de profundización de la integración financiera del MERCOSUR mediante el diagnóstico de los mecanismos de Supervisión Global Consolidada utilizados por sus integrantes, obteniendo recomendaciones con vistas a armonizar tales procedimientos.

Comisión de Sistema Financiero

Se registraron avances en la información comparada del grado de cumplimiento de los 25 Principios Básicos para una Supervisión Bancaria Eficaz, en conformidad con los criterios del Comité de Basilea. También se avanzó en la adecuación a las recomendaciones internacionales de las normas contables emitidas internamente en lo que respecta al registro contable de valores públicos, el impuesto diferido, la venta de cartera, el valor llave y el capital intelectual. Por otra parte, se realizó el análisis de la información contable en moneda constante: cada país especificó el método de ajuste aplicado a sus respectivos estados contables (en el caso de Brasil, el ajuste está prohibido). Se discutió el impacto de la inflación sobre los estados contables de las entidades financieras y las distorsiones resultantes.

Subcomisión de Lavado de Dinero

Se realizaron presentaciones detalladas sobre el funcionamiento de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs) en los Estados Partes, destacándose los aspectos vinculados a la integración entre dichas unidades y los Bancos Centrales. Asimismo, se analizó el propósito de la actuación de esta Subcomisión frente a la constitución del Grupo de Acción Financiera para América del Sur (GAFISUD), concluyéndose que si bien son foros relacionados, existe diferencia en la orientación de los temas tratados. Por último, se afirmó la importancia de que los bancos centrales de Argentina y Brasil incentiven a las asocia-



ciones representativas del sistema financiero para que elaboren códigos de ética específicos en lo referente a la prevención de lavado de dinero (Paraguay y Uruguay ya disponen de códigos de ética elaborados por el sector privado).

Comisión de Mercado de Capitales

En el marco de esta comisión se analizó el impacto de la crisis financiera en los mercados regionales, resaltándose la importancia de mantener un constante intercambio de experiencias e información entre los países del bloque.

Comisión de Seguros

Se trabajó en la modificación de ciertos textos, intentando flexibilizar sus disposiciones de cara a las diferencias estructurales entre los mercados de la región. Los textos trabajados incluyen: a) "Acuerdo Marco sobre condiciones de acceso para empresas de seguros con énfasis en el acceso por sucursal", particularmente en lo que se refiere a control societario, capital de acceso, e intercambio de informaciones entre las agencias supervisoras; b) "Acuerdo Marco sobre condiciones básicas de ejercicio para empresas de seguros y sus sucursales que operen en el MERCOSUR", considerando adecuar sus disposiciones a los Principios básicos de Supervisión de Seguros establecidos por la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS). Con respecto a las relaciones exteriores, el BCRA ha participado en la evaluación de las propuestas sobre servicios financieros presentadas en el marco de las negociaciones Argentina-México, MERCOSUR-OMC y Unión Europea- MERCOSUR.

2.2. Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos

El BCRA es signatario de varios convenios de pagos y créditos recíprocos, siendo el más importante el correspondiente a la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Este último convenio de pagos fue concebido con la finalidad de iniciar una cooperación multilateral formal entre los bancos centrales de la región. Entre sus objetivos básicos se pueden mencionar la estimulación de las relaciones financieras entre los países de la región, el facilitar la expansión de su comercio recíproco y la sistematización de las consultas mutuas en materias monetarias, cambiarias y de pagos.

En la práctica, el convenio se concentró en el objetivo de facilitar la expansión del comercio entre los países de la región, pero su uso ha declinado sistemáticamente a partir de los años '90 cuando su utilización se volvió voluntaria en la mayoría de los países. Así, el porcentaje de operaciones cursadas por el mecanismo respecto del total de las importaciones intra-regionales cayó de 75% en 1990 a sólo 2,2% en 2002. Cabe aclarar que entre de los países miembros del Convenio, Argentina se ubica en el segundo lugar -luego de Brasil-, con una participación del 14,8% en el total de movimientos (débitos más créditos) del conjunto.

Los bancos centrales asumen en esta operatoria dos tipos de riesgo, al convertirse en garantes de las operaciones que se cursan al amparo del convenio: el riesgo país, dado las garantías de convertibilidad y transferibilidad que otorgan, y un riesgo

comercial o de crédito dada la garantía de reembolso, es decir, su calidad de garantes de las operaciones cursadas por el Convenio.

A fin de reducir el riesgo por la garantía de reembolso, tanto el Banco Central de Argentina como el Banco Central de Brasil han establecido la necesidad de que las entidades que emiten instrumentos de pagos constituyan garantías a favor de los bancos centrales. Se exceptuaron de tal disposición aquellas operaciones inferiores a US\$ 100.000 a fin de no perjudicar a los pequeños y medianos operadores que son los que mayores dificultades pueden tener a fin de obtener financiamiento para el comercio.

Con fecha 5 de julio de 2002 los Gobiernos de Argentina y Brasil firmaron un acuerdo que, entre otros, puntos establecía que los bancos centrales flexibilizaran su normativa respecto al Convenio. El Banco Central de Argentina conjuntamente con el Banco Central de Brasil emitieron nueva normativa el 23 de octubre del mismo año que elevó el límite de US\$ 100.000 a US\$ 200.000 por operación sin necesidad de constituir garantías por parte de los bancos comerciales a favor de los bancos centrales a fin de ayudar al comercio recíproco.

2.3. Fondo Monetario Internacional

Asistencia Financiera

Aún cuando se encontraba vigente el Acuerdo Stand-by 2000, con un saldo pendiente de desembolso de DEG 7.180,5 millones (equivalente a aproximadamente US\$ 9.000 millones a los tipos de cambio vigentes a principios del 2002), durante el año el FMI no autorizó a realizar giros contra dicho acuerdo. Por tal motivo, la asistencia financiera recibida por Argentina desde el organismo se limitó a la reprogramación a un año de una serie de recompras por valor de DEG 3.784,4 millones, lo que, conforme a los tipos de cambio vigentes a las fechas originales de pago, ascendería a US\$ 4.967,7 millones.

Cooperación en Materia de Provisión de Información Estadística, Financiera y Económica

En el marco de la fluida cooperación que mantiene con el organismo, el BCRA ha continuado desarrollando sus actividades en materia de provisión de información estadística, financiera y económica. Estas actividades se plasman en la participación de la información suministrada por el BCRA en un número de programas y publicaciones del FMI. Es importante destacar que, en algunos casos, la tarea desarrollada por el BCRA consiste no sólo en proporcionar al organismo información elaborada por la Institución, sino también en coordinar con otras Dependencias y Áreas Oficiales la preparación y remisión al organismo de la información pertinente.

Los programas más relevantes y las actividades desarrolladas por el Banco, vinculadas con los mismos se detallan a continuación.

Programa de "Normas Estandarizadas para la Diseminación de Datos Estadísticos - (NEDD)": consistente en la aplicación de estándares en materia de provisión de datos económicos y



estadísticos sobre la base de ciertos requisitos de periodicidad y puntualidad en la entrega, alcance, integridad, calidad y acceso a la información estadística por parte del público. El BCRA provee información acerca de cuentas analíticas del BCRA, cuentas analíticas del sistema financiero, reservas internacionales, tasas de interés y tipos de cambio. Durante el año 2002 se comenzó a efectuar una importante actualización de las Páginas Básicas de Información, fundamentalmente debido a los cambios producidos por la salida de la Convertibilidad y el tipo de cambio fijo. Debido a la complejidad de la tarea, esta se continuará durante el año 2003.

Programa de "Estadísticas Financieras Internacionales - (EFI)": en el marco de esta publicación del Fondo, se ha continuado con la provisión continua y regular de información relativa a tipo de cambio, reservas internacionales, base monetaria, estadísticas del sistema financiero y las entidades que lo componen, así como también sobre tasas de interés. Además, y en su carácter de corresponsal del organismo para esta publicación ante el INDEC, el Ministerio de Economía y la Tesorería General de la Nación, el Banco coordina la remisión mensual de información estadística sobre precios y producción, salarios y empleo, transacciones internacionales, valor y volumen de importaciones y exportaciones, cuentas nacionales, finanzas del gobierno central, etc. Por último, hacia finales de 2002 se implementó el sistema SIC (Sistema Integrado de Correspondencia), diseñado por el FMI sobre la base de un sitio seguro en Internet para automatizar la provisión de datos por parte de cada uno de los productores de estadísticas relevantes para el EFI. El BCRA, en su carácter de corresponsal del organismo para esta publicación, coordinó las tareas necesarias para la implementación del programa. Se prevé que durante 2003 el sistema estará totalmente operativo.

Evaluación de Salvaguardas

El 23 de marzo de 2000 el Directorio Ejecutivo del FMI adoptó un marco de refuerzo de las políticas para salvaguardar el uso de los recursos del Fondo a través de la introducción de una "evaluación de salvaguardas de los Bancos Centrales". El propósito de esa evaluación es identificar vulnerabilidades en el control de un banco central, su estructura de contabilidad, información, sistema de auditoría y sistema legal que puedan deteriorar la integridad de las operaciones de banca central.

La evaluación de salvaguardas facilita al Directorio Ejecutivo la adopción de una decisión informada tanto en la aprobación de acuerdos como en las revisiones, identificando vulnerabilidades, recomendando medidas correctivas apropiadas e indicando el progreso del país miembro en la implementación de tales remedios. El objetivo es proveer al FMI de razonable certeza acerca de la identificación de vulnerabilidades, procurando que hayan sido o serán tomadas en cuenta para rectificar el problema en cuestión. Asimismo, la política de salvaguardas busca contribuir a los esfuerzos actuales para promover la transparencia y las iniciativas de gobierno, incluyendo el establecimiento y monitoreo de códigos y estándares. En este contexto, se considera la existencia de las cinco áreas principales de control y gestión dentro de un banco central: auditoría externa, estructura legal e independencia, información financiera, mecanismo de auditoría interna y sistema de controles internos. La

respectiva evaluación se aplica a todos los bancos centrales de los países miembros que tengan convenios con el Fondo para el uso de los recursos del FMI aprobados después del 30 de junio de 2000. Como Argentina está incluida en ese rango, en la segunda mitad de 2002 se llevó a cabo la evaluación mencionada, con la participación de una misión especial del FMI y la colaboración de todas las áreas del BCRA involucradas. Como conclusión, se presentó el informe de "Evaluación de Salvaguardas para Argentina", en el cual se acordó con los resultados presentados y con las recomendaciones para implementar las medidas correctivas pertinentes.

2.4. Otros temas

Memorandos de Entendimiento

Continuando con la política de cooperación internacional en el ámbito del intercambio de información en materia de supervisión financiera, el BCRA concretó un nuevo convenio con la Banca d'Italia el 14 de enero de 2002. Dicho convenio se suma a los ya firmados en años anteriores con autoridades de supervisión de diferentes países: Financial Services Authority del Reino Unido; Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México; Federal Reserve System-Office of Comptroller of Currency de Estados Unidos, Banco Central de Brasil, Superintendencia de Bancos de Chile, Banco Central de España y la Bundesaufsichtsamt Für das Kreditwesen de Alemania.

A través de dichos convenios se intenta mejorar la transparencia en el intercambio de información, permitiendo una correcta evaluación de las condiciones financieras y del desempeño de las entidades establecidas en el territorio de los países signatarios. En la actualidad, el BCRA se encuentra en pleno proceso de negociación con las entidades de supervisión de diversos países, con el fin de expandir el ámbito de relación e intercambio internacional logrado hasta ahora.

Finalmente, cabe aclarar que en el ámbito doméstico también existen convenios con la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones y con la Comisión Nacional de Valores. Dichos convenios tienen por objeto lograr un mayor entendimiento y cooperación a nivel interno.

Visitas Internacionales

A lo largo del año 2002, y a raíz de los diferentes cambios surgidos en la política monetaria y financiera argentina, varios países y organismos internacionales han manifestado su interés en interiorizarse acerca de estos cambios y sus efectos generales, procurando además establecer un intercambio de ideas. Por tal motivo, se han organizado diferentes visitas y charlas en el BCRA, entre las cuales puede contarse aquellas del Ministerio de Finanzas de los Países Bajos, del Banco de Desarrollo de la República Popular de China, del Ministerio de Finanzas de China, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), del Banco de Pagos Internacionales (BIS) y del Banco de la República de Colombia.



3. Bibliotecas

Durante 2002 las Bibliotecas Prebisch y Tornquist continuaron cumpliendo con su tarea de brindar información bibliográfica y documental, tanto a usuarios internos como externos (particulares e Instituciones públicas y privadas) al Banco. Se atendieron «in situ» cerca de 26.500 consultas de casi 6.500 usuarios, se cubrieron necesidades de información en el país y en el exterior en forma remota, vía e-mail y se facilitaron en préstamo más de 1.500 piezas, 85% de las cuales tuvieron como destinatario a personal del banco, mientras que el resto se concretó con Bibliotecas con las cuales se mantiene convenios de préstamo inter-bibliotecario.

Para actualizar las colecciones propias y a pedido de las diferentes dependencias del BCRA, se adquirieron 346 libros, 8 nuevos títulos de materiales especiales y 4 nuevos títulos de revistas, además de renovarse 151 suscripciones y contratarse 53 servicios de información vía Internet. Cabe aclarar que incluyendo el material recibido en canje o donación, durante el año se incorporó un total 597 volúmenes de libros y folletos, 15 nuevos títulos de materiales especiales y 12 nuevos títulos de publicaciones periódicas.

Con respecto a los servicios vía Internet, se suscribieron dos importantes recursos «on line» para uso de los funcionarios del BCRA y para información bibliográfica a usuarios externos. El primero de ellos, EBSCO Online, constituye una base de datos de revistas electrónicas que permite recuperar las tablas de contenido, resúmenes y/o abstracts y textos completos de más de 5.000 títulos internacionales. También se concretó la suscripción a JSTOR, una base de datos de acceso vía Web que permite recuperar el texto completo de las principales publicaciones académicas desde sus primeras ediciones, muchas de las cuales datan del siglo XIX.

Con el objeto de preservar materiales bibliográficos de gran valor y colecciones de periódicos de siglos pasados, se enviaron a microfilm 59 piezas bibliográficas. En este sentido puede aclararse que se envió información al Centro de Estudios Históricos e Información Parque de España de Rosario sobre las colecciones documentales en microfilm existentes en la Biblioteca Prebisch, para su inclusión en el Primer Censo de Documentación en formato microfilm llevado a cabo por esta Institución, con el auspicio de la Fundación Antorchas de Argentina. Asimismo, se adquirieron 254 rollos de microfilms del diario La Nación correspondientes a los años 1887-1891 y 1975-1985. Finalmente, dentro del Programa de conservación de materiales bibliográficos se restauraron y reencuadernaron 500 piezas.

En cuanto a la informatización de ambas bibliotecas a través del Programa Micro Isis, se ingresaron durante el año 1.896 registros bibliográficos. Se incorporaron además 883 registros a la Base de Documentos Históricos "Crédito Público Nacional". Finalizando el año se concretó la adquisición de un nuevo software de gestión que permitirá agilizar las tareas bibliográficas y la administración contable de las Bibliotecas.

Finalmente, el BCRA participó en el Foro Permanente de Di-

rectores y Responsables de Unidades de Información Documental de la Administración Pública Nacional, organizado y coordinado por el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), con el objetivo de conformar un espacio común de intercambio de los representantes de Unidades de Información Documental.

ANEXO I

.....
Balance General al 31 de diciembre de 2002

Comentarios al Balance General

Las Reservas de Libre Disponibilidad elegibles en término de lo dispuesto por el Art. 5° de la Ley N° 25.561 (modificatoria de las Leyes Nros. 23.928 y 25.445) alcanzaron al cierre del ejercicio 2002 un saldo de \$35.173 millones. Debe tenerse en cuenta que a partir de lo establecido por el Art. 12° de la Ley N° 25.562, las tenencias de títulos públicos emitidos en dólares estadounidenses por el Gobierno Argentino dejaron de ser computadas como integrantes de las Reservas Internacionales pasando a formar parte del rubro Títulos Públicos, alineando el criterio de su definición a los estándares internacionales. El ingreso bruto obtenido por la colocación de las reservas fue de \$711 millones. Computando los intereses netos cobrados por operaciones de pase con el sistema financiero de \$585 millones y restando egresos de \$114 millones, se obtiene un ingreso financiero neto de \$1.182 millones.

Los Créditos al Sistema Financiero del País, con un saldo neto de previsión de \$17.602 millones, verificaron un incremento con respecto al cierre de 2001 de \$6.763 millones respondiendo básicamente al accionar del BCRA como prestamista de última instancia en el marco de la crisis de liquidez que comenzara en el ejercicio 2001 y que se mantuvo durante el primer semestre del ejercicio 2002. La operatoria de pases activos fue reemplazada durante el ejercicio 2002, por adelantos por iliquidez garantizados con instrumentos resultantes del Decreto N° 1387/01.

La posición patrimonial del BCRA en su relación con el Fondo Monetario Internacional continuó neutra. Los activos representados por la cuenta "Letras sobre Obligaciones con el FMI" integrante del rubro "Títulos Públicos" y el rubro "Fondos Transferidos al Gobierno Nacional por Colocaciones con el FMI" han tenido idéntico comportamiento financiero al del rubro pasivo "Obligaciones con Organismos Internacionales" cuenta "Fondo Monetario Internacional".

Igual conclusión puede alcanzarse de la lectura del Estado de Resultados, donde tanto los intereses pagados por Obligaciones con Organismos Internacionales como los cobrados por Letras sobre Obligaciones con el Fondo Monetario Internacional arrojaron un flujo de -\$2.662 y \$2.662 millones respectivamente, es decir una posición nula.

El rubro "Otros Activos" que ascendió a \$ 7.261 millones, incluye entre otros conceptos: un saldo de \$ 5.230 millones en concepto de transferencia de utilidades al Tesoro Nacional (Art. 38 de la Carta Orgánica). Ese monto incluye \$331 millones anticipados durante el ejercicio 2001 y \$4.899 millones transferidos durante el ejercicio 2002. Esos fondos fueron imputados definitivamente a los Resultados no Asignados del Ejercicio 2002 de acuerdo con lo dispuesto en oportunidad de aprobarse los Estados Contables al 31 diciembre de 2002. Además, este rubro computa \$596 millones en concepto de préstamos garantizados derivados del canje de deuda pública instrumentado mediante el Decreto N° 1.387/01, \$415 millones por derechos sobre redescuentos de iliquidez y \$275 millones por derechos derivados de la posición de pases activos concertados con las entidades financieras locales.

El rubro del pasivo "Base Monetaria" (Art. 5 y Art. 6 de la Ley 25.561) se encuentra integrado por la cuenta "Circulación Monetaria" y las "Cuentas Corrientes en Pesos", cuyos saldos al 31 de diciembre de 2002 ascendieron a \$18.802 y \$10.349 millones, respectivamente. Cabe consignar que a través de la Comunicación "A" 3582 del 26 de abril de 2002, se fijó en 0 % el aporte al Fondo de Liquidez Bancaria por parte de las entidades financieras ya que el objetivo de facilitar la redistribución de la liquidez entre las entidades motivo por el cual fuera creado dicho Fondo, fue reemplazado con la ampliación de las facultades del BCRA como prestamista de última instancia introducida por la reforma de la Carta Orgánica del año 2002.

Con respecto a las "Cuentas Corrientes en Otras Monedas" mediante Comunicación "A" 3498 del 1 de marzo de 2002, el Banco unificó los regímenes de efectivo mínimo y requisitos mínimos de liquidez, permitiendo a las entidades financieras computar en su integración los saldos de las cuentas de Cuentas de Efectivo Mínimo de las entidades financieras abiertas en el BCRA en dólares estadounidenses o en otras monedas extranjeras. El saldo que se registre al cierre de cada día hábil en estas cuentas, devenga intereses por el plazo que transcurra hasta el primer día hábil siguiente, a la tasa que se fija diariamente. Al 31 de diciembre de 2002 su saldo alcanza a \$1.014 millones.

El rubro "Depósitos del Gobierno Nacional y Otros" incluye el saldo de las cuentas en moneda extranjera que el Gobierno Nacional mantiene depositadas en este Banco a fin de cumplir con las operaciones que le son propias por \$67 millones. El saldo de la cuenta Fondos para fortalecimiento de las reservas del BCRA fue desafectado en función de las solicitudes presentadas en distintas oportunidades por la Secretaría de Hacienda de la Nación y acreditado en la cuenta de Depósitos del Gobierno Nacional.

Dentro de los "Depósitos en Cuentas Especiales" que al 31 de diciembre de 2002 ascendieron a \$662 millones, se incluyen \$267 millones correspondientes a depósitos del Fondo Fiduciario de Asistencia a Entidades constituido con el objeto de realizar gestiones y transferencias de activos y pasivos de entidades financieras. Adicionalmente, se exponen \$271 millones que responden a depósitos constituidos por el Gobierno Nacional en las condiciones establecidas en el Art. 1 del Decreto N° 1836/02, que reúnen las características de inembargables e indisponibles y operarán exclusivamente como garantía de las distintas series de Bonos del Gobierno Nacional destinados al canje de certificados de depósito a los ahorristas del sistema financiero.

Como fuera explicitado anteriormente, entre las modificaciones introducidas a la Carta Orgánica por la Ley N° 25.562, se habilitó al BCRA a emitir títulos o bonos así como certificados de participación sobre valores que posea. Este instrumento permite al BCRA contar con una herramienta de absorción monetaria, habiendo emitido durante 2002 Letras (LEBAC) en pesos y dólares por \$2.712 millones y por \$ 622 millones respectivamente. Estas letras se negocian a descuento y se encuentran valuadas a su valor nominal neto de intereses a devengar al cierre del ejercicio.



Por su parte, el rubro "Otros Pasivos" incluye: \$2.566 millones en concepto de préstamos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo y por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento como facilidad de apoyo al programa de pases contingentes y sus respectivos intereses devengados a pagar, \$1.757 millones como Contrapartida de Aportes del Gobierno Nacional a Organismos Internacionales efectuados a partir del 30 de septiembre de 1992 (fecha en que se modificó la Carta Orgánica de la Institución), \$1.520 millones en concepto de obligaciones adeudadas al Gobierno Nacional a ser cancelados una vez que se perfeccione la aceptación de las garantías recibidas por los adelantos para suscripción de

BODEN otorgados a las entidades financieras, \$419 millones en obligaciones por servicios de Préstamos Garantizados derivadas del depósito de fondos proveniente de la recaudación del impuesto a las transferencias bancarias destinado al pago de servicios de los préstamos citados, \$415 millones en concepto de obligaciones por garantías por redescuentos de iliquidez que representan la obligación del BCRA de restituir a su vencimiento a las entidades beneficiarias de redescuentos de iliquidez los bienes recibidos como contrapartida de los fondos otorgados a las mismas y \$296 millones por obligaciones derivadas de la posición de pases activos concertados con las entidades financieras locales.

Banco Central de la República Argentina - Balance al 31 de diciembre de 2002

Presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior - En Pesos

ACTIVO	31/12/2002	31/12/2001
RESERVAS DE LIBRE DISPONIBILIDAD	35,173,395,183	32,611,059,996
Oro (Neto de provisiones) (Nota 4.1 y Anexo II)	10,635,126	5,697,962
Divisas (Nota 4.2 y Anexo II)	2,470,236,502	4,320,146,699
Colocaciones realizables en divisas (Nota 4.3 y Anexo II)	32,754,876,750	28,297,187,050
MENOS:		
A.L.A.D.I. (Neto) (Anexo II)	62,353,195	11,971,715
TITULOS PUBLICOS	2,895,252,682	12,857,721,596
TITULOS PUBLICOS EN MONEDA EXTRANJERA	2,595,957,533	1,889,561,500
Letras sobre Obligaciones con el F.M.I. (Nota 4.4.1 y Anexo II y III)	1,483,825,678	1,019,197,443
Otros (Nota 4.4.2 y Anexo II y III)	1,112,131,855	870,364,057
TITULOS PUBLICOS EN MONEDA NACIONAL	1,457,349,619	10,968,160,096
Bono Consolidado del Tesoro Nacional 1990 (Nota 4.4.3 y Anexo III)	4,734,789,572	10,331,781,394
Otros (Nota 4.4.4 y Anexo III)	575,885,934	9,044,718,734
MENOS:		
Regularización del Bono Consolidado 1990	3,853,325,887	8,408,340,032
PREVISION POR DESVALORIZACION DE TITULOS PUBLICOS (Nota 4.4 y 4.4.3 y Anexo I y III)	1,158,054,470	0
ADELANTOS TRANSITORIOS AL GOBIERNO NACIONAL (Nota 4.5)	700,000,000	0
CREDITOS AL SISTEMA FINANCIERO DEL PAIS	17,602,322,066	10,838,845,664
Entidades Financieras (Neto de provisiones) (Nota 4.6)	17,602,322,066	10,838,845,664
Entidades Financieras	24,699,295,393	13,091,498,015
MENOS:		
Previsión por incobrabilidad (Anexo I)	7,096,973,327	2,252,652,351
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES POR CUENTA DEL GOBIERNO NACIONAL (Nota 4.7 y Anexo II)	5,674,685,110	3,509,804,912
FONDOS TRANSFERIDOS AL GOBIERNO NACIONAL POR COLOCACIONES CON EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (Nota 4.8 y Anexo II)	49,159,931,046	30,901,580,202
OTROS ACTIVOS (Nota 4.9)	7,260,675,733	20,389,403,276
Activos diversos	7,385,145,875	20,389,403,276
MENOS:		
Previsión por desvalorización de otros activos	124,470,142	0
TOTAL DEL ACTIVO	118,466,261,820	111,108,415,646



Respecto del saldo del rubro "Previsiones", cabe consignar el mismo computa una previsión por \$3.500 millones por implementación del Programa de Unificación Monetaria dispuesto por el Poder Ejecutivo con el objeto de retirar los títulos provinciales y nacionales emitidos durante la crisis económica del 2001 y principios del 2002. Dicho monto refleja la pérdida estimada entre los valores nominales de los títulos a recibir respecto de los valores estimados de mercado predominantes para títulos similares a la fecha de emisión de los presentes estados contables.

El Resultado Neto del Ejercicio 2002 alcanzó a \$11.831 millones. Las partidas más relevantes que lo originaron fueron: \$35.510 millones en concepto de Diferencias de Cotización derivadas fundamentalmente de la aplicación de la modificación del régimen cambiario dispuesta por la Ley N° 25.561 (el tipo de cambio de referencia al cierre del ejercicio ascendió a \$3,363 = US\$ 1, mientras que el tipo de cambio utilizado al 31 de diciembre de 2001 era de \$1 = US\$ 1), \$1.157 millones de Intereses sobre Créditos a Entidades Financieras neto de provisiones, \$1.182 millones por Ingresos Financieros en concep-

to de Intereses sobre Colocaciones en el Exterior y Primas Netas Cobradas por Operaciones con el Sistema Financiero, en tanto que como Egresos merecen destacarse: \$6.601 millones en concepto de Previsiones netas de recupero y \$626 millones por Intereses sobre Títulos Emitidos por el BCRA. Asimismo, se destaca que dado que los Estados Contables fueron preparados en moneda constante, el Resultado Negativo Neto generado por Exposición a la Inflación fue de \$18.686 millones, reflejando la variación en el poder adquisitivo de la moneda ocurrida entre el 31 de diciembre de 2001 y el 31 de diciembre de 2002. A fines de su actualización se han utilizado coeficientes de ajuste derivados del Índice de Precios Internos Mayoristas (IPIM), la variación de ese índice en el ejercicio 2002 ascendió a \$ 118,20%.

Los Resultados no Asignados se distribuyeron de la siguiente forma: \$6.094 millones se destinaron a la cancelación de anticipos de utilidades al Tesoro Nacional en el marco del artículo 38 de la Carta Orgánica del BCRA efectuados durante los ejercicios 2001, 2002 y 2003, \$3.610 millones a incremento del Capital y \$2.127 millones a Reserva General del Banco.

Banco Central de la República Argentina - Balance al 31 de diciembre de 2002

Presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior - En Pesos

PASIVO	31/12/2002	31/12/2001
BASE MONETARIA	29,151,144,335	25,950,584,543
Circulación Monetaria (Nota 4.10.1)	18,801,735,028	23,915,265,591
Cuentas Corrientes en Pesos	10,349,409,307	1,982,375,575
Fondo de Liquidez Bancaria (Nota 4.10.2)	0	52,943,377
CUENTAS CORRIENTES EN OTRAS MONEDAS (Nota 4.11 y Anexo II)	1,014,072,669	12,822,004,581
DEPOSITOS DEL GOBIERNO NACIONAL Y OTROS (Nota 4.12 y Anexo II)	66,819,524	9,528,036,515
Depósitos para Fortalecimiento de Reservas Internacionales del B.C.R.A.	30,454	8,761,188,535
Otros depósitos	66,789,070	766,847,980
OTROS DEPOSITOS (Nota 4.13)	662,328,273	63,778,946
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	52,584,272,091	33,020,418,118
Fondo Monetario Internacional (Nota 4.14 y Anexo II)	52,387,978,097	32,966,141,213
Banco Interamericano de Desarrollo (Anexo II)	137,425,641	21,125,521
Otros (Anexo II)	58,868,353	33,151,384
TITULOS EMITIDOS POR EL B.C.R.A. (Nota 4.15 y Anexo V)	3,333,710,329	0
Letras emitidas en Moneda Extranjera	621,578,131	0
Letras emitidas en Moneda Nacional	2,712,132,198	0
OTROS PASIVOS (Nota 4.16)	8,285,979,009	20,356,279,821
PREVISIONES (Nota 4.17 y Anexo I)	4,681,871,451	2,512,106,443
TOTAL DEL PASIVO	99,780,197,681	104,253,208,967
PATRIMONIO NETO	18,686,064,139	6,855,206,679
TOTAL DEL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO	118,466,261,820	111,108,415,646



Estado de resultados
Correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2002

Presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior
En pesos

	31/12/2002	31/12/2001
INGRESOS FINANCIEROS:		
SOBRE RESERVAS LEY 23928:		
INTERESES	1.180.803.752	1.767.293.398
Colocaciones Realizables en Divisas (Nota 4.18)	1.182.079.511	1.767.136.935
Menos:		
Convenios A.L.A.D.I.	1.275.759	(156.463)
SOBRE OTROS ACTIVOS	1.356.378.498	569.959.931
INTERESES	1.356.378.498	551.395.258
Créditos a Entidades Financieras (Neto de Previsiones) (Nota 4.18)	1.156.970.686	206.144.596
Títulos Públicos en Moneda Extranjera	190.875.916	293.865.464
Otros	8.531.896	51.385.198
OTROS	0	18.564.673
EGRESOS FINANCIEROS:		
SOBRE OTRAS CUENTAS:		
INTERESES	900.679.552	0
Intereses sobre Títulos emitidos por el B.C.R.A.	818.441.096	0
Intereses sobre Obligaciones con Otros Organismos	626.079.783	0
Intereses sobre Obligaciones con Organismos Internacionales (F.M.I.)	192.361.313	
Menos		
Letras sobre Obligaciones con el Fondo Monetario Internacional	2.662.201.382	1.274.460.943
OTROS	82.238.456	0
RESULTADO FINANCIERO NETO - GANANCIA	1.636.502.698	2.337.253.329
GASTOS DE EMISION MONETARIA	43.847.020	20.639.771
GASTOS DE ADMINISTRACION:	152.275.284	274.220.933
Gastos en Personal	112.078.757	174.766.539
Otros Gastos	32.029.686	90.590.401
Amortizaciones	8.666.841	8.863.993
APORTES A RENTAS GENERALES SEGUN LEY DE PRESUPUESTO NACIONAL	81.176.689	130.925.963
RESULTADOS DIVERSOS - GANANCIA	249.120.696	221.664.767
DIFERENCIA DE COTIZACION DE ORO, DIVISAS Y TITULOS PUBLICOS - GANANCIA - (PERDIDA) (Nota 4.18)	35.509.581.977	(2.368.520.148)
	37.117.406.378	(235.388.719)
RESULTADO ORDINARIO ANTES DE PREVISIONES - GANANCIA - (PERDIDA)		
	6.600.628.239	46.834.905
PREVISIONES NETAS DE RECUPERO - PERDIDA (Anexo I)		
Por implementación del Programa de Unificación Monetaria	3.500.000.000	0
Por créditos al sistema financiero del país - (GANANCIA)	1.704.424.595	(34.888.105)
Por desvalorización de Títulos Públicos	1.158.054.470	0
Por desvalorización de Otros Activos	124.470.142	0
Para Asuntos en Trámite Judicial	91.982.723	87.927.620
Otras - (GANANCIA)	21.696.309	(6.204.610)
RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION (PERDIDA)	(18.685.920.679)	0
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO - GANANCIA - (PERDIDA)	11.830.857.460	(282.223.624)



Estado de evolución del patrimonio neto por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2002

Presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior - En pesos

Concepto	Capital	Ajuste al capital	Reserva general	Revaluo técnico	Resultados no asignados	TOTAL 31/12/2002	TOTAL 31/12/2001
Saldos al comienzo del ejercicio	2.117.205.397	75.610.869	1.052.066.828	25.370.576	(128.688.836)	3.141.564.834	9.209.012.920
Ajuste resultados ejercicios anteriores							1.411.795
Saldos al inicio reexpresados en moneda al 31.12.2002	2.117.205.397	2.667.737.619	2.295.714.374	55.361.118	(280.811.829)	6.855.206.679	9.210.424.715
Utilización Reserva General según Res. Directorio Nº 531/02 reexpresada en moneda al 31.12.2002			(280.811.829)		280.811.829	0	(2.072.994.412)
Resultado neto del ejercicio					11.830.857.460	11.830.857.460	(282.223.624)
Saldos al cierre del ejercicio	2.117.205.397	2.667.737.619	2.014.902.545	55.361.118	11.830.857.460	18.686.064.139	6.855.206.679



Notas a los Estados Contables por el Ejercicio Anual terminado el 31 de diciembre de 2002

Nota I - Modificaciones operadas en el marco jurídico y financiero durante el ejercicio

Los presentes estados contables reflejan la situación patrimonial del Banco Central de la República Argentina (BCRA) al cierre del ejercicio financiero 2002. A lo largo del ejercicio anterior se generó un proceso que provocó una crisis institucional a fines de diciembre de 2001 y que continuó con la introducción de cambios jurídicos con alto impacto para la Institución. El proceso tuvo una dimensión extremadamente compleja tanto en lo que hace al campo monetario como al fiscal. Si bien se inició durante 2001, se profundizó desde el inicio del ejercicio 2002 con la introducción de un cambio fundamental en el sistema monetario, cuando se resolvió la salida del esquema de convertibilidad de la moneda dispuesta por la Ley N° 23.928 en el año 1991.

Con la finalidad de facilitar la lectura de estos estados contables y posibilitar un entendimiento acabado del proceso de transformación operado y sus efectos patrimoniales se describirán en los siguientes párrafos aquellas medidas económicas más significativas dispuestas durante el ejercicio 2002.

1.1 Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario y modificaciones de los Decretos N° 214/02, 410/02 y 905/02

Con fecha 6 de enero de 2002 fue sancionada la Ley N° 25.561 de "Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario", posteriormente modificada en forma parcial por los Decretos N° 214/02 y N° 410/02 publicados el 4 de febrero y 8 de marzo de 2002 respectivamente. Adicionalmente, fue emitida la Resolución 47/02 del Ministerio de Economía la que estableció el mecanismo definitivo de reprogramación de los depósitos en las entidades financieras y el Decreto N° 905/02 determinando la compensación a las entidades financieras por la pesificación asimétrica.

Dichas normas disponen, entre otras, las siguientes medidas que afectaron la situación patrimonial y financiera de la Institución:

a) Modificaciones a la Ley de Convertibilidad, que establecía la cotización del dólar estadounidense en un peso argentino. Se destaca que a partir de la sanción de la Ley N° 25.561 el BCRA no tiene la obligación de mantener una relación de Reservas de Libre Disponibilidad equivalente a la Base Monetaria, disponiendo que en todo momento las reservas de la institución serán afectadas al respaldo de la Base Monetaria.

b) Creación de un mercado oficial de cambios, que se fijó a partir del 11 de enero de 2002, mediante la emisión del Decreto N° 71/02 del 9 de enero de 2002, en \$1,40 por dólar estadounidense (para las operaciones que autorizara el BCRA). Este mercado se encontró vigente en ese valor para la liquidación de ciertas importaciones y exportaciones hasta el 1° de febrero de 2002.

c) Establecimiento de un mercado libre de cambios, cuya apertura se realizó el 11 de enero de 2002, para todas aquellas operaciones que no se encontraban encuadradas o no habían obtenido autorización del BCRA para ser cursadas por el mercado oficial de cambios. Las cotizaciones de apertura fueron \$1,60 y \$1,70 por dólar estadounidense comprador y vendedor respectivamente.

d) Instalación a partir del 11 de febrero de 2002 de un mercado único y libre de cambios para todas las transacciones cambiarias mediante la emisión del Decreto N° 260/02 del 8 de febrero de 2002.

e) Las deudas mantenidas al 3 de febrero de 2002 con el sistema financiero, por el sector privado no financiero, en dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras, cualquiera sea su monto y naturaleza, se transforman a pesos considerando el tipo de cambio \$1 = US\$1 o su equivalente en otra moneda extranjera.

f) Los saldos de las cuentas en dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras depositados por las entidades financieras en el BCRA al 1° de febrero de 2002, se convierten a pesos a razón de \$1,40 por cada dólar estadounidense. Igual tratamiento se aplicó a las sumas aportadas por las entidades financieras depositadas en esta institución para la integración del Fondo de Liquidez Bancaria establecido por el Decreto N° 32/01.

g) Se convierten a pesos a razón de \$1,40 por cada dólar estadounidense o su equivalente en otras monedas, los saldos de los depósitos en moneda extranjera en el sistema financiero.

h) Las operaciones de pase en dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras concertadas hasta el cierre de las operaciones del día 1° de febrero de 2002, por las entidades financieras con el BCRA, se convirtieron a pesos con la misma relación descrita en el inciso g).

i) Se dispuso a favor de los depositantes de una opción de canje de los depósitos constituidos originalmente en moneda extranjera por diferentes clases de Bonos del Gobierno Nacional, en tanto que los depósitos constituidos originalmente en pesos tuvieron la opción de canje por Bonos del Gobierno Nacional denominados en pesos. A estos efectos se implementó el otorgamiento por parte del BCRA a las entidades financieras de adelantos en pesos contra la cesión de garantías por parte de las entidades financieras por los montos necesarios para la adquisición de los bonos mencionados, a fin de atender las solicitudes de los depositantes.

1.2 Canje y conversión a pesos de deuda pública - Decreto N° 471/02 y Resolución 55/02 del Ministerio de Economía

Mediante el Decreto N° 471/02, publicado el 13 de marzo de 2002, se dispuso que las obligaciones del sector público nacional, provincial y municipal vigentes al 3 de febrero de 2002 denominadas en dólares estadounidenses u otra moneda ex-



trajera, cuya ley aplicable sea solamente la ley argentina, se convirtieran a \$1,40 por cada dólar estadounidense o su equivalente en otra moneda extranjera y ajustaran por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). Asimismo, se dispuso que las obligaciones del sector público nacional convertidas a pesos instrumentadas mediante préstamos garantizados aprobados por el Decreto N° 1.646/01 y la Resolución del Ministerio de Economía 851/01, devenguen a partir del 3 de febrero de 2002 tasas de entre el 3% y el 5% anual para aquellos préstamos con vida promedio, calculada a partir del 6 de noviembre de 2001, de hasta cinco años y más de diez años respectivamente, y del 5,50% anual capitalizable para aquellos que tengan una capitalización de por lo menos cinco años.

Por otro lado para las obligaciones del sector público provincial y municipal, convertidas a pesos según lo mencionado en el párrafo anterior, se fijaron intereses a la tasa del 4% anual a partir del 3 de febrero de 2002.

Respecto de la cartera de títulos públicos no presentada al canje, entre la que se incluye la de propiedad del BCRA, se continuarán las negociaciones con la Secretaría de Hacienda en el marco de la denominada Fase II (Resolución del Ministerio de Economía 767/01), a los efectos de reprogramar la composición de la misma en función de los nuevos instrumentos que emitirá el Gobierno Nacional en su reemplazo.

La concreción de la reprogramación prevista en la Fase II permitirá obtener más certidumbre sobre el grado de recuperación de estos activos ya que los mismos han dejado de cotizar en un mercado representativo.

1.3. Conversión de deuda pública provincial - Decreto N° 1579/02 y complementarias

El acuerdo entre el Estado Nacional y las Provincias sobre la relación financiera y bases de un régimen de coparticipación federal de impuestos, celebrado entre el Estado Nacional, los Estados Provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 27 de febrero de 2002, ratificado por la Ley N° 25.570, tiene entre sus propósitos el de establecer los lineamientos básicos sobre los cuales se procederá a la refinanciación de la deuda provincial.

El referido Acuerdo en su Artículo 8° establece que las Jurisdicciones podrán encomendar al Estado Nacional la renegociación de las deudas públicas provinciales que éste acepte, de modo que se conviertan en títulos nacionales, en la medida en que las citadas Jurisdicciones garanticen el total de las mismas mediante la ampliación de la afectación de los recursos del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, mediante los mecanismos previstos para la deuda provincial elegible.

Asimismo se instruyó al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial para que asuma las deudas provinciales instrumentadas en la forma de Títulos Públicos, Bonos, Letras del Tesoro o Préstamos que cumplan con las condiciones establecidas en el Decreto N° 1579/02.

Los bonos serán emitidos en pesos con fecha 4 de febrero de 2002, a un plazo de 16 años, ajustables por el CER, aplicando una tasa fija del 2% anual pagaderos mensualmente y la amortización del capital en cuotas mensuales crecientes venciendo la primera de ellas el 4 de marzo de 2005. Los Bonos Garantizados tendrán como garantía principal la afectación, de hasta un máximo del 15%, de los recursos del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos correspondiente a la provincia titular de la deuda pública convertida, y con garantía subsidiaria del Estado Nacional.

1.4. Modificaciones a la Carta Orgánica

Habiendo derogado o modificado la Ley N° 25.561 los artículos de la Ley de Convertibilidad que establecían una regla monetaria que regulaba el accionar del BCRA como ente emisor monopólico de moneda, esta nueva modificación a la Carta Orgánica introdujo una herramienta para regular la emisión. En tal sentido estableció que la misión primaria y fundamental del BCRA de preservar el valor de la moneda, habrá de cumplirse en el marco de un programa monetario, el cual deberá publicarse antes del inicio de cada ejercicio anual incluyendo información acerca de la meta de inflación y la variación total del dinero que se haya proyectado previéndose revisiones trimestrales o cada vez que se prevean desvíos, los cuales deberán hacerse públicos tanto en lo que hace a sus causales como a la nueva programación monetaria que de ellos derive.

En lo que hace a las reservas internacionales la nueva Carta Orgánica estableció que el BCRA sólo podrá mantener una parte de sus activos externos en depósitos u otras operaciones a interés, en instituciones bancarias del exterior o en papeles de reconocida solvencia y liquidez pagaderos en oro o en moneda extranjera. Esto deriva en la práctica en la exclusión de los títulos públicos de las reservas de libre disponibilidad alineando los componentes de Reservas a los estándares internacionales.

En lo referente a los mecanismos de financiamiento al Gobierno Nacional, se introdujo el mecanismo de adelanto transitorio que podrá efectivizarse siempre que los mismos no excedan al 10% de los recursos en efectivo que aquel haya obtenido en los últimos 12 meses y que sean cancelados durante los 12 meses posteriores a su acreditación.

En lo que hace a los pasivos del BCRA, la actual Carta Orgánica lo habilita a emitir títulos o bonos así como certificados de participación sobre los valores que posea. Esta posibilidad permite al BCRA contar con una herramienta de absorción monetaria para incluir en el Programa Monetario como es el caso de las Letras del Banco Central (LEBAC) emitidas durante 2002.



Nota 2 - Naturaleza y objeto del BCRA

El BCRA es una entidad autárquica del Estado Nacional regida por las disposiciones de su Carta Orgánica (Art. 1º de la Ley 24.144). Su función primaria es preservar el valor de la moneda. Además debe desarrollar una política monetaria y financiera dirigida a salvaguardar las funciones del dinero como reserva de valor, unidad de cuenta e instrumento de pago para cancelar obligaciones monetarias. El Banco es Agente Financiero del Estado Nacional, depositario y agente del país ante las instituciones monetarias, bancarias y financieras internacionales a las cuales la Nación adhiera.

Nota 3 - Normas contables aplicadas

3.1. Bases de presentación de los estados contables

Los estados contables fueron preparados de acuerdo con las normas contables profesionales y los criterios generales de valuación establecidos para las entidades del sistema financiero argentino.

A partir de la sanción de la Ley N° 25.561 de "Emergencia Pública y Reforma de Régimen Cambiario", el BCRA no tiene obligación de mantener una relación de Reservas de Libre Disponibilidad equivalente a la Base Monetaria, disponiéndose que en todo momento las reservas de la Institución serán afectadas al respaldo de la Base Monetaria. Por ello se ha discontinuado la presentación del Cuadro Anexo "Reservas Internacionales del Sistema Financiero y Pasivos Monetarios del BCRA".

Las particulares características de la Institución y las misiones y funciones que le asigna su carta orgánica, en particular su facultad de emitir billetes y monedas, sumadas a la especificidad de las operaciones que realiza, no son asimilables a la operatoria de las entidades financieras a los efectos de la elaboración del Estado de Origen y Aplicación de Fondos. En el Anexo IV se presenta el Estado de Flujos de Efectivo que explica la evolución en forma comparativa durante el ejercicio 2002 y 2001 de los indicadores definidos como fondos, estos son los rubros: Reservas Internacionales, Pasivos Monetarios del BCRA y Depósitos del Gobierno Nacional - Otros Depósitos.

Los estados contables se presentan en forma comparativa con los del ejercicio económico anterior. Los estados contables básicos se presentan en pesos. Las notas y los anexos a los estados contables exponen sus cifras en miles de pesos.

3.2 Criterios generales de valuación y reconocimiento

3.2.1 Consideración de los efectos de la inflación

Los estados contables han sido preparados en moneda constante, reconociendo a partir del 1º enero de 2002 los efectos de la inflación. Por lo tanto el BCRA ha seguido el método de ajuste establecido para las entidades financieras por la norma CONAU I - 484, la que en términos generales concuerda con lo establecido por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (Resolución Técnica N° 6

modificada por la Resolución Técnica N° 19 de la FACPCE).

Las normas contables profesionales consideran que ha existido estabilidad monetaria en el período comprendido entre el 31 de agosto de 1995 y el 31 de diciembre de 2001 y, por lo tanto, las transacciones efectuadas en dicho período se consideran expresadas en moneda de ésta última fecha. En consecuencia, los estados contables incluyen el efecto de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda hasta el 31 de agosto de 1995 y las ocurridas entre el 31 de diciembre de 2001 y el 31 de diciembre de 2002.

A los fines de la actualización se han utilizado coeficientes de ajuste derivados del Índice de Precios Internos Mayoristas (IPIM), publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. La variación del IPIM en el ejercicio 2002 ascendió a 118,20%.

Los saldos al 31 de diciembre de 2001 que se exponen en los estados contables, surgen de reexpresar los importes de los estados contables a dicha fecha en moneda homogénea al 31 de diciembre de 2002.

3.2.2 Activos y pasivos en moneda nacional

Los activos y pasivos se encuentran valuados a valores nominales de acuerdo a las normas contables vigentes aplicables para el conjunto de las entidades financieras.

3.2.3 Activos y pasivos en moneda extranjera

Ante la modificación del régimen cambiario dispuesta por la Ley N° 25.561 y las medidas que por tal motivo dispuso el Poder Ejecutivo Nacional, y con lo establecido en el Art. 34 de la Ley N° 24.144, en el sentido que los estados contables de la Institución deben ser elaborados siguiendo los mismos principios generales, que sean establecidos por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias para el conjunto de entidades, se ha adecuado el criterio utilizado para la valuación de activos y pasivos en moneda extranjera, considerándose el tipo de cambio de referencia del dólar estadounidense difundido por esta Institución, vigente al cierre de las operaciones del 31 de diciembre de 2002 en reemplazo del tipo de cambio correspondiente al cierre vendedor del Banco de la Nación Argentina. El tipo de cambio de referencia al cierre del ejercicio ascendió a \$3,363= US\$1. El tipo de cambio utilizado al 31 de diciembre de 2001 era de \$1=US\$1.

Al sólo efecto informativo si se aplicara el último tipo de cambio de cierre vendedor de Banco de la Nación Argentina que al 31 de diciembre de 2002 ascendió a \$3,38= US\$1 a los saldos de las cuentas en moneda extranjera, el activo del BCRA hubiera ascendido a \$119.014.905, el pasivo a \$100.079.122 y el patrimonio neto a \$18.935.783.

3.2.4 Criterio de reconocimiento de ingresos y egresos

Los ingresos y egresos se reconocen por el criterio de lo devengado y son calculados de acuerdo a las leyes argentinas o según el acuerdo celebrado entre partes intervinientes, según corresponda.



Nota 4 - Composición y criterios particulares de valuación para los principales rubros de los estados contables

4.1. Oro

Las existencias físicas de oro amonedado fueron valuadas al cierre del ejercicio en dólares estadounidenses a US\$ 343,75 (US\$ 277,9 al 31 de diciembre de 2001) la onza troy -expresadas en unidades de dólares estadounidenses- y convertidas a pesos de acuerdo al criterio expuesto en la Nota 3.2.3.

	31/12/02	31/12/01
Oro	10.742	5.754
Previsión 1% por fineza de oro (anexo1)	(107)	(56)
	10.635	5.698

4.2. Divisas

	31/12/02	31/12/01
Cuentas corrientes en Bancos corresponsales del exterior y "overnight"	1.600.777	1.816.781
Tenencia en el Tesoro	869.460	2.503.366
	2.470.237	4.320.147

Las cuentas corrientes en bancos corresponsales del exterior y overnight han sido valuadas aplicando el criterio establecido en la Nota 3.2.3. Dentro del total de cuentas corrientes en bancos corresponsales del exterior se exponen \$ 1.410.425 (equivalentes a miles de US\$ 419.395) depositados en filiales en el exterior del Banco de la Nación Argentina (\$ 769.187 y US\$ 352.499 al 31 de diciembre de 2001).

La tenencia en el tesoro ha sido valuada de acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior.

4.3. Colocaciones realizables en divisas

Incluye las siguientes inversiones realizadas en el exterior:

	31/12/02	31/12/01
Depósitos a Plazo Fijo en Divisas	20.054.062	15.732.229
Valores Públicos a Corto Plazo	9.354.004	7.999.484
Acuerdos de Recompra	3.030.063	2.313.462
Depósitos a la Vista	316.748	23.259
En Acuerdos de Custodia	0	1.786.118
Certificados de Depósitos	0	365.742
Otros	0	76.893
	32.754.877	28.297.187

Los depósitos a la vista y a plazo fijo han sido valuados a su valor nominal, más los intereses devengados hasta la fecha de cierre. Los valores públicos a corto plazo y los acuerdos de recompra han sido valuados a valores de mercado a la fecha de cierre del ejercicio correspondiente.

Dentro de los Depósitos a Plazo Fijo en Divisas se expone una colocación efectuada en una filial del exterior Banco de la Nación Argentina por \$ 518.832 (equivalente a miles de US\$ 154.275). Al 31 de diciembre de 2001 estas colocaciones as-

cendían a \$ 328.559 (equivalentes a miles de US\$ 150.570).

4.4. Títulos públicos

A partir de la sanción de la Ley N° 25.562 por lo establecido en su artículo 12, las tenencias de títulos públicos emitidos en dólares por el Gobierno Argentino dejaron de ser computadas como integrantes de las Reservas Internacionales del BCRA pasando a formar parte del rubro Títulos Públicos.

Incluye la cartera de títulos públicos por \$ 1.112.132 y \$ 870.364, al 31 de diciembre de 2002 y 31 de diciembre de 2001 respectivamente, detallados en el Anexo III, los cuales fueron valuados a valores de mercado a la fecha de cierre de los respectivos ejercicios.

A los efectos de reflejar los valores de mercado de las tenencias de títulos públicos contabilizadas al 31 de diciembre de 2002, se constituyó una previsión por desvalorización de \$1.158.054 (Anexo I). Este criterio obedece fundamentalmente a que el Estado Nacional no ha iniciado la denominada Fase II de reestructuración de Deuda Pública no presentada al canje (Resolución del Ministerio de Economía 767/01 y complementarias) y a que aún no se han reanudado los pagos de los servicios de deuda pública, originalmente suspendidos hasta el 31 de diciembre de 2002 (Resolución del Ministerio de Economía 73/02 y 158/03).

4.4.1 Letras sobre obligaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI)

El saldo al cierre del ejercicio 2002 y 2001 por \$ 1.483.825 y \$ 1.019.197 respectivamente, representa la deuda contraída por la Secretaría de Hacienda de la Nación con el BCRA correspondiente a la transferencia de los fondos recibidos por esta Institución del FMI hasta el 30 de septiembre de 1992. Este activo expresado en Derechos Especiales de Giro (DEG) tiene un comportamiento financiero idéntico al del pasivo con el exterior (Nota 4.14). En consecuencia, sus servicios se cobran sincronizadamente con los pagos de renta y amortización correspondientes al pasivo externo.

4.4.2 Otros Títulos en Moneda Extranjera

Dentro de esta línea se computan títulos recibidos como contrapartida de operaciones de pases activos por \$ 133.633 al 31 de diciembre de 2002 y \$ 1.700.584 al 31 de diciembre de 2001 (Anexo III).

4.4.3 Bono Consolidado del Tesoro Nacional 1990

Este Bono fue emitido el 2 de enero de 1990. Corresponde a la consolidación de obligaciones contraídas por el Gobierno Nacional por anticipos de fondos del BCRA de acuerdo al Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 335/91. Es un bono expresado en moneda nacional a 99 años de plazo, no devenga interés y el capital se ajusta por la variación del dólar estadounidense según el tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina. Las amortizaciones del capital actualizado se pagarán a partir del décimo año. La actualización fue devengada hasta el 31 de marzo de 1991 en virtud del artículo



8° de la Ley de Convertibilidad.

El monto original de emisión asciende a \$ 881.464 siendo el monto ajustado de acuerdo a las condiciones de emisión \$ 4.734.790. Dado que el artículo 6° de la Ley N° 25.565 autoriza al Ministerio de Economía a encarar la reestructuración de la deuda pública, a través de la Resolución N° 334/02 dicho Ministerio establece que se amortizará en 80 cuotas anuales venciendo la primera de ellas el 2 de enero de 2010.

En virtud de las características financieras especiales de este Bono, básicamente su plazo, períodos de gracia, y que no devenga interés, el monto ajustado de acuerdo a las condiciones de emisión neto de su cuenta regularizadora ha sido totalmente provisionado mediante la metodología del cálculo de su valor actual aplicando una tasa que refleja las evaluaciones del valor tiempo del dinero y los riesgos específicos del activo.

4.4.4 Otros Títulos en Moneda Nacional

El saldo de este rubro asciende al 31 de diciembre de 2002 a \$ 575.886 (\$ 9.044.719 al 31 de diciembre de 2001) - (Anexo III).

En este rubro se registran títulos públicos en pesos nacionales y de estados provinciales presentados por las entidades financieras tomadoras de pases por \$ 162.473 (\$ 8.633.088 miles al 31 de diciembre de 2001) valuados a las cotizaciones vigentes al cierre. Los títulos de estados provinciales fueron presentados a la conversión de deuda pública provincial, canje que a la fecha se encuentra pendiente de perfeccionamiento.

4.5. Adelantos Transitorios al Gobierno Nacional

Estos adelantos son otorgados en virtud del artículo 20 de la Carta Orgánica, modificado por la Ley N° 25.562, que faculta a esta Institución a asignar al Gobierno Nacional una cantidad que no exceda del 10 por ciento de los recursos en efectivo que éste haya obtenido en los últimos doce meses, los que deberán ser reembolsados dentro de los doce meses de efectuados.

Al 31 de diciembre de 2002 el saldo de la cuenta Adelantos Transitorios al Gobierno Nacional ascendió a \$ 700.000. Dicho saldo se compone de \$ 500.000 cuyo reembolso tiene vencimiento el 27 de diciembre de 2003 y \$ 200.000 con vencimiento 26 de marzo de 2003, ambos cancelados a la fecha de emisión del presente estado contable.

4.6. Créditos al sistema financiero del país

Se detallan a continuación los saldos de las cuentas correspondientes a los créditos al sistema financiero del país:

Los redescuentos y adelantos por iliquidez a entidades financieras constituyen fondos otorgados para la atención de necesidades emergentes de situaciones de iliquidez transitoria de las entidades financieras y otras líneas preexistentes a la sanción de la Carta Orgánica de la Institución, vigente desde 1992. Dichos redescuentos y adelantos se encuentran valuados a su valor nominal más los intereses devengados, y regularizados por una previsión determinada en base a la estimación de

incobrabilidad y la evaluación de las garantías recibidas.

	31/12/02	31/12/01
Adelantos por iliquidez con garantía préstamos garantizados	15.716.142	0
Adelantos por iliquidez con otras garantías	3.987.804	7.585.822
Adelantos para suscripción de bonos del Gob.Nac.	2.038.611	0
Entidades financieras con autorización revocada	962.321	1.097.273
Líneas refinanciadas	817.945	1.761.495
Certificados de participación en fideicomisos	671.398	1.077.920
Redescuentos por iliquidez	425.266	1.414.448
Activos recibidos por redescuentos	161.742	327.197
Bienes y derechos recibidos (Art. 35 bis Ley de Entidades Financieras)	34.436	75.450
Otros	17.232	9.735
Cuenta regularizadora de activos recibidos por redescuentos	(133.602)	(257.841)
Subtotal	24.699.295	13.091.499
Menos:		
Previsiones sobre créditos al sistema financiero	(7.096.973)	(2.252.653)
	17.602.322	10.838.846

El saldo de las garantías por las operaciones de adelantos y redescuentos por iliquidez consideradas hasta el saldo del crédito se compone de la siguiente manera:

	31/12/02	31/12/01
Préstamos garantizados del Gobierno Nacional	8.449.668	5.798.000
Préstamos Provinciales en proceso de canje	7.430.245	0
Otros activos	2.608.678	1.198.473
Títulos públicos	1.275.809	0
Préstamos al sector privado sin garantías reales	332.192	585.930
Hipotecas s/inmuebles propios y Préstamos con garantías reales	32.620	3.419
	20.129.212	7.585.822

Estas garantías se encuentran contabilizadas en cuentas de orden incluyendo, en los casos que corresponde, aforo.

Cabe aclarar que el 85 por ciento de los valores recibidos en garantía al 31 de diciembre de 2002 corresponden a instrumentos de deuda del Gobierno Nacional argentino (al 31 de diciembre de 2001 ese porcentaje era de 92%).

El incremento verificado en saldos de adelantos y redescuentos entre el cierre del ejercicio 2002 y 2001 responde básicamente al accionar del BCRA como prestamista de última instancia en el marco de la crisis sistémica de liquidez que comenzara en el ejercicio 2001 y que se mantuvo durante el primer semestre del ejercicio 2002, otorgando adelantos y redescuentos. La operatoria de pases activos fue reemplazada durante el ejercicio 2002 por adelantos por iliquidez garantizados con instrumentos resultantes del Decreto N° 1387/01.

En el marco de la crisis señalada, las entidades financieras presentan dificultades concretas para la devolución de los montos adeudados en las condiciones pactadas sin afectar su normal funcionamiento como intermediarios financieros. A los efectos de mantener la liquidez del sistema financiero, esta Institución autorizó la capitalización optativa del 100% del monto de intereses que corresponda a las operaciones previstas en el artículo 17 de la Carta Orgánica (Comunicación "A" 3607) y a su vez limitó el crecimiento de las financiaciones de las entidades



financieras. Esta primer medida es susceptible de ser revisada trimestralmente por el BCRA en función a la evolución de las condiciones del sistema financiero.

La modificación de la Carta Orgánica mediante los Decretos N° 1.523/01 y 1.526/01 facultó a esta Institución a otorgar redescuentos y adelantos por iliquidez contra la afectación en garantía de los instrumentos de deuda pública previstos en el Decreto N° 1.387/01. Aquellas asistencias que se encuentran cubiertas por este tipo de instrumentos no han sido consideradas en el cálculo del previsionamiento, dado que las garantías recibidas no se encuentran alcanzadas por la suspensión de pago de los servicios de deuda pública establecida mediante Resolución del Ministerio de Economía 73/02 y 158/03 por lo que los mismos están siendo cumplimentados en forma regular por el Gobierno Nacional.

El Decreto N° 905/02 dispuso en su artículo 14 que el BCRA otorgue adelantos en pesos a las entidades financieras contra el otorgamiento de garantías por los montos necesarios para la adquisición de los Bonos del Gobierno Nacional en Dólares 2012, Bonos del Gobierno Nacional en Pesos 2007 2% y Bonos del Gobierno Nacional en Dólares 2005.

Cabe señalar que los redescuentos y adelantos por iliquidez y adelantos para suscripción de BODEN otorgados a las entidades financieras del sector público ascendían al 31 de diciembre de 2002 a \$ 10.049.975 y \$ 6.009.641 al cierre del ejercicio anterior.

En Líneas Refinanciadas se incluye la deuda que mantiene el ex BANADE que asciende a \$ 26.680 (\$ 67.202 al 31 de diciembre de 2001) y que ha sido previsionada en su totalidad. Esta situación obedece a que no han avanzado las tramitaciones a fin de permitir al BCRA efectuar el cobro de las acreencias. Asimismo, la deuda por \$ 623.956 al cierre del ejercicio 2002 (\$ 1.352.153 al 31 de diciembre de 2001) del Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional (ex Banco Hipotecario Nacional) se ha previsionado en \$ 338.831 (\$ 67.645 al 31 de diciembre de 2001) como consecuencia de la importante disminución del patrimonio neto fiduciario producida por la desvalorización de la cotización de las acciones del Banco Hipotecario Sociedad Anónima.

Los adelantos relacionados con entidades en liquidación corresponden a asistencias para devolución de depósitos y para atención de gastos del proceso liquidatorio de entidades financieras en liquidación y patrimonios desafectados en liquidación por \$ 20.921.240 (al 31 de diciembre de 2001 \$ 45.672.889) previsionados en un 100% desde 1990, sin perjuicio de continuar con las acciones que correspondan para efectivizar su cobro (Anexo I).

4.7 Aportes a organismos internacionales por cuenta del Gobierno Nacional

Los saldos de las cuentas correspondientes a los aportes realizados por el BCRA por cuenta del Gobierno Nacional son:

	31/12/02	31/12/01
Aportes al B.I.D., B.I.R.F., A.I.F y otros	2.966.064	1.886.620
Aportes al F.M.I	2.708.621	1.623.185
	5.674.685	3.509.805

El FMI determina la llamada "Cuota" que debe integrar la Argentina como país participante. Al 31 de diciembre de 2002 asciende a DEG 2.117.100 (igual saldo existía al 31 de diciembre de 2001) y se halla registrada según el siguiente detalle:

	Importe en DEG	Importe en \$ al 31/12/02	Importe en \$ al 31/12/01
Letras de Tesorería	1.524.672	6.970.908	4.209.169
Aportes al FMI en Divisas	529.275	2.419.883	1.450.153
Aportes al FMI en Moneda Nacional	63.153	288.738	173.032
	2.117.100	9.679.529	5.832.354

Las Letras de Tesorería son emitidas por el BCRA en nombre y por cuenta del Gobierno argentino en su carácter de Agente Financiero del Gobierno, manteniendo el compromiso eventual de pagar a la vista al FMI los importes de las mismas.

4.8 Fondos transferidos al Gobierno Nacional por colocaciones con el Fondo Monetario Internacional

En este rubro (\$ 49.159.931 al 31 de diciembre de 2002 y \$ 30.901.580 al 31 de diciembre de 2001) se expone la transferencia a la Secretaría de Hacienda de los fondos recibidos del Fondo Monetario Internacional a partir del 30 de septiembre de 1992. Este activo tiene un comportamiento financiero idéntico al del pasivo con el exterior (Nota 4.14).

4.9. Otros activos

Los principales conceptos incluidos son:

	31/12/02	31/12/01
Transferencia a cuenta de utilidades a Secretaría de Hacienda según Art. 38 C.O.	5.229.867	722.930
Préstamos Garantizados-Decreto N° 1387/01	595.831	1.166.620
Derechos por redescuentos de iliquidez	415.246	1.331.958
Deudores operaciones de pase activo	274.679	11.240.208
Bienes de Uso (neto de amortizaciones acumuladas)	119.713	122.261
Bienes Intangibles (neto de amortizaciones acumuladas)	3.877	3.819
Deudores por operaciones de pases contingentes	0	4.243.819
Derechos al uso de fondos préstamo BID/BIRF para programa de pases contingentes	0	722.930
Bonos del Gobierno Nacional 9%	110.138	1.166.620
Bono Garantizado Pcia. de Entre Ríos	14.332	1.331.958
Diversos	621.463	11.240.208
Menos:		122.261
Previsión por desvalorización de otros activos	(124.470)	3.819
	7.260.676	20.389.403

En el marco de las disposiciones del artículo 38 de la Carta Orgánica, el BCRA giró anticipos de utilidades al Tesoro Nacional por la suma de \$ 5.229.867 (\$ 722.930 al 31 de diciembre de 2001). De este monto \$ 4.898.567 corresponden a anticipos de utilidades otorgados durante el ejercicio 2002 y \$ 331.300 otorgados durante el ejercicio 2001 los que serán imputados a resultados del 2002 de acuerdo con lo establecido



do por la Resolución de Directorio N° 531/02 que aprobara los estados contables al 31 de diciembre de 2001.

Las obligaciones del sector público nacional instrumentadas mediante préstamos garantizados (Decreto N° 1387/01) en cartera del Banco al 31 de diciembre de 2002 ascendían a \$ 595.831 (\$ 1.166.620 al 31 de diciembre de 2001). Estos instrumentos fueron aceptados en cancelación de asistencia por iliquidez a entidades a las que se le revocó la autorización para funcionar. La cartera se encuentra valuada a su valor de incorporación al patrimonio de esta institución (valor contable registrado por la entidad financiera determinado de acuerdo a la normativa vigente). La diferencia positiva entre el valor técnico de los préstamos garantizados y el valor contable a la fecha de su incorporación se refleja en una cuenta regularizadora y se devenga linealmente durante la vigencia de los préstamos, con contrapartida en Ingresos Financieros.

El saldo de préstamos garantizados no ha sido provisionado ya que el pago de los servicios de los mismos no ha sido alcanzado por la suspensión dispuesta por el Ministerio de Economía mediante la Resolución 73/02 mencionada anteriormente y la Resolución 158/03.

El saldo de derechos por redescuentos de iliquidez al 31 de diciembre de 2002 por \$ 415.246 (\$ 1.331.958 al 31 de diciembre de 2001) representan los activos recibidos por el BCRA por esta asistencia.

La operatoria de pases activos incrementada en el 2001 a los efectos de asistir a las entidades financieras con situaciones de iliquidez, fue reemplazada gradualmente en el 2002 por adelantos y redescuentos. En consecuencia el saldo de deudores por operaciones de pases activos asciende a \$ 274.679 al cierre del 31 de diciembre de 2002 (\$ 11.240.208 al cierre del ejercicio anterior).

Los bienes de uso se han valuado al costo de adquisición, neto de las amortizaciones acumuladas correspondientes. Las amortizaciones se calculan por el método de la línea recta, teniendo en cuenta la vida útil estimada de los bienes de uso. El valor residual registrado de los bienes, no excede, en su conjunto, el valor de utilización económica en base a la información disponible a la fecha.

La cancelación del saldo de deudores por operaciones de pases contingentes tuvo lugar en el mes de enero de 2002 con la finalización del Programa de Pases Contingentes acordado con bancos extranjeros como uno de los elementos de política de liquidez adoptado por esta Institución durante el ejercicio 2001.

La existencia de Bonos del Gobierno Nacional 9% y Bono Garantizado Provincia de Entre Ríos que no cotizan al cierre del ejercicio, ha sido provisionada en su totalidad por encontrarse vencidos e impagos sus servicios de amortización al cierre del ejercicio 2002.

4.10 Base Monetaria

4.10.1. Circulación Monetaria

	31/12/02	31/12/01
Billetes	18.221.086	22.720.196
Monedas	580.649	1.195.070
	18.801.735	23.915.266

El saldo de la cuenta Circulación Monetaria al cierre de cada ejercicio, corresponde a billetes y monedas en poder del público y entidades financieras.

La evolución de los billetes en circulación se expone a continuación:

	31/12/2002	31/12/2001
Saldo al inicio del ejercicio	22.720.196	31.594.617
Billetes nuevos y buen uso en el Sistema Financiero	14.082.027	11.042.763
Billetes retirados de circulación y destruidos o en proceso de destrucción	(6.273.022)	(19.917.184)
Ajuste por reexpresión monetaria del saldo inicial	(12.308.115)	0
Saldo al cierre del ejercicio	18.221.086	22.720.196

4.10.2 Fondo de Liquidez Bancaria

La constitución de este Fondo, fue establecida por el Gobierno Nacional mediante el Decreto N° 32/01 del Poder Ejecutivo Nacional, y administrado por Seguros de Depósitos S.A. (SEDESA) quien actuó como fiduciario del mismo, con el objetivo de facilitar la redistribución de la liquidez resultante entre las entidades. Este fondo debían integrarlo las entidades financieras por un monto equivalente al 6% del promedio de saldos diarios de los depósitos del sector privado en pesos y en moneda extranjera correspondientes al mes de noviembre de 2001. Sin embargo, al ampliar la reforma de la Carta Orgánica las facultades al BCRA para actuar como prestamista de última instancia del sistema financiero, este Fondo dejó de cumplir con el objetivo para el que había sido implementado, por lo que a través de la Comunicación "A" 3582 del 26 de abril de 2002 se fijó en 0% el aporte al mismo por parte de las entidades financieras y se procedió a la devolución a los bancos aportantes de la totalidad de los fondos que habían integrado para su constitución.

4.11 Cuentas corrientes en otras monedas

Mediante Comunicación "A" 3498 del 1 de marzo de 2002, el Banco unificó los regímenes de efectivo mínimo y requisitos mínimos de liquidez, permitiendo a las entidades financieras computar en su integración los saldos de las cuentas de Cuentas de Efectivo Mínimo de las entidades financieras abiertas en el BCRA en dólares estadounidenses o en otras monedas extranjeras. El saldo que se registre al cierre de cada día hábil en estas cuentas, devenga intereses por el plazo que transcurra hasta el primer día hábil siguiente, a la tasa que se fija diariamente. Al 31 de diciembre de 2002 su saldo alcanza a \$ 1.014.073 (\$ 12.822.005 al 31 de diciembre de 2001), y se encuentra valuado según lo señalado en Nota 3.2.3.

4.12 Depósitos del Gobierno Nacional y otros

En el ejercicio 2001 se procedió, a pedido del Ministerio de Economía, a la apertura en el BCRA, de una cuenta especial a nom-



bre de la Tesorería General de la Nación, denominada "Depósitos del Gobierno Nacional en Moneda Extranjera - Fortalecimiento de las Reservas Internacionales del BCRA". Allí se mantuvieron los fondos representativos de la contrapartida de los desembolsos realizados por el FMI bajo el concepto de Supplemental Reserve Facility y Stand By por un equivalente a dólares estadounidenses cuatro mil millones (US\$ 4.000.000.000).

El saldo de la cuenta Fondos para fortalecimiento de las reservas del BCRA fue desafectado en función de las solicitudes presentadas en distintas oportunidades por la Secretaría de Hacienda de la Nación y acreditado en la cuenta de Depósitos del Gobierno Nacional.

	31/12/2002	31/12/2001
Depósitos del Gobierno Nacional	33.298	745.824
Fondos provinciales	28.319	18.375
Depósitos del Gobierno Nacional - BODEN	3.883	0
Fondos para Fortalecimiento de las Reservas del BCRA	0	8.728.398
Rendimiento transferido sobre los depósitos para el Fortalecimiento de las Reservas del BCRA	30	32.790
Otros	1.290	2.650
	66.820	9.528.037

4.13 Otros Depósitos

	31/12/2002	31/12/2001
En cuentas especiales	558.660	44.467
Diversos	103.500	16.488
Programa especial de Micro Pyme	168	2.824
	662.328	63.779

Dentro de los Depósitos en Cuentas Especiales se incluyen \$ 267.260 correspondientes a depósitos del Fondo Fiduciario de Asistencia a Entidades constituido con el objeto de realizar gestiones y transferencias de activos y pasivos de entidades financieras. Adicionalmente, se expone \$ 270.725 que responden a depósitos constituidos por el Gobierno Nacional en las condiciones establecidas en el Art. I del Decreto N° 1836/02, que reúnen las características de inembargables e indisponibles y operarán exclusivamente como garantía de las distintas series de Bonos del Gobierno Nacional destinados al canje de certificados de depósito a los ahorristas del sistema financiero.

4.14 Obligaciones con Organismos Internacionales - Fondo Monetario Internacional

Se incluyen las cuentas del rubro "Obligaciones con Organismos Internacionales" correspondientes a la operatoria con el FMI:

	31/12/2002	31/12/2001
Contrapartida de fondos transferidos a la Secretaría de Hacienda y de las letras sobre Obligaciones	50.643.756	31.920.778
Asignaciones de DEG	1.455.610	872.296
Otras cuentas de depósito	288.612	173.067
	52.387.978	32.966.141

La contrapartida de los fondos transferidos a la Secretaría de Hacienda corresponde a las divisas ingresadas por asistencia crediticia al sector público nacional otorgada por el FMI a través del BCRA:

	31/12/2002	31/12/2001
Stand By 2000 y Supplementary Reserve Facility	44.606.533	26.731.193
Acuerdo de Facilidades Extendidas 1992	3.617.268	3.519.554
Utilización del Tramo de Reserva	2.419.955	1.450.156
Stand By 1996	0	219.875
	50.643.756	31.920.778

4.15 Títulos emitidos por el BCRA

Entre las modificaciones introducidas a la Carta Orgánica por la Ley N° 25.562, ésta habilitó al Banco a emitir títulos o bonos así como certificados de participación sobre valores que posea. Este instrumento permite al BCRA contar con una herramienta de absorción monetaria habiendo durante el año 2002 emitido LEBAC en pesos y dólares

Estas letras se negocian a descuento y se encuentran valuadas a su valor nominal neto de intereses a devengar al cierre del ejercicio. Las letras en moneda extranjera se encuentran valuadas a su valor nominal reexpresadas de acuerdo a lo mencionado en Nota 3.2.3.

	31/12/02	31/12/01
Letras emitidas en moneda nacional	2.712.132	0
Letras emitidas en moneda extranjera	621.578	0
	3.333.710	0

En Anexo V se expone la existencia de LEBAC vigente al cierre desagregado por moneda y plazo de vencimiento.

4.16 Otros pasivos

La composición de este rubro incluye:

	31/12/2002	31/12/2001
Otras Obligaciones con Organismos Internacionales	2.505.385	2.171.189
Contrapartida de aportes del Gob. Nacional a organismos internacionales	1.756.665	1.110.189
Obligaciones por suscripción de BODEN	1.519.609	0
Obligaciones por servicios de Préstamos Garantizados	419.019	0
Obligaciones por garantías por redescuentos de iliquidez	415.246	1.331.957
Obligaciones con el Gobierno Nacional	379.823	324.249
Obligaciones por operaciones de pase activo	296.104	11.500.292
Devengamiento intereses préstamo BID/BIRF	61.490	25.177
Acreedores por operaciones de pases contingentes	0	2.955.833
Diversos	932.638	937.394
	8.285.979	20.356.280

En Otras Obligaciones con Organismos Internacionales se incluye el saldo de los préstamos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo y por el Banco de Reconstrucción y Fomento como facilidad de apoyo al Programa de Pases Contingentes. El saldo al 31 de diciembre de 2002 ascendió a \$ 2.505.385 por capital (equivalentes a US\$ 744.985) y al 31 de



diciembre de 2001 ascendió a \$ 2.171.189 (equivalentes a US\$ 995.000). Los intereses devengados al cierre fueron de \$ 61.490 (equivalentes a US\$ 18.284) mientras que al 31 de diciembre de 2001 fue de \$ 25.177 (equivalentes a US\$ 11.538).

A la fecha de cierre se encontraban pendientes de cancelación una cuota de capital e intereses del préstamo del BID de \$ 453.711 y una cuota de capital del préstamo del BIRF de \$ 424.629, ambas canceladas a la fecha de emisión de los presentes estados contables.

En la Contrapartida de aportes del Gobierno Nacional a Organismos Internacionales se incluyen los aportes efectuados por cuenta del Gobierno Nacional a partir del 30 de septiembre de 1992, fecha en la que se modificó la Carta Orgánica de la Institución.

Las Obligaciones por suscripción de BODEN son importes adeudados al Gobierno Nacional a ser cancelados una vez que se perfeccione la aceptación de las garantías recibidas por los adelantos para suscripción de BODEN otorgados a las entidades financieras.

En Obligaciones por servicios de Préstamos Garantizados se incluye al depósito de fondos proveniente de la recaudación del impuesto a las transferencias bancarias destinado al pago de servicios de los préstamos citados.

El saldo de Obligaciones por garantías por redescuentos de iliquidez por \$ 415.246 representa la obligación del BCRA de restituir a su vencimiento a las entidades beneficiarias de redescuentos de iliquidez los bienes recibidos como contrapartida de los fondos otorgados a las mismas.

La cancelación del saldo de Acreedores por operaciones de pases contingentes tuvo lugar en el mes de enero de 2002 con la finalización del Programa de Pases Contingentes (Ver nota 4.9).

4.17. Previsiones

	31/12/2002	31/12/2001
Previsión por implementación Programa de Unificación Monetaria (Anexo I)	3.500.000	0
Previsión para asuntos en trámite judicial (Anexo I)	1.151.094	2.496.393
Previsión para fondo de garantía Ley 22510 (Anexo I)	3.778	3.862
Otras provisiones (Anexo I)	26.999	11.851
	4.681.871	2.512.106

Con el fin de resolver la reunificación monetaria y garantizar la circulación de una única unidad de moneda de curso legal y de carácter nacional, el Poder Ejecutivo dispuso la creación del Programa de Unificación Monetaria con el objeto de retirar los títulos provinciales y nacionales emitidos durante la crisis económica del 2001 y principios del 2002.

Considerando que la propuesta de modificación del mencionado Programa mediante el Proyecto de Ley de fecha 7 de abril de 2003 prevé la entrega a esta Institución de títulos públicos a su valor nominal equivalente a la contrapartida de los fondos a transferir a las provincias y al Gobierno Nacional, y basados en que estos títulos provinciales y nacionales ya ha-

bían sido emitidos con anterioridad al cierre del ejercicio 2002 así como que a esa fecha ya existía la intención de que el BCRA participara en su rescate, se decidió constituir en el presente ejercicio una previsión por \$ 3.500.000 para reflejar la pérdida estimada entre los valores nominales de los títulos a recibir respecto de los valores estimados de mercado predominantes para títulos similares a la fecha de emisión de los presentes estados contables (ver Nota 5.2).

El criterio utilizado por la Entidad para determinar el monto de la previsión para asuntos en trámite judicial fue el siguiente:

Se clasificaron los juicios que aún no cuentan con sentencia firme conforme a la tipología de los casos (juicios por devolución de depósitos, laborales, etc.) cuantificando una previsión en base a la experiencia, previsionándose en cada grupo según el porcentaje de probabilidad de sentencia desfavorable para el BCRA.

Respecto de los juicios anteriores al 1° de abril de 1991, en virtud de que tales compromisos se cancelarán mediante la entrega de Bonos de Consolidación, la cifra determinada se actualizó al 31 de diciembre de 2002 mediante la aplicación de la tasa de interés de los citados Bonos. En cuanto a los juicios posteriores al 1° de abril de 1991 y anteriores al 1 de enero de 2000 en virtud de lo establecido por la Ley de Emergencia Económica Financiera N° 25.344, cuya cancelación se efectuará también en Bonos de Consolidación se utilizó la tasa de interés para depósitos en caja de ahorro común fijada por el BCRA en la Comunicación "A" 1828.

Por otra parte, existen juicios contra el BCRA por daños y perjuicios con demandas por montos indeterminados, cuyo resultado adverso para esta institución es de remota probabilidad de ocurrencia a la fecha de emisión de los presentes estados contables, por los cuales no se ha constituido previsión.

El incremento de Otras Previsiones obedece a la registración de los reclamos de cobro de pesos reconocidos en sede administrativa y que han sido remitidos por este Banco a la Secretaría de Hacienda para su liquidación en el marco de la Ley de Consolidación de Deudas mediante la entrega de Bonos de Consolidación.

4.18 Estado de Resultados - Rubros relevantes

A continuación se detallan los conceptos más importantes que lo integran:

Nota 5 - Hechos posteriores al cierre del ejercicio

A continuación se comentan en forma resumida las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional y los acontecimientos producidos con posterioridad al cierre del ejercicio que por su significatividad deben ser revelados en los estados contables.



	31/12/2002	31/12/2001
Ingresos Financieros		
Colocaciones realizables en divisas		
Depósitos a plazo	387.443	562.078
Títulos Extranjeros	322.901	525.613
Certificado de Depósitos	1.032	409.183
Primas Netas por Operaciones con el Sistema Financiero	585.073	(324.561)
Subtotal	1.296.449	1.172.313
Acuerdos con Bancos Administradores	(12.163)	625.900
Diversos	(102.206)	(31.076)
	<u>1.182.080</u>	<u>1.767.137</u>
Sobre otros activos		
Intereses		
Créditos a Entidades Financieras		
Deudas de Entidades Financieras	5.361.203	323.095
Certificado Participación Fideicomiso	209.207	119.012
Menos:		
Previsiones	(4.413.439)	(235.962)
	<u>1.156.971</u>	<u>206.145</u>
Diferencia de cotización de oro, divisas y títulos públicos		
Ganancia/(Pérdida)		
Sobre Oro, Divisas y Colocac.en el Exterior	42.996.800	25.094
Sobre Títulos Extranjeros	14.314.600	181.769
Diferencias de cambio por venta de divisas y colocaciones de Lebac	4.360.977	0
Sobre Títulos Públicos Nacionales	3.478.900	(2.304.437)
Ajuste valuación otros activos y pasivos en moneda extranjera	(9.624.395)	(270.946)
Sobre depósitos de entidades en Ctas. Ctes.y depósitos del Gob. Nac.	(20.017.300)	0
	<u>35.509.582</u>	<u>(2.368.520)</u>

5.1 Decreto N° 739/03- Reordenamiento del Sistema Financiero

El Poder Ejecutivo dictó el Decreto N° 739/03 del 28 de marzo de 2003 vinculado a la cancelación de la asistencia por iliquidez asumida por las entidades financieras en el momento más álgido de la crisis desatada a partir de 2001. Para que el pago de tales préstamos pueda ser realizado sin alterar el normal funcionamiento de las entidades y el cumplimiento de sus funciones como generadoras de crédito, esta norma legal dispone que las entidades que así lo soliciten podrán cancelar en las condiciones allí previstas, los saldos de adelantos y redescuentos vigentes a la fecha de emisión de este Decreto. La amortización será efectuada en la misma cantidad de cuotas que la de los activos afectados en garantía de tales asistencias, con un máximo de 70 cuotas mensuales, consecutivas.

Las asistencias bajo este régimen serán ajustadas por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) y devengarán una tasa de interés del 3,5% anual, pagadera mensualmente. Las asistencias otorgadas deberán ser garantizadas como mínimo en un 125% del capital por Préstamos Garantizados del Gobierno Nacional (Decreto N° 1387/01), Bonos Garantizados del Gobierno Nacional (Decreto N° 1579/02) o Bonos del Gobierno Nacional en Dólares o en Pesos (Decretos N° 905/02, N° 1836/02 y N° 739/03).

5.2. Programa de Unificación Monetaria

La creación del Programa de Unificación Monetaria resulta fundamental para asegurar la reunificación monetaria y garantizar la circulación de una única unidad monetaria de curso legal, de carácter nacional, evitando desvíos a las previsiones del artículo

lo 30 de la Carta Orgánica del BCRA.

En consecuencia, y en cumplimiento de lo previsto en el título V -Del canje de Títulos- de la Ley N° 25.561 el Poder Ejecutivo dispuso mediante el Decreto N° 743/03, la creación del Programa, con el objeto de efectuar el rescate de los títulos nacionales y provinciales que fueran emitidos como sustitutos de la moneda nacional, para evitar una profundización de la crisis de 2001 e inicios de 2002, por un valor nominal equivalente de hasta pesos cuatro mil quinientos millones (\$ 4.500.000.000) y su reemplazo por moneda nacional de curso legal.

Posteriormente, el Poder Ejecutivo mediante el Decreto N° 957/03, amplió el Programa, incluyendo en el mismo a las letras de cancelación de obligaciones provinciales (LECOP), por un valor nominal equivalente de hasta pesos tres mil trescientos millones (\$ 3.300.000.000).

Asimismo, con fecha 7 de abril de 2003 el Poder Ejecutivo Nacional sometió a consideración del Honorable Congreso de la Nación un proyecto de ley facultando al Estado Nacional a emitir un Bono por un monto de valor nominal equivalente a siete mil ochocientos millones de pesos (\$ 7.800.000.000) a fin de implementar el Programa de Unificación Monetaria.

5.3. Anticipo de Utilidades a cuenta del Resultado del Ejercicio 2002

De acuerdo con lo previsto en el Art. 38 de la Carta Orgánica del Banco, durante el año 2003 se transfirieron anticipadamente utilidades al Gobierno Nacional a cuenta de la futura distribución de utilidades al cierre del ejercicio 2002 por un total de \$ 863.900. Dichos fondos fueron totalmente aplicados a la cancelación de Adelantos Transitorios (mecanismo de financiamiento regulado por el Art. 20 de la Carta Orgánica), por lo que tales anticipos se enmarcaron en los objetivos contemplados en el programa monetario y en las prácticas internacionales aplicables a la Banca Central que aconsejan sobre el particular efectuar las transferencias de utilidades "realizadas" en el entendimiento de que las mismas deben generar sólo el efecto monetario inverso generado al momento de su realización o percepción.

5.4. Evolución del tipo de cambio

Con posterioridad al cierre, la evolución del tipo de cambio mostró una tendencia hacia la baja manteniendo una relación con el peso argentino relativamente estable a partir del inicio del segundo trimestre, siendo su cotización al 23 de abril de 2003 de \$ 2,8378 por dólar estadounidense. De considerar dicha cotización a los saldos de las cuentas en moneda extranjera que surgen del Anexo II, el activo del BCRA hubiera disminuido a \$ 104.008.539, los pasivos a \$ 91.971.895 y el patrimonio neto a \$ 12.036.644.



Previsiones al 31 de diciembre de 2002 y 2001

En miles de pesos

Detalle	Saldo al comienzo del Ejercicio				Resultado monetario	Saldo al final del ejercicio
	reexpresados al cierre	Aumentos	Disminuciones	Aplicaciones		
Previsión por fineza de oro (1)	56	202	(122=		(29)	107
Previsión sobre créditos al sistema financiero del país (2)	2.252.652	6.092.227	(27.587)		(1.220.320)	7.096.973
Previsión para quebrantos por liquidación entidades financieras (2)	45.672.889	169			24.742.179	20.921.240
Previsión por desvalorización de Títulos Públicos	0	1.158.054	(9.639)		0	1.158.054
Previsión por desvalorización de Otros Activos	0	124.470			0	124.470
TOTAL PREVISIONES DEL ACTIVO	47.925.597					29.300.844
DEL PASIVO						
Previsión para asuntos en trámite judicial	2.496.393	91.983		(84.921)	(1.352.361)	1.151.094
Fondo de garantía - Ley N° 22.510	3.862	2.008			2.092	3.778
Previsión por implementación Programa de Unificación Monetaria	0	3.500.000			0	3.500.000
Otras provisiones (1)	11.851	21.616			(6.468)	26.999
TOTAL PREVISIONES DEL PASIVO	2.512.106					4.681.871

(1) El incremento neto de Previsión por Fineza de Oro y de Otras Previsiones del Pasivo se expone en el rubro Previsiones Netas de Recupero-Otros del estado de Resultados.

(2) El incremento neto de Previsión sobre Créditos al Sistema Financiero del País y de Previsión para Quebrantos por Liquidación de Entidades Financieras ascendió a \$ 6.055.170 miles que incluyen \$ 4.350.745 miles que se deducen de la cuenta Intereses sobre Créditos al Sistema Financiero del Estado de Resultados.

Cuadro comparativo de cuentas en moneda extranjera

Al 31 de diciembre de 2002 y 2001
En miles de pesos

	31/12/2002	31/12/2001
ACTIVO	92.603.970	68.912.206
Reservas de libre disponibilidad		
Oro (Neto de Previsión Fineza)	10.635	5.698
Divisas	2.470.237	4.320.147
Colocaciones Realizables en Divisas	32.754.877	28.297.187
A.L.A.D.I. (Neto)	(62.353)	(11.972)
Títulos Públicos		
Letras sobre Obligaciones con el Fondo		
Monetario Internacional	1.483.826	1.019.197
Otros	1.112.132	870.364
Aportes a organismos internacionales por cuenta del gobierno nacional	5.674.685	3.509.805
Fondos transferidos al tesoro nacional por colocaciones con el Fondo Monetario Internacional	49.159.931	30.901.580
PASIVO	53.665.165	55.370.460
Cuentas corrientes en otras monedas	1.014.073	2.822.005
Depósitos del gobierno nacional y otros	66.820	9.528.037
Obligaciones con organismos internacionales		
Fondo Monetario Internacional	52.387.978	32.966.141
Banco Interamericano de Desarrollo	137.426	21.126
Otras	58.868	33.151

NOTA: Los rubros incluidos en este cuadro son los representativos de las operaciones vinculadas con la administración de las Reservas Internacionales, con los Organismos Internacionales y con el Gobierno Nacional.

Títulos emitidos por el BCRA (LEBAC)

En miles

Títulos emitidos por el BCRA	Total	Vencimientos			
		Hasta 1 mes	Más de 1 mes hasta 3 meses	Más de 3 meses hasta 6 meses	Más de 6 meses hasta 9 meses
Lebac	3,333,710	1,514,652	509,263	1,130,568	179,227
En Pesos	2,712,132	893,074	509,263	1,130,568	179,227
Capitales	3,049,008	903,439	535,499	1,357,832	252,238
Intereses a Devengar	(336,876)	(10,365)	(26,236)	(227,264)	(73,011)
En dólares	621,578	621,578	0	0	0
Capitales	621,578	621,578	0	0	0



Cuadro comparativo de Títulos Públicos

Al 31 de diciembre de 2002 y 2001 - En miles

	31/12/2002			31/12/2001		
	Valores nominales residuales		Pesos	Valores nominales residuales		Pesos (saldos expresados en moneda de cierre)
TÍTULOS PÚBLICOS			2,895,253			12,857,722
TÍTULOS PÚBLICOS EN MONEDA EXTRANJERA			2,595,957			1,889,562
LETRAS SOBRE OBLIGACIONES CON EL F.M.I.	DEG	324,541	1,483,825	DEG	467,072	1,019,198
OTROS TÍTULOS			1,112,132			870,364
EMITIDOS BAJO LEGISLACIÓN EXTRANJERA						
Bonos Externos Globales de la República Argentina 2008	Dólares	759,337	764,459		0	0
Bonos Externos Globales de la República Argentina 2018		0	0	Dólares	36	18
Par Bond		0	0	Dólares	20,000	21,603
F.R.B.	Dólares	249,720	194,164	Dólares	11,200	8,951
Bonos Externos Globales de la República Argentina 2027	Dólares	25,000	19,876	Dólares	3,586	3,160
Títulos Públicos afectados a operaciones de pase activo con el sistema financiero			133,633			1,700,584
Títulos Públicos afectados a operaciones de pase pasivo con el exterior			0			(863,952)
TÍTULOS PÚBLICOS EN MONEDA NACIONAL			1,457,350			10,968,160
BONO CONSOLIDADO DEL TESORO NACIONAL 1990	Pesos	4,734,790	Pesos	4,734,790	10,331,781	
OTROS TÍTULOS			575,886			9,044,719
EMITIDOS BAJO LEGISLACIÓN ARGENTINA						
BOCON Prov. de Catamarca	Pesos	9,884	4,348	Pesos	9,884	8,268
BOCON Prov. de Chaco - 2da. Serie	Pesos	909	399		0	0
BOCON Prov. de Chaco - 3ra.. Serie	Pesos	1,325	583		0	0
BOCON Prov. de Chaco - 4ta.. Serie	Pesos	11,769	5,177		0	0
BONO DEL CHACO	Pesos	60,422	27,869		0	0
BOCON Derechos Creditórios	Pesos	61,311	26,972	Pesos	62,552	53,987
BOCON Prov. de Misiones	Pesos	20,896	9,192 Pesos	20,896	17,475	
PRO 1T	Pesos	896	1,244		0	0
PRO 5T	Pesos	1,538	1,553		0	0
PRO 9T	Pesos	6,341	6,394	Pesos	1,805	3,960
Bonos Externos de la República Argentina - Serie 1992 (1)	Pesos	3,443	3,025	Dólares	2,968	3,960
BONTE 02 (1)	Pesos	259,023	177,442	Dólares	108,059	96,796
BONTE 2003 (1)	Pesos	27,000	18,414		0	0
BONTE 04 (1)	Pesos	29,736	20,220	Dólares	29,736	37,632
BONTE 05 (1)	Pesos	71,870	48,871	Dólares	2,082	2,409
BOSAFI - 1era. Serie (1)	Pesos	1,924	1,221		0	0
BOSAFI - 2da.. Serie (1)	Pesos	22,477	14,271		0	0
BOCON Regalías Hidrocarburíferas (1)		0	0	Dólares	5	12
Bono de Capitalización Prov. de Entre Ríos-2da. Serie (1)	Pesos	3,934	3,934	Dólares	1,976	4,312
Letras de Tesorería 4 (1)	Pesos	25,357	39,359		0	0
Letras de Tesorería 90 (1)	Pesos	5,000	2,925	Dólares	2,000	3,273
Inversiones por regulación (1)	Pesos		0	Dólares		41,364
Bono de Consolidación en moneda Nacional Ley N° 4.951		0	0	Pesos	133,360	140,229
Títulos Públicos afectados a operaciones de pase activo con el sistema financiero	Pesos		162,473			8,633,088
Títulos Públicos afectados a operaciones de pase pasivo con el exterior			0			(2,878)
Menos:						
Regularización del Bono Consolidado del Tesoro Nacional 1990	Pesos	3,853,326	3,853,326	Pesos	4,734,790	8,408,340
PREVISIÓN POR DESVALORIZACIÓN DE TÍTULOS PÚBLICOS	Pesos	1,158,054	1,158,054			

(1) Estos títulos fueron pesificados mediante Decreto N° 471/02.



Estado de flujos de efectivo del BCRA		
Ejercicios 2002 y 2001 - En miles de pesos		
	2002	2001
I) Flujo de Fondos Actividades Operativas		
1. Orígenes	644,600	2,585,724
-Intereses cobrados por colocaciones en el exterior	644,600	1,959,824
.S/Depósitos a Plazo Fijo	317,500	562,078
.S/Depósitos a la Vista	73,200	116,932
.S/Certificados de Depósito	600	409,183
.S/Títulos Extranjeros	253,300	525,613
.S/Títulos Nacionales	0	346,018
-Rendimientos s/Colocaciones por Acuerdos con Bancos Custodios	0	625,900
2. Aplicaciones	(5,252,300)	(1,715,635)
-Rendimientos s/Reservas para Fortalecimiento transferidos al Gobierno Nacional	(125,600)	(63,139)
-Intereses pagados s/operaciones de Convenio A.L.A.D.I.	(1,400)	0
-Intereses pagados s/operaciones de Repo	(1,500)	(84,875)
-Gastos de Administración	(121,500)	(255,960)
-Gastos de Emisión Monetaria	(43,700)	(21,385)
-Aporte a Rentas Generales según Ley de Presupuesto N° 25.565	(60,000)	(130,926)
-Anticipo de Resultados Netos al Gobierno Nacional imputables al ejercicio 2000	0	(722,930)
-Anticipo de Resultados Netos al Gobierno Nacional imputables al ejercicio 2002	(4,898,600)	870,089
Flujo de Fondos neto de actividades operativas (1.-2.)	(4.607,700)	870,089
II) Flujo de Fondos Actividades de Inversión		
3. Orígenes	34,411,929	12,561,211
-Ingreso de Divisas (constitución Programa de Pases Contingentes)	0	3,832,813
-Ingreso de Títulos Públicos (cancelación Programa de Pases Contingentes)	1,659,300	0
-Ingreso Stand-By para Fortalecimiento de Reservas del B.C.R.A.	0	8,728,398
-Diferencias de Cotización	32,752,629	0
4. Aplicaciones	(21,048,230)	(5,245,728)
-Cancelación parcial Préstamos BID/BIRF (Programa de Pases Contingentes)	(1,246,300)	0
-Egreso de Títulos Públicos (constitución Programa de Pases Contingentes)	0	(3,362,397)
-Egreso de Divisas (cancelación Programa de Pases Contingentes)	1,194,400	0
-Egreso de Divisas por desafectación del Depósito para Fortalecimiento de Reservas del B.C.R.A.	9,886,830	0
-Desafectación del stock de Títulos Públicos del cómputo de Reservas Internacionales - Ley n° 25.562	(8,720,700)	0
-Diferencias de Cotización	0	(1,883,331)
Flujo de Fondos provenientes de actividades de inversión (3.-4.)	13,363,699	7,315,483
III) Flujo de Fondos provenientes de actividades financieras		
5. Orígenes	9,690,110	316,494
-Cancelación de operaciones de pase activo con entidades financieras del país	6,223,000	0
-Primas cobradas por operaciones de pase activo con entidades financieras del país	836,600	316,494
-Colocación neta de Títulos emitidos por el B.C.R.A.	2,597,000	0
-Por operaciones derivadas de su actividad como agente financiero del Gobierno Nacional	33,510	0
6. Aplicaciones	(13,659,200)	(12,374,523)
-Otorgamiento neto de redescuentos y adelantos otorgados a entidades financieras del país	(12,509,100)	(8,490,985)
-Pases activos otorgados con contrapartida en títulos no computables en reservas	0	(1,698,841)
-Remuneraciones pagadas s/saldos de entidades financieras en cuenta corriente	(450,100)	(676,799)
-Concertación de operaciones de pase activo con contrapartida en títulos presentados al Canje por Préstamos Garantizados-Decreto 1387/01	0	(1,166,620)
-Adelantos Transitorios al Gobierno Nacional (art. 20 C.O.)	(700,000)	0
-Por operaciones derivadas de su actividad como agente financiero del Gobierno Nacional	0	(341,278)
Flujo de Fondos provenientes de actividades financieras (5.-6.)	(3,969,090)	(12,058,029)
IV) Reexpresión de las partidas monetarias involucradas	(182,610)	0
Flujo de Fondos reexpresado proveniente de todas las actividades (I+II+III+IV)	4,604,299	(3,872,455)
Saldo neto inicial de Fondos (Nota 3.1)	337,090	4,209,545
Saldo neto de cierre de Fondos (Nota .1)	4,941,389	337,090

Dadas las especiales características de las operatorias de esta Entidad y a los efectos de una mejor presentación y entendimiento del flujo de fondos de las operaciones del B.C.R.A. los movimientos se presentan en moneda histórica.



Banco Central de la República Argentina
Sindico

Inf. 003/61/2003.

Buenos Aires, 24 de abril de 2003

Al Directorio del Banco Central de la República Argentina
Al Poder Ejecutivo Nacional
Al Honorable Congreso de la Nación

En mi carácter de Síndico Titular del Banco Central de la República Argentina, he revisado, con el alcance que expondré seguidamente, el Balance General de la Institución al 31 de Diciembre de 2002, los Estados de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto correspondientes al ejercicio finalizado en esa fecha, las Notas 1 a 4 respectivas, y los Anexos I a V a dichos Estados Contables, habiéndolos firmado sólo para su identificación.

Tal revisión ha sido llevada a cabo de acuerdo con los procedimientos descriptos en el Anexo al presente informe, los cuales no incluyen la implementación de todas las actividades que se consideran necesarias a fin de emitir una opinión sobre los estados contables en su conjunto según las normas de auditoría vigentes.

La revisión, asimismo, se centró en la congruencia de la información significativa incorporada en los documentos detallados en el primer párrafo, con los actos adoptados por los órganos de administración del Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.), y la adecuación de estos a la Carta Orgánica –Ley N° 24.144, y sus modificatorias- y demás normas aplicables, en lo referente a sus aspectos formales y documentales.

El rubro “Títulos Públicos” de los estados contables fiscalizados, comprende las tenencias de títulos públicos emitidos por el gobierno nacional en dólares estadounidenses, habiendo dejado de integrar dichas tenencias las reservas internacionales, concordantemente con lo dispuesto en el cuerpo normativo mencionado en el párrafo anterior, que sólo autoriza al Banco a mantener una parte de sus activos externos en depósitos u otras operaciones a interés, en entidades bancarias del exterior o en papeles de reconocida solvencia y liquidez pagaderos en oro o en moneda extranjera.

El saldo reflejado al cierre del ejercicio, en la cuenta “Adelantos Transitorios al Gobierno Nacional”, ha sido cancelado a la fecha de emisión del presente dictamen, en un todo de acuerdo con la citada Carta Orgánica del B.C.R.A., que permite a la Institución efectuar adelantos transitorios al Gobierno nacional por hasta el 10% de los



MARCELO E. GRIFFI
SINDICO



Banco Central de la República Argentina
Sindico

recursos en efectivo que éste hubiere obtenido en los últimos doce meses, a ser reembolsados en idéntico plazo.

Si bien los presentes estados contables han sido elaborados de acuerdo con la normativa vigente en el año 2002, que reconoce el ajuste por inflación, luego del cierre de los mismos, se dictaron diversas medidas, entre las cuales, es importante mencionar el Decreto N° 664, de fecha 20 de marzo de 2003, que derogó el último párrafo del Artículo 10 de la Ley N° 23.928 de Convertibilidad, que fuera introducido por el artículo 2° del Decreto N° 1.269, de fecha 16 de julio de 2002, y sustituyó el artículo 4° de tal ley, estableciendo que los organismos dependientes del Poder Ejecutivo nacional, allí enumerados, con la inclusión del B.C.R.A., deberán disponer en el ámbito de sus respectivas competencias, que los balances o estados contables que les sean presentados, observen lo dispuesto por el citado Artículo 10 de la ley. Dicho decreto, ha sido reglamentado por la Inspección General de Justicia, mediante la Resolución General N° 4, de fecha 16 de abril de 2003.

Asimismo, los estados contables bajo análisis incluyen los redescuentos y adelantos por iliquidez a entidades financieras, valuados a su valor nominal más los intereses devengados, siendo que el Decreto N° 739, de fecha 28 de marzo de 2003, determinó el tratamiento para el recupero de los redescuentos y adelantos en cuestión, en condiciones especiales, a las que las entidades financieras deudoras pueden adherir voluntariamente.

El Artículo 12 de la Ley N° 25.561 –Título V- previó que el Poder Ejecutivo Nacional adoptaría las medidas necesarias para proceder al canje de los títulos nacionales y provinciales emitidos como sustitutos de la moneda nacional. Con tal propósito, el Decreto N° 743 –dictado el 28 de marzo de 2003- dispuso la creación del “Programa de Unificación Monetaria”, mediante el cual se procederá al rescate de aquellos títulos y a su reemplazo por moneda de curso legal.

Para concretar ese rescate, la norma –con las modificaciones y ampliaciones dispuestas por el Decreto N° 957, dictado el 23 de abril de 2003- prevé dos procedimientos (licitación y rescate directo) y autoriza al Ministerio de Economía a la emisión de títulos de la deuda pública (“Bonos del Gobierno Nacional en Dólares Estadounidenses Libor 2012” o “Bonos del Gobierno Nacional en Pesos 2% 2007”), por un valor nominal de hasta pesos siete mil ochocientos millones (\$ 7.800.000.000.-).

La circulación de estos títulos como sustitutos de la moneda nacional obligó al B.C.R.A. (primero en el año 2001 y, luego, varias veces durante el año 2002), a efectuar



MARCELO E. GRIFFI
SINDICO



Banco Central de la República Argentina
Sindico

las denuncias del caso, dando intervención a las autoridades competentes, con ajuste a las previsiones del Artículo 32 de su Carta Orgánica.

Las disposiciones contenidas en los decretos que se acaban de mencionar, permitirán asegurar la reunificación monetaria, la circulación exclusiva de moneda nacional, el ejercicio pleno de la función del B.C.R.A. como exclusivo emisor de billetes y monedas de la Nación Argentina, y, en consecuencia, el cumplimiento de las disposiciones constitucionales (C.N., Art. 75, incs. 6 y 11) y legales (C.O., Arts. 30 y 31) pertinentes.

Sobre la base de la revisión efectuada y lo expuesto en los párrafos que anteceden, informo que no tengo observaciones que formular a los estados contables descriptos inicialmente, por lo que aconsejo su aprobación al Directorio del B.C.R.A.

Asimismo, informo que he fiscalizado la observancia por parte del B.C.R.A. de las disposiciones de su Carta Orgánica y demás normas aplicables, mediante el control de las decisiones adoptadas en las reuniones de Directorio, a las que asistí regularmente, emitiendo opinión y formulando recomendaciones cuando las circunstancias lo requirieron, en el marco de las atribuciones y deberes derivados del Artículo 36 de aquel cuerpo de normas.

ANEXO.

MARCELO E. GRIFFI
SINDICO



Banco Central de la República Argentina
Sindico

ANEXO AL INFORME DEL SINDICO DEL B.C.R.A.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS
DE REVISIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES DEL B.C.R.A.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002

1. Lectura de los borradores de dictamen del estudio KPMG Finsterbusch Pickenhayn Sibille y de la Auditoría General de la Nación (A.G.N.).
2. Acceso a los papeles del estudio KPMG Finsterbusch Pickenhayn Sibille y de la Auditoría General de la Nación (A.G.N.) correspondientes a la Auditoría Externa de los mencionados estados.
3. Lectura de los estados contables.
4. Determinación de la concordancia de las cifras expuestas en los estados contables con los comprobantes de las operaciones.
5. Acceso, con motivo de la función de Síndico Titular, a ciertos documentos, libros y comprobantes de las operaciones.
6. Asistencia a reuniones de Directorio.
7. Participación en reuniones de trabajo entre funcionarios del B.C.R.A., estudio KPMG Finsterbusch Pickenhayn Sibille y A.G.N. con motivo del avance del trabajo de Auditoría Externa.
8. Lectura y revisión de los programas de trabajo e informes del área de Auditoría General del B.C.R.A. correspondientes a cuentas de los estados contables.
9. Lectura y comparación de los Estados Resumidos de Activos y Pasivos, planillas diarias de Evolución de las Reservas, de los Pasivos Monetarios y otra información contable.

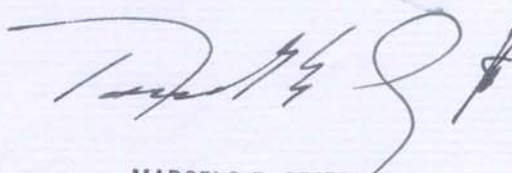


MARCELO E. GRIFFI
SINDICO



Banco Central de la República Argentina
Sindico

10. Control de los expedientes de consolidación de deuda según Leyes Nros. 23.982 y 25.344, e intervención en los Formularios de Requerimiento de Pago según Decretos Nros. 2140/91 y 1116/00, respectivamente.
11. Seguimiento y control de la ejecución del Programa Monetario.



MARCELO E. GRIFFI
SINDICO



Auditoría General de la Nación

INFORME DE AUDITORIA

A los Señores Presidente y Directores del
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Reconquista 266
Buenos Aires

En ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 118, inciso f) de la Ley 24.156, la AUDITORIA GENERAL DE LA NACION ha procedido a examinar los Estados Contables del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) por el Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002, detallados seguidamente en el apartado 1. Tales estados contables constituyen información preparada y emitida por la Dirección de la Entidad en ejercicio de sus funciones exclusivas.

Nuestra responsabilidad es la de expresar una opinión sobre dichos estados contables, basada en nuestro examen de auditoría que tuvo el alcance indicado en el apartado 2.

1. - ESTADOS CONTABLES OBJETO DE LA AUDITORIA

- 1.1 Balance General al 31 de diciembre de 2002.
- 1.2 Estado de Resultados por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002.
- 1.3 Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002.
- 1.4 Notas 1 a 5 y Anexos I a V que forman parte integrante de los estados contables.

Se exponen en segunda columna los saldos de los citados Estados Contables por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001, según lo indicado en nota 3.1 a los estados contables, sobre los que emitieramos nuestro Informe de Auditoría con fecha 15 de agosto de



Auditoría General de la Nación

2002, el que incluye una abstención de opinión como consecuencia de la significatividad de las incertidumbres sobre los efectos finales que podrían derivarse de la crisis económico-financiera que atraviesa el país, especialmente en relación con la recuperabilidad de títulos públicos y financiaciones al sector público y privado, sin perjuicio de la activación de anticipos de utilidades girados al Tesoro Nacional en discrepancia con normas contables profesionales.

2. - ALCANCE DEL TRABAJO DE AUDITORIA

Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría aprobadas por la AUDITORIA GENERAL DE LA NACION mediante Resolución N° 156/93, dictada en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 119, inciso d) de la Ley 24.156, que son compatibles con las dictadas por la FEDERACION ARGENTINA DE CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONOMICAS. Tales normas requieren que el auditor planifique y desarrolle su tarea con el objetivo de obtener un grado razonable de seguridad acerca de la inexistencia de manifestaciones no veraces o errores significativos en los estados contables.

Una auditoría implica examinar selectivamente los elementos de juicio que respaldan la información expuesta en los Estados Contables, y no tiene por objeto detectar delitos o irregularidades intencionales. Asimismo, incluye la evaluación de las normas contables utilizadas, de las estimaciones de significación hechas por la Dirección de la Entidad y presentación de los estados contables tomados en su conjunto. Consideramos que nuestra auditoría nos brinda una base razonable para fundamentar nuestro dictamen.

3. - ACLARACIONES PREVIAS AL DICTAMEN

- 3.1. La República Argentina se encuentra inmersa en un delicado contexto económico-institucional cuyos principales indicadores un alto nivel de endeudamiento externo,



Auditoría General de la Nación

altas tasas de interés, una reducción significativa del nivel de los depósitos, un riesgo país que ha alcanzado niveles fuera de los promedios habituales y una prolongada recesión económica que conlleva un fuerte deterioro en la capacidad de pago de los deudores. Asimismo se ha generado una caída importante en la demanda de productos y servicios, un incremento significativo en el nivel de desempleo y ha afectado la liquidez, solvencia y rentabilidad del sistema financiero en su conjunto.

En el marco de lo expuesto, y tal como se explica en nota 1 a los estados contables, a partir de los últimos meses del ejercicio 2001, el gobierno tomó una serie de medidas que incluyeron, principalmente, la salida del régimen de convertibilidad vigente desde 1991, la suspensión en los pagos de servicios de la deuda pública, la devaluación del peso argentino y posterior flotación del tipo de cambio, la pesificación de ciertos activos y pasivos en moneda extranjera y restricciones a la libre disponibilidad de fondos depositados en las entidades financieras y a la transferencia de divisas al exterior. A la fecha, algunos aspectos referidos al funcionamiento de la actividad económica, en particular del Sistema Financiero y del Sector Público, se encuentran en proceso de definición y/o de instrumentación, a la vez que existe una importante cantidad de demandas ante la justicia contra el Estado Nacional y/o las entidades financieras, cuestionando algunas de las medidas ya adoptadas.

Este contexto genera incertidumbres que afectan los saldos expuestos en los estados contables que a continuación se indican:

- a) La Entidad cuenta con tenencias de títulos de deuda pública, nacionales y provinciales por un total de miles de pesos 1.411.427.-, neto de previsión por desvalorización, como así también Préstamos Garantizados del Estado Nacional por un total de miles de pesos 595.831.-. Asimismo, y vinculado con las operaciones de pase activo realizadas, mantiene créditos con entidades financieras locales por miles de pesos 274.679.- y obligaciones de entregarles títulos por miles de pesos 296.104.-, a los cuales deben agregarse saldos netos por partidas pendientes de conciliación en Otros Activos por miles de pesos 176.625.-.



Auditoría General de la Nación

También con el sistema financiero del país, la entidad registra créditos por miles de pesos 17.602.322-, netos de previsión por incobrabilidad, garantizados principalmente con títulos y préstamos emitidos por el Estado Nacional. Dentro de este importe se incluye la asistencia financiera por iliquidez bajo la modalidad de redescuento, cuya operatoria genera a su vez derechos y obligaciones por miles de pesos 415.246.-.

Adicionalmente, la entidad ha constituido una previsión especial por un importe de miles de pesos 3.500.000.-, resultante de la diferencia entre el valor nominal de los bonos que se espera recibir en el marco de la participación del B.C.R.A. en el Programa de Unificación Monetaria, y el valor de mercado estimado de títulos públicos similares, tal como se expone en nota 4.17. Respecto de otros activos no alcanzados por la suspensión de pago de los servicios de deuda pública (títulos, documentos de deuda y créditos al sector financiero garantizados con los mismos), la entidad no registra previsión por desvalorización alguna, de acuerdo a lo expuesto en notas 4.6. y 4.9. a los estados contables.

Seguidamente se detallan los rubros e importes involucrados y la referencia a las notas de los estados contables que los revelan:

RUBRO Y CONCEPTO	IMPORTE \$ (000)	NOTA
Títulos Públicos, neto de previsión por desvalorización	1.411.427.-	4.4.; 4.4.2.; 4.4.4
Otros Activos – Préstamos Garantizados- Decreto N° 1387/01	595.831.-	4.9
Otros Activos – Deudores operaciones de pase activo	274.679.-	4.9
Otros Pasivos – Obligaciones por operaciones de pase activo	296.104.-	4.16
Otros Activos – Diversos (incluido en el saldo de miles de pesos 621.463.-)	176.625.-	4.9
Créditos al Sistema Financiero del País (neto de previsión por incobrabilidad)	17.602.322.-	4.6
Otros Activos – Derechos por redescuentos de iliquidez	415.246.-	4.9
Otros Pasivos – Obligaciones por garantías por redescuentos de iliquidez	415.246.-	4.16
Previsiones (Pasivo)	3.500.000.-	4.17.; 5.2.



Auditoría General de la Nación

- b) Tal como se expone en notas 4.4.1., 4.8. y 4.14. la Entidad registra en el activo, con contrapartida en el pasivo, un total de miles de pesos 50.643.756- en concepto de fondos transferidos a la Secretaría de Hacienda por la asistencia crediticia otorgada por el Fondo Monetario Internacional al Sector Público Nacional a través del B.C.R.A., en su carácter de agente financiero del Estado Nacional. De acuerdo a lo establecido en su Carta Orgánica la Entidad cargará a la cuenta del Gobierno Nacional el importe de los servicios de esta deuda atendida por su cuenta y orden, debiendo el Gobierno Nacional poner a disposición del B.C.R.A. los fondos necesarios para su atención. Al cierre del ejercicio el Gobierno Nacional mantiene depósitos en la entidad por miles de pesos 66.820.- según lo expuesto en nota 4.12.

Debido a que no resulta posible en estos momentos prever la incidencia económica de las medidas de gobierno, la evolución futura de la economía nacional, ni del sistema financiero en particular, ni sus consecuencias sobre la posición económica y financiera de la Entidad, los resultados reales finales podrían diferir de las evaluaciones y estimaciones contenidas en los estados contables detallados en 1., especialmente en lo relacionado con las condiciones en que el Estado afrontará los compromisos asumidos y con la valuación de los créditos al sector financiero. Consecuentemente, a los efectos de la lectura de los estados contables de la Entidad, debe tenerse en consideración que los mismos pueden no incluir todos los ajustes y reclasificaciones que podría implicar la resolución de los aspectos descriptos precedentemente.

- 3.2. De acuerdo a lo indicado en nota 4.9., dentro del rubro Otros Activos se incluyen al cierre miles de pesos 331.300.- correspondientes a fondos que habían sido girados por el B.C.R.A. al Tesoro Nacional en concepto de anticipo de utilidades durante el ejercicio 2001, que, ante la existencia de resultados negativos al cierre del mismo, las autoridades de la entidad resolvieron imputarlos a los resultados del ejercicio 2002. Asimismo durante el ejercicio 2002 el B.C.R.A. giró anticipos de utilidades al Tesoro Nacional por miles de pesos 4.898.567.-, los cuales también se encuentran



Auditoría General de la Nación

contabilizados al cierre en el rubro Otros Activos. Debido a las características de la operatoria desarrollada los importes indicados no constituyen activos de acuerdo a normas contables vigentes, por lo que el Activo y el Patrimonio Neto de la entidad se encuentran sobrevaluados en las sumas mencionadas.

- 3.3. El Anexo IV-Estado de Flujos de Efectivo del B.C.R.A., preparado de acuerdo a lo descripto en nota 3.1. a los estados contables, expone de manera parcial los efectos de la variación del poder adquisitivo de la moneda.
- 3.4. Las normas contables vigentes en la República Argentina utilizadas como base para la preparación de los estados contables objeto de este informe de auditoría podrían diferir de las normas contables vigentes en otras jurisdicciones en las cuales pudieran ser utilizados.

4. - DICTAMEN

En base a la tarea realizada y sin perjuicio de lo expuesto en los apartados 3.2. y 3.3., debido al efecto muy significativo que sobre los estados contables podrían tener los eventuales ajustes y reclasificaciones, si los hubiere, que pudieran requerirse de la resolución de las situaciones de incertidumbre planteadas en 3.1., no estamos en condiciones de expresar y, por lo tanto, no expresamos una opinión sobre los estados contables del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA mencionados en el apartado 1. considerados en su conjunto.



178294

Auditoría General de la Nación

5. - INFORMACION ESPECIAL REQUERIDA POR DISPOSICIONES VIGENTES

A los efectos de dar cumplimiento con las disposiciones vigentes informamos que:

- 4.1 Los estados contables que se mencionan en el apartado 1., surgen de los registros contables que, por la naturaleza jurídica de la Entidad, no se hallan rubricados en el Registro Público de Comercio.
- 4.2 Al 31 de diciembre de 2002 las deudas devengadas a favor del Régimen Nacional de Seguridad Social que surgen de los citados registros, ascienden a \$ 2.236.721,43 no resultando exigibles a esa fecha.

BUENOS AIRES, 24 de abril de 2003.

AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN
DR. OSCAR ROMULO FIGUEROA
CONTADOR PUBLICO (U. M.)
C.P.C.E.C.P. Tº 10220 104

Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Nº E 1202264

Buenos Aires, 4/11/2003 01 0 T. 51 Legalización Nº 178294

CERTIFICAMOS, de acuerdo con las facultades otorgadas a este CONSEJO PROFESIONAL por las leyes 466 (Art. 2, Inc. D y J) y 20.488 (Art. 21, Inc. I), la autenticidad de la firma inserta el 24/ 4/2003 en BALANCE de fecha 31/12/2002 perteneciente a BCO.CENTRAL DE LA REPUBLICA ARG.

que el Dr. FIGUEROA OSCAR ROMULO la matrícula CPº 0109 Fº 104 y que se han efectuado los controles de matrícula vigente, incumbencia, control formal del informe profesional y de concurrencia formal, macroscópica de la firma y que signa en carácter de socio de:

kab 99780,1

LA PRESENTE LEGALIZACION NO ES VALIDA SIN EL SELLO Y FIRMA DEL SECRETARIO DE LEGALIZACIONES.

Soc. Tº Fº

Dra. SUSANA A. M. de BOLEMA
CONTADORA PUBLICA (U.B.A.)
SECRETARIA DE LEGALIZACIONES



Finsterbusch Pickenhayn Sibille
Contadores Públicos

Boulevard 710 - 1º piso
C1106ABL Buenos Aires
República Argentina

Tel.: +54-11 4316-5700
Fax: +54-11 4316-5800

INFORME DE LOS AUDITORES SOBRE ESTADOS CONTABLES

A los señores
Presidente y Directores del
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Reconquista 266
Buenos Aires

De nuestra consideración:

Hemos examinado el balance general del Banco Central de la República Argentina al 31 de diciembre de 2002, los correspondientes estados de resultados, de evolución del patrimonio neto, las notas 1 a 5 y los Anexos I a V por el ejercicio terminado en esa fecha, presentados en forma comparativa con el ejercicio anterior. La preparación de los estados contables es responsabilidad del Directorio de la Entidad. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos estados contables basada en nuestra tarea de auditoría.

Nuestro examen fue practicado de acuerdo con las normas de auditoría vigentes en la República Argentina y, en la medida que consideramos aplicables en virtud de las particulares características de las operaciones de la Entidad, con lo requerido por las "Normas Mínimas sobre Auditorías Externas" emitidas por el Banco Central de la República Argentina. Dichas normas requieren que planifiquemos y ejecutemos la auditoría para obtener una seguridad razonable de que los estados contables no contienen errores significativos. El proceso de auditoría implica examinar, sobre bases selectivas, los elementos de juicio que respaldan las cifras y las aseveraciones incluidas en los estados contables. Como parte de la auditoría se evalúan las normas contables utilizadas, las estimaciones significativas hechas por el Directorio y la presentación de los estados contables en su conjunto. Consideramos que nuestro examen provee una base razonable para emitir nuestra opinión profesional.

Con fecha 15 de agosto de 2002 hemos emitido nuestra opinión profesional sin limitaciones en el alcance de la tarea de auditoría y con abstención de opinión sobre los estados contables al 31 de diciembre de 2001 en su conjunto. Dicha abstención de opinión se debió al 31 de diciembre de 2001 a los efectos no conocidos que podrían haberse derivado de la situación económico-financiera imperante a la fecha de emisión de esos estados contables desencadenada a partir de los retiros significativos de depósitos del sistema financiero y de las subsiguientes restricciones a la utilización de fondos impuesta durante diciembre 2001, la declaración de cesación de pagos de la deuda pública por parte del Gobierno Nacional y la posterior devaluación del peso argentino que impactaron sobre la valuación de la cartera de títulos públicos, los créditos al sistema financiero y en la exposición con el Gobierno Nacional por los fondos transferidos a éste último por colocaciones del Fondo Monetario Internacional. No obstante, hemos emitido una opinión sin limitaciones ni salvedades sobre los rubros Aportes a Organismos Internacionales por cuenta del Gobierno Nacional, Base monetaria, Cuentas corrientes en otras monedas, Depósitos del Gobierno Nacional y otros, Otros depósitos, Obligaciones con Organismos Internacionales y Provisiones considerados individualmente, incluidos en los citados estados contables.



Finsterbusch Pickenhayn Sibille
firma miembro de KPMG International,
una asociación suiza no operativa.



Los eventos descriptos precedentemente continúan generando efectos no susceptibles de ser estimados sobre la situación patrimonial y financiera del Banco Central de la República Argentina y el resultado de sus operaciones por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002. En particular, por la situación económico financiera del Gobierno Nacional en su calidad de obligado por la deuda pública nacional, como así también la del sistema financiero, en especial la de aquellas entidades deudoras de los redescuentos y adelantos otorgados durante el año 2001 y comienzos de 2002. Esta situación genera las incertidumbres que se detallan a continuación:

- Tal como se describe en Notas 4.4.1 y 4.8 el Banco Central de la República Argentina actúa como intermediario entre el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI), transfiriendo a aquel los fondos recibidos del FMI. De esta operatoria resulta un activo con el Gobierno Nacional que asciende a \$ 50.643.756.724 (rubro Títulos públicos subrubro Letras sobre obligaciones con el F.M.I. por \$ 1.483.825.678 y rubro Fondos transferidos al Gobierno Nacional por colocaciones con el F.M.I. por \$ 49.159.931.046) ascendiendo las obligaciones con el F.M.I. a \$ 52.387.978.097. Si bien estas obligaciones, así como el correspondiente crédito con el Gobierno Nacional, no registran a la fecha de emisión de estos estados contables vencimientos impagos, el reembolso por parte del Gobierno Nacional del pago de estos compromisos, cuyos vencimientos operan en un gran porcentaje durante el año 2003, estará sujeto a la capacidad futura del mismo para cancelar sus obligaciones.
- Asimismo, la Entidad registra al 31 de diciembre de 2002 asistencias crediticias al sistema financiero y otras líneas preexistentes a la sanción de la Carta Orgánica de la Institución, vigente desde 1992, por \$ 17.877.000.817 (rubros Créditos al Sistema Financiero del País por \$ 17.602.322.066 y Otros activos por \$ 274.678.751 - Deudores por operaciones de pases activos) cuya situación ha sido afectada por los efectos derivados de las medidas económicas descriptas en la Nota 1. La recuperabilidad de estos activos está sujeta a que se reestablezcan las condiciones para que las entidades deudoras puedan cancelar las obligaciones asumidas, de acuerdo con las condiciones pactadas o que se alcance la cancelación final de las asistencias mediante la afectación de los activos entregados en garantía según se menciona en Nota 5.1. Se debe tener en cuenta que 85 % del total de esta asistencia crediticia está garantizada por instrumentos de deuda pública nacional, cuya efectividad, aún con los aforos con que fueron instrumentados la mayoría de ellos, está sujeta a las mismas consideraciones expresadas ya en párrafos anteriores respecto a todo crédito con el sector público nacional. Si bien el Banco Central de la República Argentina ha constituido las provisiones de incobrabilidad que ha considerado necesarias en las circunstancias, según se menciona en la Nota 4.6, las condiciones de incertidumbre antes citadas no permiten concluir sobre la razonabilidad de las mismas.
- Por último, la Entidad registra al cierre del ejercicio préstamos garantizados - Decreto N° 1387/01, por \$ 595.830.930 (rubro Otros activos por \$ 7.260.675.733) recibidos de entidades financieras en cancelación de asistencias por iliquidez, valuados a su valor de incorporación al patrimonio de la Entidad. Si bien a la fecha de emisión de estos estados contables no se registran vencimientos impagos, el recupero final de éste crédito estará sujeto a la capacidad futura del Gobierno Nacional en el cumplimiento de estos compromisos en los términos contractuales.